

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 16/05

Acusados: Afonso Arno Arnhold

Agenda CCVM Ltda.

Ágora CCVM S/A (ex-Ágora Sênior CTVM S/A)

Alessandra Soares de Andrade Hidalgo

Alexandre Branco Sette

Alexandre de Athayde Francisco

Alexandre Dias Salles

Alexandre Marcel

Aluísio Liuzzi

Álvaro Guimarães de Oliveira

Americaninvest CCTVM Ltda.

Antonio Carlos Baldi

Antonio Carlos Borges Camanho

Antonio Carlos Reissmann

Arthur Celso Dias de Souza

ARX Strike – Fundo de Investimento Multimercado

Aurino Silva Reis

Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil S/A

Banco Prosper S/A

Bruno Licht

Bruno Seraphim Cotrina Peña

Caio Tácito Giordian da Silva

Calil Neme Neto

Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro

Carlos Alberto Vicente

Carlos Augusto Levorin

Carlos Eduardo Carneiro Lemos

Carlos Renato Mamede Noval

City CCVM Ltda.

ClickTrade Empreendimento e Participações Ltda. (ex-Agente CTVM Ltda.)

Clube de Investimento 9

Clube de Investimento Mogno

Colheita Participações Ltda. (ex-Sheck CTVM Ltda.)

Comercial Asset Management Administração de Recursos S/A David Bensussan

Dias de Souza Valores SC Ltda.

Diferencial CTVM S/A

Divisa Factoring Ltda. (atual Divisa Participações Ltda.)

Domenico Vommaro

Edgar da Silva Ramos

Edison Roberto Marcelino

Edmundo Valadão Cardoso

Eduardo Henrique Andrade Graça
Eduardo Moraes de Carvalho
Eládio Gonzáles Vasquez
EMPASE – Empresa Argos de Segurança Ltda.
Estratégia Investimentos S/A CVC
Exata 123 Participações S/A (ex-Exata S/A CTVM)
Fábio Deslandes
Fábio Souza da Silva
Fernando Concílio César
Fernando Janine Ribeiro
Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira
Finabank CCTVM Ltda.
Flávio Roberto de Carvalho
FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfólio CL (atual Mercatto Portfólio FMIA)
Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo
Francisco Regis Fischer
Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior
Geração CVM Ltda. (atual Geração Participações Ltda.)
Gerson Scaciota Rebane
Gilberto da Silva Zalfa
Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações S/C
Guilherme Ferreira Menezes
Guilherme Queiroz Siepmann
Henrique Freihofer Molinari
Intra S/A CCV
Ivete Fernandes Pereira Figueiredo
Jane Dantas Farias
Joacyr Reynaldo
João Augusto Pereira de Queiroz
João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos
João Meinardo Barreto Meyer
Joaquim Francisco dos Santos Junior
Jorge Carneiro de Oliveira
José Augusto de Lima
José Carlos de Carvalho Dias
José Costa Gonçalves
José Duclerc Moretti Santana
José Geraldo Sanabio
José Luiz Leão Vieira
José Maria Bezerra da Silva
José Orlando Leite Cavalcanti
José Roberto Funaro

José Vasco Teixeira da Costa
Lake Shore Assessoria Empresarial S/C Ltda.
Larry Pereira Martins
Lelis Alberto de Moura Nobre
Leonardo Bochner
LN Participações Ltda.
Lúcio Bolonha Funaro
Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira
Luiz Antonio Sales de Mello
Luiz Carlos Pires de Araújo
Luiz Carlos Ventura
Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa
Luiz Kleber Hollinger da Silva
Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações
Marcelo José Konte
Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa
Marcio Antonio Peixoto
Marco Aurélio Monteiro Oliveira Cunha
Marco Aurélio Virzi
Marcos César de Cássio Lima
Máxima S/A DTVM (ex-MultiStock S/A CCV)
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.
Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda.
Multiplic CVM S/A (atual Múltipla CM Ltda.)
Newton Leite Magalhães
Nilton Fernandes
Norsul Participações Ltda.
Novação CTVM S/A (atual Novação DTVM Ltda.)
Novinvest CVM Ltda.
Paulo Antonio Fontenelle Reis
Paulo Roberto Bello Correia Lima
Paulo Serra Netto Lerner
Paulo Vicente Galvão
Pedro Alvim Junior
Pedro José de Mello Machado da Silva
Pedro Victor Lacombe Scarpa
Prosper S/A CVC
Quality CCTVM S/A
Realty Investimentos, Participações e Empreendimentos Ltda.
Ricardo Bubman
Ricardo Monteiro de Castro Melo
Ricardo Pinto de Oliveira

Ricardo Siqueira Rodrigues

Ricardo Theóphilo Rossi

RMC S/A Sociedade Corretora (atual RMC S/A DTVM)

Roberto Campos Rocha

Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo

Saul Dutra Sabba

Senior Assessoria e Consultoria S/A (ex-Senior CCVF Ltda.)

Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo

Silvio Luiz Laudisto Leonhardt

Silvio Roberto Paixão da Silva

The Tudor Investment Company MultiPortfolio Fund Ltd.

Tudor Investimento, Intermediação e Assessoria de Negócios S/C

Um Investimentos S/A CTVM (ex-Umuarama S/A CTVM)

Virgílio Lopes

Viscaya Cobranças e Intermediações Ltda.

Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda.

Wagner Marcelo Monteiro Borges

Wagner Rubira Assis

Walpires S/A CCTVM

Walter Braun

Walburg Dillon Read CCVM S/A (atual UBS CCVM S/A)

Werles Lopes da Silva

Ziro Murata Junior

Ementa: Suposta realização de operações fraudulentas, práticas não equitativas e criação de condições artificiais de preço, demanda e oferta no mercado de valores mobiliários. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu, inicialmente, enfrentar apenas a preliminar levantada pela Título Corretora de Valores S/A, em nome do Clube de Investimento Mogno, e não excluir da lista de acusados o referido Clube de Investimento, deixando de analisar todas as demais questões preliminares levantadas pelos acusados por parecer clara a absolvição de todos no mérito e, dessa forma, absolvê-los de todas as imputações que lhes foram feitas.

A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiram defesas orais os seguintes advogados:

Adriana Baroni Santi Barstad e Luciana Pereira Costa, representando o Banco de Investimento Credit Suisse Brasil S/A, Bruno Licht e Paulo Serra Netto Lerner; Alexandre Augusto Viola, representando Marcio Antonio Peixoto; Andrea Coelho de Mendonça, representando Antonio Carlos Reissmann e Exata 123 Participações S/A (ex-Exata S/A CTVM); Antonio Carlos Verzola, representando Enrique Freiholfer Molinari, José Oswaldo Morales, Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda., Ricardo Siqueira Rodrigues e RMC Sociedade Corretora; Ari Cordeiro Filho, representando os acusados Afonso Arno Arnhold; Alexandre Branco Sette, Alexandre Dias Salles, Clube de Investimento 9, David Bensussan, Edmundo Valadão Cardoso, Eládio Gonzáles Vasquez, Fábio Deslandes, Francisco Enrique de Siqueira Carvalho de Araújo, Geração Corretora de Valores (atual Geração Participações Ltda.), Jane Dantas Farias, Joaquim Francisco dos Santos Junior, José Maria Bezerra da Silva, Lelis Alberto de Moura Nobre, LN Participações Ltda., Marcelo José Konte e Norsul Participações Ltda.; Carmen Sylvia Motta Parkinson, representando Alessandra Soares de Andrade Hidalgo, Aluísio Liuzzi, Carlos Augusto Levorin, Gerson Scaciota Rebane, Sergio Carlos de Godoy Hidalgo e Silvio Luiz Laudisto Leonhardt; Diniz Manuel Mendes Paiva, representando a Americaninvest Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; José Gabriel Lopes Pires Assis de Almeida e Roberta Maciel, representando Alexandre de Athayde de Francisco, Banco Prosper S/A, Domenico Vommaro, Larry Pereira Martins, Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa, Paulo Roberto Bello Correia Lima, Prosper S/A CVC e Um Investimentos S/A CTVM (ex-Umuarama S/A CTVM); José Paulo Leão Veloso Silva, representando Gilberto da Silva Zalfa e Carlos Renato Noval. Julian Fonseca Peña Chediak, representando Ágora CCVM S/A (ex-Ágora Sênior CTVM S/A); Bruno Seraphim Cotrina Peña, Ivete Fernandes Pereira Figueiredo; José Vasco Teixeira da Costa; Pedro José de Mello Machado da Silva; Pedro Victor Lacombe Scarpa; Roberto Campos Rocha, Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo e Walburg Dillon Read CCVM (atual UBS CCVM S/A); Leslie Amendolara, representando o Clube de Investimento Mogno; Luis Gustavo Haddad, representando Guilherme Ferreira Menezes; Luis Hermano Caldeira Spalding, representando o ARX Strike – Fundo de Investimento Multimercado (sucessor do Opportunity Strike FIF); FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfólio – CL, Marco Aurélio Virzi e Mercatto Gestão de Recursos Ltda.; Marília Rodrigues Camacho, representando Walter Braun; Priscila D'Aguiar, representando Frangos & Bois – Consultoria em Culinária (ex-Agenda CCVM Ltda.), Luiz Antonio Sales de Mello, Luiz Carlos Pires de Araújo, Guilherme Queiroz Siepmann e João Meinardo Barreto Meyer; e Rafael de Moura Rangel Ney, representando Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira;

Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Alessandro Broedel Lopes, Eli Loria, Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2010.

Marcos Barbosa Pinto

Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 16-2005

Assunto: Operações fraudulentas, práticas não eqüitativas e criação de condições artificiais de preço, demanda e oferta no mercado de valores mobiliários.

Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto

Relatório

1. Introdução *

2. Infrações no Mercado à Vista e de Opções *

3. Argumentos Comuns da Defesa *

Prescrição *

Precificação das Opções *

Controles da BVRJ *

Lógica das Operações *

Insuficiência Probatória *

Materialidade e Individualização. *

Atipicidade *

Conflito de Normas *

Competência da CVM *

4. Individualização das Condutas e Defesas *

Primeiro Grupo *

José Carlos de Carvalho Dias *

Gilberto da Silva Zalfa *

Carlos Renato Mamede Noval *

Banco Sul América S.A. e Pessoas Ligadas *

Álvaro Guimarães de Oliveira *

Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira *

Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre *

Walter Braun *

Leonardo Bochner *

Francisco Regis Fischer *

[Rogério Jonas Zylberstajn *](#)

[Agenda CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas *](#)

[Banco Pactual S.A. e Pessoas Ligadas *](#)

[Fábio Souza da Silva *](#)

[Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo *](#)

[Umuarama S.A. CTVM e Pessoas Ligadas *](#)

[Carlos Eduardo Carneiro Lemos *](#)

[Ricardo Siqueira Rodrigues *](#)

[FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio – Carteira Livre e Pessoas Ligadas *](#)

[Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. e Pessoas Ligadas *](#)

[Senior CCVF Ltda e Pessoas Ligadas *](#)

[Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços Ltda. e Pessoas Ligadas *](#)

[Werles Lopes da Silva *](#)

[Warburg Dillon Read CCVM S.A. e Pessoas Ligadas *](#)

[Lúcio Bolonha Funaro e Pessoas Ligadas *](#)

[Fator Dória & Atherino S.A. CV e Pessoas Ligadas *](#)

[Opportunity DTVM Ltda. e Pessoas Ligadas *](#)

[Segundo Grupo *](#)

[Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo *](#)

[Alessandra Soares de Andrade Hidalgo *](#)

[Gerson Scaciota Rebane *](#)

[Silvio Luiz Laudísio Leonhardt *](#)

[Quality CCTVM Ltda e Pessoas Ligadas *](#)

[Paulo Roberto Bello Correia Lima *](#)

[Multiplic CVM S.A. e Pessoas Ligadas *](#)

[Paulo Serra Netto Lerner *](#)

[Antonio Carlos Borges Camanho *](#)

[Marco Aurélio Monteiro Oliveira Cunha *](#)

[Saul Dutra Sabbá *](#)

[Multistock S.A.CCV e Pessoas Ligadas *](#)

[Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston \(Brasil\) S.A. e Pessoas Ligadas *](#)

[Terceiro Grupo *](#)

[Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda. e Realty Invest. Part. e Empreendimentos Ltda. *](#)

[Wagner Rubira Assis *](#)

[João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos](#) *

[The Tudor Investment Co. Multi-Portfolio Fund e Pessoas Ligadas](#) *

[Luiz Carlos Ventura](#) *

[Aurino Silva Reis](#) *

[Nilton Fernandes](#) *

[Alexandre Branco Sette](#) *

[Clube de Investimento 9 e Pessoas Ligadas](#) *

[Lelis Alberto de Moura Nobre](#) *

[Virgílio Lopes](#) *

[Exata S.A. CTVM e Pessoas Ligadas](#) *

[Diferencial CTVM S.A. e Pessoas Ligadas](#) *

[Walpires S.A. CCTVM](#) *

[Mercobank S.A. CTVM e Pessoas Ligadas](#) *

[Pedro José de Mello Machado da Silva e Pedro Vitor Lacombe Scarpa](#) *

[Ágora CTVM Ltda. e Pessoas Ligadas](#) *

[Quarto Grupo](#) *

[Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior](#) *

[José Orlando Leite Cavalcanti](#) *

[Caio Tácito Giordan da Silva](#) *

[Calil Neme Neto](#) *

[Fernando Concílio César](#) *

[Lake Shore Assessoria Empresarial S/C Ltda. e Pessoas Ligadas](#) *

[Comercial S.A. CVC e Pessoas Ligadas](#) *

[Clube de Investimento Mogno e Pessoas Ligadas](#) *

[Márcio Antônio Peixoto](#) *

[Título Corretora de Valores S.A. e Pessoas Ligadas](#) *

[Fernando Janine Ribeiro](#) *

[Aluizio Liuzzi](#) *

[Joacyr Reynaldo](#) *

[Carlos Augusto Levorin](#) *

[Gilberto Sayão da Silva](#) *

[RMC S.A. Sociedade Corretora e Pessoas Ligadas](#) *

[Agente CTVM Ltda. e Pessoas Ligadas](#) *

[Novação CTVM S.A. e Pessoas Ligadas](#) *

Quinto Grupo *

David Bensussan *

Marcelo José Konte *

Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo *

Newton Leite Magalhães *

Fábio Deslandes *

Silvio Roberto Paixão da Silva *

Alexandre Dias Salles *

Jane Dantas Faria *

Eládio Gonzalez Vazquez *

José Maria Bezerra da Silva *

Empase Empresa Argos de Segurança Ltda. *

Norsul CCVM S.A. e Pessoas Ligadas *

Sexto Grupo *

José Luiz Leão Vieira *

Ricardo Pinto de Oliveira *

Jorge Carneiro de Oliveira *

Colheita Participações Ltda. *

Divisa Factoring Ltda. e Pessoas Ligadas *

José Vasco Teixeira da Costa *

Ricardo Bubman *

Eduardo Henrique Andrade Graça *

Ivete Fernandes Pereira Figueiredo *

Americainvest CCTVM Ltda. e Pessoas Ligadas *

Alexandre de Athayde Francisco *

Banco Prosper S.A. e Pessoas Ligadas *

Prosper S.A. CVC e Pessoas Ligadas *

Estratégia Investimentos S.A. CVC e Pessoas Ligadas *

Sétimo Grupo *

José Duclerc Moretti Santana *

City CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas *

Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero *

Sonia Regina de Álvares Otero Fernandes *

Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero Júnior *

Pebb Corretora de Valores Ltda. *

Joaquim Francisco dos Santos Junior *

Geração Corretora de Valores Ltda. e Pessoas Ligadas *

Intra S.A. CCV e Pessoas Ligadas *

Administradores da Centrus *

5. Operações no Mercado Futuro *

Operações Intermediadas pela Novação *

Operações Intermediadas pela Finabank *

Introdução

1. O processo foi instaurado para apurar a responsabilidade dos acusados por supostas operações ilícitas com objetivo de auferir lucro em detrimento da Fundação Banco Central de Previdência Privada ("Centrus").
2. As operações investigadas ocorreram no mercado à vista, de opções e, em menor quantidade, no mercado futuro.
3. No mercado de opções, segundo a acusação, a Centrus teria reiteradamente realizado aquisições por preços inferiores ao preço justo, em operações pré-combinadas com suas contrapartes, que viriam posteriormente a auferir expressivo lucro ao revender as opções ou exercê-las.
4. As pessoas que teriam participado desse conluio foram acusadas de violar o item I da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979, por terem incorrido nas práticas definidas nas alíneas "a", "c" e "d" do item II da mesma Instrução:

I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários;

(...)

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardis ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;

d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.

5. No mercado futuro, também segundo a acusação, as corretoras que intermediaram operações teriam especificado os melhores negócios para alguns clientes em detrimento de outros, inclusive a Centrus. As pessoas supostamente envolvidas nessa prática foram acusadas de realizar operações fraudulentas, conforme definição acima.
6. No curso das investigações, a comissão de inquérito também apurou que alguns administradores de carteira teriam exercido suas funções sem diligência e, por essa razão, foram acusados de violar o art. 14, II da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999:¹⁻²

Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários deve observar as seguintes regras de conduta:

(...)

II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;

(...)

7. Para abordar essas acusações e respectivas defesas, optei por organizar esse relatório da seguinte forma.
8. No item 2, seguinte a essa introdução, relato as operações nos mercados à vista e de opções que a acusação considerou irregulares. Nesse ponto, trato apenas do conjunto das infrações, sem ainda mencionar as especificidades e a participação de cada um dos acusados. Na sequência, no item 3, resumo argumentos de defesa que foram comuns a vários acusados e que negam a própria ocorrência desse conluio.

9. No item 4, apresento a acusação contra cada um dos supostos envolvidos nas infrações, seguida das razões de defesa naquilo que elas possuem de específico e que, por essa razão, não tenham sido mencionadas no item 3.

10. Finalmente, no item 5, apresento as acusações e defesas relacionadas à atuação da Centrus no mercado futuro.

1. Infrações no Mercado à Vista e de Opções

1. A Secretaria de Previdência Complementar ("SPC") investigou 238 operações estruturadas ("OE") realizadas pela Centrus entre 1997 e 2001. Nessas operações, a Centrus lançou opções de compra sobre ações simultaneamente adquiridas para sua carteira.
2. As OE foram realizadas nas bolsas de valores do Rio de Janeiro e São Paulo e envolveram diversos ativos, corretoras e contrapartes. Além disso, cada uma dessas OE representa um conjunto de negócios com um mesmo ativo e esses negócios também foram realizados envolvendo várias contrapartes e corretoras. A discriminação completa das OE está nas fls. 16091/16400 dos autos.
3. A comissão de inquérito entendeu que os prêmios recebidos pela Centrus no lançamento de opções foram freqüentemente baixos, comparados aos preços teóricos que apurou por meio do modelo de Black & Scholes ("B&S").³
4. Dos 238 lançamentos de opções efetuados pela Centrus e analisados pela SPC, 192 foram na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ("BVRJ"). Desses 192, em 178 a Centrus teria recebido valores inferiores aos preço justo, segundo o modelo B&S; em 101, os valores seriam inferiores a 39% do preço justo, segundo o mesmo modelo. A tabela a seguir evidencia isso:

OE	Ação	Série	Data	Vencimento	Preço à Vista	Preço de Exercício	Prêmio Teórico	Prêmio Recebido	Pr rec / Pr teórico
OE228	Vale - ON	CFG	19/02/1999	21/06/1999	18,39	27,00	1,43	0,10	6,99%
OE207	Telesp - PN	CFE	04/02/1999	21/06/1999	176,00	200,00	82,15	6,20	7,55%
OE208	Telesp - PN	CFE	05/02/1999	21/06/1999	176,00	200,00	81,75	6,20	7,58%
OE227	Vale - ON	CFC	02/02/1999	21/06/1999	18,02	21,15	5,84	0,61	10,45%
OE201	Telerj - PN	CDL	07/12/1999	17/04/2000	38,95	44,50	7,17	1,10	15,34%
OE202	Telerj - PN	CDL	08/12/1999	17/04/2000	39,01	44,50	7,13	1,10	15,43%
OE163	Telemar - ON	CDI	14/12/1999	17/04/2000	24,50	28,00	3,80	0,70	18,42%
OE164	Telemar - ON	CDK	16/12/1999	17/04/2000	24,35	27,50	3,81	0,75	19,69%
OE010	Bradesco - PN	CDO	02/02/2000	17/04/2000	14,36	15,30	1,90	0,40	21,05%
OE180	Telemar - PN	CDH	06/01/2000	17/04/2000	42,50	47,00	6,10	1,30	21,31%
OE200	Telerj - PN	CDI	03/12/1999	17/04/2000	40,50	47,00	5,36	1,15	21,46%
OE232	Vale - PNA	CFE	18/02/2000	19/06/2000	46,51	52,50	6,44	1,40	21,74%
OE162	Telemar - ON	CBG	14/12/1999	21/02/2000	25,05	26,50	3,21	0,70	21,81%
OE233	Vale - PNA	CFJ	22/02/2000	19/06/2000	49,00	54,70	6,85	1,50	21,90%
OE037	Cesp - PN	CDA	03/12/1998	19/04/1999	31,50	36,00	6,28	1,40	22,29%
OE101	Light - ON	CBI	20/10/1999	21/02/2000	150,00	170,00	16,73	3,75	22,41%
OE191	Telemig Cel. Part. - PNC	CHA	04/04/2000	21/08/2000	53,00	62,00	10,02	2,25	22,46%
OE181	Telemar - PN	CDM	01/02/2000	17/04/2000	45,60	48,50	6,41	1,45	22,62%
OE168	Telemar - ON	CDA	03/02/2000	17/04/2000	31,41	33,50	3,94	0,90	22,84%
OE036	Cesp - PN	CDA	30/11/1998	19/04/1999	31,50	36,00	6,11	1,40	22,91%
OE226	Vale - ON	CDF	12/03/1997	22/04/1997	31,33	33,50	0,43	0,10	23,26%
OE234	Vale - PNA	CFK	23/02/2000	19/06/2000	50,60	56,50	6,44	1,50	23,29%
OE100	Light - ON	CBG	06/10/1999	21/02/2000	139,00	160,00	17,17	4,00	23,30%
OE165	Telemar - ON	CDO	06/01/2000	17/04/2000	33,50	36,50	4,70	1,10	23,40%
OE199	Telerj - PN	CBM	29/11/1999	21/02/2000	44,00	47,50	5,12	1,20	23,44%
OE099	Light - ON	CBH	06/10/1999	21/02/2000	143,00	165,00	17,54	4,18	23,83%
OE235	Vale - PNA	CFL	24/02/2000	19/06/2000	52,00	58,00	6,71	1,60	23,85%
OE103	Light - ON	CBA	21/10/1999	21/02/2000	159,00	181,00	18,29	4,48	24,49%
OE130	Petrobras - PN	CHA	06/05/1999	16/08/1999	269,68	300,00	28,52	7,00	24,54%
OE169	Telemar - ON	CDF	03/02/2000	17/04/2000	32,35	34,50	4,06	1,00	24,63%
OE104	Light - ON	CBC	22/10/1999	21/02/2000	164,30	187,00	16,67	4,13	24,78%

OE167	Telemar - ON	CDZ	02/02/2000	17/04/2000	30,70	32,50	4,03	1,00	24,81%
OE170	Telemar - ON	CDB	11/02/2000	17/04/2000	32,00	34,00	3,61	0,90	24,93%
OE102	Light - ON	CBE	20/10/1999	21/02/2000	156,50	178,00	17,24	4,37	25,35%
OE172	Telemar - ON	CFF	17/02/2000	19/06/2000	31,80	35,50	4,26	1,10	25,82%
OE236	Vale - PNA	CFE	01/03/2000	19/06/2000	47,00	52,50	5,54	1,45	26,17%
OE040	Cesp - PN	CJI	22/06/1999	18/10/1999	35,20	39,50	3,75	1,00	26,67%
OE166	Telemar - ON	CDN	11/01/2000	17/04/2000	32,10	35,00	4,45	1,20	26,97%
OE173	Telemar - ON	CFG	18/02/2000	19/06/2000	32,32	36,50	3,70	1,00	27,03%
OE069	Embratel Part. - ON	CBI	08/12/1999	21/02/2000	21,00	22,30	2,18	0,60	27,52%
OE039	Cesp - PN	CJH	21/06/1999	18/10/1999	34,00	38,00	3,63	1,00	27,55%
OE174	Telemar - ON	CFE	21/02/2000	19/06/2000	31,30	35,00	3,54	1,00	28,25%
OE183	Telemar - PN	CDO	04/02/2000	17/04/2000	49,00	51,50	6,17	1,75	28,36%
OE186	Telemar - PN	CFB	17/02/2000	19/06/2000	50,20	56,00	5,95	1,70	28,57%
OE038	Cesp - PN	CJF	18/06/1999	18/10/1999	33,50	37,50	3,46	1,00	28,90%
OE029	Cemig - PN	CDA	13/01/2000	17/04/2000	35,80	39,00	3,63	1,05	28,93%
OE182	Telemar - PN	CDV	04/02/2000	17/04/2000	49,45	52,00	6,21	1,80	28,99%
OE129	Petrobras - PN	CDM	23/12/1998	19/04/1999	146,69	154,29	24,08	7,00	29,07%
OE231	Vale - PNA	CFC	08/02/2000	19/06/2000	58,14	65,00	6,87	2,00	29,11%
OE128	Petrobras - PN	CDM	23/12/1998	19/04/1999	146,50	154,29	23,96	7,00	29,22%
OE131	Petrobras - PN	CJF	22/06/1999	18/10/1999	275,19	300,00	26,65	8,00	30,02%
OE073	Embratel Part. - PN	CDB	26/11/1998	19/04/1999	21,00	24,00	3,29	1,00	30,40%
OE132	Petrobras - PN	CJJ	22/06/1999	18/10/1999	275,19	310,00	23,02	7,00	30,41%
OE127	Petrobras - PN	CDF	22/12/1998	19/04/1999	142,00	149,29	22,95	7,00	30,50%
OE171	Telemar - ON	CFC	16/02/2000	19/06/2000	31,10	34,50	4,26	1,30	30,52%
OE075	Embratel Part. - PN	CDC	02/02/2000	17/04/2000	40,00	42,30	5,24	1,60	30,53%
OE009	Bradesco - PN	CDG	07/01/2000	17/04/2000	14,00	15,60	1,43	0,44	30,77%
OE070	Embratel Part. - ON	CHF	04/04/2000	21/08/2000	29,00	34,00	3,71	1,15	31,00%
OE072	Embratel Part. - ON	CHF	26/04/2000	21/08/2000	31,30	34,00	6,39	1,99	31,14%
OE222	Telesp Part. - PN	CDV	12/01/2000	17/04/2000	43,85	49,00	4,78	1,50	31,38%
OE175	Telemar - ON	CHI	18/04/2000	21/08/2000	28,52	32,00	3,18	1,00	31,45%
OE026	Cemig - PN	CBH	04/11/1999	21/02/2000	30,39	34,00	2,28	0,72	31,58%
OE011	Bradesco - PN	CFB	15/02/2000	19/06/2000	14,27	16,00	1,57	0,50	31,85%
OE203	Telerj - PN	CFJ	14/02/2000	19/06/2000	55,94	64,00	5,65	1,80	31,86%
OE008	Bradesco - PN	CDG	21/12/1999	17/04/2000	13,97	15,60	1,38	0,44	31,88%
OE221	Telesp Part. - PN	CDU	10/01/2000	17/04/2000	41,92	47,00	4,07	1,30	31,94%
OE074	Embratel Part. - PN	CDB	27/11/1998	19/04/1999	21,00	24,00	3,11	1,00	32,15%

OE184	Telemar - PN	CDO	09/02/2000	17/04/2000	49,50	51,50	6,20	2,00	32,26%
OE215	Telesp Part. - PN	CBA	25/10/1999	21/02/2000	29,30	33,00	2,26	0,73	32,30%
OE220	Telesp Part. - PN	CDB	13/12/1999	17/04/2000	38,45	43,50	3,70	1,20	32,43%
OE195	Telerj - PN	CJH	08/07/1999	18/10/1999	35,39	38,50	3,07	1,00	32,57%
OE213	Telesp - PN	CDF	26/11/1999	17/04/2000	189,10	220,00	16,78	5,60	33,37%
OE179	Telemar - PN	CDF	03/01/2000	17/04/2000	45,37	53,00	4,48	1,50	33,48%
OE055	Eletrobras - PNB	CHK	06/05/1999	16/08/1999	39,75	42,00	4,18	1,40	33,49%
OE156	RCTB - ON	CFC	17/04/2000	19/06/2000	154,00	162,00	12,53	4,20	33,52%
OE187	Telemar - PN	CFB	21/02/2000	19/06/2000	50,05	56,00	4,76	1,60	33,61%
OE133	Petrobras - PN	CJJ	23/06/1999	18/10/1999	273,26	310,00	20,80	7,00	33,65%
OE214	Telesp - PN	CDF	29/11/1999	17/04/2000	187,81	220,00	16,47	5,60	34,00%
OE155	RCTB - ON	CFA	09/02/2000	19/06/2000	164,00	185,00	18,90	6,50	34,39%
OE230	Vale - PNA	CDF	04/01/2000	17/04/2000	47,24	52,00	4,29	1,50	34,97%
OE153	RCTB - ON	CDI	22/12/1999	17/04/2000	138,00	154,00	11,97	4,20	35,09%
OE025	Brasil Telecom Part. - PN	CFC	07/02/2000	19/06/2000	29,00	33,00	2,85	1,01	35,44%
OE041	Cesp - PN	CJJ	29/06/1999	18/10/1999	32,00	35,50	2,82	1,00	35,46%
OE177	Telemar - PN	CBE	12/11/1999	21/02/2000	39,00	42,50	3,35	1,20	35,82%
OE185	Telemar - PN	CDU	15/02/2000	17/04/2000	46,26	48,00	5,16	1,86	36,05%
OE139	Petrobras - PN	CHG	19/04/2000	21/08/2000	417,00	470,00	34,71	12,60	36,30%
OE229	Vale - PNA	CDF	04/01/2000	17/04/2000	46,90	52,00	4,12	1,50	36,41%
OE219	Telesp Part. - PN	CBB	09/12/1999	21/02/2000	37,40	39,50	3,29	1,20	36,47%
OE216	Telesp Part. - PN	CBC	29/10/1999	21/02/2000	31,40	35,00	2,44	0,89	36,48%
OE210	Telesp - PN	CHY	06/05/1999	16/08/1999	212,28	236,00	16,33	6,00	36,74%
OE152	RCTB - ON	CDE	21/12/1999	17/04/2000	133,59	149,00	10,81	4,00	37,00%
OE237	Vale - PNA	CFM	13/03/2000	19/06/2000	43,00	46,50	4,72	1,75	37,08%
OE178	Telemar - PN	CBE	16/11/1999	21/02/2000	39,00	42,50	3,31	1,23	37,16%
OE068	Embratel Part. - ON	CLI	25/08/1999	20/12/1999	10,90	11,90	1,25	0,47	37,60%
OE140	RCTB - ON	CHC	05/05/1999	16/08/1999	85,00	95,00	5,28	2,00	37,88%
OE138	Petrobras - PN	CHG	18/04/2000	21/08/2000	419,00	470,00	36,72	14,00	38,13%
OE076	Embratel Part. - PN	CFA	15/03/2000	19/06/2000	44,40	50,00	4,71	1,80	38,22%
OE012	Bradesco - PN	CFB	18/02/2000	19/06/2000	14,11	16,00	1,30	0,50	38,46%
OE120	Petrobras - ON	CDL	09/12/1999	17/04/2000	350,85	400,00	23,34	9,00	38,56%
OE056	Eletrobras - PNB	CJE	29/06/1999	18/10/1999	35,50	39,50	2,59	1,00	38,61%
OE059	Eletrobras - PNB	CJK	05/07/1999	18/10/1999	37,60	41,50	2,57	1,00	38,91%
OE211	Telesp - PN	CJV	20/07/1999	18/10/1999	192,00	209,00	10,14	4,00	39,45%
OE067	Embratel Part. - ON	CLJ	06/08/1999	20/12/1999	9,80	11,20	1,01	0,40	39,60%
OE110	Light - ON	CDB	08/12/1999	17/04/2000	194,75	220,00	15,86	6,36	40,10%
OE017	Telepar - PN	CDJ	09/12/1999	17/04/2000	510,00	580,00	36,98	15,00	40,56%

OE058	Eletrobras – PNB	CJF	02/07/1999	18/10/1999	36,58	40,50	2,46	1,00	40,65%
OE018	Telepar - PN	CDK	10/12/1999	17/04/2000	521,11	590,00	36,59	15,00	40,99%
OE015	Telepar - PN	CDI	07/12/1999	17/04/2000	500,00	570,00	36,46	15,00	41,14%
OE031	Cemig - PN	CFN	09/02/2000	19/06/2000	33,00	37,50	2,43	1,00	41,15%
OE027	Cemig - PN	CBL	22/11/1999	21/02/2000	34,00	36,50	3,01	1,25	41,53%
OE016	Telepar - PN	CDH	07/12/1999	17/04/2000	490,70	560,00	35,58	15,00	42,16%
OE057	Eletrobras – PNB	CJF	01/07/1999	18/10/1999	36,22	40,50	2,36	1,00	42,37%
OE151	RCTB - ON	CBG	02/12/1999	21/02/2000	122,80	132,00	8,71	3,70	42,48%
OE014	Bradesco - PN	CHB	27/03/2000	21/08/2000	14,40	16,50	1,53	0,65	42,48%
OE206	Telesp - PN	CDI	23/12/1998	19/04/1999	170,00	170,04	33,97	14,50	42,68%
OE150	RCTB - ON	CBG	30/11/1999	21/02/2000	123,00	132,00	8,65	3,70	42,77%
OE054	Eletrobras – ON	CDN	23/12/1999	17/04/2000	37,60	41,70	2,57	1,10	42,80%
OE019	Telepar - PN	CFJ	28/02/2000	19/06/2000	719,20	795,00	70,04	30,20	43,12%
OE032	Cemig - PN	CFP	11/02/2000	19/06/2000	34,01	38,50	2,31	1,00	43,29%
OE013	Bradesco - PN	CHA	22/03/2000	21/08/2000	14,00	16,00	1,52	0,66	43,42%
OE238	Vale - PNA	CHF	06/04/2000	21/08/2000	48,04	56,00	3,80	1,65	43,42%
OE071	Embratel Part. – ON	CHF	05/04/2000	21/08/2000	29,90	34,00	4,25	1,85	43,53%
OE119	Petrobras – ON	CDK	07/12/1999	17/04/2000	349,65	397,00	24,83	11,00	44,30%
OE098	Light - ON	CLA	16/09/1999	20/12/1999	131,90	145,00	9,82	4,36	44,40%
OE141	RCTB - ON	CBA	04/11/1999	21/02/2000	107,49	120,00	6,74	3,00	44,51%
OE142	RCTB - ON	CBB	05/11/1999	21/02/2000	111,00	123,00	6,93	3,10	44,73%
OE097	Light - ON	CLA	15/09/1999	20/12/1999	131,51	145,00	9,36	4,20	44,87%
OE064	Embratel Part. – ON	CJB	22/07/1999	18/10/1999	11,20	12,20	0,60	0,27	45,00%
OE066	Embratel Part. – ON	CJI	23/07/1999	18/10/1999	10,80	11,80	0,60	0,27	45,00%
OE109	Light - ON	CDB	02/12/1999	17/04/2000	195,14	220,00	17,00	7,66	45,06%
OE053	Eletrobras – ON	CDI	22/12/1999	17/04/2000	36,43	40,50	2,35	1,10	46,81%
OE176	Telemar - PN	CJE	16/07/1999	18/10/1999	31,50	34,00	2,13	1,00	46,95%
OE149	RCTB - ON	CBI	26/11/1999	21/02/2000	126,00	136,00	7,22	3,41	47,23%
OE028	Cemig - PN	CBO	03/12/1999	21/02/2000	35,50	38,00	2,22	1,05	47,30%
OE006	BR Distribuidora – PN	CBB	29/10/1999	21/02/2000	17,54	19,50	1,11	0,53	47,75%
OE034	Cemig - PN	CFL	18/02/2000	19/06/2000	31,04	35,00	1,98	0,95	47,98%
OE145	RCTB - ON	CBF	09/11/1999	21/02/2000	118,00	130,00	7,49	3,60	48,06%
OE033	Cemig - PN	CFJ	16/02/2000	19/06/2000	31,92	36,00	2,05	1,00	48,78%
OE147	RCTB - ON	CBF	18/11/1999	21/02/2000	118,00	130,00	6,29	3,10	49,28%
OE020	Telepar - PN	CFG	03/03/2000	19/06/2000	735,00	800,00	66,62	33,00	49,53%
OE154	RCTB - ON	CDJ	03/01/2000	17/04/2000	151,10	165,00	11,10	5,60	50,45%
OE121	Petrobras – PN	CHZ	22/07/1997	18/08/1997	299,17	300,00	23,01	11,67	50,72%
OE107	Light - ON	CLH	29/11/1999	20/12/1999	180,50	185,00	5,66	2,90	51,24%
OE003	Banespa - PN	CHC	31/03/2000	21/08/2000	70,50	80,00	5,25	2,70	51,43%
OE148	RCTB - ON	CBE	19/11/1999	21/02/2000	117,00	127,00	6,69	3,45	51,57%
OE106	Light - ON	CBC	09/11/1999	21/02/2000	170,00	187,00	10,04	5,20	51,79%

OE136	Petrobras – PN	CJB	02/09/1999	18/10/1999	268,92	274,29	15,56	8,10	52,06%
OE189	Telemig – PNB	CDI	30/11/1999	17/04/2000	57,95	66,00	4,13	2,15	52,06%
OE143	RCTB - ON	CBE	08/11/1999	21/02/2000	115,00	127,00	6,17	3,22	52,19%
OE217	Telesp Part. – PN	CBH	26/11/1999	21/02/2000	35,40	37,50	2,89	1,51	52,25%
OE111	Light - ON	CDG	05/01/2000	17/04/2000	213,98	235,00	12,31	6,50	52,80%
OE146	RCTB - ON	CBF	11/11/1999	21/02/2000	120,00	130,00	8,31	4,40	52,95%
OE105	Light - ON	CBC	08/11/1999	21/02/2000	169,00	187,00	9,70	5,20	53,61%
OE135	Petrobras – PN	CJV	17/08/1999	18/10/1999	238,33	255,00	10,96	6,00	54,74%
OE065	Embratel Part. – ON	CJB	23/07/1999	18/10/1999	11,16	12,20	0,62	0,34	54,84%
OE218	Telesp Part. – PN	CBF	26/11/1999	21/02/2000	35,02	37,00	2,90	1,60	55,17%
OE144	RCTB - ON	CBF	08/11/1999	21/02/2000	118,00	130,00	6,44	3,60	55,90%
OE190	Telemig - PNB	CDJ	08/12/1999	17/04/2000	70,00	79,00	3,88	2,20	56,70%
OE209	Telesp - PN	CHM	28/04/1999	16/08/1999	196,00	218,00	10,54	6,00	56,93%
OE001	Banespa - PN	CFF	03/03/2000	19/06/2000	70,33	77,00	4,36	2,50	57,34%
OE198	Telerj - PN	CBG	12/11/1999	21/02/2000	34,05	36,50	2,79	1,60	57,35%
OE030	Cemig - PN	CDM	04/02/2000	17/04/2000	30,94	33,00	1,62	0,95	58,64%
OE137	Petrobras – PN	CLV	09/09/1999	20/12/1999	278,35	302,00	16,30	9,70	59,51%
OE062	Eletrobras - PNB	CBB	04/11/1999	21/02/2000	37,05	41,00	1,88	1,12	59,57%
OE051	Eletrobras – ON	CDI	14/12/1999	17/04/2000	35,75	40,50	1,83	1,10	60,11%
OE052	Eletrobras – ON	CDK	15/12/1999	17/04/2000	33,60	38,00	1,81	1,10	60,77%
OE007	Bradesco - PN	CDE	02/12/1999	17/04/2000	11,37	13,00	0,65	0,40	61,54%
OE061	Eletrobras - PNB	CLB	18/08/1999	20/12/1999	26,80	30,00	1,62	1,00	61,73%
OE223	Telesp Part. – PN	CHB	23/03/2000	21/08/2000	56,00	63,50	4,82	3,00	62,24%
OE063	Eletrobras - PNB	CBC	05/11/1999	21/02/2000	37,85	42,00	1,74	1,10	63,22%
OE212	Telesp - PN	CBL	29/10/1999	21/02/2000	182,53	205,00	8,11	5,15	63,50%
OE060	Eletrobras - PNB	CLA	18/08/1999	20/12/1999	26,30	29,50	1,57	1,00	63,69%
OE188	Telemig - PNB	CDF	26/11/1999	17/04/2000	53,50	61,00	3,13	2,03	64,86%
OE035	Cemig - PN	CFT	02/03/2000	19/06/2000	28,61	31,00	1,91	1,26	65,97%
OE118	Petrobras – ON	CBB	28/10/1999	21/02/2000	261,40	300,00	9,22	6,10	66,16%
OE021	Telepar - PN	CHA	22/03/2000	21/08/2000	720,00	835,00	41,84	28,00	66,92%
OE045	Copel - PNB	CHA	01/06/1999	16/08/1999	12,60	13,10	0,96	0,65	67,71%
OE134	Petrobras – PN	CLC	03/08/1999	20/12/1999	259,00	297,00	10,25	7,00	68,29%
OE196	Telerj - PN	CBH	11/11/1999	21/02/2000	34,50	37,00	2,31	1,60	69,26%
OE197	Telerj - PN	CBG	11/11/1999	21/02/2000	34,00	36,50	2,27	1,60	70,48%
OE117	Petrobras – ON	CLA	10/09/1999	20/12/1999	196,83	215,00	12,64	9,11	72,07%
OE194	Telerj - PN	CJB	25/05/1999	18/10/1999	34,25	38,00	3,38	2,45	72,49%
OE002	Banespa - PN	CFS	17/03/2000	19/06/2000	66,50	71,50	3,41	2,50	73,31%
OE204	Telesp Part. – ON	CDJ	02/12/1999	17/04/2000	24,45	27,50	1,43	1,05	73,43%

OE022	Telepar - PN	CHC	24/03/2000	21/08/2000	741,00	855,00	40,56	30,00	73,96%
OE077	Globo Cabo - PN	CBA	21/10/1999	21/02/2000	0,88	0,95	0,08	0,06	75,00%
OE192	Telerj - ON	CBA	19/10/1999	21/02/2000	18,35	20,30	1,20	0,90	75,00%
OE193	Telerj - ON	CBA	20/10/1999	21/02/2000	18,35	20,30	1,20	0,90	75,00%
OE126	Petrobras - PN	CBP	14/01/1998	18/02/1998	246,50	230,00	32,27	28,00	86,77%
OE224	Telesp Part. - PN	CHC	05/04/2000	21/08/2000	48,00	55,00	2,85	2,80	98,25%
OE108	Light - ON	CLH	30/11/1999	20/12/1999	187,00	185,00	9,26	9,40	101,51%
OE093	Inepar - PN	CDB	03/12/1998	19/04/1999	0,78	0,60	0,25	0,28	112,00%

5. A comissão de inquérito contrasta esses dados com valores obtidos em lançamentos de opções na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo ("Bovespa"). Nesse mercado, em 27 de 46 lançamentos de opções, a Centrus teria obtido ao menos 69% do preço justo. Em 15 lançamentos, os prêmios obtidos foram superiores ao preço justo.

OE	Ação	Série	Data	Vencimento	Preço à Vista	Preço de Exercício	Prêmio Teórico	Prêmio Recebido	Pr rec / Pr teórico
OE047	CRT - PNA	CRGTH16	12/05/2000	21/08/2000	495,12	550,00	58,96	16,70	28,32%
OE050	CRT - PNA	CRGTH10	25/05/2000	21/08/2000	511,49	560,00	57,40	17,00	29,62%
OE114	Light - ON	LIGHF5	23/01/2001	18/06/2001	270,32	320,00	29,65	9,02	30,42%
OE046	CRT - PNA	CRGTH16	12/05/2000	21/08/2000	489,85	550,00	54,78	16,70	30,49%
OE049	CRT - PNA	CRGTH14	23/05/2000	21/08/2000	481,06	530,00	49,01	16,70	34,07%
OE048	CRT - PNA	CRGTH14	22/05/2000	21/08/2000	479,28	530,00	48,61	16,70	34,36%
OE157	Tele Cel. Sul Part. - ON	TCSLH23	18/05/2001	20/08/2001	3,90	4,10	0,58	0,23	39,66%
OE024	Brasil Telecom - PN	TEPRL2	02/08/2000	18/12/2000	693,15	800,00	61,51	25,00	40,64%
OE125	Petrobras - PN	OPT 45	31/10/1997	15/12/1997	224,50	250,00	22,28	9,13	40,98%
OE160	Tele Nordeste Cel. Part. - PN	TNEPH20	22/05/2001	20/08/2001	3,97	4,20	0,47	0,20	42,55%
OE161	Tele Nordeste Cel. Part. - PN	TNEPH20	23/05/2001	20/08/2001	3,96	4,20	0,46	0,20	43,48%
OE158	Tele Cel. Sul Part. - ON	TCSLH23	23/05/2001	20/08/2001	3,92	4,10	0,48	0,23	47,92%
OE159	Tele Cel. Sul Part. - ON	TCSLH23	24/05/2001	20/08/2001	3,96	4,10	0,50	0,26	52,00%
OE112	Light - ON	LIGHB1	06/11/2000	19/02/2001	202,20	220,00	14,91	7,98	53,52%
OE116	Light - ON	LIGHF9	13/03/2001	18/06/2001	210,50	240,00	14,55	8,31	57,11%
OE086	Inepar - PN	OYN10	23/01/1998	18/02/1998	1,34	1,40	0,07	0,04	57,14%
OE023	Brasil Telecom - PN	TEPRH10	16/06/2000	21/08/2000	580,00	600,00	52,30	30,00	57,36%
OE124	Petrobras - PN	OPT 28	24/09/1997	20/10/1997	305,00	300,00	26,51	17,00	64,13%
OE122	Petrobras - PN	OPT 28	18/08/1997	20/10/1997	291,40	300,00	24,76	16,25	65,63%
OE078	Inepar - PN	OYN21	22/07/1997	18/08/1997	2,43	2,40	0,26	0,18	69,10%
OE205	Telesp - PN	OTL 40	05/11/1997	15/12/1997	341,00	320,00	61,18	42,55	69,55%
OE123	Petrobras - PN	OPT 28	19/08/1997	20/10/1997	285,00	300,00	15,81	11,00	69,58%
OE113	Light - ON	LIGHB1	07/11/2000	19/02/2001	204,83	220,00	15,94	11,12	69,76%
OE115	Light - ON	LIGHF11	21/02/2001	18/06/2001	221,10	250,00	13,72	9,84	71,72%
OE004	Banespa - PN	BESPH19	22/05/2000	21/08/2000	61,79	66,00	5,62	4,10	72,95%
OE092	Inepar - PN	INEPF6	13/05/1998	15/06/1998	1,88	1,94	0,09	0,07	77,78%
OE225	Telesp Cel. Part. - PN	TSPPL31	14/08/2000	18/12/2000	27,76	31,00	2,04	1,66	81,37%
OE043	Comgas - PN	CGASD8	16/02/2001	16/04/2001	159,01	170,00	5,62	5,00	88,97%
OE044	Comgas - PN	CGASD8	19/02/2001	16/04/2001	159,00	170,00	5,50	5,00	90,91%
OE042	Comgas - PN	CGASD11	15/02/2001	16/04/2001	152,00	165,00	4,80	4,60	95,83%
OE079	Inepar - PN	OYN21	24/07/1997	18/08/1997	2,52	2,40	0,28	0,27	96,43%
OE096	Inepar - PN	INEPD14	18/03/1999	19/04/1999	0,54	0,60	0,02	0,02	100,00%
OE005	Belgo Mineira - PN	BELGJ3	04/07/2000	16/10/2000	155,62	170,00	7,96	8,00	100,50%
OE091	Inepar - PN	INEPF6	30/04/1998	15/06/1998	1,98	2,00	0,15	0,17	113,33%

OE088	Inepar - PN	INEPF5	13/04/1998	15/06/1998	1,89	1,80	0,22	0,27	122,73%
OE085	Inepar - PN	OYN33	31/10/1997	15/12/1997	1,93	2,20	0,08	0,10	125,00%
OE090	Inepar - PN	INEPF5	17/04/1998	15/06/1998	1,88	1,80	0,20	0,25	125,00%
OE087	Inepar - PN	INEPF5	08/04/1998	15/06/1998	1,88	1,80	0,22	0,28	127,27%
OE089	Inepar - PN	INEPF5	15/04/1998	15/06/1998	1,89	1,80	0,21	0,27	128,57%
OE094	Inepar - PN	INEPD4	24/02/1999	19/04/1999	0,49	0,52	0,03	0,04	133,33%
OE080	Inepar - PN	OYN25	19/08/1997	20/10/1997	2,46	2,40	0,26	0,36	138,46%
OE084	Inepar - PN	OYN33	30/10/1997	15/12/1997	1,93	2,20	0,08	0,12	150,00%
OE081	Inepar - PN	OYN27	14/08/1997	20/10/1997	2,56	2,80	0,16	0,25	156,25%
OE095	Inepar - PN	INEPD4	04/03/1999	19/04/1999	0,50	0,52	0,03	0,05	166,67%
OE083	Inepar - PN	OYN25	02/09/1997	20/10/1997	2,16	2,40	0,05	0,12	240,00%
OE082	Inepar - PN	OYN25	01/09/1997	20/10/1997	2,07	2,40	0,03	0,11	366,67%

6. O contraste entre os negócios realizados na BVRJ e na Bovespa foi sintetizado também no quadro abaixo:

Preço recebido/ preço justo = x	Bovespa	BVRJ
$x \geq 99,01\%$	15	2
$89,01\% \leq x \leq 99,00\%$	3	1
$79,01\% \leq x \leq 89,00\%$	2	1
$69,01\% \leq x \leq 79,00\%$	7	10
$59,01\% \leq x \leq 69,00\%$	2	16
$49,01\% \leq x \leq 59,00\%$	5	24
$39,01\% \leq x \leq 49,00\%$	6	37
$29,01\% \leq x \leq 39,00\%$	5	54
$19,01\% \leq x \leq 29,00\%$	1	40
$9,01\% \leq x \leq 19,00\%$	0	4
$0\% \leq x \leq 9,00\%$	0	3
TOTAL	46	192

7. A comissão de inquérito dividiu as OE em três grupos, de acordo com os períodos em que foram realizadas.

8. No primeiro período, compreendido entre 1º de janeiro de 1997 e 30 de junho de 1998, foram observadas as seguintes características:

- as operações foram cursadas predominantemente na Bovespa e a preços próximos do preço justo, segundo o modelo B&S;
- a diversidade das contrapartes foi superior à observada nos demais períodos;
- a grande maioria das contrapartes auferiu prejuízo; e
- apenas 6 OE nesse período suscitaram suspeitas da comissão de inquérito, por terem preços significativamente inferiores ao preço justo e por envolverem contrapartes que posteriormente estiveram presentes em outras negociações também suspeitas.

9. No segundo período, compreendido entre 1º de julho de 1998 e 28 de abril de 2000, quando a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro encerrou suas atividades, foi observado que:

- em 188 de 192 OE, as operações tiveram preços inferiores ao preço justo e pouca diversidade de contrapartes; e
- essas contrapartes (a) estavam freqüentemente ligadas a uma das 27 corretoras que se repetiram nesses negócios e (b) obtiveram, em sua maioria, resultados positivos.

10. O terceiro período, compreendido entre 1º de maio de 2000 e 31 de dezembro de 2001, foi o período subsequente ao encerramento das atividades da BVRJ. Segundo a comissão de inquérito, os comitentes que participaram do conluio, sobretudo no segundo período, tentaram continuá-lo na Bovespa, utilizando opções de menor liquidez, mas não obtiveram êxito. As características das OE desse terceiro período foram:

- participação de investidores que não haviam figurado anteriormente como contraparte da Centrus;
- redução drástica, pela Centrus, da quantidade de opções lançadas, embora esses lançamentos viessem sendo realizados a preços maiores, mais próximos dos preços justos;⁴
- das 23 OE desse período, 7 lançamentos foram realizados a preços equivalentes a, pelo menos 69%, do preço teórico e, em 14, as contrapartes chegaram a ter prejuízos.

11. Assim, das 238 OE analisadas pela comissão de inquérito, 217 foram consideradas pertencentes a um conluio que buscava a obtenção de lucros em detrimento da Centrus. A grande maioria concentrou-se no segundo período listado acima, em que predominaram negócios na BVRJ.
12. Em seguida, a comissão de inquérito decompôs essas 217 OE pelo seu desfecho: de um lado enumerou as OE nas quais as opções foram recompradas pela Centrus ou que resultaram em exercício das ações subjacentes; de outro, listou os casos em que as opções expiraram.
13. Essa análise permitiu à comissão de inquérito extrair duas conclusões.
14. Quando as ações se valorizavam, excedendo o preço de exercício das opções lançadas, o ganho da Centrus se limitava a esse preço e as contrapartes ficavam com o retorno adicional das ações. Nesses casos, como a Centrus recebia um prêmio considerado baixo, ela estaria em posição mais vantajosa se simplesmente tivesse mantido as ações, sem lançar opções de compra sobre elas.
15. Em números, isso significa que, tendo investido R\$283,791 milhões, a Centrus obteve lucro de R\$24,211 milhões. Suas contrapartes, conjuntamente consideradas, investiram R\$10,293 milhões para lucrar R\$ 66,566 milhões.
16. Por outro lado, quando as ações se desvalorizavam, a Centrus suportava o prejuízo, que não era compensado pelos baixos prêmios recebidos no lançamento de opções sobre tais ações.
17. Traduzindo em números novamente: as ações mantidas em carteira pela Centrus desvalorizaram-se em R\$29,453 milhões até o vencimento das opções de compra lançadas, já computados os prêmios recebidos. As contrapartes da Centrus arcaram com R\$9,447 milhões com o pagamento dos prêmios.
18. Analisando o conjunto total de negócios da Centrus, a acusação observou que, se a fundação jamais tivesse atuado no mercado de opções, ela teria obtido, ao invés de um prejuízo de R\$5,231 milhões, um lucro de R\$55,399 milhões.
19. Esse padrão de resultados reforçou na comissão de inquérito a percepção de que havia um conluio envolvendo administradores da Centrus, corretoras e profissionais a ela ligados, além dos comitentes beneficiados diretamente com a operação.
20. Todos teriam infringido o item I, alíneas "a", "c" e "d", da Instrução CVM nº 8, de 1979.
21. A prática não-equitativa (alínea "d") resultaria do desequilíbrio a que a Centrus teria sido submetida, pois:
 - i. havendo alta das ações no momento da reversão da OE, fixava-se um preço para as opções que transferisse às contrapartes a maior parte desse resultado e assegurasse à Centrus apenas sua pretensa taxa almejada, o que poderia ser utilizado como justificativa das operações perante órgãos de controle dos fundos de pensão; e
 - ii. havendo baixa das ações, o prêmio obtido não era suficiente para compensar a Centrus pela desvalorização de sua carteira.
22. As operações também seriam fraudulentas (alínea "c") porque "ao serem disfarçadas em operações legítimas, visaram ocultar [dos órgãos responsáveis pela fiscalização da Centrus e do mercado], o seu verdadeiro objetivo, que era, de forma adrede acertada, proporcionar expressivos lucros às contrapartes da fundação, em detrimento desta".
23. E, ainda segundo a comissão de inquérito, o conluio teria sido "disfarçado na forma de 'put sintéticas', pretensamente alegadas como 'operações de financiamento', artifício este que induziu em erro os participantes dos planos de previdência patrocinados pela fundação, os quais, em função de tal 'esquema', tiveram consideravelmente diminuída a rentabilidade dos valores por eles aplicados".
24. Finalmente, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários (alínea "a") seria consequência do direcionamento de operações à BVRJ com finalidade única de se aproveitar da facilidade de abertura de séries de opções para então realizar negócios que atendessem ao conluio.

2. Argumentos Comuns da Defesa

Prescrição

1. As operações com opções ocorreram entre março de 1997 e maio de 2001. Como se sabe, a Lei 9.783, de 23 de novembro de 1999, fixou em 5 anos o prazo para a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. Se nenhuma causa interruptiva da prescrição tiver ocorrido até maio de 2006, todos os fatos estarão prescritos.
2. Cientes disso, os acusados suscitam – para em seguida contra-argumentar – uma série de fatos nos quais imaginam que a CVM poderia identificar um marco de interrupção do prazo prescricional.⁵
3. O primeiro marco imaginado pelos acusados foram os atos de investigação realizados ainda pela SPC. Mas, segundo eles, isso não seria suficiente para interromper a prescrição, porque a SPC não tem competência para punir os supostos ilícitos apurados.
4. Os acusados supuseram então um segundo marco. Logo após receber a denúncia encaminhada pela SPC, em abril de 2004, a CVM realizou análises internas e solicitou informações à Bovespa. Os acusados trabalharam com a hipótese de essas medidas terem interrompido a prescrição.
5. Novamente, porém, concluíram que não houve interrupção. Primeiro, porque tais medidas não lhes foram comunicadas. Segundo, e principalmente, porque tais medidas não poderiam ser consideradas atos de apuração dos fatos.
6. Isso seria consequência lógica do art. 2º da Deliberação CVM nº 538, de 5 de março de 2008, segundo o qual a apuração de irregularidades pela CVM se dá por meio de inquérito; antes de instaurado o inquérito, portanto, não poderia ter ocorrido o ato de apuração a que se refere o art. 2º, II, da Lei 9.873, de 1999:

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

(...)

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

(...)

7. A possibilidade seguinte cogitada pelos acusados foi a instauração do inquérito, com a designação da comissão responsável por sua condução, o que ocorreu em setembro de 2005. O contra-argumento nesse caso é o de que apenas ato específico dirigido ao acusado é capaz de interromper a prescrição.
8. Segundo muitos acusados, interpretar a norma de outro modo teria o efeito prático de tornar a pretensão punitiva da administração imprescritível; bastaria a realização de diligências internas para que o prazo fosse reiteradamente reiniciado. Isso não atenderia a finalidade de segurança jurídica que o instituto da prescrição procura alcançar.
9. Atentos para a existência de precedentes da CVM que rejeitam esse argumento, alguns acusados questionaram os fundamentos que vêm sendo utilizados pela autarquia para enfrentar a questão. Para eles, as decisões que negam a necessidade de comunicação específica e individual aos acusados para interromper a prescrição assimilaram indevidamente à análise da prescrição uma discussão distinta – se a CVM pode ou não realizar investigações sigilosas.
10. Assim, a questão da prescrição teria se polarizado da seguinte forma: os que defendem que a CVM pode realizar investigações sigilosas entendem que não é necessário comunicar os envolvidos para interromper a prescrição; os que consideram que a CVM não pode conduzir investigações em sigilo entendem que a prescrição só se interrompe com a ciência dos investigados.
11. Porém, essa relação entre as duas questões seria falaciosa. A investigação pode ser sigilosa, até para que atinja as finalidades a que se destina, mas a prescrição só se interromperá contra o investigado se ele tiver ciência de sua existência. Se adotado esse raciocínio, a instauração do processo tampouco teria interrompido a prescrição.
12. O próximo evento que os acusados imaginaram como possivelmente interruptivo da prescrição foi o recebimento de ofícios endereçados pela comissão de inquérito.
13. Muitos aceitaram que a prescrição tenha se interrompido nesse momento. Outros, porém, rebatem que os ofícios continham apenas questionários sobre aspectos objetivos de operações, sem que lhes fosse possível ter ciência exata do que estava sendo investigado. Para esses, apenas a intimação para apresentação de defesa seria um ato capaz de interromper a prescrição.
14. Nesse estágio, contudo, a prescrição já teria atingido todos os atos investigados no processo.
15. Finalmente, muitos acusados complementam o argumento da prescrição com a alegação de que o prazo de guarda dos documentos que permitiriam reconstituir os fatos descritos na acusação também foi excedido. Assim, não lhes teria sido possível exercer sua ampla defesa.

Precificação das Opções

16. A comissão de inquérito analisou os prêmios das opções lançadas pela Centrus com base no modelo de B&S, minimizando o modelo próprio que os representantes da instituição alegaram utilizar para essa finalidade.
17. Segundo diversos acusados, isso foi um erro. O método B&S não é obrigatório, não era difundido no mercado à época – como ainda hoje não o é entre investidores individuais –, nem é o único método de apreçamento de opções.
18. Existem outros processos utilizados pelo mercado, o que explica a diferença entre os resultados obtidos. Diversos estudos já documentaram significativas diferenças entre os preços e volatilidades obtidos com a aplicação dos modelos e os efetivamente praticados pelos investidores.
19. Mesmo no próprio modelo de B&S, é possível chegar-se a mais de um preço, dependendo dos parâmetros utilizados. O modelo é especialmente sensível à volatilidade das ações, que não é um parâmetro diretamente observável. Cada participante do mercado extrai essa informação da volatilidade histórica das ações, com base no número de observações que lhe parece mais adequado.
20. A depender do número de observações, a volatilidade histórica das opções pode ser diferente. Por consequência, a volatilidade implícita nas opções e o seu preço teórico também o serão. A comissão de inquérito aferiu a volatilidade histórica com base em cotações das ações verificadas nos 21 pregões anteriores aos negócios. Se tivessem sido usados períodos diferentes, os preços justos calculados também seriam diferentes.⁶
21. Na realidade, o próprio conceito de prêmio justo foi combatido pelos acusados. Segundo alegam, por mais eficientes que fossem os modelos teóricos de precificação de opções – B&S ou o da Centrus – nenhum deles substituiria o preço real formado em mercado, pela interação de diversos compradores e vendedores independentes.

Controles da BVRJ

22. Segundo os acusados, um indicativo importante sobre a lisura dos prêmios exigidos pela Centrus é que eles se submeteram aos diversos procedimentos de controle da BVRJ.
23. Segundo os acusados, a BVRJ:
 - i. determinava o valor mínimo e máximo dos prêmios das opções a serem lançadas;
 - ii. submetia as operações de lançamento de cada nova série de opções a procedimentos especiais, buscando assegurar maior transparência e a livre formação do preço;⁷e
 - iii. realizava procedimentos especiais para operações nas quais o preço se revelava, de forma significativa, superior

ou inferior aos praticados no mercado ou por ela estabelecidos em razão da aplicação do modelo B&S.

24. Além disso, os negócios cursados na BVRJ não permitiam a identificação de contrapartes.
25. Para os acusados, a existência dessas medidas reforça a legalidade das operações e induz à conclusão de que, se houve um conluio, a BVRJ foi parte dele. Como nenhuma acusação foi dirigida à BVRJ, a comissão de inquérito deveria ser coerente com seus pressupostos e atribuir alguma importância às medidas de controle que ela impunha ao mercado.

Lógica das Operações

26. Alguns acusados buscaram explicar a lógica das operações de financiamento envolvendo compra de ações e lançamento de opções de compra, dado que a comissão de inquérito, segundo alegam, teria adotado premissas incompatíveis com os objetivos e limitações de tal operação.
27. Como se sabe, nessas operações o titular das ações e lançador das opções limita seu ganho em caso de alta. Em contrapartida, como recebe prêmio pelo lançamento de opções, seu prejuízo em caso de queda das ações é menor.
28. Segundo muitos acusados, a comissão de inquérito ignorou esse trade-off inerente à operação e à incerteza de seu desfecho. Ao afirmar reiteradamente que a Centrus teria lucrado mais se simplesmente comprasse e vendesse ações, a acusação desconsidera que isso implicaria um maior risco e que a fundação não tinha como antever o resultado das operações.
29. A acusação também teria ignorado que, mesmo no caso de desvalorização das ações, a perda suportada pelo seu titular é apenas potencial, já que as ações permanecem em carteira e podem se beneficiar de uma posterior recuperação do mercado. Já as opções expiram após o seu vencimento e deixam de limitar o futuro ganho de quem as lançou.
30. Por outro lado, exatamente em razão dessa duração limitada das opções, prosseguem os acusados, seu titular corre maiores riscos. Se na data de vencimento o valor do ativo subjacente for inferior ao preço de exercício, a opção expira sem valor algum. Como o titular corre maiores riscos, é natural que seu retorno também seja maior, como ocorreu com as contrapartes da Centrus em muitos casos.

Insuficiência Probatória

31. Mesmo se o prêmio das opções pago pela Centrus pudesse ser tido como um indício de irregularidade, seu valor probatório seria modesto, segundo os acusados. Como a CVM, o CRSFN e diversos tribunais já decidiram reiteradamente, os indícios só podem gerar condenação se forem concatenados, concludentes e graves.
32. A mera divergência de preços apurada pela comissão de inquérito não reúne tais características. Não é porque a Centrus lançou opções a prêmios baixos que terá sido vítima de um conluio para fraudá-la.
33. Além disso, existem indícios que apontam em sentido contrário ao sugerido pela acusação:
- i. muitos acusados sofreram prejuízos, o que é incoerente com a tese de que participaram de uma fraude para obter vantagens em detrimento da Centrus;
 - ii. muitos acusados tiveram atuação esporádica, às vezes limitada a uma única operação, o que torna improvável que tenham participado de uma comunhão de esforços com outras pessoas para lesar a Centrus; e
 - iii. as relações pessoais apontadas pela comissão de inquérito entre os acusados são frágeis ou inexistentes.

Materialidade e Individualização

34. De acordo com vários acusados, as deficiências da acusação vão além da mera insuficiência de provas. Quase todos consideraram as imputações feitas pela comissão de inquérito vagas e imprecisas.
35. Tais imputações, segundo alegam, não individualizaram as condutas nem demonstraram o nexo de causalidade adequada entre elas e o resultado produzido, tornando difícil até mesmo a compreensão da tese da acusação e o exercício do direito de defesa.
36. Esse foi um argumento explorado especialmente pelas corretoras e profissionais a elas ligados, a quem competia executar ordens da Centrus ou de suas contrapartes.
37. Para esse subconjunto de acusados, a imprecisão da comissão de inquérito não lhes permitiu acompanhar o raciocínio desenvolvido para estender a eles uma imputação que, mesmo que tenha ocorrido, excedia suas responsabilidades de meros executores de ordens, obrigados a seguir as instruções de seus clientes.⁸
38. Adicionalmente, os intermediários destacam que não possuíam elementos para duvidar da legalidade das operações. As próprias bolsas possuem procedimentos para impedir irregularidades nas negociações de ativos. Se tais procedimentos não apontaram a existência de possíveis ilícitos, os intermediários envolvidos tampouco podiam detectá-los.
39. Muitos viram na acusação a intenção de lhes atribuir responsabilidade objetiva, o que entendem ser impossível. Pela proximidade entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, eles se sujeitam a um conjunto comum de regras e princípios, dentre os quais a vedação à responsabilidade objetiva.

Atipicidade

40. Os acusados sustentam que suas condutas não se subsumem aos tipos definidos na Instrução CVM nº 8, de 1979, pelas razões descritas a seguir.
41. A prática não-equitativa pressupõe um desequilíbrio entre as partes. No caso, o desequilíbrio que se alega ter existido foi decorrente da comparação entre os prêmios recebidos pela Centrus e os prêmios corretos segundo o modelo de B&S.

42. Todavia, os parâmetros para uso do modelo B&S estavam amplamente divulgados – tanto que a acusação usou-os para calcular os prêmios. Não havia, portanto, desequilíbrio de informação.
43. A decisão da Centrus de não utilizar as informações disponíveis foi exclusivamente sua. Ela não pode ser imputada a terceiros, a menos que se prove sua influência nas decisões da fundação. E essa prova não foi produzida.
44. A criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço foi negada pelo seguinte:
- vários defendentes sustentaram que o volume negociado individualmente por eles foi irrisório comparado com o total e insuficiente para alterar qualquer parâmetro de mercado;
 - não houve nenhum indício de que o mercado ou os investidores foram influenciados por conta das operações dadas por irregulares; e
 - se o conluio realmente existisse, ele se justificaria por si só; não haveria razão para alterar o fluxo de ordens ou quaisquer parâmetros de mercado.
45. Já o tipo operação fraudulenta exige para sua caracterização que:
- o agente tenha disposição subjetiva de enganar terceiros para enganar a vítima e com isso auferir vantagem patrimonial; e
 - a vítima tenha sido de fato enganada e, por isso, tenha experimentado uma perda indevida.
46. Nada disso teria acontecido. Os acusados não enganaram a Centrus e nem há provas disso no processo. Tampouco a Centrus se mostrou enganada – ela abertamente afirmava ter um modelo de precificação próprio, com base no qual decidiu seus negócios.
47. Além de tudo isso, prosseguem os acusados, não basta que eles tenham obtido por efeito um dos resultados previstos na Instrução CVM nº 8, de 1979; a caracterização da infração exige o dolo específico, ou seja, é necessário que os acusados tenham agido visando especialmente à obtenção de tais efeitos. Isso também não teria sido provado.

Conflito de Normas

48. A comissão de inquérito pretende responsabilizar os acusados por três infrações distintas. Contudo, o bem tutelado pelos dispositivos citados é o mesmo: o funcionamento normal do mercado. Por isso, ao se adotar a tese da acusação, um mesmo ilícito seria punido várias vezes, o que não é aceitável diante dos princípios gerais do direito sancionador.

Competência da CVM

49. A competência sancionadora da CVM é restrita aos participantes do mercado, de acordo com os artigos 9º, V, e 11 da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Os acusados que são meros investidores ou administradores da Centrus não se enquadram nessa condição e, por isso, não poderiam ser penalizados por esta autarquia.⁹

3. Individualização das Condutas e Defesas

1. Para a comissão de inquérito, os acusados formavam blocos distintos de pessoas unidas por laços de amizade, profissão ou parentesco, conforme segue.

Primeiro Grupo

- O primeiro grupo é composto por pessoas que atuaram pela corretora Agenda CCVM Ltda ("Agenda") e outras pessoas a ela ligadas ou que realizaram operações em padrões similares.
- José Carlos de Carvalho Dias
 - Nas operações questionadas, José Carlos de Carvalho Dias auferiu lucro de R\$17.546.411,14.
 - Atuou de 1997 a 2000, principalmente nos 2 últimos anos desse intervalo. Afirmou que foi profissional de mercado até 1997 e depois disso, até 2000 ou 2001, operou apenas como investidor.¹⁰
 - É sócio de Gilberto da Silva Zalfa e de Carlos Renato Mamede Noval em sociedade cuja sede é a mesma da Agenda. Além disso, em outra sociedade, foi também sócio de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, Ricardo Siqueira Rodrigues, Gilberto da Silva Zalfa, Carlos Mamede Noval e Werles Lopes Silva.
- A tabela a seguir mostra os resultados auferidos quando ele vendeu todas as opções de compra que havia comprado:

Operação	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE132/133	-	(7.000,00)	Luiz Carlos Ventura	Carteiras e fundos Pactual
OE136	-	12.000,00	Sérgio Hidalgo	Merrill Lynch
OE137	-	350.000,00	Carlos E. Carneiro Lemos	Merrill Lynch
OE207	-	279.200,00	Aurino Silva Reis	Banco Sul América

OE208	-	493.395,00	Aurino Silva Reis	Banco Sul América e Mercobank
OE209	-	15.275,00	Luiz Carlos Ventura	Banco Sul América
OE228	Agenda	47.900,00	Centrus	Luiz Antonio Sales de Mello

5. A tabela a seguir discrimina os resultados auferidos quando ele exerceu opções de compra tendo a Centrus como contraparte:

Operação	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a
OE117	Multistock	676.230,84	Sérgio Hidalgo
OE122	Planner	(86,72)	Centrus
OE128/129	Diferencial	4.557.569,69	Aurino S. Reis e Luiz C. Ventura
OE152	Norsul	31.018,00	Fábio Souza da Silva Rodrigo Poppe
OE153	Mercobank	(21.355,90)	Fábio Souza da Silva
OE206	Agenda	565.935,28	Centrus
OE227	Diferencial	(113.744,22)	Votoserv

6. A tabela a seguir evidencia os resultados auferidos quando ele em parte revendeu e em parte exerceu opções de compra que havia adquirido:

Operação	Corretora Centrus	Compra em contraparte a	Reversão em contraparte a	Resultado reversão R\$	Exercício em contraparte a	Resultado c/ exercício R\$
OE127	Diferencial	Luiz C. Ventura	Opportunity	303.480,00	Centrus	1.075.826,20
OE134	Exata	Luiz C. Ventura e Paulo Bello	Paulo Bello	11.000,00	Centrus	1.491.945,00
OE212 A	Exata	Luiz C. Ventura, Gilberto Zalfa e Fernando Mendes	-	-	Centrus	6.098.398,61
OE212 B	Exata	Paulo Bello e Virgílio Lopes	Carlos E. Carneiro Lemos e Paulo Bello	(98.700,00)	-	-
OE138/139	Ágora	Centrus	Diversos	-	Centrus	2.073.704,36(*)

(*) Corresponde à soma do resultado com reversão e exercício.

7. Por fim, a tabela a seguir evidencia os prejuízos obtidos quando opções adquiridas não foram nem exercidas nem revendidas:

Contraparte	Operação	Resultado – R\$
Fernando Mendes C. B. de Oliveira	OE 30	(20.600,00)
Luiz Carlos Ventura	OE 130	(105.480,00)
Centrus	OE 121	(72.000,00)
José Duclerc Moretti Santana	OE203	(43.500,00)
Luiz Carlos Ventura e José Duclerc Moretti Santana	OE 211	(125.000,00)
Centrus	OE 226	(10.000,00)

8. Em sua defesa, José Carlos de Carvalho Dias inicialmente recorreu a diversos argumentos comuns já resumidos acima. Sobre sua situação em especial, declarou que:

- i. atuou como profissional de mercado durante mais de 10 anos, sendo considerado especialista no mercado de opções, conforme reportagens anexas à sua defesa;
- ii. entre 1998 e 2001, foi um mero investidor, atuando pela Agenda e por outras corretoras;
- iii. à época das operações investigadas, era a pessoa física que mais atuava no mercado de capitais brasileiro, sobretudo no de opções;
- iv. não atendia clientes da corretora Agenda; passava algum tempo na corretora cuidando apenas de seus próprios negócios;
- v. deixou o mercado de capitais em 2001, quando sofreu sua última quebra;
- vi. o resultado de suas operações, segundo apontado pela comissão de inquérito, desconsidera os prejuízos que ele obteve em operações de hedge no mercado;
- vii. não sabia quem eram as contrapartes de suas operações;
- viii. não mantinha relações com a Centrus ou seus dirigentes;
- ix. as duas sociedades de que participava, em conjunto com outros acusados nesse processo, não têm relação com o mercado de capitais.

3. Gilberto da Silva Zalfa

1. Nas operações questionadas, Gilberto da Silva Zalfa auferiu lucro de R\$1.684.172,21.
2. Declarou-se amigo de José Carlos de Carvalho Dias. Alegou ter sido cliente da Agenda de 1995 a 2005, sem exercer qualquer profissão. Porém, alguns clientes dessa corretora¹¹ afirmaram que ele permanecia na mesa de operações, atendendo clientes.
3. A tabela a seguir discrimina os resultados obtidos nas OE em que ele vendeu opções de compra que havia adquirido anteriormente:

Operação	Resultado - R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE128/129	99.000,00	Aurino S Reis Nilda Mozer Costa	Banco Sul América S.A.
OE138/139	20.000,00	Ricardo Siqueira Rodrigues	Sul América Dinâmico FIF 60
OE177/178	9.600,00	Majesty	Merrill Lynch
OE203	(43.400,00)	José Duclerc M. Santana	Lyrio César de Almeida Gonçalves

4. Identificou-se uma OE em que houve venda de parte das opções de compra previamente adquiridas e exercício das opções restantes:

Operação	Compra em contraparte a	Reversão em contraparte a	Resultado reversão R\$	Exercício em contraparte a	Resultado c/ exercício R\$
OE212	Luiz C. Ventura	José Carlos C. Dias	67.500,00	Centrus	1.552.072,21

5. Também houve um caso em que as opções de compra adquiridas não foram exercidas nem revertidas, resultando em prejuízo de R\$20.600,00. Isso ocorreu na OE 30, na qual as opções foram adquiridas tendo Fernando Mendes Castello Branco como contraparte.
6. Em sua defesa, Gilberto da Silva Zalfa apresentou argumentos já relatados acima e, sobre a sua situação em particular, afirmou:
 - i. não foi contraparte da Centrus em nenhuma de suas operações, exceto no exercício de algumas opções;
 - ii. não há nenhum elemento que o relacione a Centrus ou seus dirigentes;
 - iii. seu lucro foi, na verdade, 10% do indicado pela comissão de inquérito, pois (a) na OE 128/129, sua operação foi analisada apenas em parte, sendo desconsiderada uma venda de opções que resultou em prejuízo; e (b) foi-lhe imputada uma venda de ações em 15 e 21 de fevereiro de 2000 que jamais ocorreu.
7. Por fim, solicitou a oitiva de testemunhas para esclarecer e comprovar a extensão de suas relações com as pessoas citadas na acusação.

4. Carlos Renato Mamede Noval

1. Nas operações questionadas, Carlos Renato Mamede Noval auferiu lucro de R\$1.192.691,75.
2. Suas operações estenderam-se de dezembro de 1998 a junho de 2000. Declarou-se amigo de Gilberto Silva Zalfa e José Carlos de Carvalho Dias. Alegou ter sido operador da Agenda entre julho de 1995 e março de 1998, passando à condição de cliente desde então.
3. Seus resultados foram com a venda de opções foram:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE128/129	81.600,00	Aurino Silva Reis, Nilda Mozer Costa e Luiz Carlos Ventura	Banco Sul América S.A. e Sul América Dinâmico FIF 60
OE203	(33.800,00)	José Duclerc M. Santana	Lyrio César de Almeida Gonçalves
OE207	119.200,00	Aurino Silva Reis	Banco Sul América

4. Ao exercer opções, seu resultado foi:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE212	1.025.691,75	Luiz Carlos Ventura	Centrus

Obs.: Nessa operação, a Centrus atuou pela corretora Exata.

5. Em sua defesa, além dos argumentos já descritos acima, afirmou que:
 - i. não foi contraparte da Centrus em nenhuma de suas operações, exceto no exercício de algumas opções;
 - ii. não há nenhum elemento que o relacione a Centrus ou seus dirigentes;
 - iii. seu lucro foi, na verdade, 10% do indicado pela comissão de inquérito, pois (a) na OE 128/129, sua atuação foi analisada apenas em parte, sendo desconsiderada uma venda de opções que resultou em prejuízo; e (b) na OE 212, similantemente, foi desconsiderado o resultado do exercício, por terceiros, de opções que ele havia lançado.
6. Por fim, solicitou a oitiva de testemunhas para esclarecer e comprovar a extensão de suas relações com as pessoas citadas na acusação.

5. Banco Sul América S.A. e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, o Banco Sul América S.A. ("Banco Sul América") ¹² auferiu lucro de R\$3.751.426,65.
2. Por um lado, sofreu prejuízo superior a R\$500 mil ao comprar opções tendo por contraparte os acusados José Carlos Carvalho Dias e Carlos Renato Mamede Noval e posteriormente exercer a Centrus. A comissão de inquérito entendeu que esses investidores transferiram para o Banco Sul América opções que haviam adquirido de Aurino Silva Reis, que, por seu turno, as havia adquirido originalmente da Centrus.
3. Por outro lado, o Banco Sul América obteve lucro próximo a R\$5 milhões ao comprar opções e posteriormente exercê-las contra a Centrus.¹³
4. Os quadros a seguir detalham os retornos auferidos pelo acusado. Quando comprou opções e as exerceu em sua totalidade, seus resultados foram:

Operação	Período	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE122	ago a out/97	Planner e BES	(2.086,72)	Centrus	Centrus
OE207	fev a jun/99	Diferencial/Exata	(300.293,47)	Carlos Renato Mamede Noval e JCC Dias	Centrus
OE208	fev a jun/99	Diferencial/Exata	(226.090,65)	Mercobank e JCC Dias	Centrus

5. Quando comprou opções, revendeu-as parcialmente e exerceu o restante, os resultados foram:

Operação	Corretora Centrus	Compra em contraparte a	Reversão em contraparte a	Resultado reversão R\$	Exercício em contraparte a	Resultado c/ exercício R\$

OE 129 A	Diferencial/ Exata	Centrus	.		Centrus	5.240.147,48
OE 129 B		Pateo Particip.	Pateo Particip	(720.000,00)		

6. É importante observar que a Pateo Participações de Comércio Exterior Ltda., que auferiu lucro na operação acima, foi incorporada pela Sul América Capitalização S.A. ("Sulacap") em 2003.

7. Finalmente, sofreu prejuízos quando opções que adquiriu não foram exercidas ou revertidas:

Operação	Compra em contraparte a	Data	Resultado – R\$
OE209	José Carlos de Carvalho Dias	21.06.99	(120.250,00)
OE210	Gerson Scaciota Rebane	18.05.99	(120.000,00)

8. Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti foi diretor responsável pelas operações de carteira própria do Banco Sul América em 1997, época da OE 122. Luiz Carlos Barroso Simão foi o diretor responsável pelas demais operações.

9. O Sul América Dinâmico FIF 60 ("Dinâmico FIF") também teria participado do conluio. Seu lucro totalizou R\$1.213.409,65.

10. Quando exerceu as opções, tendo a Centrus como contraparte, auferiu o seguinte resultado:

Operação	Período	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE128/129	23.12.98 a 19.04.99	Diferencial/Exata	614.305,28	Carlos Renato Mamede Noval	Centrus

11. Ao comprar opções, revendê-las parcialmente e não exercer o restante, seu resultado foi:

Operação	Período	Compra principalmente em contraparte a	Reversão principalmente em contraparte a	Resultado obtido R\$
OE138/139	18.04 a 21.08.00	Gilberto da Silva Zalfa	Dinâmico V FIF	631.504,37

12. Como as operações do Dinâmico FIF ocorreram parcialmente tendo por contraparte os acusados Carlos Renato Mamede Noval e Gilberto da Silva Zalfa, a acusação concluiu que o fundo também participou do conluio.

13. Luiz Carlos Barroso Simão foi o diretor da Sul América Investimentos DTVM S.A. ("Sul América DTVM"), administradora do Dinâmico FIF. Ele confirmou ser o responsável pela gestão da carteira de fundos entre 9 de setembro de 1998 e 1º de dezembro de 1999. A partir de então a função foi ocupada por Renato Russo.

14. Banco Sul América, Sulacap, Sul América DTVM, Dinâmico FIF, Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti, Luiz Carlos Barroso Simão e Renato Russo foram acusados e apresentaram defesa conjunta.

15. Inicialmente, argumentaram que o Dinâmico FIF, como fundo de investimento, não tem personalidade jurídica e por isso não pode ser responsabilizado administrativamente. Um fundo de investimento é uma mera massa patrimonial e, portanto, não têm condutas, regulares ou irregulares; só quem as tem é o seu gestor.

16. A administradora do Dinâmico FIF – a Sul América DTVM – tampouco pode ser responsabilizada pelos atos do fundo, prosseguem os defendentes. Tais atos se referem à gestão da carteira do fundo, que era realizada pela Sul América Investimentos.

17. Ainda preliminarmente ao mérito, os acusados sustentam que o Banco Sul América não pode ser penalizado em razão da mudança de seu controle acionário. Essa mudança ocorreu quatro anos depois da última operação em que participou e quase um ano antes de a SPC enviar à CVM a comunicação que deu origem ao processo.

18. Desde a realização das operações, (a) a Sul América DTVM incorporou a Sul América Investimentos; e (b) a Sulacap incorporou a Pateo Participações de Comércio Exterior Ltda. Os dois eventos ocorreram após as operações dadas por irregulares e antes do início das investigações.

19. Para os acusados, responsabilizar as incorporadoras por atos das incorporadas significaria estender a penalidade além da pessoa do condenado, o que contraria a previsão do art. 5º, XLV, da Constituição da República.

20. No mérito, os defendentes ponderam que realizavam negócios habituais nos mercados de capitais, dos quais as OE representaram uma pequena fração: cada negócio das OE representou entre 0,01% e 24,16% do total movimentado pelo Banco Sul América e pelo Dinâmico FIF nos respectivos dias em que tais negócios foram realizados.

21. Além disso, relatam que o Banco Sul América teve várias operações intermediadas pela Agenda, em relação às quais nada se alegou de irregular. De outro lado, várias de suas operações – inclusive duas das sete OE destacadas – foram intermediadas por outras corretoras que não a Agenda.
22. Sobre o resultado das operações, destacam que, em cinco das sete OE destacadas, sofreram prejuízos. Nas duas em que tiveram ganhos, não compraram opções tendo a Centrus como contraparte.
23. Como os defendentes não foram contrapartes da Centrus, entendem que o único modo pelo qual eles poderiam estar envolvidos no suposto conluio é se eles tivessem adquirido as opções das contrapartes da Centrus por preços igualmente baixos. Se isso fosse verdade, os compradores originais das opções poderiam ter transferido a eles os ganhos obtidos contra a Centrus.
24. Porém, isso não ocorreu, segundo alegam. Os defendentes sustentam que sempre pagaram preços próximos ou superiores a 69% do preço indicado pelo modelo B&S.¹⁴ E se não pagaram preços maiores, isso ocorreu pelas circunstâncias de momento no mercado, que se rege pela oferta e demanda, não por um modelo teórico de precificação.
25. A fim de demonstrar a consistência dos preços de suas operações, os defendentes calcularam a volatilidade implícita e a volatilidade histórica das ações preferenciais de emissão da Petrobras entre 1º de junho de 1998 e 30 de junho de 1999, período em que se concentraram suas operações.
26. Esse exercício permitiu observar que as volatilidades históricas frequentemente excediam as volatilidades implícitas e, na média, havia uma diferença de 25% a.a. entre elas. Ou seja: o mercado como um todo estaria trabalhando com volatilidades implícitas inferiores à volatilidade histórica.
27. Especificamente sobre a operação envolvendo Banco Sul América e Pateo Participações de Comércio Exterior Ltda., os acusados argumentam que os preços praticados foram muito próximos aos teóricos, razão pela qual, mesmo seguindo os critérios da comissão de inquérito, não se poderia cogitar em transferência de resultados.
28. Finalmente, sobre as pessoas físicas responsáveis pelas operações cursadas, sua eventual responsabilização dependeria da prova de conduta negligente. A responsabilidade formal que possuem não os torna automaticamente culpados por qualquer irregularidade cometida pelas instituições a que estão vinculados.
29. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão julgados.

6. Álvaro Guimarães de Oliveira

1. Nas operações questionadas, Álvaro Guimarães de Oliveira auferiu lucro de R\$471.527,76. Atuou em apenas uma operação, a OE 117, comprando opções de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e posteriormente exercendo a opção contra a Centrus, em ambos os casos pela Agenda.
2. Apesar de sua operação isolada, a acusação considerou que ele integrou o conluio, pois sua atuação foi análoga a de José Carlos de Carvalho Dias, com quem admitiu manter contatos. O acusado também confirmou manter contatos com outras pessoas ligadas à Agenda, como Gilberto da Silva Zalfa.
3. Em sua defesa, o acusado ressaltou inicialmente não compreender a acusação de ter auferido ganho na compra de ações da Petrobras, mediante o exercício de opções. Essa compra, ele alega, não provoca aumento ou diminuição de patrimônio. Eventual ganho só ocorrerá quando as ações forem vendidas.
4. Além disso, argumenta que suas operações não foram apenas compras de opções, mas sim compras e vendas simultâneas de opções. Por isso, o resultado de suas operações, mesmo se somados todos os seus negócios com opções e ações da Petrobras em 1999, não atinge o montante indicado pela comissão de inquérito.
5. Finalmente, minimizou a importância de seus contatos com Gilberto da Silva Zalfa. Confirmou que o conhece, de fato, mas apenas por terem trabalhado juntos, por três meses, na década de 70. Jamais teria sido procurado por ele para tornar-se cliente da Agenda ou realizar quaisquer operações.

7. Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira

1. Nas operações questionadas, Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira auferiu lucro R\$23.800,00. O acusado, que havia sido gerente de investimentos da Prece – Previdência da Cedae, participou de duas operações entre outubro de 1999 e abril de 2000.
2. Na primeira, a OE 30, comprou opções lançadas pela Centrus e as revendeu no dia útil seguinte a Luiz Antônio Sales de Mello, José Carlos de Carvalho Dias e Gilberto Zalfa. Nessa operação, seu lucro correspondeu a R\$33.600,00, ou 115% sobre o valor investido. Para a comissão de inquérito, isso indica sua participação no conluio.
3. Na outra operação, a OE 212, sofreu prejuízo de R\$9.500,00 ao comprar opções de Luiz Carlos Ventura e revendê-las para José Carlos de Carvalho Dias.
4. Em sua defesa, invocou argumentos comuns já resumidos acima. Sobre suas operações, enfatizou que elas foram esporádicas e uma delas resultou em prejuízo, o que enfraquece os possíveis indícios que teriam sido reunidos contra ele. Outros comitentes nessa mesma situação não teriam sido acusados e, por uma questão de isonomia, o mesmo tratamento deveria ter sido dispensado a ele.
5. Alega, ainda, que se relacionava com a Agenda apenas como cliente e, se essa corretora participava de algum conluio contra a Centrus, isso não era de seu conhecimento.

8. Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre

1. Nas operações questionadas, o Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre auferiu lucro de R\$6.475.400,08.
2. Constituído e administrado pela Agenda, o Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre ("Majesty") operou com frequência adquirindo opções da Centrus e as revendendo para carteiras e fundos administrados pelo Banco Pactual S.A. ("Pactual") e Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços Ltda. ("Merrill Lynch").
3. Os cotistas desse fundo eram Mordko Izaak Messer, sua esposa, Fanny Katzmesser, e seu filho, Paulo Messer.
4. O diretor responsável pela administração de fundos à época das operações era Luiz Carlos Pires de Araújo. Porém, de acordo com as informações prestadas à comissão de inquérito, as estratégias de gestão eram orientadas por Mordko Izaak Messer.
5. A comissão de inquérito não pôde obter informações junto a Mordko Izaak Messer, por problemas de saúde que resultaram em seu óbito. Nada obstante, registrou que vários comitentes atuando pela Agenda demonstraram o mesmo padrão de atuação, revelando a participação dessa corretora e de seus diretores na estruturação das operações.
6. Os resultados do Majesty estão discriminados nos quadros a seguir.
7. Ao comprar opções lançadas pela Centrus e revendê-las para outras contrapartes, seus resultados foram:

OE	Corretora Centrus	Lucro – R\$	Compra tendo a Centrus como contraparte e venda em contraparte a :
75	Agenda	380.000,00	Pactual (*)
76	Norsul	720.000,00	Pactual (*)
142	Mercobank	148.000,00	Pactual (*)
143	Título	438.720,00	Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços
150	Mercobank	268.000,00	Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços
151	Americainvest	233.200,00	Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços
154	Mercobank	32.280,00	Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços
177/178	Mercobank	237.500,00	Gilberto Zalfa e Pactual (*)
179	Agenda	340.000,00	Pactual (*)
183/184	Título/Norsul	270.000,00	Pactual (*)
187	Ágora	740.000,00	Pactual (*)
219	Senior/Equipe	280.800,00	Fabio Silva, Merrill Lynch e Fórmula 16
221	Agenda	245.000,00	Pactual (*)
229/230	Agenda	700.000,00	Pactual (*)
231	Dias de Souza/Norsul	450.000,00	Pactual (*)

(*) Fundos ou carteiras administradas pelo Pactual.

8. Ao comprar opções de outras contrapartes e revendê-las, seus resultados foram:

OE	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
77	Quality	106.070,00	Saul Dutra Sabbá	Centrus
215	Novação	198.500,00	Refer	Centrus
148	-	(50.400,00)	Walter Braun	Fabio Souza da Silva, Paulo Lerner e Merrill Lynch

9. Quando comprou opções de diversas contrapartes e exerceu tendo a Centrus como contraparte, os resultados foram:

OE.	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
152	Norsul	(245.236,96)	Leonardo Bochner	Centrus
156	Intra	515.600,00	Centrus	Centrus

162	Norsul	145.200,00	Centrus	Centrus
-----	--------	------------	---------	---------

10. Nas operações seguintes, o Majesty comprou opções tendo a Centrus como contraparte e as reverteu parcialmente ou deixou de exercê-las:

OE	Corretora Centrus	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a	Resultado com reversão – R\$	Perda c/ não exercício
34	Ágora	Centrus	Fundos Pactual	440.000,00	(47.500,00)
181	Agenda	Centrus	Diamond FMIA	77.750,00	(123.250,00)

11. Nas duas operações abaixo, o Majesty comprou opções tendo a Centrus como contraparte, vendeu-as parcialmente a outros comitentes e exerceu o restante tendo a Centrus como contraparte:

OE.	Corretora Centrus	Reversão em contraparte a	Resultado reversão R\$	Resultado c/ exercício R\$
153	Mercobank	Fabio S. Silva e Merrill Lynch	42.300,00	(92.681,06)
199	Mercobank	Fabio S. Silva	2.600,00	158.698,10

12. A comissão de inquérito também considerou importante destacar dois negócios do Majesty nas OE 27 e 28, que configuraram, do ponto de vista desse participante, uma trava:

OE.	Data	Opção	Quantidade	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a	R\$
27	22.11.99	CBL	55.000.000	Centrus		(68.750,00)
28	04.01.00	CBO	55.000.000		Fundos Pactual	203.500,00

13. Por fim, são destacadas operações em que o Majesty comprou opções tendo a Centrus como contraparte e suportou prejuízo por nem as ter revendido nem exercido:

Operação	Resultado – R\$
33	(50.000,00)
167	(10.000,00)
169	(35.000,00)
170	(90.000,00)
180	(26.000,00)
182	(18.000,00)
225 SP	(41.500,00)

14. Tendo recebido intimação dirigida ao Majesty, a Frangos e Bois Consultoria em Culinária Ltda. (nova denominação da Agenda), informou que o fundo foi regularmente extinto, com versão de seu patrimônio aos cotistas. Por isso, a Agenda não possuía mais qualquer vinculação com o Majesty.

9. Walter Braun

- Nas operações questionadas, Walter Braun auferiu lucro de R\$138.050,00. Participou de apenas uma OE, comprando da Centrus e revendendo ao Majesty. Como o lucro na operação foi superior a 300% do investimento, e como o acusado confirmou ter relações pessoais com os cotistas do Majesty, isso foi tido como comprovação de sua participação no conluio.
- Auferiu o seguinte resultado na operação a seguir, executada pela Agenda, tendo a Centrus atuado pela Mercobank S.A CTVM ("Mercobank")¹⁵:

Op.	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 148	23.11.99 a 24.11.00	138.050,00	Centrus	Majesty

- Em sua defesa, Walter Braun trouxe os argumentos referentes à prescrição, às limitações do modelo B&S ¹⁶, à ausência de materialidade da acusação e à ausência de dolo. Também alegou que não participou na definição dos prêmios

exigidos pela Centrus, nem no direcionamento das ordens à BVRJ.

4. Embora tenha confirmado ter relacionamento social com os cotistas do Majesty, alega que nada nos autos permite concluir que eles participaram de um conluio, em detrimento da Centrus.

10. Leonardo Bochner

1. Nas operações questionadas, Leonardo Bochner auferiu lucro de R\$360.500,00, adquirindo opções da Centrus e as revendendo a outras contrapartes, conforme a tabela abaixo:

Oeração	Período	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE69	08.12 a 13.12.99	City	100.000,00	Centrus	Fundos Pactual
OE152	21.12 a 28.12.99	Norsul	260.500,00	Centrus	Rodrigo Poppe, Fábio Souza Silva e Majesty

2. Embora tenha negado conhecer outras pessoas ligadas ao conluio, a acusação avaliou que essa alegação é desmentida pela semelhança entre seus negócios e os de Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira e Walter Braum.
3. Sua defesa contém os argumentos comuns referentes à prescrição, à ausência dos elementos caracterizadores das infrações e à existência de controles pela BVRJ.
4. Também alegou que é investidor habitual, atuando no mercado de opções há anos e diariamente. Assim, as operações por ele realizadas e investigadas neste processo em nada difeririam de outras que ele já realizou. Portanto, sua atuação não foi, como pretendeu a acusação, motivada pelo suposto conluio.
5. Finalmente, reiterou que desconhece as pessoas envolvidas no suposto conluio.

11. Francisco Regis Fischer

1. Nas operações questionadas, Francisco Regis Fischer auferiu lucro de R\$868.550,00. Suas operações estão descritas no quadro abaixo:

Operação	Período	Corretora Centrus	Resultado R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE183/184	04.02 a 08.02.00	Agenda	305.000,00	Centrus	Fundos Pactual
OE187	21.02 a 23.02.00	Agenda	40.000,00	Centrus	Fundos Pactual
OE223 A	23.03 a 27.03.00	Agenda	525.000,00	Centrus	Fundos Pactual
OE223 B	23.03 a 27.03.00	-	(1.450,00)	Marcelo José Konte	Marcelo J. Konte

2. Para a comissão de inquérito, a comprovação de sua participação no conluio é a semelhança entre as suas operações e as dos também acusados Fernando Mendes Castello Branco, Walter Braun e Leonardo Bochner.
3. Em todos esses casos, os acusados teriam comprado opções lançadas pela Centrus por preços consideravelmente inferiores ao preço justo e revendido alguns dias depois a outros participantes do conluio, com elevado lucro.
4. O acusado não apresentou defesa.

12. Rogério Jonas Zylberstajn

1. Nas operações questionadas, Rogério Jonas Zylberstajn auferiu lucro de R\$269.500,00. Participou de uma OE, comprando opções lançadas pela Centrus e as revendendo para fundos e carteiras administradas pelo Pactual. Nessa operação, auferiu lucro superior a 150% do valor investido.
2. Mais uma vez, a comprovação de sua participação no conluio foi a repetição do padrão observado em operações de outros comitentes. Além disso, declarou ser amigo ou conhecido de Mordko Izaak Messer, Leonardo Bochner, Paulo Messer e Walter Braun.
3. Sua defesa baseou-se essencialmente em argumentos já listados acima. No mais, minimizou os fatos que a comissão de inquérito buscou salientar.
4. Inicialmente, afirmou que a acusação não pode se basear na comparação entre o preço pago e o preço justo segundo o modelo B&S. Primeiro, porque adquirir ativos por preços favoráveis é o objetivo de todos os investidores. Segundo, porque muitos investidores individuais não recorrem à sofisticação do modelo B&S, mas às suas percepções pessoais sobre o ativo subjacente.
5. Além disso, prossegue a defesa, nada sugere um conluio com os demais acusados. O acusado, vice-diretor presidente

da Cyrela Brazil Realty, conhece Leonardo Bochner e Walter Braun apenas porque eles também atuam no setor imobiliário. Mordko Izaak Messer faleceu antes de responder ao questionário sobre suas ligações com o acusado. Seu filho nem mesmo foi indagado sobre essas ligações.

6. O acusado também dimensiona sua relação com a Agenda como um mero vínculo entre cliente e corretora. Mesmo que ela estivesse envolvida no conluio, nada permitiria concluir que o acusado soubesse disso e participasse de tal conluio.
7. Finalmente, enfatiza que a similaridade entre sua operação e a de outras pessoas nada acrescenta ao caso e essa constatação é em si mesmo temerária, já que toma por base a única operação em que participou.
8. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.

13. Agenda CCMV Ltda. e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, a carteira própria da Agenda auferiu lucro de R\$1.155.451,77, consequência de duas operações.
2. Em primeiro lugar, em negócios que compuseram as OE 138/139, comprou e vendeu opções, tendo como contraparte José Carlos de Carvalho Dias, com lucro de R\$30.000,00.
3. Em segundo lugar, na OE 212, comprou opções de Luiz Carlos Ventura e as exerceu contra a Centrus, com lucro, segundo a comissão de inquérito, de R\$1.125.451,77.
4. Além disso, a Agenda intermediou diversas OE, como a tabela abaixo mostra:

Operação	Corretora inicial Centrus	Corretora executante Centrus	Corretora inicial Contrapartes	Corretora executante contrapartes
2	Agenda	Agenda	City	City
14	Agenda	Agenda	Fator Dória	Fator Dória
27	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
28	-	-	Agenda	Agenda
28	-	-	Umuarama	Umuarama
30	City	City	Agenda	Agenda
31	Exata	Ágora	Socopa	Agenda
33	Intra	Intra	Agenda	Agenda
34	Agora	Ágora	Socopa	Agenda
34	-	-	Agenda	Agenda
34	-	-	Umuarama	Umuarama
69	City	City	Agenda	Agenda
69	-	-	Agenda	Agenda
69	-	-	Umuarama	Umuarama
75	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
75	-	-	Agenda	Agenda
75	-	-	Umuarama	Umuarama
76	Norsul	Norsul	Agenda	Agenda
76	-	-	Agenda	Agenda
76	-	-	Umuarama	Umuarama
77	-	-	Agenda	Agenda
77	-	-	Stock Max	Stock Max
77	Quality	Multiplic	Agenda	Agenda
117	Multistock	Multistock	Agenda	Agenda
121	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
127	-	-	Agenda	Walpires
127	Diferencial	Exata	Agenda	Agenda
129	-	-	Agenda	Walpires
129	Diferencial	Exata	Agenda	Agenda

130	-	-	Agenda	Agenda
130	-	-	Exata	Exata
132	-	-	Agenda	Agenda
132	-	-	Novinvest	Agenda
134	Exata	Ágora	Agenda	Agenda
136	-	-	Agenda	Agenda
136	-	-	Norsul	Norsul
137	-	-	Agenda	Agenda
137	-	-	Americainvest	Americaninvest
138	Ágora	Ágora	Agenda	Agenda
142	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda j
142	-	-	Agenda	Agenda
142	-	-	Umuarama	Umuarama
143	Título	Norsul	Agenda	Agenda
148	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
148	-	-	Agenda	Agenda
148	-	-	Merrill Lynch	Merrill Lynch
149	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
149	-	-	Agenda	Agenda
149	-	-	Umuarama t	Umuarama
150	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
150	-	-	Agenda	Agenda
150	-	-	Merrill Lynch	Merrill Lynch
151	Americainvest	Americainvest	Agenda	Agenda
151	-	-	Agenda	Agenda
151	-	-	Merrill Lynch	Merrill Lynch
152	Norsul	Norsul	Agenda	Agenda
153	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
154	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
156	Intra	Intra	Agenda	Agenda
162	Norsul	Norsul	Agenda	Agenda
167	Título	Norsul	Agenda	Agenda
169	Título	Norsul	Agenda	Agenda
170	Senior	Equipe	Agenda	Agenda
171	Agenda	Agenda	Stock Max	Stock Max
171	Agenda	Agenda	Umuarama	Umuarama
177	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
177	-	-	Agenda	Agenda
177	-	-	Umuarama	Umuarama
179	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
179	-	-	Agenda	Agenda
179	-	-	Umuarama	Umuarama
180	Agenda	Agenda	Fator Doria	Fator Doria
180	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
181	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda

181	Agenda	Agenda	Walpires	Walpires
182	Dias de Souza	Norsul	Agenda	Agenda
183	Dias de Souza	Norsul	Agenda	Agenda
183	Título	Norsul	Agenda	Agenda
183	-	-	Agenda	Agenda
183	-	-	Umuarama	Umuarama
187	Ágora	Ágora	Agenda	Agenda
187	-	-	Agenda	Agenda
187	-	-	Umuarama	Umuarama
199	Mercobank	Mercobank	Agenda	Agenda
199	-	-	Agenda	Agenda
199	-	-	Umuarama	Umuarama
203	-	-	Agenda	Agenda
203	-	-	Mercobank	Mercobank
206	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
207	-	-	Agenda	Agenda
207	-	-	Walpires	Walpires
207	Diferencial	Exata	Agenda	Agenda
208	-	-	Agenda	Agenda
208	-	-	Walpires	Walpires
208	Diferencial	Exata	Agenda	Agenda
208	-	-	Mercobank	Mercobank
209	-	-	Exata	Exata
209	-	-	Agenda	Agenda
212	Exata	Ágora	Agenda	Agenda
212	-	-	Exata	Ágora
212	-	-	Agenda	Agenda
215	Novação	Norsul	Agenda	Agenda
219	Senior	Equipe	Agenda	Agenda
219	-	-	Umuarama	Umuarama
219	-	-	Merrill Lynch	Merrill Lynch
219	-	-	Agenda	Agenda
221	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
221	-	-	Umuarama	Umuarama
221	-	-	Agenda	Agenda
222	-	-	Garantia DTVM	Agenda
222	-	-	Norsul	Norsul
223	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
223	-	-	Umuarama	Umuarama
223	-	-	Norsul	Norsul
226	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
227	Diferencial	Exata	Agenda	Agenda
228	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
229	Agenda	Agenda	Agenda	Agenda
229	-	-	Umuarama	Umuarama

231	Dias de Souza	Norsul	Agenda	Agenda
231	-	-	Umuarama	Umuarama

Obs.: "Corretora inicial" refere-se à corretora pela qual o comitente atuou. Essa corretora pode ter executado o negócio na bolsa ou repassado para outra corretora executar.

5. Segundo Luiz Antonio Sales de Mello

- i. ele próprio e Luiz Carlos Pires de Araújo eram diretores da Agenda;¹⁷
- ii. José Carlos de Carvalho Dias e Carlos Renato Mamede Noval eram funcionários e depois clientes;
- iii. Lyrio César de Almeida era operador de mesa;
- iv. Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira, Leonardo Bochner, Francisco Regis Fischer e Alexandre Aguiar de Carvalho eram clientes;
- v. as operações da Centrus eram estruturadas por ela própria e executada pelos operadores de mesa da Agenda;
- vi. operações envolvendo o Banco Sul América e o Pactual foram originadas a partir de ordens das pessoas das próprias instituições; e
- vii. as operações da carteira própria da Agenda foram decididas por um comitê de investimento formado pelos sócios da corretora à época; tais operações baseavam-se na expectativa de alta do mercado.

6. O Majesty, administrado e gerido pela Agenda, teve um resultado de R\$6.475.400,08, como já mencionado.

7. Outros acusados, cuja participação nas operações investigada será descrita mais adiante neste relatório, também apresentaram alguns vínculos com a Agenda, a saber:

- i. Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista trabalharam na Agenda; e
- ii. Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações S/C Ltda. ("Guaranhuns"), que teve como sócios as duas pessoas acima mencionadas em épocas distintas, também efetuou operações investigadas pela Agenda e fornecia o endereço da Agenda como seu endereço de correspondência.

8. Por todos os fatores mencionados acima, para a acusação, a Agenda teve uma participação preponderante na estruturação e execução das operações em detrimento da Centrus.

9. Além da própria Agenda, foram acusados Guilherme Queiroz Siepmann, João Meinardo Barreto Mayer, Luiz Antônio Sales de Mello e Luiz Carlos Pires de Araújo, todos integrantes do comitê de investimentos responsável pelas operações de carteira própria da Agenda.

10. Essa acusação é reforçada, no caso de Luiz Antônio Sales de Mello, pelo fato de ele ter sido o diretor responsável pelas operações em bolsa da Agenda. Quanto a Luiz Carlos Pires de Araújo, a acusação tem fundamento também nas operações realizadas pelo Majesty.

11. Finalmente, contra a Agenda e Luiz Carlos Pires de Araújo, pesa ainda a acusação de não terem sido diligentes no exercício da função de administrador do Majesty.

12. Os acusados apresentaram defesa conjunta.

13. Sobre as OE 138/139, ressaltam que adquiriram as opções no mercado após o seu lançamento. Não o fizeram tendo a Centrus como contraparte, nem a representaram nesses negócios.

14. Sobre a OE 212, contestam o resultado indicado pela comissão de inquérito. Segundo alegam, a acusação errou ao desconsiderar que, além de comprar opções, a Agenda também vendeu opções, a um preço de exercício diferente. Portanto, ela exerceu opções com lucro, mas por outro lado também foi exercida, o que limitou seu ganho. O resultado real da operação teria sido R\$97.118,67 e não R\$1.125.451,77.

15. Na realidade, considerando todas as operações com opções entre outubro de 1999 e fevereiro de 2000, a Agenda teria tido um prejuízo no valor de R\$132.395,99. Para respaldar essa afirmação, os acusados apresentam cópias de extratos de conta corrente e folhas dos livros diários.

16. Com relação aos diretores da Agenda e suas operações, os acusados ressaltam que elas resultaram em prejuízos, o que retira a razoabilidade da acusação.

17. Em relação à atuação da Agenda como intermediária da Centrus, foi destacado que as operações eram estruturadas pela própria fundação e levadas a leilão que atendia todas as normas da BVRJ e da CVM.

18. Os acusados reiteraram que as operações do Majesty, administrado pela Agenda, eram estruturadas e determinadas por seu maior cotista, Mordko Izaak Messer.

19. Finalmente, salientaram que somente em 6 operações realizadas pelo Majesty a Agenda foi corretora da Centrus. Todas essas operações se deram através de lançamentos em leilão na BVRJ, com obediência às normas desta Bolsa. Nas outras 28 operações realizadas pelo Fundo, também regulares, a Centrus foi representada por outras corretoras.

14. Banco Pactual S.A. e Pessoas Ligadas

1. Carteiras e fundos de investimento administrados discricionariamente pelo Pactual participaram em diversas OE:

- i. Engeform S.A. Construções e Comércio auferiu prejuízo de R\$31.000,00 ao adquirir opções tendo por contraparte a CSMG Empreendimentos e Participações Ltda. ("CSMG") e as revender ao Fundo Pactual Talitha;
- ii. CSMG apurou lucro de R\$177.629,38 por meio das operações abaixo:

Operação	Compra em contraparte a	Reversão em contraparte a	Resultado reversão R\$	Exercício em contraparte a	Resultado c/ exercício R\$
OE132/133	José Carlos de C. Dias	Carteira Pactual	16.800,00		
OE142	Majesty	Carteiras Pactual	42.455,81	Centrus	56.077,72
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn e Fundo Pactual Talitha	Fundos e carteiras Pactual	41.402,32	Centrus	34.079,53

Obs: Além dessas operações, a CSMG comprou opções em contraparte a João Francisco Bandecchi Perestello Vasconcellos e Fundo Pactual Talitha, que não foram exercidas ou revertidas, resultando em prejuízo de R\$13.186,00.

- iii. Tomás Tomislav Antonin Zinner obteve prejuízo de R\$27.600,00 ao comprar e vender opções da seguinte forma:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE132	(31.000,00)	CSMG	Fundo Pactual Talitha
OE142	3.400,00	Majesty	Fundo Pactual Kodiak

- iv. Ronaldo Cezar Coelho obteve lucro de R\$13.124,59, resultantes do seguinte conjunto de operações:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE144	(12.995,43)	Fundo Pactual Kodiak	Christian Filippo, Gabriel Alexis Scrimini e Fábio Souza da Silva

Operação	Compra em contraparte a	Reversão em contraparte a	Resultado reversão R\$	Exercício em contraparte a	Resultado c/ exercício R\$
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn, carteiras e fundos Pactual	Fundos Pactual	8.238,64	Centrus	17.881,39

- v. Eduardo Machado de Oliveira Simon teve um lucro de R\$16.711,91, alcançado por meio das operações no quadro abaixo:

Operação	Compra em contraparte a	Reversão em contraparte a	Resultado reversão R\$	Exercício em contraparte a	Resultado c/ exercício R\$
OE142	Majesty	Fundo Pactual Adara	3.520,00	Centrus	10.951,72
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Fundo Pactual Dinâmico	6.223,00	Centrus	4.117,19

Obs: Além disso, teve um prejuízo de R\$8.100,00, na OE 28, ao comprar opções do Fundo Pactual Andrômeda, que não foram exercidas nem vendidas.

- vi. Anna Amélia Gonçalves Faria obteve um lucro de R\$99.762,15, resultante da seguinte sequência de operações:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE215	8.327,20	Fundo Pactual Antares	REFER

Operação	Compra em contraparte a	Reversão em contraparte a	Resultado reversão R\$	Exercício em contraparte a	Resultado c/ exercício R\$
OE142	Majesty	Cart/fundo Pactual	36.033,00	Centrus	16.427,58
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Cart/fundo Pactual	20.447,00	Centrus	18.527,37

- vii. Unisys-Previ Sociedade Civil obteve prejuízo de R\$22.700,00 ao comprar de João Francisco Bandecchi Prestrello de Vasconcellos opções que não foram exercidas nem revertidas.
- viii. FMIA Carteira Livre Andrômeda, cujos cotistas eram diversas pessoas físicas e jurídicas, auferiu prejuízo de R\$876.123,00, resultante das seguintes operações:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE28	Majesty	20.100.000	5.500.000	(64.250,00)
OE34	Majesty	36.100.000	600.000	(110.064,00)
OE75	Majesty	25.300.000	900.000	(128.949,00)
OE76	Majesty	67.300.000	400.000	(281.776,00)
OE179	Majesty	48.500.000	5.500.000	(143.740,00)
OE187	Majesty	50.600.000	400.000	(275.871,00)
OE221	Majesty	55.100.000	8.000.000	(128.882,00)
OE223	Francisco Regis Fischer	36.600.000	400.000	(234.516,00)
OE229/230	Majesty	49.100	16.000	(180.178,00)
OE231	Fábio Souza da Silva / Majesty	15.100	1.500	(86.531,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama.

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE69	Leonardo Bochner	Centrus	86.890,77
OE134	The Tudor Investment Company	Centrus	269.682,40
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	34.942,65
OE142	Clube de Inv. Barpa	Centrus	18.197,00
OE144/145/147	Guaranhuns	Centrus	340.756,21
OE149	Cl. Inv. Barpa / Pactual I / Ronaldo C. Coelho	Centrus	8.898,29
OE177/178	Majesty	Centrus	68.508,28
			0

Operação	Compra principal em contraparte a	Qtde. comprada	Qtde. vendida	Resultado R\$
OE132/133	The Tudor Investment Company José Carlos de Carvalho Dias	7.090.000	10.890.000	(69.249,60)
OE140	Fundos Pactual	200.000	300.000	(40,00)

OE215	Fundo Pactual	100.000	100.000	48,00
				(69.241,60)

Obs.: The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata.

- ix. FMIA Carteira Livre Andrômeda I, cujos cotistas também eram várias pessoas físicas e jurídicas, chegou a um prejuízo de R\$208.304,67, por meio dos seguintes negócios:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE28	Majesty	2.300.000	0	(8.510,00)
OE34	Majesty	6.900.000	300.000	(21.245,00)
OE75	Majesty	3.700.000	0	(19.980,00)
OE76	Majesty	11.000.000	0	(46.380,00)
OE179	Majesty	7.200.000	0	(21.435,00)
OE187	Majesty	8.400.000	200.000	(45.787,00)
OE221	Majesty	7.200.000	100.000	(31.849,00)
OE223	Francisco Regis Fischer	5.700.000	100.000	(36.910,00)
OE229/230	Majesty	7.300	2.000	(29.500,00)
OE231	Majesty	1.400	0	(9.100,00)

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE69	Leonardo Bochner	Centrus	9.414,25
OE134	The Tudor Investment Company	Centrus	29.491,66
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	6.705,86
OE142	CMSG	Centrus	977,93
OE144/145/147	Guaranhuns	Centrus	30.202,46
OE149	Anna Amélia G. Faria / Ronaldo C. Coelho	Centrus	6.354,18
OE177/178	Majesty	Centrus	9.334,00

Operação	Compra principal em contraparte a	Qtde. comprada	Qtde. vendida	Resultado R\$
OE132/133	The Tudor Investment Company José Carlos de Carvalho Dias	1.430.000	2.810.000	(19.384,00)
OE140	João Francisco B. Perestrello Vasconcelos	1.300.000	700.000	(10.705,00)

Obs.: The Tudor Investment Company e João Francisco B. Perestrello de Vasconcelos operaram pela corretora Exata.

- x. FMIA Carteira Livre Antares, cujo único cotista era a São Rafael Sociedade de Previdência Privada, obteve um lucro de R\$340.642,35, do seguinte modo:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE28	Majesty/Fabio Souza da Silva	9.400.000	0	(27.590,00)
OE75	Majesty	7.400.000	700.000	(36.751,00)
OE76	Majesty	23.100.000	300.000	(95.820,00)
OE132/133	Fundos Pactual Andrômeda, Dinâmico e Kodiak	9.010.000	1.070.000	(18.802,00)
OE179	Majesty	15.400.000	400.000	(47.306,00)
OE183/184	Francisco Regis Fischer	12.100.000	300.000	(57.469,00)
OE216	Fundo Pactual	100.000	100.000	100,00
OE229/230	Majesty	16.200	600	(79.079,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama.

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE69	Leonardo Bochner	Centrus	32.575,83
OE134	Wagner Rubira Assis	Centrus	118.952,35
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	45.604,21
OE142	CMSG	Centrus	4.889,65
OE144/145/147	Guaranhuns	Centrus	122.766,08
OE149	Ronaldo C. Coelho	Centrus	1.588,19
OE177/178	Majesty	Centrus	14.628,29
OE215	Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo	REFER	362.354,75

Obs.: Wagner Rubira Assis operou pela corretora Mercobank; The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata; Rodrigo Poppe operou pela Umuarama.

- xi. FMIA Carteira Livre Adara, cujo único cotista era a Fundação Elos, obteve um lucro de R\$156.693,42, resultante de:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE28	Majesty/Fabio Souza da Silva	20.300.000	900.000	(57.855,00)
OE34	Majesty	24.900.000	100.000	(78.112,00)
OE75	Majesty	16.500.000	500.000	(87.393,00)
OE76	Majesty	50.100.000	100.000	(210.133,00)
OE132/133	The Tudor Investment, Fundos Pactual Andrômeda, Dinâmico e Kodiak	12.880.000	2.100.000	(47.541,50)
OE179	Majesty	34.200.000	700.000	(106.550,00)
OE183/184	Majesty / Francisco Regis Fischer	45.100.000	900.000	(211.802,00)

OE187	Majesty / Francisco Regis Fischer	35.500.000	500.000	(193.003,00)
OE215	Fundo Pactual	200.000	200.000	(152,00)
OE221	Fundo Pactual	200.000	200.000	(20,00)
OE223	Francisco Regis Fischer	27.200.000	400.000	(175.460,00)
OE229/230	Majesty	33.000	10.000	(128.710,00)
OE231	Majesty	6.700	200	(43.417,00)

Operação	Compra principal em contraparte a	Exerceu principalmente	Resultado R\$
OE69	Leonardo Bochner	Centrus	71.110,60
OE134	Wagner Rubira Assis	Centrus	269.770,55
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	88.151,28
OE142	CI Inv. Fine Made, carteiras e fundos Pactual	Centrus	17.077,60
OE144/145/147	Guaranhuns	Centrus	282.669,64
OE149	Ronaldo C. Coelho	Centrus	4.012,98
OE177/178	Majesty	Centrus	29.891,61
OE216	Guaranhuns	Centrus	734.157,65

xii. FMIA Carteira Livre Blue Chips teve prejuízo de R\$2.270,00 ao comprar opções de João Francisco Bandecchi Prestello de Vasconcellos, que não foram exercidas ou revendidas.

xiii. FMIA Carteira Livre Cygnus, cujo único cotista era a Fundação Promon, auferiu lucro de R\$59.179,13, do seguinte modo:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE28	Majesty/Fabio Souza da Silva	5.700.000	0	(16.890,00)
OE34	Majesty	6.500.000	0	(20.134,00)
OE75	Majesty	4.600.000	0	(25.050,00)
OE76	Majesty	14.600.000	0	(61.280,00)
OE132/133	Fundos Pactual Andrômeda, Dinâmico e Kodiak	6.680.000	720.000	(12.208,00)
OE179	Majesty	10.300.000	200.000	(31.726,00)
OE183/184	Majesty / Francisco Regis Fischer	12.600.000	0	(59.830,00)
OE187	Majesty	10.200.000	0	(56.100,00)
OE223	Francisco Regis Fischer	8.000.000	0	(52.000,00)
OE229/230	Majesty	9.400	2.600	(37.469,00)
OE231	Majesty	2.100	100	(13.526,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama.

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE69	Leonardo Bochner	Centrus	20.436,04
OE134	Wagner Rubira Assis	Centrus	74.378,40
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	25.607,69
OE142	Clube de Investimento dos Doze	Centrus	4.321,65
OE144/145/147	Guaranhuns	Centrus	78.486,32
OE149	Ronaldo C. Coelho	Centrus	777,90
OE177/178	Majesty	Centrus	8.434,58
OE216	Guaranhuns	Centrus	232.967,55

Obs.: Wagner Rubira Assis operou pela corretora Mercobank; The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata.

xiv. FMIA Carteira Livre Pactual Dinâmico teve um resultado negativo no montante de R\$432.006,90:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE28	Majesty	6.300.000	100.000	(21.695,00)
OE34	Majesty	13.700.000	300.000	(43.031,00)
OE75	Majesty	9.800.000	200.000	(52.608,00)
OE76	Majesty	27.400.000	300.000	(112.930,00)
OE132/133	The Tudor Investment Company	6.860.000	15.480.000	(85.330,40)
OE140	Fundos Pactual	500.000	500.000	(205,00)
OE179	Majesty	19.700.000	500.000	(59.654,00)
OE187	Majesty	20.400.000	0	(112.200,00)
OE215	Fundos Pactual	*	*	48,55
OE221	Majesty	11.700.000	800.000	(64.248,00)
OE223	Francisco Regis Fischer	15.000.000	0	(96.890,00)
OE229/230	Majesty	18.500	5.300	(74.200,00)
OE231	Majesty	3.900	100	(25.550,00)

* O Fundo Dinâmico comprou 200.000 opções, vendeu 300.000 e foi exercido em 100.000.

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE69	Leonardo Bochner	Centrus	31.559,37
OE134	Fundos Pactual	Centrus	86.647,16
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	35.942,05
OE142	Clube de Investimento Pactual I	Centrus	8.843,30
OE144/145/147	Guaranhuns	Centrus	126.518,08

OE149	Carteiras e fundos Pactual	Centrus	2.737,06
OE177/178	Majesty	Centrus	24.238,93

Obs.: The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata.

xv. Fundo FII de Renda Fixa – Capital Estrangeiro, que tinha como único cotista o Latin América Fund, obteve lucro de R\$4.800,00 por meio de compra e venda de opções para o Fundo de Renda Fixa – Capital Estrangeiro Kodiak, comentada a seguir.

xvi. Fundo de Renda Fixa – Capital Estrangeiro Kodiak, que tinha como cotista único o investidor Coastal National Limited, experimentou lucro de R\$512.745,00 do seguinte modo:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE34	Majesty	59.200.000	200.000	(185.708,00)
OE132/133	Luiz Carlos Ventura, The Tudor Investment e Fundos Pactual	38.500.000	18.950.000	(501.885,00)
OE221	Majesty	35.000.000	200.000	(150.141,00)
OE229/230	Majesty	53.500	0	(187.200,00)
OE231	Majesty	63.400	600	(411.607,00)

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE134	Fundos Pactual	Centrus	1.155.600,61
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	(106.199,76)
OE142	Clube de Investimento Pactual I	Centrus	60.233,32
OE144/145/147	Guaranhuns	Centrus e outros	657.950,22
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Centrus	181.701,61

Obs.: The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata.

xvii. FMIA Carteira Livre Pactual Ações auferiu prejuízo de R\$580,00 com compra e venda de opções:

Operação	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a	Resultado R\$
OE142	Majesty	Fundo Talitha	900,00
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Fundo Kodiak	(320,00)
			()

xviii. FMIA Carteira Livre Talitha, cujo único cotista era a Fundação Sistel, obteve prejuízo de R\$315.099,31 ao operar da seguinte forma:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE28	Fábio Souza da Silva / Majesty	39.700.000	900.000	(114.290,00)

OE34	Majesty	48.000.000	700.000	(150.174,00)
OE75	Majesty	31.800.000	800.000	(168.059,00)
OE76	Majesty	96.200.000	600.000	(400.897,00)
OE132/133	Fundo Kodiak, Engeform, Tomas Tomislav	14.530.000	4.530.000	(84.153,50)
OE140	João Francisco B. Perestrello de Vasconcelos	6.500.000	400.000	(64.394,00)
OE179	Majesty	64.500.000	500.000	(204.099,00)
OE183/184	Majesty / Francisco Regis Fischer	120.500.000	400.000	(568.983,00)
OE187	Majesty	68.000.000	500.000	(370.839,00)
OE216	Fundos Pactual	300.000	300.000	308,00
OE221	Fundos Pactual	300.000	300.000	140,00
OE223	Francisco Regis Fischer	52.300.000	400.000	(336.974,00)
OE229/230	Majesty	66.000	22.000	(251.823,00)
OE231	Majesty	10.300	1.300	(56.895,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama; João Francisco B. Perestrello de Vasconcellos operou pela Exata.

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE69	Leonardo Bochner	Centrus	134.009,80
OE134	Wagner Rubira Assis / The Tudor Investment Comapany	Centrus	639.402,96
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	177.207,50
OE142	Majesty / Anna Amélia	Centrus	90.736,90
OE144/145/147	Guaranhuns	Centrus	508.131,72
OE149	Ronaldo Cezar Coelho	Centrus	1.246,67
OE177	Majesty	Centrus	54.519,19
OE215	Fábio Souza da Silva / Rodrigo Poppe	REFER	850.778,45

Obs.: Wagner Rubira Assis operou pela Mercobank; The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata; Fábio Souza da Silva e Rodrigo Poppe operaram pela Umuarama.

xix. Fundo Pactual Utilities experimentou prejuízo de R\$ 1.573,60 ao realizar as seguintes operações:

Operação	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a	Resultado R\$
OE132	Fundo Andrômeda	Fundos Pactual	(650,00)
OE134	Fundo Andrômeda I	Fundos Pactual	(335,00)
OE135	Fundo Andrômeda I	Fundos Pactual	(588,60)

xx. FMIA Carteira Livre Sunset, cujo cotista único era a Fundação Escelsos, lucrou R\$49.022,10 com as operações que seguem:

Operação	Compra principal em contraparte a	Quantidade comprada	Quantidade vendida	Resultado R\$
OE28	Majesty/Fabio Souza da Silva	5.100.000	0	(14.320,00)
OE34	Majesty	6.900.000	100.000	(21.532,00)
OE75	Majesty	6.900.000	100.000	(21.210,00)
OE76	Majesty	12.100.000	100.000	(50.784,00)
OE132	The Tudor Investment Company, Fundos Pactual Andrômeda, Dinâmico e Kodiak	1.850.000	570.000	(18.596,00)
OE179	Majesty	8.000.000	0	(25.490,00)
OE183	Francisco Regis Fischer	11.100.000	100.000	(51.916,00)
OE187	Majesty	8.400.000	0	(46.200,00)
OE223	Francisco Regis Fischer	6.500.000	0	(42.250,00)
OE229	Majesty	8.500	3.000	(31.841,00)
OE231	Majesty	600	0	(3.374,00)

Obs.: Fábio Souza da Silva operou pela corretora Umuarama.

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE69	Leonardo Bochner	Centrus	17.773,34
OE134	Wagner Rubira Assis	Centrus	61.325,91
OE135	The Tudor Investment Company	Centrus	21.976,13
OE142	CMSG	Centrus	4.321,65
OE144	Guaranhuns	Centrus	63.862,64
OE149	Ronaldo C. Coelho	Centrus	777,89
OE177	Majesty	Centrus	6.305,74
OE216	Guaranhuns	Centrus	200.191,80

Obs.: Wagner Rubira Assis operou pela corretora Mercobank; The Tudor Investment Company operou pela corretora Exata.

xxi. Infinity Fund lucrou R\$540,00 na OE 144, comprando e revendendo opções entre fundos administrados pelo Pactual

xxii. Clube de Investimento Barpa obteve resultado de R\$175.709,88 do seguinte modo:

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE142	Majesty	Centrus	69.494,77
OE149	Rogério Jonas Zylberztajn	Centrus	59.895,06
OE215	Fundos Antares e Talitha	REFER	46.320,05

xxiii. Clube de Investimento dos Doze obteve resultado de R\$32.117,14 do seguinte modo:

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE142	Majesty	Centrus	18.969,65
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Centrus	13.147,49

xxiv. Clube de Investimento Fine Made Investimentos obteve resultado de R\$85.610,93 do seguinte modo:

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE142	Majesty	Centrus	48.695,16
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Centrus	36.915,77

xxv. Clube de Investimento Pactual Magnum obteve resultado de R\$11.854,53 do seguinte modo:

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE142	Majesty	Centrus	8.017,93
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Centrus	3.836,60

xxvi. Clube de Investimento Pactual I obteve resultado de R\$94.089,95 do seguinte modo:

Operação	Compra principal em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado R\$
OE142	Majesty	Centrus	54.366,88
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Centrus	39.723,07

xxvii. Clube de Investimento Sirius auferiu lucro de R\$4.540,00 com compra e venda de opções:

Operação	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a	Resultado R\$
OE142	Majesty	Fundo Talitha	2.100,00
OE149	Rogério Jonas Zylberstajn	Fundo Kodiak	2.440,00

- Para a comissão de inquérito, o Pactual participou do conluio transferindo para fundos e carteiras que administrava o risco de outros comitentes, em especial o Majesty, Fábio Souza da Silva, Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo – esses dois últimos, operadores da Umarama S.A. CTVM ("Umarama") –, Wagner Rubira Assis, João Francisco Bandecchi Perestello Vasconcellos, Tudor Investment Company Portfolio e Guaranhuns.
- Assim, embora não adquirissem opções da Centrus, operavam com os comitentes antes mencionados poucos dias depois de eles terem comprado opções lançadas pela Centrus. Em seguida, os fundos e carteiras carregavam a maior parte da posição até o vencimento, sendo assim receptores das opções.
- A acusação também aponta como indício da participação do Pactual a frequência com que os fundos e carteiras por ele administrados vendiam ações à Centrus no mercado à vista, permitindo que ela executasse o lançamento coberto em seguida. São exemplos disso as OE 76 e 223.
- Ainda de acordo com a acusação, as operações dos fundos e carteiras entre si tinham o objetivo de distribuir os resultados entre esses comitentes.

6. Foram responsabilizados, além do próprio Pactual, Marcelo Serfaty e Patrick James O' Grady, na qualidade de diretores responsáveis pelas operações em nome dos fundos e carteiras. Além da acusação de infração à Instrução CVM nº 8, de 1979, foi-lhes imputado o descumprimento da Instrução CVM nº 306, de 1999, por não agirem com diligência em relação aos recursos de terceiros.¹⁸
7. Em sua defesa, além dos argumentos comuns a outros acusados, já resumidos anteriormente, trazem as ponderações a seguir.
8. A comissão de inquérito afirma que o Pactual permitiu o ganho por parte de terceiros, em detrimento de carteiras e fundos que administrava. Todavia, não especificou por que ele se prestaria a isso, uma vez que era remunerado pela performance positiva de seus fundos. Não há indicação alguma de benefício ao Pactual em contrapartida aos prejuízos de seus fundos; tampouco se mostrou algum vínculo entre o Pactual e os supostos beneficiados.
9. Para os acusados, os preços praticados pelo Pactual foram justos, de acordo com o parâmetro de volatilidade que a instituição adotava. Se terceiros obtiveram lucros ao vender opções ao Pactual, isso foi consequência dos preços pagos quando as opções foram adquiridas da Centrus e não de um suposto preço ilegítimo pago pelo Pactual.
10. Ainda sobre o prêmio das opções, acrescentam que a comissão de inquérito só os avaliou nas operações feitas na mesma data em que a Centrus lançou opções no mercado. Essa mesma averiguação não foi estendida a operações posteriores. Sem tal análise, seria impossível fazer qualquer juízo sobre os preços dessas operações.¹⁹
11. Também de acordo com os acusados, havia operações que consistiam em combinações de diferentes posições no mercado de opções e à vista – como no caso das puts sintéticas e compras de volatilidade delta-neutro – que só poderiam ser compreendidas se a comissão de inquérito as tivesse analisado em sua totalidade, o que não foi feito.
12. A propósito, prosseguem os acusados, se essa análise ampla das operações tivesse sido realizada, teria sido possível perceber que os fundos administrados pelo Pactual não sofreram prejuízos. No conjunto das operações, houve um lucro de R\$8.920.370,00.
13. Mesmo que os fundos e carteiras administrados pelo Pactual tivessem tido prejuízos, nada indica que isso tenha sido fruto de um ajuste prévio para beneficiar terceiros. Não se apurou nenhum vínculo entre esses terceiros e o Pactual.²⁰
14. Em relação às acusações de falta de diligência, também alegam que a comissão de inquérito baseou-se exclusivamente na ocorrência de prejuízos sofridos pelo Pactual. Entretanto, a ocorrência de prejuízos por si só faz parte da dinâmica do mercado e não configura falta de diligência e de cuidado.
15. A despeito desses prejuízos, os fundos e clubes mantiveram performance compatível e em geral superior ao índice de ações que buscavam superar.
16. Finalmente, em relação às pessoas físicas que ocuparam cargos no Pactual, argumenta-se que elas não podem ser tidas como automaticamente responsáveis por quaisquer ilícitos eventualmente cometidos pela instituição a que pertencem.
17. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão julgados.

15. Fábio Souza da Silva

1. Nas operações questionadas, Fábio Souza da Silva auferiu lucro de R\$381.060,57. Operador de bolsa da Umuarama entre 1997 e 2004, participou de 12 OE.
2. Ao comprar e vender opções, apurou o seguinte resultado:

OE	Corretora Centrus	Resultado R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
152	-	4.250,00	Leonardo Bochner	José Carlos de C. Dias
153	-	2.900,00	Majesty	Pactual (*)
231	-	Zero	Majesty	Pactual (*)
28	Título	77.500,00	Centrus	Pactual (*)
142	Mercobank	69.600,00	Centrus	Pactual (*)
215	Novação	41.750,00	Centrus	Pactual (*)

(*) Fundos ou carteiras administradas pelo Pactual.

3. Ao comprar e exercer opções, os resultados foram:

OE	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
148	Mercobank	40.185,97	Majesty	Centrus
199	Mercobank	5.225,40	Majesty	Centrus

216	-	71.122,80	Guaranhuns	Fundação ELETRA
219	-	95.926,40	Majesty	JCC Dias e Gilberto da Silva Zalfa

4. Houve ainda as seguintes operações em que opções não foram exercidas:

Operação	Resultado - R\$
OE169	(7.000,00)
OE186	(20.400,00)

5. Para a acusação, a demonstração de sua participação no conluio é o padrão de seus negócios e o fato de ter sido contraparte de outros integrantes desse conluio.
6. Em sua defesa, o acusado apresenta argumentos já vistos anteriormente, enfatizando a insuficiência de provas e a imaterialidade da acusação, sobretudo em razão do pequeno número e volume das operações realizadas.
7. Afirma que tomou conhecimento das opções por meio de sua oferta regular no mercado e que não tinha meios de identificar suas contrapartes, como é normal no mercado. Destaca, ainda, que foram desconsiderados pela acusação inúmeros outros negócios seus realizados no período.
8. O acusado também contesta o resultado que a comissão de inquérito lhe atribui, argumentando de que as opções foram liquidadas para cobrir outras operações que realizara.

16. Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo

1. Nas operações questionadas, Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo auferiu lucro de R\$67.680,78. Operador da Umuarama entre março de 1997 a 2000, também foi incluído na acusação em razão do padrão de seus negócios e de suas contrapartes.
2. Comprou e reverteu opções nas seguintes operações:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE142	17.400,00	Centrus	Opportunity
OE152	4.250,00	Leonardo Bochner	José Carlos de Carvalho Dias
OE215	41.750,00	Centrus	Fundos Pactual

3. Em um caso, comprou e posteriormente exerceu opções:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE216	17.780,70	Guaranhuns	Centrus

4. Em outros dois, as opções não foram exercidas ou revertidas:

Operação	Resultado - R\$
OE169	(5.000,00)
OE186	(8.500,00)

5. O acusado inicia sua defesa explorando argumentos já resumidos anteriormente no tocante à prescrição, inépcia da acusação, ausência dos elementos caracterizadores das infrações e fragilidade dos indícios.
6. Sobre esse último ponto, enfatiza que ter participado de 6 das 217 OE, em negócios semelhantes aos de seu colega Fábio Souza da Silva, não permite concluir pela sua participação em um conluio, como sugere a acusação.
7. As seis OE em que atuou – duas das quais com prejuízo– eram operações de financiamento usuais. Não houve coincidência de contrapartes ou de resultados.
8. O acusado ressalta a complexidade do modelo de B&S e seus inúmeros parâmetros, muitos dos quais de estipulação arbitrária, que poderiam levar a resultados distintos dependendo de como fixados. Por isso, esse modelo não pode ser usado como um método absoluto de precificação de opções.
9. A própria comissão de inquérito teria extraído conclusões incorretas do modelo. Segundo os acusados, no modelo B&S:
- o delta, uma das variáveis mais importantes, indica quantas opções são necessárias para garantir uma ação subjacente;

- ii. em operações estruturadas, a relação entre o número de ações adquiridas e o número de opções lançadas é necessariamente diferente de 1:1.

10. Disso os acusados retiram que:

- i. a Centrus não utilizou o modelo B&S para estruturar as operações; e
- ii. a comissão de inquérito negligenciou o delta e a análise da quantidade de opções que a Centrus precisava lançar para garantir suas operações.

11. Sobre a escolha da BVRJ para realizar as negociações, afirmam que essa era uma bolsa mais ágil do que a Bovespa na abertura de opções.

12. Finalmente, o acusado requer que, caso a CVM não concorde com a imprecisão técnica da acusação, indique todos os cálculos dos preços teóricos utilizados pela comissão de inquérito, incluindo as premissas consideradas.

17. Umuarama S.A. CTVM e Pessoas Ligadas

1. A acusação também considerou a Umuarama uma participante do conluio, por recepcionar e executar negócios da Centrus (em três OE) ou de outras pessoas participantes no conluio, como os fundos e carteiras administrados pelo Pactual (em 19 OE), Fábio Souza da Silva (13 OE) e Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo (em 6 OE).²¹
2. Para a acusação, Fábio Souza da Silva e Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo, que atendiam a Centrus e o Pactual, "pilotaram esse esquema na Umuarama".
3. A comissão de inquérito registrou que Lúcio Bolonha Funaro, também acusado de participar do conluio, inclusive operando como contraparte de Fábio Souza da Silva e Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo, trabalhou na Umuarama, antes de transferir-se para a Agenda.
4. Foram acusados, a Umuarama e seu diretor responsável por operações em bolsa de valores, Domenico Vommaro.
5. Em defesa conjunta, os acusados apresentam argumentos já vistos anteriormente, enfatizando que a Umuarama limitou-se a intermediar os negócios, sem qualquer influência no resultado de seus comitentes. Não se teria demonstrado dolo, acordo prévio com comitentes, ou um nexo de causalidade adequado entre a conduta da Umuarama e o suposto ilícito.
6. Além disso, mesmo sua atuação intermediária teria sido restrita, como mostra o quadro abaixo, que relaciona as OE em que a Umuarama teria atuado e o número de negócios efetivamente intermediados em cada uma dessas OE:

Operação	Nº de negócios intermediados/Nº total de negócios da OE
OE 28	14/44
OE 34	16/47
OE 46	93/101
OE 47	10/20
OE 69	16/58
OE 75	24/58
OE 76	26/45
OE 140	5/28
OE 142	19/91
OE 144	6/12
OE 148	2/10
OE 149	13/48
OE 152	4/10
OE 153	2/8
OE 169	4/6
OE 177/178	16/59
OE 179	8/41
OE 183	24/40
OE 186	Todas
OE 187	22/40
OE 199	2/6

OE 215	10/55
OE 216	11/52
OE 219	3/15
OE 221	4/48
OE 223	14/31
OE 229/230	7/54
OE 231	20/31
OE 236	5/6

- Os acusados argumentam ainda que, se a Centrus se sentisse prejudicada, não teria permanecido como cliente da Umuarama durante os quatro anos que se seguiram às operações destacadas.
- Sobre Domenico Vommaro, além de todas as ponderações que aproveitam também à Umuarama, acrescentam que não lhe foi atribuída nenhuma ação ou omissão que concorresse para o resultado doloso. Como não se admite a responsabilidade objetiva no processo sancionador, não seria aceitável presumir sua responsabilidade apenas em razão de seu cargo.

18. Carlos Eduardo Carneiro Lemos

- Nas operações questionadas, Carlos Eduardo Carneiro Lemos auferiu lucro de R\$43.540,00.
- Embora tenha negado conhecer José Carlos de Carvalho Dias, Gilberto da Silva Zalfa e Carlos Renato Mamede Noval, a comissão de inquérito apurou que o acusado foi sócio dessas pessoas na Six Flags Gestão e Participações S.A. ("Six Flags"). Também se apurou que ele foi gerente de mesa da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. ("Novinvest").
- Além disso, sua esposa, Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, era responsável pela mesa de operações da Senior CCVF Ltda. ("Senior"). A Centrus atuou pela Senior na OE 137, em que comprou opções do acusado. Posteriormente, essas opções foram vendidas a José Carlos de Carvalho Dias.
- O conjunto das operações em que participou foi:

Operação	Período	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE137	09.09 a 20.12.99	Senior	82.500,00	Centrus	José Carlos de Carvalho Dias
OE161	23.05 a 20.08.01	Agenda	(78.260,00)	Hampstead S.A.	Centrus
OE212	29.10.99 a 21.02.00	-	39.300,00	LC Ventura e JCC Dias	Merrill Lynch e Virgílio Lopes

- Finalmente, o também acusado Lúcio Bolonha Funaro afirmou que conhecia e mantinha contatos sobre o mercado com Carlos Eduardo Carneiro Lemos.
- Em sua defesa, o acusado recorreu a argumentos já mencionados acima, especialmente no tocante à prescrição e à insuficiência da prova indiciária produzida no processo. Em seu entendimento, as ligações entre os diversos acusados foram expostas de forma tendenciosa para respaldar a acusação.
- O acusado também apresentou seu histórico profissional, que inclui 16 anos de experiência profissional no mercado. Com isso, espera ter demonstrado ser um entusiasta desse mercado, não uma pessoa leviana, que articula golpes contra incautos.

19. Ricardo Siqueira Rodrigues

- Nas operações questionadas, Ricardo Siqueira Rodrigues auferiu lucro de R\$130.000,00. Cliente da Novinvest antes de 1999 e operador dessa corretora desde então, confirmou ser amigo de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, Gilberto da Silva Zalfa, José Carlos de Carvalho Dias, Samuel Paulo Machado Soares e Werles Lopes da Silva.
- Participou de negócios pertencentes às OE 138 e 139, em contraparte a duas dessas pessoas:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE138/139	18.04 a 27.04.00	130.000,00	José Carlos de Carvalho Dias	Gilberto da Silva Zalfa

- Nesses negócios, o acusado operou pela Novinvest, que repassou os negócios à Agenda, na qual atuavam seus amigos. Isso, para a acusação, demonstra sua participação no conluio.
- Em sua defesa, o acusado sustentou a ocorrência de prescrição, a ausência de materialidade e autoria das imputações e a incompatibilidade entre as suas condutas e as normas que se supõem infringidas.

5. Sobre sua conduta especificamente, destaca que:

- i. é profissional de mercado, tendo concluído, dentre outros cursos, um MBA sobre derivativos;
- ii. participou de apenas uma OE e não o fez tendo a Centrus como contraparte;
- iii. os negócios nessa operação representaram cerca de 0,08% do total de negócios que ele realizou entre 1999 e 2001;
- iv. entre a compra e a venda de opções, transcorreram 8 dias, período suficiente para que fatores de mercado levassem a opção a perder valor; e
- v. a comissão de inquérito não analisou a operação em sua totalidade; se o tivesse feito, veria que a compra e venda das opções foi parte de um spread calendário, isto é, envolvia outras opções com vencimentos diferentes, o que limitou seu lucro em R\$53.000,00;
- vi. a Six Flags, seu alegado vínculo com outros acusados, foi constituída após a prática supostamente irregular.

6. Finalmente, o acusado também apresenta questionamentos à metodologia utilizada pela acusação para análise das operações. Essas críticas são apresentadas no trecho deste relatório que aborda a conduta e a defesa da Novinvest.

20. FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio – Carteira Livre e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, o FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio – Carteira Livre auferiu lucro de R\$131.000,00. O FMIA Dreyfus Brascan Seguridade Portfolio – Carteira Livre²² ("Fundo Dreyfus Brascan") participou de duas OE.
2. Na primeira, obteve lucro de R\$233.600,00 comprando opções de Werles Lopes da Silva e revendendo para Merrill Lynch. Na segunda, prejuízo de R\$102.600,00, comprando de Alexandre de Athayde Francisco opções que não foram exercidas nem revertidas.
3. Para a comissão de inquérito, o Fundo Dreyfus Brascan estava envolvido no conluio porque, na operação em que teve lucro, o seu negócio figurou na cadeia de compras e vendas iniciadas com o lançamento de opções pela Centrus e com posterior participação de outros acusados, como José Carlos de Carvalho Dias.
4. O fundo era administrado pela Dreyfus Brascan DTVM S.A, atual Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., e gerido pela Mercatto Gestão de Recursos Ltda. ("Mercatto"). Nessa instituição, o diretor responsável pelas decisões de investimento era Marco Aurélio Virzi, que também estava envolvido em operações investigadas.
5. Marco Aurélio Virzi também comprou opções de Alexandre de Athayde Francisco e em seguida as revendeu, sem lucro nem prejuízo, ao FIF Mercatto Profit, que não as exerceu nem revendeu.
6. Em razão desses fatos, foram acusados o Fundo Dreyfus Brascan, a Mercatto e Marco Aurélio Virzi.
7. Sobre os dois últimos, além da imputação relativa à Instrução CVM nº 8, de 1979, pesa a acusação de falta de diligência e cuidado como administradores de recursos, em descumprimento à Instrução CVM nº 306, de 1999.
8. Em sua defesa, o Fundo Dreyfus Brascan sustenta sua ilegitimidade para figurar no processo, já que não possui personalidade jurídica.²³ No mais, subscreve os argumentos de seu gestor.
9. Mercatto e Marco Aurélio Virzi observaram inicialmente que as operações do Fundo Dreyfus Brascan não tiveram a Centrus como contraparte. Na realidade, na cadeia de negócios a partir do lançamento de opções pela Centrus, o Fundo Dreyfus Brascan foi o terceiro comitente. Marco Aurélio Virzi nem mesmo teve ganho em suas operações.
10. Tais operações seriam corriqueiras e sem nenhuma especificidade que as pudesse vincular ao suposto conluio. Além disso, alegam que foram negócios isolados e esporádicos.
11. A própria acusação teria reconhecido como essencial ao conluio a coordenação entre seus diversos integrantes. Porém, em nenhum momento mostrou qualquer vínculo substancial dos acusados com os demais participantes do suposto ilícito.
12. Sobre a acusação de falta de diligência na gestão do Fundo Dreyfus Brascan, alegam que nada se apurou sobre a gestão do fundo. A acusação lhes parece derivar dos mesmos fatos que ensejaram a imputação de infração à Instrução CVM nº 8, de 1979, o que chega a ser contraditório: a um só tempo os acusados teriam propiciado resultados positivos para os fundos e agido de modo negligente.

21. Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. e Pessoas Ligadas

1. A Novinvest intermediou negócios dos acusados Carlos Eduardo Carneiro Lemos e Ricardo Siqueira Rodrigues, repassando-os para execução pela Americainvest CCTVM Ltda. ("Americainvest") e Agenda. Também intermediou negócios do Fundo Dreyfus Brascan, repassando-os à Americainvest. Finalmente, repassou à Agenda negócios de parte dos fundos e carteiras administrados pelo Pactual.
2. Ricardo Siqueira Rodrigues e Carlos Eduardo Carneiro Lemos trabalhavam na Novinvest e eram amigos de José Carlos de Carvalho Dias e Werles Lopes da Silva. Como já mencionado, Carlos Eduardo Carneiro Lemos "trocava idéias e operações" com Lúcio Bolonha Funaro.
3. Para a comissão de inquérito, isso demonstra a participação da Novinvest no conluio.
4. Questionada, a corretora informou que Arlindo Morales foi o diretor responsável pelas operações em bolsa. Informações

obtidas junto à BVRJ e à Bovespa indicam que José Oswaldo Morales exerceu essa função entre 1997 e 2001. Foram acusados, a Novinvest e José Oswaldo Morales.

5. A defesa dos acusados inicia-se por argumentos já destacados anteriormente, no tocante à ocorrência de prescrição, à ausência de materialidade e autoria das imputações e à incompatibilidade entre as suas condutas e as normas que se supõem infringidas.
6. Sobre a conduta da Novinvest, destacam que a corretora intermediou apenas 5 das 217 OE. Nessas OE, não executou qualquer ordem para a Centrus; as ordens vieram de profissionais de mercado com os quais não tinha qualquer vínculo. Como outras corretoras acusadas, a Novinvest enfatiza que atuou apenas como intermediária.
7. Em parecer anexado à defesa, são levantadas supostas deficiências técnicas da comissão de inquérito no uso do modelo B&S. As principais falhas seriam as seguintes:
 - i. desconsiderou-se que o modelo B&S pressupõe a eficiência de mercado e a ausência de possibilidades de arbitragem, o que não ocorre em ambientes de pouca liquidez, como a BVRJ;
 - ii. utilizou-se, como preço de referência para a estimativa do prêmio, a cotação da ação no mercado à vista no momento em que a Centrus as adquiria; o correto seria utilizar a cotação da ação no momento em que as opções foram lançadas, dada a sensibilidade do prêmio das opções à cotação da ação subjacente; e
 - iii. o prêmio das opções também é extremamente sensível à volatilidade de ação subjacente, um parâmetro que pode ser apenas estimado com base em seu histórico; a utilização de um histórico mais ou menos recente pode levar a valores completamente diferentes para tal parâmetro.
8. José Oswaldo Morales veio a falecer após a apresentação da defesa, em 30 de outubro de 2008, conforme atestado que consta da fl. 25.029.

22. Senior CCVF Ltda e Pessoas Ligadas

1. A Senior²⁴ intermediou negócios da Centrus nas OE 137, 170 e 219, repassando-os para execução pela Equipe S.A. Corretora de Valores na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As contrapartes nesses negócios foram, principalmente, o Majesty, José Carlos de Carvalho Dias, Merrill Lynch e Carlos Eduardo Carneiro Lemos.
2. Como já visto, a gerente da mesa de operações dessa corretora era Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, esposa de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, o qual mantinha vínculos pessoais com outros acusados. Ela afirmou que entrava em contato com clientes, inclusive a Centrus, e propunha operações.
3. Segundo a acusação, o conjunto desses fatores demonstra o envolvimento da Senior no conluio. Foram acusados, a Senior e o diretor responsável pelas operações em bolsa à época, Edgar da Silva Ramos.
4. Suas defesas contêm, na maior parte, argumentos comuns a outros acusados, sobretudo no que diz respeito a prescrição, ausência dos elementos definidos na Instrução CVM nº 8, de 1979, e atuação restrita à intermediação.
5. Os acusados também ressaltam que as OE nas quais a Senior atuou foram apenas três, das quais uma resultou em lucro para a Centrus. Todos os negócios relativos a essas operações apresentavam aparência de legalidade, razão pela qual a Senior não podia furtar-se ao seu dever de executá-los.
6. Acrescentam, por fim, que não conheciam a contraparte de Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos e que, de todo modo, não se demonstrou como ela poderia ter influenciado os negócios da Centrus.

23. Merrill Lynch Participações Financeiras e Serviços Ltda. e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, a Merrill Lynch e Merrill Lynch S.A CTVM ("Merrill Lynch CTVM") auferiram lucro de R\$1.546.452,57.
2. Para a acusação, a atuação da Merrill Lynch foi semelhante a das carteiras e fundos administrados pelo Pactual, ou seja, não comprava opções diretamente da Centrus e sim de comitentes que as haviam adquirido da Centrus há poucos dias. Em seguida, a Merrill Lynch costumava levar sua posição em opções até o vencimento, para exercê-las ou não, conforme fosse mais vantajoso.
3. Na maioria de suas operações, a Merrill Lynch teve como contrapartes José Carlos de Carvalho Dias, Gilberto Zalfa, Majesty e Carlos Eduardo Carneiro Lemos, acusados nesse processo. Os negócios podem ser visualizados nos quadros a seguir.

Opções Exercidas			
Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE128/129	260.801,18	FMIA Dreyfus Brascan Seg.	Centrus
OE136	(134.117,00)	JCC Dias / Sérgio Hidalgo	Centrus
OE137	1.956.825,00	José Carlos de Carvalho Dias	Centrus

OE138/139	(873.494,84)	José Carlos de Carvalho Dias	Centrus
OE143	158.231,62	Majesty	Centrus
OE148	52.771,94	Majesty	Centrus
OE150	119.859,68	Majesty	Centrus
OE151	154.659,68	Majesty	Centrus
OE153	(43.355,90)	Majesty	Centrus
OE177/178	(15,49)	Gilberto da Silva Zalfa	Centrus
OE212	427.376,70	Carlos Eduardo C. Lemos	Centrus

Opções Revertidas			
Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE219	(32.610,00)	Majesty	Gilberto da Silva Zalfa

Opções que expiraram		
Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a
OE55	(112.500,00)	João Francisco B. Perestrello de Vasconcelos
OE63	(176.000,00)	Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
OE140	(112.500,00)	João Francisco B. Perestrello de Vasconcelos
OE154	(99.480,00)	Majesty

4. Uma das pessoas autorizadas a emitir ordens pela Merrill Lynch era Bruno Freitas Miranda, que assumiu a qualidade de sócio da sociedade Arbor Gestão de Recursos Financeiros Ltda. no mesmo dia em que Carlos Eduardo Carneiro Lemos retirou-se dessa sociedade.
5. A Merrill Lynch atuou pela Merrill Lynch CTVM, que em alguns casos repassou negócios para execução pela Warburg Dillon Read CCVM S.A. ("Warburg"). Nessa corretora, trabalhava o acusado Werles Lopes da Silva, sócio de Carlos Eduardo Carneiro Lemos, Gilberto da Silva Zalfa e José Carlos de Carvalho Dias.
6. Para a acusação, isso demonstra que tanto a Merrill Lynch quanto a Merrill Lynch CTVM participaram do conluio. O diretor da Merrill Lynch CTVM responsável pelas operações de bolsa era Alexandre Koch Torres de Assis. Todos os três foram acusados.
7. Em defesa conjunta, sustentam a existência de prescrição, a ausência de dolo, a atipicidade de suas condutas, a impossibilidade de conhecer suas contrapartes e a insuficiência das provas indiciárias do processo, tudo em linha com os argumentos já resumidos anteriormente.
8. Em especial, contestaram a importância que a comissão de inquérito deu ao fato de as operações terem se concentrado na BVRJ. Primeiro, porque isso era de decisão apenas da própria Centrus. Segundo, porque a BVRJ era autorizada e fiscalizada pela própria CVM.
9. Para os acusados, ao deter-se sobre o local em que a Centrus negociou seus ativos, o modelo de precificação utilizado e o resultado das operações, a comissão de inquérito comete a incoerência de, a partir de análises centradas essencialmente na Centrus, dirigir as acusações a todas as suas contrapartes.
10. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão julgados.

24. Werles Lopes da Silva

1. Nas operações questionadas, Werles Lopes da Silva auferiu lucro de R\$53.900,00. Operador de pregão da corretora Warburg, era também sócio de José Carlos de Carvalho Dias, Carlos Renato Mamede Noval, Carlos Eduardo Carneiro Lemos, Ricardo Siqueira Rodrigues e Gilberto da Silva Zalfa, de quem se declarou amigo.
2. Participou de uma OE, comprando opções de Nilda Mozer Costa e revendendo ao Fundo Dreyfus Brascan. Para a comissão de inquérito, esse negócio teve por objetivo encenar a formação de um preço para as opções, justificando o subsequente lançamento de opções pela Centrus nesse patamar.
3. Sua defesa contém argumentos similares aos expendidos acima, no tocante à prescrição, ao conflito aparente de normas, à falta de individualização de sua conduta, à impossibilidade de prévio conhecimento da contraparte e à inexistência de elementos inerentes aos tipos da Instrução CVM nº 8, de 1979.

4. Sobre sua conduta em particular, destaca que participou em apenas uma das 217 OE, sem valores elevados. Adquiriu as opções porque, como profissional de mercado, acompanhava as ofertas que se apresentavam e acreditava no bom desempenho das ações subjacentes, emitidas pela Petrobras.
5. As opções permaneceram em carteira durante 40 dias, o que poderia tê-lo levado a ter prejuízos em razão das oscilações normais de mercado. Tanto assim que, após ter adquirido as opções por R\$7,50, elas chegaram a se desvalorizar a até R\$6,00. A recuperação dos prêmios, que lhe permitiu lucro na operação, só ocorreu depois.
6. Essa teria sido apenas mais uma negociação dentre outras que regularmente fazia e que foram desconsideradas pela comissão de inquérito.
7. Sobre sua sociedade com outras pessoas acusadas, reitera que ela só foi constituída um ano e meio após as operações tidas por irregulares.

25. Warburg Dillon Read CCVM S.A. e Pessoas Ligadas

1. A Warburg intermediou negócios de contrapartes da Centrus, como os Merrill Lynch (repassados pela Merrill Lynch CTVM), Werles Lopes da Silva e Diamond FMIA Carteira Livre.
2. Como essas contrapartes estavam envolvidas no conluio, segundo a comissão de inquérito, concluiu-se que a corretora também fazia parte de tal conluio.
3. Foram acusados, a Warburg e seu diretor responsável por operações em bolsa, Bruno Seraphim Cotrina Peña.
4. Em defesa conjunta, os acusados sustentam inicialmente a exclusão do processo da Warburg, porque ela foi incorporada – e consequentemente extinta – pela UBS CCVM S.A.
5. Para os acusados, embora a incorporadora suceda a incorporada em todos os seus direitos e obrigações, não há sucessão quanto às eventuais responsabilidades de caráter penal ou disciplinar. Ressalta-se, nesse sentido, o art. 5º, XLV, da Constituição, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do infrator.
6. Sobre Bruno Seraphim Cotrina Peña, ponderam que a acusação baseia-se em gratuita presunção de responsabilidade em razão de seu cargo.
7. No restante, os acusados compartilham argumentos já expostos anteriormente. Enfatizam, em especial, que agiram como meros intermediários, que não tinham nenhuma razão para suspeitar da existência do conluio, se é que ele existiu.

26. Lúcio Bolonha Funaro e Pessoas Ligadas

1. Até 20 de novembro de 2001, durante o período em que suas operações foram cursadas, Lúcio Bolonha Funaro era sócio-gerente e acionista majoritário da Guaranhuns. Entre 2000 e 2006, ele também era sócio da Viscaya Cobranças e Intermediações Ltda. ("Viscaya").
2. Essas duas sociedades realizaram operações tendo a Centrus como contraparte. A Guaranhuns obteve lucro de R\$703.301,86; a Viscaya, de R\$155.390,00. As operações estão abaixo discriminadas:

i. Guaranhuns:

Operação	Período	Resultado R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE144/145/147	08.11 a 10.11.99 18.11 e 19.11.99	611.600,00	Centrus	Fundos Pactual
OE216	29.10 a 04.11.99	83.050,00	Centrus	Fundos Pactual, Rodrigo Poppe de Figueiredo e Fábio Souza da Silva

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE14	27.03 a 14.08.99	8.651,86	Centrus	Centrus

ii. Viscaya:

Operação	Período	Resultado R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 160	22.05 a 11.06.01	82.970,00	Centrus	Hampstead Corp S.A., Roberto Rodrigues, Carlos Alberto da Silva Cunha e Paulo Dantas Carlos
OE 161	23.05 a 11.06.01	72.420,00	Centrus	ASM Taruma Fundo de Inv em TVM e Hampstead Corp S.A.

3. Questionado pela comissão de inquérito, Lúcio Bolonha Funaro informou não conhecer José Carlos de Carvalho Dias, Carlos Renato Mamede Noval, Gilberto da Silva Zalfa (operadores da Agenda), Carlos Eduardo Carneiro Lemos (gerente da Novinvest) e José Carlos Batista (atual responsável pela Guaranhuns).
4. Todavia, a acusação destaca algumas declarações do acusado à 22ª. Reunião da Sub-Relatoria dos Fundos de Pensão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito:
 - i. trabalhou na Umuarama de junho a novembro de 1999 e depois disso, a partir de dezembro de 1999, trabalhou na Agenda, inicialmente no Rio de Janeiro e em seguida em São Paulo;
 - ii. sobre José Carlos Batista: "no final de 2000, ele me procurou e falou se eu poderia, ele queria sair da Magliano, não estava contente lá, e perguntou se eu poderia ajudá-lo, arrumando para ele trabalhar na Agenda Corretora. Falei que não tinha problema e que ele poderia sentar na Mesa da Agenda e que eu iria tomar as providências para que ele se cadastrasse, iria acompanhar as operações dele. Nesse momento que eu fiquei mais próximo dele";
 - iii. sobre Carlos Eduardo Carneiro Lemos: "morava no Rio de Janeiro, em 99...ele trabalhava numa corretora, na NOVA INVEST, na época, a NOVA INVEST não era membro da BOVERJ... Eu o conheci de atender telefone, trocar idéia de mercado, eu trocava operação com ele"... "Eu conheço o Dudu [Carlos Eduardo Carneiro Lemos], afirmei para o Senhor que eu conheço o Dudu há quase 10 anos".
5. Para a comissão de inquérito, as declarações de Lúcio Bolonha Funaro permitem extrair, dentre outras, as seguintes conclusões:
 - i. ele tinha ingerência na Agenda;
 - ii. ele efetuou declarações falsas à CVM ao assinalar não conhecer Carlos Eduardo Carneiro Lemos e Jose Carlos Batista; e
 - iii. no período em que trabalhou na Umuarama, os fundos e carteiras administrados pelo Pactual passaram a atuar nas mesmas séries de opções lançadas pela Centrus.
6. Por todos esses fatores e pelos padrões de operações, a acusação considerou demonstrado o envolvimento de Lúcio Bolonha Funaro, Guaranhuns e Viscaya no conluio.
7. Em defesa conjunta, os acusados levantam a questão da prescrição e da ausência de culpa própria e concreta dos acusados, em linha com os demais acusados no processo.
8. Também apresentaram parecer sobre deficiências da comissão de inquérito no uso do modelo B&S. O teor desse parecer é substancialmente idêntico ao anexado à defesa da Novinvest, acrescido, porém, de algumas observações pontuais sobre determinadas operações:
 - i. na compra de opções de compra de Telesp Participações PN, em 29 de outubro de 1999, parte da OE 216, se a comissão de inquérito tivesse utilizado a volatilidade implícita nas opções no pregão da véspera, em vez da volatilidade histórica observada arbitrariamente nos últimos 20 dias, o prêmio justo da opção seria de R\$1,53, muito inferior aos R\$2,44 indicados na acusação;
 - ii. na compra de opções de RCTB ON, em 8 de novembro de 1999, parte das OE 144, 145 e 147, se a comissão de inquérito tivesse utilizado a cotação das ações no momento do lançamento das opções, em vez da cotação no momento em que a Centrus adquiriu as ações, o prêmio justo das opções seria R\$3,21, inferior aos R\$3,60 efetivamente praticados;
 - iii. em operações realizadas em maio de 2001, integrantes da OE 160 e 161, o preço praticado pelos defendentes era coerente com o preço de mercado, observado em outros negócios; já o preço teórico calculado pela comissão de inquérito estava muito distante dos valores de mercado; e
 - iv. em várias operações, como a realizada em 27 de março de 1999, integrante da OE 14, taxa obtida pela Centrus foi de 54% a.a., bastante superior à taxa Selic.

27. Fator Dória & Atherino S.A. CV e Pessoas Ligadas

1. A Fator Dória & Atherino S.A. CV ²⁵ ("Fator") intermediou negócios da Centrus na OE 209 e, em outros casos, de algumas das contrapartes da Centrus também acusadas de envolvimento no conluio, como: Guaranhuns, Felipe Keirallah Filho, Ernesto Zarzur e Samir Zakhour El Tayar.²⁶
2. Para a acusação, a atuação da Fator na intermediação de negócios suspeitos não foi esporádica, o que demonstra que ela também integrou o conluio. A Fator e seu diretor responsável por operações em bolsa de valores, Armênio dos Santos Gaspar, foram acusados.
3. Em defesa conjunta, os acusados invocam os argumentos já vistos referentes à prescrição, à ausência dos elementos dos tipos legais, ao conflito aparente de normas e à atuação restrita à intermediação.
4. Sobre esse último ponto, destacam que foram apenas seis OE que motivaram a inclusão da Fator no processo, sendo que:
 - i. em três (OE 14, 144/145/147 e 216), a Fator agiu como intermediária da Guaranhuns;
 - ii. em uma (OE 209), agiu como intermediária da Centrus; e

- iii. duas (OE 1 e 35) foram incluídas no processo por engano, já que foram excluídas da investigação e os respectivos comitentes não foram acusados.

5. Finalmente, reforçam que a acusação não provou e nem mesmo mencionou possíveis ligações entre a Fator e outros acusados, além da relação normal entre cliente e corretora.
6. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão julgados.

28. Opportunity DTVM Ltda. e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, o Opportunity Institucional FMIA Carteira Livre ("Opportunity FMIA") auferiu lucro de R\$795.607,05.
2. O Opportunity FMIA exerceu contra a Centrus opções que comprou de pessoas que as haviam adquirido tendo a fundação como contraparte.
3. As negociações foram operadas pela Opportunity DTVM Ltda. ("Opportunity DTVM"), que repassou os negócios de compra de opções para a corretora Umuarama executar. No exercício, a execução coube às corretoras Prosper S.A. CVC ("Prosper") e Ágora CTVM Ltda. ("Ágora").²⁷

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE127	08.03 a 19.04.99	737.642,13	José Carlos de Carvalho Dias	Centrus
OE142	23.12 a 21.02.00	57.964,92	Rodrigo Freitas Poppe de Figueiredo e Fábio Souza da Silva	Centrus

4. Nas operações questionadas, o Opportunity Strike FIF ("Opportunity Strike") auferiu lucro de 71.640,65.
5. O Opportunity Strike FIF participou de uma operação (OE 227), também atuando pela Opportunity DTVM. Comprou opções da Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda. ("Votoserv") e exerceu a Centrus.
6. A Opportunity DTVM repassou os negócios em nome do Opportunity Strike FIF para as corretoras Prosper e Ágora as executarem na BVRJ. A Votoserv e a Centrus atuaram pela corretora Exata S.A. CTVM ("Exata").²⁸
7. Os fundos Opportunity FMIA e do Opportunity Strike eram geridos por Opportunity Asset Management Ltda. ("Opportunity Asset") e a pessoa responsável pelas operações dos fundos nessa instituição era Verônica Valente Dantas. Todos, inclusive os fundos, foram acusados.
8. Sobre Opportunity Asset e Verônica Valente Dantas pesa ainda a acusação de não terem sido diligentes no exercício da gestão dos fundos.
9. Também foram acusados a Opportunity DTVM e seu diretor responsável pelas operações em bolsa, Itamar Benigno Filho. Para a acusação, a participação dessa instituição no conluio fica evidenciada pelo repasse de ordens à Umuarama, cujos operadores, além de contrapartes do Opportunity FMIA, também integravam tal conluio.
10. A defesa apresentada em conjunto pelos acusados reproduz muitos argumentos já relatados, especialmente no que se refere à prescrição, à ausência de elementos integrantes dos tipos que se supõem infringidos e ao conflito aparente de normas.
11. Sobre os fundos de investimento acusados, reiteraram que não é possível responsabilizá-los em razão de sua natureza de condomínio. Eventual penalidade faria com que os cotistas se responsabilizassem por conduta alheia.²⁹
12. Para os acusados, foi um equívoco da comissão de inquérito considerar que as opções lançadas pela Centrus abaixo do prêmio justo viciariam toda a cadeia de negócios posteriores destes mesmos ativos. Mais do que isso: a comissão de inquérito partiu dessa premissa sem sequer analisar se o preço desses negócios posteriores estava ou não compatível com o mercado.
13. Se a comissão de inquérito tivesse feito essa análise, com base em seus próprios critérios, teria apurado o seguinte sobre os prêmios pagos pelo Opportunity Strike e Opportunity FMIA:

OE	Papel	Data de Compra	Prêmio Pago (R\$)	Percentual B&S
142	RCTB 31 série CBB	23.12.1999	20,50	127,3%
127	VALE ON série CFC	19.04.1999	4,20	142,7%
227	VALE ON série CFC	06.05.1999	5,00	109,6%

14. O fato de os prêmios pagos serem superiores aos calculados pelo modelo B&S:

- i. impõe que tais operações sejam excluídas do conjunto de indícios contra os acusados;
 - ii. indica que eles não utilizaram o modelo B&S como balizamento de suas operações.
15. Tais operações, prosseguem, faziam parte de estratégias de financiamento, no caso da OE 127, e direcional, nas OE 142 e 227.
 16. Sobre seus alegados vínculos com profissionais da Umuarama, os defendentes reiteram que as pessoas físicas acusadas nem se conheciam. As declarações de pessoas da Umuarama comprovam isso.
 17. Segundo alegam, as ordens de compra e venda dos fundos eram definidas pela Opportunity Asset e em seguida, para preservar o sigilo das estratégias adotadas, repassadas a Opportunity DTVM. Nessa instituição, um de seus operadores transmitia as ordens às corretoras para execução. Não havia, portanto, contato entre os acusados e as pessoas da Umuarama.
 18. Mesmo que a Umuarama ou pessoas a ela ligadas estivessem envolvidas em algum conluio irregular, isso não implicaria por si só que os usuários de seus serviços também estivessem.
 19. Em relação às operações dos fundos com contrapartes suspeitas, mais uma vez os acusados afirmam que não as conheciam. Na verdade, sequer conheciam seus nomes até o acesso aos autos.
 20. Sobre a Opportunity DTVM, os acusados destacam seu papel de mera intermediária, sem ingerência na tomada de decisão de investimento dos fundos. Esse argumento aproveita também ao diretor responsável da Opportunity DTVM, que se ampara ainda no fato de a acusação não ter demonstrado sua culpa própria e concreta.
 21. Finalmente, rebatem a acusação de falta de diligência na gestão dos fundos, reiterando todos os motivos que indicam a legalidade das operações cursadas e enfatizando que elas propiciaram lucro aos cotistas dos fundos.
 22. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão julgados.

Segundo Grupo

2. O segundo grupo apontado pela comissão de inquérito é formado por Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane, Quality CCTVM Ltda. ("Quality") e pessoas a eles ligadas.

1. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo

1. Nas operações questionadas, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo auferiu lucro de R\$3.439.543,16.
2. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo declarou que trabalhou nas corretoras Síntese e Quality, mas, desde 2000, atua no mercado de valores mobiliários apenas como cliente. Enquanto trabalhou na Quality, atendia a Centrus, juntamente com Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt.
3. Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt, como se verá adiante, também mantiveram em algum momento vínculos profissionais com as corretoras Exata, Multistock S.A. CCV ("Multistock")³⁰ e Multiplic CVM S.A.³¹ ("Multiplic"), que intermediaram operações tidas como irregulares.
4. Ainda sobre o vínculo entre Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e tais pessoas:
 - i. sua ficha cadastral na Exata indica Gerson Scaciota Rebane como referência creditícia; e
 - ii. sua filha, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo, afirmou que trabalhou na Quality com Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt.
5. As operações de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo ocorreram entre 1998 e 2000 e foram intermediadas pela Norsul CCVM S.A. ("Norsul"),³² com exceção da OE 46, em que atuou pela Multistock.
6. Todos os seus negócios ou iniciavam-se com uma compra da Centrus ou terminavam com uma venda para a fundação. Nesses casos, a Centrus atuou pelas corretoras Quality e Multiplic.
7. Ao comprar e vender opções, seu resultado foi:

Operação	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda emcontraparte a
OE18	Quality	130.900,00	Centrus	Centrus
OE57	Multiplic	Zero	José Marcelo da Silva	Centrus
OE58	Multiplic	Zero	José Marcelo da Silva	Centrus
OE63	Quality	132.000,00	Centrus	Merrill Lynch Part. e Serviços
OE67	Multiplic	253.000,00	Centrus	Centrus

OE68	Multiplic	86.500,00	Centrus	Centrus
OE117	Multiplic	420.650,00	Centrus	Álvaro Guimarães de Oliveira e José Carlos de Carvalho Dias
OE120	Quality	346.000,00	Centrus	Previrb e CSFB Global
OE136	Multiplic	89.000,00	Centrus	Merrill Lynch e JCC Dias
OE176	Multiplic	Zero	Centrus	Realty Invest
OE188	Quality	101.290,00	Centrus	Centrus
OE222	Quality	242.000,00	Centrus	CSFB Global

8. Ao comprar e vender apenas parcialmente as opções, os resultados foram:

Operação	Corretora Centrus	Resultado com reversão R\$	Resultado com exercício ou NE R\$
OE71/72	Quality/Stock	18.020,00	(1.920,00)
OE 220	Quality	609.560,00	(7.200,00)
OE46	Umuarama/Agenda	212.600,00	83.956,00
OE65	Multiplic	(280,00)	14.798,40

Observações:

1) Nas OE71/72 e 220, a reversão foi parcial e o restante não foi exercido.

2) Na OE46, em que Sérgio Hidalgo atuou pela Multistock, houve reversão parcial e exercício do restante, tudo tendo a Centrus como contraparte.

3) Na OE65, Sérgio Hidalgo, operando pela Norsul, comprou opções tendo a Centrus como contraparte, vendeu uma parte em contraparte a Gerson Scaciota Rebane e exerceu o restante tendo a Centrus como contraparte.

9. Com a compra e posterior exercício de opções, foram obtidos os seguintes resultados:

Operação	Corretora Centrus	Corretora S. Hidalgo	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE7	Norsul	Norsul	28.038,10	Centrus	Centrus
OE66	Multiplic	Norsul	15.966,00	Centrus	Centrus
OE70	Novação/Norsul	Stock	(39.061,49)	Centrus	Centrus e CI de Invest. Destak
OE73	Diferencial/Exata	Exata	47.301,73	Wagner Rubira Assis	Centrus
OE74	Diferencial/Exata	Exata	91.807,11	Wagner Rubira Assis	Centrus
OE97	Multiplic	Norsul	432.968,80	Centrus	Centrus e São Francisco FMIA
OE98	Multiplic	Norsul	387.814,00	Centrus	Centrus
OE189	Quality	Norsul	44.934,50	Centrus	Centrus

10. Houve ainda os seguintes casos em que opções expiraram sem exercício:

Operação	Resultado tendo a Centrus como contraparte – R\$
OE 09	(44.000,00)
OE 20	(99.000,00)
OE 25	(35.350,00)
OE 39	(10.000,00)

OE 40	(20.000,00)
OE 41	(20.000,00)
OE 191	(24.750,00)
OE 195	(48.000,00)

11. Nas OE 18, 46, 65, 71/72, 120, 188, 220 e 222, Sílvia Luiz Laudísio Leonhardt ou Gerson Scaciota Rebane operaram de modo similar a Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo.

12. Foram identificados negócios de outras pessoas ligadas a Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo.³³ Essas pessoas são:

- i. Santa Clara Corretora de Mercadorias Ltda., da qual era sócio;
- ii. Izabel Cristina da Silva, que afirmou conhecê-lo socialmente; e
- iii. José Marcelo da Silva, irmão de Izabel Cristina da Silva.

13. Tais pessoas auferiram prejuízos ao adquirirem opções que expiraram:

Comitente	Operações	Declarações – fls	Resultado – R\$
Izabel Cristina da Silva	OE 57	7467/7475	(5.000,00)
José Marcelo da Silva	OE 57, 58	7607/7615	(20.000,00)
Santa Clara Corretora de Mercadorias	OE 38, 210	8444/8453	(110.000,00)

14. As operações de Izabel Cristina da Silva e Santa Clara Corretora de Mercadorias Ltda. tiveram a Centrus como contraparte. As operações de José Marcelo da Silva – que ele não reconheceu como suas – foram feitas tendo Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo como contraparte.

15. Segundo a acusação, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, além de atender a Centrus na Quality, participava de uma rede que envolvia as corretoras Norsul, Quality, Multiplic, Multistock e Exata e, assim, do conluio que visava a auferir lucros em detrimento da Centrus.

16. Sua defesa seguiu em linha com argumentos já vistos referentes a: prescrição, procedimentos de controle da BVRJ, ausência dos elementos integrantes dos tipos legais, inépcia da peça acusatória, conflito de normas e limitações do modelo B&S.

17. O acusado confirmou seu relacionamento com Sílvia Luiz Laudísio Leonhardt e Gerson Scaciota Rebane. Eles trabalhavam juntos e tinham estratégias de investimento similares, embora ocasionalmente divergentes, como indicam as OE 7, 36, 46, 57 e 58. Isso nada prova de irregular, em seu entendimento.

18. Em relação às operações que cursou, destacou que:

- i. foram decididas com base em análises fundamentalistas das ações e avaliação de tendências de mercado; não houve influência dos administradores da Centrus, mesmo porque o acusado não mantinha relação com eles;
- ii. os parâmetros utilizados pela comissão de inquérito para avaliar os preços não correspondem às expectativas dos participantes do mercado à época;
- iii. em 10 das 33 OEs em que participou, realizou perda total do investimento que a acusação classificou como barato, o que não ocorreria se houvesse algum conluio;
- iv. quando a Centrus manteve ações em carteira e elas se desvalorizaram, seu prejuízo foi apenas virtual, isto é, baseado na hipotética venda das ações quando do vencimento das opções; contudo, não se sabe realmente se e quando tais ações foram vendidas e se seu custo de carregamento foi reduzido por outros lançamentos de opções;
- v. nas operações que resultaram em exercício, não faz sentido pensar em ganhos ilícitos, pois as opções foram mantidas em carteira por meses, sujeitas a todos os riscos daí decorrentes.

2. Alessandra Soares de Andrade Hidalgo

1. Nas operações questionadas, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo auferiu lucro de R\$12.705,00. Filha de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo efetuou apenas uma operação (OE 189), pela corretora Norsul, tendo a Centrus como contraparte, na qual comprou e exerceu opções.

2. Ela trabalhou junto com Gerson Scaciota Rebane e Sílvia Luiz Laudísio Leonhardt na Quality, corretora pela qual a Centrus atuou, dentre outros negócios, quando foi sua contraparte. Segundo a acusação, isso evidencia sua participação no conluio.

3. Sua defesa acompanha os argumentos de vários acusados, sobretudo no que diz respeito a: prescrição, inépcia da peça acusatória, ausência dos elementos integrantes dos tipos legais, limitações do modelo de B&S e existência de controles por parte da BVRJ.

4. Em relação à sua operação, a acusada observa que ela teve início em novembro de 1999, com a aquisição de opções, e encerrou-se em março de 2000, com o respectivo exercício. Isso seria uma evidência da ausência de ilicitude, já que em todo o período as opções foram mantidas em carteira, sujeitando a acusada aos riscos daí decorrentes.
5. Sobre os relacionamentos apontados na acusação, destaca que, de fato, como profissional de mercado e filha de outro profissional de mercado, conhece outras pessoas que atuam no mesmo ramo. Contudo, prossegue, isso nada prova em relação ao suposto conluio.

3. Gerson Scaciota Rebane

1. Nas operações questionadas, Gerson Scaciota Rebane auferiu lucro de R\$866.268,50. Desenvolveu as seguintes atividades: gerente de mesa operacional da corretora Exata de 1º de setembro de 1997 a 1º de agosto de 1999; operador de mesa na corretora Quality de 5 de agosto de 1999 a 1º de fevereiro de 2000; e autônomo da corretora Multistock de janeiro de 2000 a 2001.
2. Nas operações com opções investigadas, Gerson Scaciota Rebane atuou pelas corretoras Norsul, Exata, Multistock e Quality, que repassou os negócios para a Multiplic. Seus resultados estão demonstrados a seguir, como a comissão de inquérito os agrupou.
3. Ao comprar e vender opções:

Operação	Período	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE7	02.12.99 – 17.04.00	Norsul	54.450,00	Centrus	Duarte Miguel Ferreira e Luiz Fernando Bellintani
OE18	10.12.99 – 21.02.00	Quality	52.360,00	Centrus	Centrus
OE36	30.11.98 – 19.04.99	Diferencial	(4.000,00)	Centrus	Carlos Roberto Justino e Gilberto Scaciota Rebane
OE46	12.05.00 – 04.08.00	Umuarama/Agenda	268.715,00	Centrus	Centrus
OE57	01.07.99 – 18.10.99	Multistock	2.400,00	Centrus	Duarte Miguel Ferreira e Luiz Fernando Bellintani
OE111	05.01.00 – 17.04.00	Americainvest	107.500,00	Centrus	Centrus
OE120	09.12.99 – 17.04.00	Quality	66.450,00	Centrus	Centrus
OE188	26.11.99 – 09.12.99	Quality	43.410,00	Centrus	Centrus
OE220	13.12.99 – 17.01.00	Quality	142.661,29	Centrus	Centrus
OE222	12.01.00 – 17.04.00	Quality	121.000,00	Centrus	CSFB Global

Obs.: O resultado calculado nas OE 120 e 220 corresponde à quantidade que Gerson Rebane adquiriu tendo a Centrus como contraparte, visto que vendeu em contraparte a essa fundação mais do que adquirira em contraparte a ela.

4. Em um caso, comprou opções de Sergio Carlos de Godoy Hidalgo, reverteu-as parcialmente e exerceu o restante tendo a Centrus como contraparte.

Operação	Período	Corretora Centrus	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com exercício R\$
OE65	23.07.99 a 15.10.99	Multistock	Luciano de Oliveira Chaves	80,00	693,50

5. Nos seguintes casos, opções adquiridas expiraram sem exercício:

Operação	Contraparte	Resultado - R\$
OE20	Centrus	(33.000,00)
OE25	Centrus	(15.150,00)
OE37	Wagner Rubira Assis	(7.500,00)

6. Em dois casos, opções adquiridas tendo a Centrus como contraparte foram parcialmente revertidas, embora o restante tenha expirado:

Operação	Corretora Centrus	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com não exercício R\$
OE71/72	Multistock / Quality	Centrus	17.440,00	(3.840,00)
OE210	Exata	Duarte Miguel Ferreira, Luiz Fernando Bellintani e Banco Sul América	99.000,00	(6.000,00)

7. Os comitentes Luiz Fernando Bellintani e Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro, que figuram nas OE acima, são ligados a Gerson Scaciota Rebane.
8. Luiz Fernando Bellintani, médico, é casado com a ex-esposa de Gerson Scaciota Rebane; Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro, amigo de Luiz Fernando Bellintani, também é médico e tem como uma de suas pacientes a esposa de Gerson Scaciota Rebane.
9. Ambos afirmaram que suas operações foram sugeridas e executadas por Gerson Scaciota Rebane. Em 7 operações em seus nomes – tendo por contraparte o próprio Gerson Scaciota Rebane ou seu irmão – as opções que adquiriram expiraram sem qualquer valor, totalizando prejuízos de aproximadamente R\$50 mil para cada um deles.
10. Nessas operações, a comissão de inquérito acredita que Gerson Scaciota Rebane tenha "desovado" as opções que lhe trariam prejuízo.
11. Rosana Porto Rebane e Gilberto Scaciota Rebane, respectivamente esposa e irmão de Gerson Scaciota Rebane, também efetuaram operações tendo a Centrus como contraparte. Segundo ambos, as operações foram decididas e estruturadas por Gerson Scaciota Rebane.
12. Operação de Rosana Porto Rebane:

Operação	Corretora Centrus	Contraparte na reversão	Resultado com reversão - R\$	Resultado com exercício - R\$
OE 36	Diferencial/Exata	Banco BGN	7.500,00	2.901,57

13. Operações de Gilberto Scaciota Rebane:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE36	0	Gerson Scaciota Rebane	Rosana Porto Rebane
OE58	12.000,00	Centrus	Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro e Luiz Fernando Bellintani

14. Assim, em razão dos fatos acima descritos e também por ser uma das pessoas que atendia a Centrus na Quality, como já mencionado, a comissão de inquérito concluiu pela sua participação no conluio.
15. Sua defesa, substancialmente idêntica à de Sérgio Carlos Godoy Hidalgo, seguiu em linha com argumentos já vistos referentes a: prescrição, procedimentos de controle da BVRJ, ausência dos elementos integrantes dos tipos legais, inépcia da peça acusatória, conflito de normas e limitações do modelo B&S.
16. O acusado confirmou seu relacionamento com outros profissionais de mercado, como Sílvia Luiz Laudísio Leonhardt e Sérgio Carlos Godoy Hidalgo, com os quais compartilhava estratégias de investimentos similares. Alega que o fato de conhecê-los não significa que agiu em conluio com eles para a prática de atos ilícitos.
17. Em relação às operações que cursou, destacou que:
- foram decididas com base em análises fundamentalistas das ações e avaliação de tendências de mercado; não houve influência dos administradores da Centrus, mesmo porque o acusado não mantinha relação com eles;

- ii. os parâmetros utilizados pela comissão de inquérito para avaliar os preços não correspondem às expectativas dos participantes do mercado à época;
- iii. em 3 das 19 OEs em que participou, realizou perda total do investimento que a acusação classificou como barato, o que não ocorreria se houvesse algum conluio;
- iv. quando a Centrus manteve ações em carteira e elas se desvalorizaram, seu prejuízo foi apenas virtual, isto é, baseado na hipotética venda das ações quando do vencimento das opções; contudo, não se sabe realmente se e quando tais ações foram vendidas e se seu custo de carregamento foi reduzido por outros lançamentos de opções;
- v. nas quatro OE que resultaram em exercício, não faz sentido pensar em ganhos ilícitos, pois as opções foram mantidas em carteira por meses, sujeitas a todos os riscos daí decorrentes; e
- vi. nos casos em que as opções foram revertidas com lucro, isso decorreu dos movimentos normais de mercado.

4. Silvio Luiz Laudísio Leonhardt

1. Nas operações questionadas, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt auferiu lucro de R\$801.792,15. Silvio Luiz Laudísio Leonhardt trabalhou de 1997 a 2001 nas corretoras Exata, Multiplic, Norsul e Quality.
2. Nas operações com opções tendo a Centrus como contraparte, efetuadas de novembro de 1998 a 2000, Silvio Leonhardt atuou pelas corretoras Norsul, Exata e Multistock. Tais operações estão discriminadas nos quadros abaixo, extraídos do relatório da comissão de inquérito.
3. Ao comprar e reverter integralmente opções:

Operação	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE18	Quality	52.360,00	Centrus	Centrus
OE71/72	Quality e Stock	8.176,92	Centrus	Centrus
OE99	Multiplic/Quality	123.840,00	Centrus	Centrus
OE100	Multiplic/Quality	139.500,00	Centrus	Centrus
OE120	Quality	66.450,00	Centrus	Centrus
OE222	Quality	121.000,00	Centrus	CSFB Global

4. Ao comprar opções, revertê-las parcialmente e exercer o restante:

Operação	Corretora Centrus	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE7	Norsul	27.213,45	Centrus	Centrus
OE36	Diferencial/Exata	1.803,13	Centrus	Centrus
OE46	Umuarama e Agenda	285.624,00	Centrus	Centrus

5. Houve uma operação em que comprou opções em contraparte a Wagner Rubira Assis, reverteu-as parcialmente e, no remanescente, exerceu a opção contra a Centrus:

Operação	Corretora Centrus	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com exercício R\$
OE 37	Exata	Banco BGN	5.000,00	401,57

6. Ao comprar opções que terminaram por expirar:

Operação	Resultado - R\$
OE20	(33.000,00)
OE58	(5.000,00)

7. Silvana Leonhardt, esposa do acusado, também negociou com opções lançadas pela Centrus, mas não as exerceu e obteve prejuízo de R\$2.000,00. Ela afirma ter sido orientada pelo acusado.
8. Para a comissão de inquérito, sua participação em 12 OE, com lucro superior a R\$800 mil, associada ao fato de ser uma das pessoas responsáveis por atender a Centrus na corretora Quality, indica sua participação no conluio.
9. Sua defesa, substancialmente idêntica à de Sérgio Carlos Godoy Hidalgo e Gerson Scaciota Rebane, seguiu os argumentos já vistos referentes a: prescrição, procedimentos de controle da BVRJ, ausência dos elementos integrantes

dos tipos legais, inépcia da peça acusatória, conflito de normas e limitações do modelo B&S.

10. O acusado confirmou seu relacionamento com outros profissionais de mercado, com os quais compartilhava estratégias de investimentos similares. Porém ressalva que o fato de conhecê-los não significa que agiu em conluio com eles para a prática de atos ilícitos.
11. Em relação às operações que cursou, destacou que:
 - i. foram decididas com base em análises fundamentalistas das ações e avaliação de tendências de mercado; não houve influência dos administradores da Centrus, mesmo porque o acusado não mantinha relação com eles;
 - ii. os parâmetros utilizados pela comissão de inquérito para avaliar os preços não correspondem às expectativas dos participantes do mercado à época;
 - iii. em 3 das 14 OEs em que participou, realizou perda total do investimento que a comissão classificou como barato, o que não ocorreria se houvesse algum conluio;
 - iv. quando a Centrus manteve ações em carteira e elas se desvalorizaram, seu prejuízo foi apenas virtual, isto é, baseado na hipotética venda das ações quando do vencimento das opções; contudo, não se sabe realmente se e quando tais ações foram vendidas e se seu custo de carregamento foi reduzido por outros lançamentos de opções;
 - v. nas três OE que resultaram em exercício, não faz sentido pensar em ganhos ilícitos, pois as opções foram mantidas em carteira por meses, sujeitas a todos os riscos daí decorrentes;
 - vi. nos casos em que as opções foram revertidas com lucro, isso decorreu dos movimentos normais de mercado;
 - vii. a comissão de inquérito ignora que o mercado de ações e opções é de renda variável, no qual os agentes buscam o lucro: a acusação pressupõe que todo lucro obtido é ilícito.

5. Quality CCTVM Ltda e Pessoas Ligadas

1. A Quality repassou negócios da Centrus e de Gerson Scaciota Rebane, também acusado, para serem executados pelas corretoras Multistock e Multiplic.³⁴
2. Os negócios da Centrus intermediados pela Quality frequentemente tiveram como contraparte Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt e Gerson Scaciota Rebane ou pessoas a eles ligadas. Para acusação, isso evidencia sua participação no conluio.
3. Foram acusados, a Quality e seu diretor responsável por operações em bolsa de valores à época, Marcos César de Cássio Lima.
4. Em defesa conjunta, os acusados exploram principalmente o argumento de que agiram como meros intermediários, executando ordens como lhes eram especificadas. Nesse sentido:
 - i. a comissão de inquérito não apresentou nenhuma prova de que os acusados tenham elaborado as operações; pelo contrário, os representantes da Centrus admitiram que a estruturação dos negócios cabia à própria fundação;
 - ii. a CVM arroga a si própria o direito de não ter percebido eventual fraude na estruturação das operações, mas pretende responsabilizar os acusados por não terem sido capazes de detectá-las;
 - iii. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane, Silvio Luiz Leonhardt e Alessandra Soares de Andrade Hidalgo agiram como investidores, buscando um benefício pessoal, e não como funcionários da Quality; e
 - iv. seria implausível que os acusados se envolvessem em um tal conluio sem auferir nenhum proveito próprio além de ganhos de corretagens desprezíveis diante do potencial risco às suas reputações.

6. Paulo Roberto Bello Correia Lima

1. Nas operações questionadas, Paulo Roberto Bello Correia Lima auferiu lucro de R\$20.690,00. Paulo Roberto Bello Correia Lima prestou serviços à Multiplic de fevereiro de 1998 a abril de 2003. Nesse período, abriu a conta da Centrus e foi assessor dessa fundação até o início de 2000.
2. Por meio da Multiplic, realizou negócios com opções lançadas pela Centrus, que tiveram como contraparte José Carlos de Carvalho Dias, ex-funcionário da mesma corretora. Seus resultados nessas operações foram:

Identificação da operação	Resultado R\$
OE 134	(11.000,00)
OE 138	16.990,00
OE 212	14.700,00

3. A Multiplic executou negócios da Centrus em 23 das operações investigadas, cujas contrapartes foram, especialmente, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudísio Leonhardt.
4. Para a acusação, como essas pessoas eram ativos participantes do conluio, isso indica que Paulo Roberto Bello Correia

Lima também era.

5. Em sua defesa, Paulo Roberto Bello Correia Lima salientou as limitações do modelo B&S e afirmou que a acusação falhou ao tentar demonstrar seu dolo, sua associação com outros participantes do conluio e o nexo de causalidade adequada entre suas operações e os ilícitos apontados.
6. Sobre suas operações, destaca resumidamente que:
 - i. não sabia nem tinha como saber quem eram as contrapartes;
 - ii. estão em linha com as operações que habitualmente realiza no mercado, seja pelo volume, seja pela frequência
 - iii. na OE 134, na qual a Centrus teve lucro, participou de apenas dois negócios dentre os 103 que a compõem e teve prejuízo;
 - iv. na OE 138, na qual a Centrus igualmente teve lucro, participou de dois dentre os 194 negócios que a compõem e teve um pequeno lucro; e
 - v. na OE 212, na qual a Centrus mais uma vez teve lucro, participou de dois dos 34 negócios que a compõem e novamente teve um pequeno lucro.

7. Multiplic CVM S.A. e Pessoas Ligadas

1. No período de junho a novembro de 1999, a Multiplic³⁵ executou negócios da Centrus que se inseriam no âmbito de 23 OE. Alguns desses negócios foram repassados pela Quality. Executou também negócios em nome das seguintes contrapartes da Centrus: Gerson Scaciota Rebane, Sílvio Laudísio Leonhardt e Paulo Roberto Bello Correia Lima.³⁶
2. Quando a Centrus atuou pela Multiplic, suas contrapartes em negócios com opções foram, predominantemente, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, operando pela Norsul, e Gerson Scaciota Rebane e Sílvio Luiz Laudísio Leonhardt, operando pela Exata.
3. Segundo a comissão de inquérito, a freqüente intermediação de negócios dessas pessoas, também tidas como integrantes do conluio, demonstra a participação da Multiplic e seu diretor responsável por operações em bolsas de valores, José Costa Gonçalves, nas infrações à Instrução CVM nº 8, de 1979.
4. Em defesa conjunta, os acusados reiteram argumentos já narrados acima relativos à prescrição, à existência de procedimentos de controle instituídos pela BVRJ e à ausência de elementos integrantes dos tipos que se supõem violados, em especial o dolo e a consciência da ilicitude.
5. Sobre as operações intermediadas pela Multiplic, destacaram que:
 - i. a Multiplic atuou diretamente pela Centrus em 16 OE, das quais sete resultaram em opções não exercidas, ou seja, prejuízo para as respectivas contrapartes;
 - ii. em seis OE, a Centrus atuou pela Quality, que repassou os negócios a Multiplic;
 - iii. houve duas OE (72 e 189) em que a comissão de inquérito se equivocou, pois elas não foram intermediadas pela Multiplic;
 - iv. muitas das operações tinham preços próximos preço justo, como calculados pela comissão de inquérito, embora esse cálculo em si mesmo seja impreciso, devido às deficiências no uso do modelo B&S.³⁷

8. Paulo Serra Netto Lerner

1. Nas operações questionadas, Paulo Serra Netto Lerner auferiu lucro de R\$271.836,00. Paulo Serra Netto Lerner realizou duas operações.
2. Na OE 46, atuando pela corretora Stock, comprou e reverteu opções tendo a Centrus como contraparte, obtendo lucro de R\$185.200,00. A Centrus atuou pelas corretoras Umuarama e Agenda.
3. Na OE 148, comprou opções tendo o Majesty por contraparte e as exerceu tendo a Centrus como contraparte, lucrando R\$86.636,00. Nesses negócios, o acusado foi representado pela corretora Novação CTVM S.A. ("Novação"),³⁸ que os repassou para a Norsul. A Centrus atuou pela corretora Mercobank.
4. A comissão de inquérito identificou o acusado como participante do conluio porque, à época, prestava serviços à Multiplic, que também estaria participando do referido conluio.
5. Em sua defesa, além dos argumentos comuns a outros defendentes, trouxe as seguintes principais observações:
 - i. participou de apenas duas OE, em bolsas diferentes, por corretoras diferentes e distantes cerca de oito meses uma da outra;
 - ii. na OE 46, (a) a Centrus não foi a única lançadora de opções no dia, (b) a diferença entre o preço praticado e o preço tido como justo pode ser atribuída à metodologia utilizada pela comissão de inquérito em seu cálculo e (c) os ganhos da operação decorreram da valorização do ativo subjacente, não do pagamento de preço inferior ao preço justo;
 - iii. na OE 148, (a) as opções foram mantidas em carteira pelo acusado até o vencimento, (b) a Centrus só foi contraparte do acusado no exercício das opções e apenas por força de sorteio e (c) a rentabilidade anualizada da Centrus nessa operação foi de 52%, compatível com o risco assumido; e

- iv. o único elemento que motivou a acusação contra si – o fato de ter prestado serviços a uma corretora que estaria envolvida no conluio – é insuficiente para justificar a acusação.

9. Antonio Carlos Borges Camanho

1. Nas operações questionadas, Antônio Carlos Borges Camanho auferiu lucro de R\$1.879.715,80. Antônio Carlos Borges Camanho foi sócio e diretor da Atlântica CTVM de 1992 a 1999 e, no período de 1997 a 2001, foi cliente das corretoras Multistock, Umuarama, City CCVM Ltda. ("City CCVM")³⁹ e Cruzeiro do Sul S.A. Corretora ("Cruzeiro do Sul").
2. Nas operações investigadas, sempre atuou pela Multistock e, com exceção dos negócios que compõem a OE 45, sempre teve a Centrus como contraparte.
3. Ao comprar opções e posteriormente exercê-las, apurou o seguinte resultado:

Operação	Resultado R\$	Período
OE 73	99.218,76	26.11.98 a 19.04.99
OE 164	160.206,43	16.12.99 a 11.04.00
OE 171	5.529,25	16.02.00 a 19.06.00
OE 175	776.857,61	18.04.00 a 21.08.00
OE 213	343.109,43	16.11.99 a 14.03.00
OE 214	689.294,43	29.11.99 a 14.03.00

4. Em dois casos, as opções adquiridas expiraram sem exercício:

Operação	Resultado - R\$
OE 30	(47.500,00)
OE 238	(165.000,00)

5. Antonio Carlos Borges Camanho auferiu, ainda, lucro de R\$ 18.000,00 com compra de opções tendo por contraparte José Duclerc Moretti Santana e reversão tendo por contraparte a City CCVM (OE 45).
6. Para a acusação, seu padrão de operações denota sua participação no conluio, já que, nas oito OE acima, pagou em torno de 30% do prêmio justo, calculado pelo modelo B&S.
7. Sua defesa se inicia com argumentos comuns a outros acusados, referentes à ocorrência de prescrição, ausência de materialidade e autoria, inépcia da peça acusatória, transparência dos negócios realizados em bolsa de valores e impossibilidade de condenação com base exclusivamente em presunções.
8. Em relação às operações, o acusado observa que não utilizou a mesma corretora que a Centrus, ou seja, não realizou nenhuma operação direta com a fundação. Portanto, qualquer investidor alheio ao suposto conluio poderia ter adquirido as opções pelo mesmo valor.
9. O próprio conceito de prêmio justo é contestado pelo acusado. Se o ativo é negociado em mercado, o prêmio justo é o ajustado entre comprador e vendedor. Não seria correto pressupor a existência de um único valor justo, ignorando as diferentes percepções dos investidores.
10. Nesse sentido, o acusado se esforça em demonstrar que os preços praticados em suas operações estiveram próximos aos de mercado.
11. Nas OE 73 e 213, por exemplo, o preço de seus negócios com a Centrus teria sido exatamente o mesmo praticado em outras operações do dia, envolvendo outros comitentes. Na OE 164, ao comprar opções da Centrus, o acusado pagou o maior preço do dia.
12. Em outros casos, não lhe teria sido possível fazer essa análise, devido à baixa liquidez dos ativos, o que, aliás, desautorizaria a aplicação do modelo B&S.
13. O acusado apresenta ainda uma lista de seus negócios no mercado entre abril de 1999 e abril de 2000, a fim de demonstrar que o número de operações realizadas com a Centrus e os montantes envolvidos estavam em linha com aqueles que negociava regularmente. Resumidamente, a tabela indica várias compras e vendas que, somadas, superam R\$30 milhões, contrapostos aos R\$521.000,00 investidos nas operações destacadas na acusação.
14. Finalmente, o acusado salienta que a Centrus teve sucesso em sua estratégia de lançamento coberto. Nas OE em que esteve envolvido, a Centrus alcançou uma rentabilidade anualizada de, em média, 56%, muito superior à taxa de juros vigente.

10. Marco Aurélio Monteiro Oliveira Cunha

1. Nas operações questionadas, Marco Aurélio Monteiro de Oliveira Cunha auferiu lucro de R\$167.058,40. Trabalhou e ainda trabalha com Antonio Carlos Borges Camanho. De 1999 a 2003, foi cliente das corretoras Multistock, Equity CP CCV S.A. ("Equity") e Cruzeiro do Sul.
2. Nas OE abaixo, adquiriu opções que posteriormente veio a exercer, sempre tendo a Centrus na contraparte. Os

negócios ocorreram entre dezembro de 1999 e março de 2000 e foram intermediados pela Multistock.

Operação	Período	Corretora Centrus	Resultado com exercício R\$	Perda com opções não exercidas R\$
OE 201	03.12.99 a 10.04.00	Norsul	85.387,00	-
OE 202	08.12.99 a 29.03.00	Intra	85.387,00	-
OE 200	07.12.99 a 29.03.00	Norsul	46.424,40	(50.140,00)

3. Marco Aurélio Monteiro pagou prêmios inferiores a 20% do preço justos calculados pelo modelo B&S. Isso e sua ligação com Antonio Carlos Borges Camanho demonstram, para a comissão de inquérito, sua participação no conluio.
4. Marco Aurélio Monteiro apresentou defesa conjunta com Antonio Carlos Borges Camanho e, desse modo, os argumentos trazidos por esse acusado, já vistos acima, também lhe aproveitam.
5. Sobre as suas operações em particular, destaca o prejuízo obtido na OE 200 e a impossibilidade de comparar os preços praticados em seus negócios com os demais preços do mercado, já que suas operações com a Centrus foram as únicas dos dias em que ocorreram.

11. Saul Dutra Sabbá

1. Nas operações questionadas, Saul Dutra Sabbá auferiu lucro de R\$348.000,00. Diretor da Multistock entre dezembro de 1997 e março de 2000, Saul Dutra Sabbá realizou uma única operação, comprando opções da Centrus e revendendo-as ao Majesty.
2. Saul Dutra Sabbá atuou pela própria Multistock; a Centrus atuou pela Quality; Majesty atuou pela Agenda.

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 77	21.10 a 01.11.99	348.000,00	Centrus	Majesty FMIA

3. A comissão de inquérito acusou Saul Dutra Sabbá de participar do conluio porque:
 - i. seu lucro foi de 400% em 7 dias úteis;
 - ii. Majesty, Agenda e Multistock também participaram do conluio;
4. Em sua defesa, além de reiterar muitos dos argumentos comuns vistos acima, o acusado destacou que atuou em apenas uma OE. Nela, pagou R\$0,06 por opção, quando o preço justo segundo a comissão de inquérito seria de R\$0,08, ou seja, uma diferença ínfima e que nem existiria se outros parâmetros, tão ou mais corretos, tivessem sido utilizados para cálculo desse preço justo.
5. A valorização da opção decorreu da valorização do ativo subjacente, ao qual ele era extremamente sensível – uma variação de R\$1,00 nas ações subjacentes tenderia a elevar o prêmio da opção em R\$0,52.

12. Multistock S.A.CCV e Pessoas Ligadas

1. A Multistock executou negócios da Centrus nas seguintes OE: 8, 9, 18, 25, 120, 188, 189, 204, 220, 222, 20, 71, 72, 97, 98, 117, 191, 235 e 237.
2. Também executou negócios de contrapartes da Centrus nas seguintes OE: 77, 45, 46, 73, 111, 164, 175, 214, 213, 238, 200, 201, 202, 204 e 120.⁴⁰
3. Foram identificadas, ainda, duas vendas de ações no mercado à vista entre a carteira própria da Multistock e a Centrus, embora representantes da Multistock afirmem que a operação tenha constado em nome da corretora por erro operacional.
4. Como já visto acima, Gerson Sciaciota Rebane trabalhou junto à Multistock.
5. Tomados em conjunto, tais fatos levaram a comissão de inquérito a acreditar que a Multistock participou do conluio.
6. Foram acusados, além da Multistock, os diretores Eduardo Moraes de Carvalho – responsável pelas operações na BVRJ – e Ziro Murata Junior – responsável pelas operações na Bovespa.
7. A Multistock insiste em muitos argumentos comuns já vistos anteriormente, em especial sua atuação como mera intermediária e sem elementos que lhe permitisse suspeitar de qualquer irregularidade.
8. No restante, pondera que das 32 OE que intermediou:
 - i. em oito, as opções não foram exercidas, gerando prejuízo para as contrapartes da Centrus;
 - ii. em seis, o prêmio pago foi maior ou igual a 60% do valor do preço justo calculado pela acusação;
 - iii. em sete, foram praticados preços similares aos de outras operações cursadas na mesma data, efetuadas por

outros lançadores;

- iv. nas demais, a Centrus foi a única lançadora, o que inviabilizou a comparação entre o preço praticado e o preço do restante do mercado.

9. Eduardo Moraes de Carvalho e Ziro Murata Junior acrescentam que, como as operações intermediadas pela Multistock não aparentavam ser irregulares, não incorreram em omissão alguma em seus deveres.

13. Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston (Brasil) S.A. e Pessoas Ligadas

1. O Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston (Brasil) S.A. ("CSFB") era administrador do CSFB Global Fundo de Renda Fixa – Capital Estrangeiro ("Fundo CSFB"), que participou de três OE, auferindo prejuízo total de R\$1.644.561,35.
2. Em um caso, atuando de forma análoga ao Pactual, comprou e exerceu opções:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em c.p. a	Exercício em contraparte a
OE 204	21.01 a 17.04.00	(528.561,35)	Empase, Carlos Augusto Levorin	Centrus

3. Em dois casos, comprou opções que expiraram sem exercício. Essas opções foram adquiridas de pessoas que haviam sido contrapartes da Centrus anteriormente:

Operação	Data	Corretora	Contrapartes	Resultado - R\$
OE 120	10 e 14.03.00	Stock	Empase, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo	(364.000,00)
OE 222	18.01.00	Agenda	Empase, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane	(752.000,00)

4. Para a comissão de inquérito, ficou evidente que o CSFB e Bruno Licht, administrador e diretor responsável pela administração do Fundo CSFB, não foram cuidadosos e diligentes no exercício da atividade de administração de recursos, em infração à Instrução CVM nº 306, de 1999.
5. Essas mesmas duas pessoas foram responsabilizadas ainda por infração à Instrução CVM nº 8, de 1979, em razão de sua alegada participação no conluio, evidenciada também pelos negócios que realizaram em nome do Fundo CSFB.
6. Em defesa conjunta, destacam que, das poucas referências nos autos a seus nomes, nenhuma vem acompanhada de elementos que permitam concluir que houve uma associação com pessoas do suposto conluio. Principalmente, não há nenhuma prova ou mesmo indicação da razão pela qual o CSFB teria preferido beneficiar terceiros em detrimento de seus cotistas.
7. Pelo contrário: quando questionados, os acusados negaram conhecer as pessoas apontadas como participantes do conluio. Porém, a acusação, sem apontar qualquer fundamento para isso, não só desconsiderou essa resposta como ainda assumiu que todos faziam parte do conluio.
8. Especificamente sobre as operações cursadas, os acusados ponderam, em resumo, que:
- o Fundo CSFB atuou em apenas três OE e não o fez no lançamento das opções, ou seja, apenas interferiu em operações iniciadas por terceiros;
 - essas três OE, num universo de 238, não são capazes de criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço;
 - como o Fundo CSFB não foi contraparte da Centrus e, além disso, teve prejuízo nos negócios, não faz sentido a acusação de que ele teria participado de um conluio que visava transferir ganhos às contrapartes da fundação;
9. A respeito da acusação de falta de diligência na gestão do Fundo CSFB, os acusados julgam que uma imputação assim não pode ser extraída apenas a partir de prejuízo em três operações isoladas.
10. Primeiro, porque as perdas são inerentes à atividade financeira. Segundo, porque, na verdade, ao longo do período das OE, o Fundo CSFB teve rentabilidade muito superior ao CDI e de outros fundos semelhantes. Terceiro, porque o valor das perdas foi pequeno perto do seu patrimônio, que à época já excedia R\$500 milhões.
11. Em relação a Bruno Licht, alegam que as acusações foram baseadas apenas em seu cargo, como se isso o tornasse objetivamente responsável por toda e qualquer irregularidade sob sua gestão. Não houve, como seria necessário, demonstração de responsabilidade subjetiva.
12. No mais, os acusados reproduziram argumentos similares aos já narrados anteriormente.

Terceiro Grupo

14. O terceiro grupo é formado por comitentes que atuaram pelas corretoras Exata, Diferencial CTVM S.A. ("Diferencial"), Walpires S.A. CCTVM ("Walpires"), Mercobank e Ágora.

15. Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda. e Realty Invest. Part. e Empreendimentos Ltda.

1. Nas operações questionadas, a Votoserv Empreendimentos e Participações Ltda. ("Votoserv") auferiu lucro de R\$2.006.830,06 e a Realty Invest. Part. e Empreendimentos Ltda. ("Realty") auferiu lucro de R\$54.769,60.
2. Ambas as sociedades constam como inabilitadas junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, por serem inexistentes.
3. A Votoserv comprou opções tendo a Centrus como contraparte pagando prêmio equivalente a 10,5% do preço justo calculado pelo modelo de B&S, reverteu-as parcialmente e exerceu o restante, também tendo a fundação por contraparte, auferindo o seguinte resultado:

Operação	Período	Corretora Centrus	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com exercício R\$
OE 227	02.02 a 10.05.99	Diferencial/ Exata	Opportunity Strike FIF, José Carlos de Carvalho Dias e Alexandre de Athayde Francisco	1.827.420,00	179.410,06

4. A Realty realizou, de julho a outubro de 1999, negócios tendo a Centrus como contraparte, que atuou por meio da Multistock. Nesses negócios, adquiriu opções pagando prêmios inferiores a 50% do preço justo das opções, calculado pelo modelo B&S.
5. A Realty atuou em basicamente três OE:
 - i. na OE 64, auferiu lucro de R\$55.200,00 com a reversão das opções adquiridas;
 - ii. na OE 65 lucrou R\$29.569,60 com o exercício das opções;
 - iii. na OE 176, adquiriu opções de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo que não foram exercidas nem revertidas, tendo sofrido prejuízo de R\$30.000,00.
6. Os negócios da Votoserv e da Realty foram executados pela corretora Exata.
7. Segundo a comissão de inquérito, as características dos negócios efetuados indicam que tanto a Votoserv como a Realty participaram do conluio.
8. Votoserv e Realty não apresentaram defesa.

16. Wagner Rubira Assis

1. Nas operações questionadas, Wagner Rubira Assis auferiu lucro de R\$187.984,56.
2. Segundo suas próprias declarações, Wagner Rubira Assis foi agente autônomo na Exata de 1998 a 2001. Nessa corretora, atendia a Centrus e intermediava negócios para ela, tendo conhecido um de seus operadores, Carlos Alberto Vicente.
3. Wagner Rubira Assis realizou compra e venda de opções, em day trade, com as seguintes características:

Operação	Período	Resultado – R\$	Corretora	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE73	26.11.98	Zero	Mercobank	Centrus	Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
OE74	27.11.98	Zero	Mercobank	Centrus	Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
OE134	05.08.99	29.000,00	Mercobank	Tudor Invest	Fundos Pactual

4. Wagner Rubira Assis também adquiriu opções que posteriormente revendeu em parte e, no remanescente, exerceu seu direito de adquirir as ações subjacentes:

Operação	Corretora	Compra em contraparte a	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com exercício R\$

OE37	Mercobank	Centrus	Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudízio Leonhardt	1.500,00	50,98
------	-----------	---------	--	----------	-------

5. Nos casos abaixo, Wagner Rubira Assis adquiriu da Centrus opções que expiraram:

Operação	Corretora	Resultado - R\$
OE 29	Exata	(10.500,00)
OE 31	Exata	(7.000,00)
OE 58	Exata	(3.000,00)

6. Foram detectadas, ainda, operações envolvendo Nadya Fonseca Menezes Rubira, esposa de Wagner Rubira Assis.

7. Na operação abaixo, Nadya Fonseca Menezes Rubira, após ter adquirido opções da Centrus, vendeu-as a seu marido, que posteriormente veio a exercê-las:

Operação	Período	Resultado – R\$	Corretora	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE213	22.12.99 a 04.02.00	177.933,58*	Mercobank	Nadya Fonseca Rubira	Centrus

* Resultado de Wagner Rubira Assis, em razão do exercício. Sua esposa auferiu lucro de R\$15.300, com a compra e posterior revenda das opções.

8. Nadya Fonseca Menezes Rubira afirmou que os negócios foram decididos e executados por seu marido. ⁴¹

9. Nessas operações, a Centrus operou pelas corretoras Exata e Diferencial.

10. Segundo a acusação, os day trades que tinham Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo como contraparte tiveram como objetivo transferir-lhe posições que proporcionaram resultados, respectivamente, de R\$ 47.301,73 e R\$ 91.807,11. Desse modo, Wagner Rubira Assis também teria participado do conluio.

11. Em sua defesa, o acusado reproduz argumentos comuns a outros defendentes, enfatizando especialmente a suposta inépcia da acusação por não conter os fatos e fundamentos jurídicos em que se baseia. Como consequência dessa inépcia, o acusado afirma não poder compreender a acusação.

12. De todo modo, argumenta que os procedimentos da BVRJ impediam negócios a preços subavaliados. Afirma, ainda, que ele próprio foi o único responsável pela realização de suas operações e que elas foram feitas às claras, com recursos de sua conta corrente bancária e devidamente informadas ao fisco.

17. João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos

1. Nas operações questionadas, João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos auferiu lucro de R\$452.496,94. As operações de João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos foram executadas pela corretora Exata em 1999 e 2000.

2. Comprou e vendeu opções em negócios com as seguintes características:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 55	96.500,00	Centrus	Alexandre de Athayde Francisco e Merrill Lynch
OE 140	186.000,00	Centrus	Merrill Lynch e Carteiras Pactual

3. Na OE 213, discriminada no quadro a seguir, as opções foram adquiridas da Centrus por cerca de 30% do preço justo segundo o modelo B&S. Parte dessas opções foi alienada, com pequeno prejuízo, a Nadya Fonseca Menezes Rubira, que, como já visto, as revendeu a seu marido, permitindo-lhe auferir lucro de R\$177.933,58.

4. João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos manteve o remanescente das opções em carteira até o exercício, quando auferiu lucro de R\$191.966,94:

Operação	Compra em contraparte a	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com exercício R\$
OE 213	Centrus	Nadya Fonseca Rubira	(1.500,00)	191.996,94

5. Houve, ainda, dois casos em que opções adquiridas da Centrus expiraram:

Operação	Resultado - R\$
OE 29	(10.500,00)
OE 31	(10.000,00)

6. Com base nas características dos negócios efetuados, a comissão de inquérito concluiu pela participação de João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcellos no conluio.
7. O acusado não apresentou defesa.

18. The Tudor Investment Co. Multi-Portfolio Fund e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, The Tudor Investment Co. Multi-Portfolio Fund auferiu lucro de R\$714.000,00. Operando pela Exata, The Tudor Investment Co. Multi-Portfolio Fund ("Tudor Fund") comprou e vendeu opções nas OE abaixo:

Operação	Período	Resultado R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE31	09.02 a 15.02.00	zero	Centrus	Luís Felipe Guimarães Stevenson. de Oliveira e Marcelo de Abreu Borges
OE132	23.06.99	240.000,00	Centrus	Fundos Pactual
OE134	03.08 a 05.08.99	261.000,00	Centrus	Wagner Rubira Assis e Fundos Pactual
OE135	17.08 e 18.08.99	213.000,00	Centrus	Fundos Pactual

2. Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira e Marcelo de Abreu Borges – contrapartes dos negócios na OE 31 – foram sócios da Tudor Invest Intermediação e Assessoria de Negócios S/C Ltda. ("Tudor Invest"). Por isso, a comissão de inquérito concluiu que estas pessoas usaram o Tudor Fund como seu anteparo na OE 31.
3. Ainda segundo a acusação, nas demais operações, o Tudor Fund agiu de modo similar a comitentes que operaram pela Agenda, em especial, Leonardo Bochner e Rogério Jonas Zylberstajn, bem como ao comitente Guaranhuns, que operou pela Fator.
4. Nesses casos, as compras teriam sido realizadas tendo a Centrus como contraparte por preços significativamente inferiores ao justo e seguidas de vendas no mesmo dia ou no dia seguinte, com lucros superiores a 100% do valor investido. Isso evidenciaria sua participação no conluio.
5. Foram acusados, o Tudor Fund, a Tudor Invest e Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira, diretor responsável. Em relação aos dois últimos, a acusação não se restringe à violação à Instrução CVM nº 8, de 1979; também foi feita imputação de infração à Instrução CVM nº 306, de 1999, por falta de cuidado e diligência como administradores do Tudor Fund.
6. Em sua defesa, Luís Felipe Guimarães Stevenson de Oliveira esclareceu inicialmente que Tudor Fund e Tudor Invest foram regularmente liquidados e extintos. Por não possuírem mais existência legal, prossegue, não podem ser representados nem apenados no processo.
7. Sobre a acusação contra si, ponderou que ela está baseada apenas no cargo que ocupava, ou seja, pressupondo uma responsabilidade objetiva que o direito sancionador não admite. Não foi demonstrado dolo específico, nem prévio entendimento entre as partes da operação.
8. Acrescentou, ainda, que o modelo B&S não é infalível nem único. Se o fosse, qualquer investidor que o desconhecesse e realizasse negócios em descompasso com tal metodologia seria um potencial infrator da Instrução CVM nº 8, de 1979.
9. Finalmente, acrescentou que as características das operações são corriqueiras no mercado e não autorizam supor a existência de qualquer conluio.

19. Luiz Carlos Ventura

1. Nas operações questionadas, Luiz Carlos Ventura auferiu lucro de R\$1.444.689,00.
2. Luiz Carlos Ventura obteve esse ganho através das seguintes compras e vendas de opções, por meio das corretoras Walpires e Exata:

Operação	Corretora	Período	Resultado R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE127	Walpires	22.12 a 29.12.98	(9.516,00)	Centrus	José Carlos de Carvalho Dias
OE127	Walpires	22.12 a 23.12.98	Zero	Nilda Mozer Costa	Nilda Mozer Costa

OE129	Walpires	23.12 a 29.12.98	(30.000,00)	Centrus	JCC Dias e Carlos R. Mamede Noval
OE130	Exata	06.05 a 12.05.99	(20.520,00)	Centrus	JCC Dias
OE132	Exata	22.06 a 24.06.99	318.000,00	Centrus e Cláudio Jorge W. Junqueira	Fundo Pactual Kodiak e JCC Dias
OE134	Exata	03.08 a 06.08.99	52.650,00	Cláudio Jorge WaquimJunqueira	JCC Dias
OE209	Exata	28.04 a 30.04.99	65.975,00	Centrus	JCC Dias
OE211	Exata	20.07 a 23.07.99	17.500,00	Cláudio Jorge W. Junqueira	JCC Dias
OE212	Exata	29.10 a 01.11.99	1.050.600,00	Centrus	Carlos E. Carneiro Lemos, Carlos R. Mamede Noval, Agenda, Gilberto Zalfa, JCC Dias e Fernando Mendes C.B de Oliveira.

Obs: Segundo a acusação, em uma operação de compra e venda de opções estruturada por Luiz Carlos Ventura, inserida na OE 127, atuando pela Exata, ele teve como contraparte sua companheira Nilda Mozer Costa, tendo auferido resultado nulo. A compra, nessa operação, teria servido para "fabricar um preço de mercado" para as opções.

3. Luiz Carlos Ventura não identificou Nilda Mozer Costa como pessoa conhecida. No entanto, ela declarou ser sua ex-companheira e atribuiu a ele a elaboração e a execução de negócios em seu nome.
4. Para a acusação, em regra, as operações de Luiz Carlos Ventura envolveram reiteradamente, como contrapartes, comitentes que atuaram pela Agenda, os quais tiveram participação relevante no conluio.
5. As operações efetuadas ocorreram dentro de poucos dias úteis, pagando à Centrus, quase sempre, prêmios inferiores a 30% do preço justo calculado pelo modelo de B&S. Por isso, a comissão de inquérito concluiu que ele participou do conluio.
6. O acusado não apresentou defesa.

20. Aurino Silva Reis

1. Nas operações questionadas, Aurino Silva Reis auferiu lucro de R\$346.000,00.
2. Obteve tal resultado em negócios de compra e venda de opções, intermediados pela Walpires, abaixo discriminados:

Operação	Período	Resultado R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE129	23.12 a 29.12.98	(35.000,00)	Nilton Fernandes Centrus	José Carlos de Carvalho Dias, Gilberto Zalfa, Carlos R. Mamede Noval
OE207	04.02 a 18.02.99	345.600,00	Centrus	JCC Dias, Carlos R. Mamede Noval
OE208	05.02. a 10.02.99	36.000,00	Centrus	José Carlos de Carvalho Dias

3. Nessas operações, a Centrus operou pela corretora Diferencial, que repassou os negócios para a Exata.
4. A acusação sustenta que, na OE 129, Aurino Silva Reis efetuou uma compra de opções tendo como contraparte Nilton Fernandes com objetivo de criar um preço de mercado artificial para esses papéis. A Walpires atuou como intermediária nas duas pontas da operação.
5. Ainda para a acusação, suas operações foram similares às efetuadas por Luiz Carlos Ventura, tendo como contraparte, além da Centrus, comitentes de participação fundamental no conluio. Além disso, seus prêmios teriam sido ínfimos em relação ao preço justo calculado pelo modelo de B&S. Por tudo isso, teria participado do conluio.
6. Em sua defesa, o acusado relatou que:
 - i. de dezembro de 1998 a fevereiro de 1999, cedeu seu nome a Luiz Carlos Ventura para a realização de operações, cujo montante desconhecia;
 - ii. os valores decorrentes das operações foram creditados em sua conta bancária e foram repassados a pessoas indicadas por Luiz Carlos Ventura;
 - iii. alertado pelo gerente de seu banco, que se mostrava intrigado com a quantidade de depósitos e saques realizados, interpelou Luiz Carlos Ventura, proibindo a utilização de seu nome em tais operações; e

iv. não auferiu qualquer vantagem patrimonial decorrente das referidas operações.

21. Nilton Fernandes

1. Nas operações questionadas, Nilton Fernandes auferiu lucro de R\$18.000,00. Esse resultado é fruto de uma operação em que vendeu e posteriormente comprou opções:

Operação	Período	Resultado – R\$	Venda em contraparte a	Compra em contraparte a
OE129	23.12.98 a 19.04.99	18.000,00	Aurino Silva Reis	Lucinéa Barros de Santana

2. De acordo com a acusação, a venda de opções efetuada por Nilton Fernandes, operador da Walpires, tendo Aurino Silva Reis como contraparte, teve por objetivo criar um preço de mercado artificial para esses papéis. Sendo assim, ele também teria participado do conluio.

3. O acusado não apresentou defesa.

22. Alexandre Branco Sette

1. Nas operações questionadas, Alexandre Branco Sette auferiu lucro de R\$42.650,00.
2. Alexandre Branco Sette efetuou compras e vendas de opções que foram executados pela Walpires de novembro de 1999 a fevereiro de 2000 e tiveram a Centrus como contraparte:

Identificação da operação	Resultado R\$	Período
OE 26 -	25.400,00	04.11.99 a 04.01.00
OE 218 -	17.250,00	26.11.99 a 23.12.99

Obs: A Centrus atuou pelas corretoras Título e Norsul.

3. Foram identificados também negócios realizados por sua mãe, Maria Lucia Branco Sette. Ela participou de uma OE com resultado positivo:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE47	36.000,00	Centrus	Diamond FMIA

Obs: A Centrus atuou pela corretora Agenda.

4. Além dessa operação, Maria Lucia Branco Sette comprou opções tendo a Centrus como contraparte que não foram exercidas nem revertidas (OE 10, 19, 24 e 168), tendo sofrido, com esses negócios, prejuízo de R\$126.570,00.
5. No total, foram sete operações imputadas à Alexandre Branco Sette nesse processo. Portanto, segundo a comissão de inquérito, sua participação não pode ser considerada eventual ou esporádica.
6. Em sua defesa, o acusado explora argumentos comuns a outros defendentes, sobretudo no tocante à prescrição, aos controles que a BVRJ adotava para prevenir operações irregulares e à insuficiência de provas sobre seu alegado conluio com outros comitentes.
7. Sobre as operações apontadas pela comissão de inquérito, destaca que decidiu cursá-las pela oportunidade de investimento que representavam. Não tinha interesse nem necessidade de investigar a origem das opções; mesmo se tivesse, tampouco conseguiria descobrir algo substancial, já que as operações tinham toda a aparência de normalidade.
8. Finalmente, salienta que, somando suas operações com as de sua mãe, sofreu um prejuízo líquido de R\$47.920,00, o que torna impossível que estivesse participando de um conluio para auferir ganhos em detrimento da Centrus.

23. Clube de Investimento 9 e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, Clube de Investimento 9 auferiu lucro de R\$423.193,22.
2. O Clube de Investimento 9 participou de três OE. Todas tiveram a Centrus como contraparte e foram intermediadas pela Walpires. Duas tiveram resultado positivo:

Operação	Período	Resultado – R\$ com Reversão	Resultado – R\$ com Exercício
OE 05	04.07 a 16.10.00	-	99.393,22
OE 47	15.05 a 13.06.00	373.800,00	-

3. Em uma OE, as opções adquiridas da Centrus expiraram sem exercício:

--

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 24	02.08.00	(50.000,00)

4. Para a comissão de inquérito, a participação do Clube de Investimento 9 no conluio ficou demonstrada porque:
- houve atuação reiterada tendo a Centrus como contraparte;
 - na OE 47, o prêmio pago pelas opções foi de menos de 30% do preço justo; e
 - a administração da carteira do clube teve efetiva participação da Walpires e de LN Participações Ltda. ("LN Participações"), sociedade que pertencia a Lelis Alberto de Moura Nobre, também acusado no processo.
5. A imputação de infração à Instrução CVM nº 8, de 1979 recaiu sobre o Clube de Investimento 9, Walpires, LN Participações e Lelis Alberto de Moura Nobre.⁴² Sobre os três últimos pesa ainda a acusação de não terem sido diligentes e cuidadosos como administradores de carteira do Clube de Investimento 9.
6. Além de argumentos já vistos anteriormente, os acusados ressaltam resumidamente que:
- foi a própria Centrus quem definiu os prêmios que aceitaria para lançar opções, conforme declarações de seus administradores; o clube apenas se interessou pela relação entre risco e retorno do negócio;
 - ao realizar em nome do clube um negócio que lhe pareceu uma boa oportunidade, a LN Participações estava justamente cumprindo seu dever de diligência e cuidado, que a acusação entendeu violado;
 - o clube não participou e nem mesmo tomou conhecimento da estruturação da operação ou de que a Centrus era a contraparte;
 - a acusação contém uma série de remissões circulares: indica como prova contra um acusado a sua ligação com um outro acusado, e vice-versa, mas não prova nada em relação a nenhum deles;
 - o clube participou de apenas três OE, das quais uma resultou em prejuízo.

24. Lelis Alberto de Moura Nobre

- Nas operações questionadas, Lelis Alberto de Moura Nobre auferiu lucro de R\$73.990,00. Lelis Alberto de Moura Nobre foi diretor da Norsul de 1986 a 1995. Entretanto, todos os seus negócios foram executados pela Walpires.
- Na OE 47, auferiu lucro R\$111.390,00, decorrente de opções compradas do Diamond FMIA Carteira Livre e revertidas tendo a Centrus como contraparte, que atuou pela Umuarama e pela Agenda.
- Na OE 26, obteve lucro de R\$30.480,00 com a compra e reversão parcial de opções, tendo a Centrus como contraparte, que atuou pela Título Corretora de Valores S.A. ("Título"), a qual, por seu turno, repassou os negócios para execução pela Norsul. O prejuízo com a parcela não exercida nem revertida foi de R\$2.880,00.
- O acusado teve prejuízo em três opções que expiraram sem valor:

Operação	Data	Contraparte	Resultado - R\$
OE 10	02.02.00	Centrus	(8.000,00)
OE 168	03.02.00	Centrus	(9.000,00)
OE 190	13.12.99	Francisco Ribeiro de Magalhães Filho	(48.000,00)

- Lelis Alberto de Moura Nobre era, à época dos fatos, sócio-diretor da LN Participações, a qual, juntamente com a Walpires, administrava os recursos do Clube de Investimento 9. Como já visto, as operações desse clube foram tidas por irregulares. Com base nesses fatos, a comissão de inquérito afirma que o acusado teve participação no conluio.
- Seus principais argumentos de defesa são comuns a outros acusados e já foram vistos acima. Em especial, Lelis Alberto de Moura Nobre buscou enfatizar que não teve participação na estruturação das operações e que apenas aderiu a ofertas com toda aparência de regularidade, mesmo porque foram registradas em bolsas de valores, sujeitas aos controles daí decorrentes.
- Além disso, minimizou o elo que a comissão de inquérito tentou construir ligando-o à Norsul. Para ele, o fato de ter sido administrador da corretora no passado não cria uma vinculação perene com a instituição e quaisquer acusações que ela sofra.

25. Virgílio Lopes

- Nas operações questionadas, Virgílio Lopes auferiu lucro de R\$54.600,00. Virgílio Lopes auferiu tal resultado comprando e vendendo opções como discriminado abaixo:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a

OE212	12.11 a 02.12.99	54.600,00	Carlos Eduardo Carneiro Lemos	José Carlos de Carvalho Dias
-------	------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------

2. Segundo a acusação, na OE 212, Virgílio Lopes teria funcionado como ligação entre José Carlos de Carvalho Dias e Carlos Eduardo Carneiro Lemos. Virgílio Lopes já teria servido como anteparo para estes mesmos comitentes em outra ocasião, no âmbito de operações envolvendo a Fundação de Assistência dos Empregados da CEB, apuradas no IA CVM 03/05.
3. Por isso, a comissão de inquérito concluiu pela sua participação no conluio.
4. Em resposta à intimação, Maria Teresa Lopes Jorge, filha do acusado, informou que seu pai encontra-se atualmente com graves problemas de saúde típicos dos 92 anos de idade que possui, estando impossibilitado de responder ao que foi requisitado. Informou, ainda, que, por não ter ciência dos negócios particulares de seu pai, ela tampouco seria capaz de fazê-lo.

26. Exata S.A. CTVM e Pessoas Ligadas

1. Conforme mencionado nesse relatório, os operadores do conluio na corretora Exata seriam Gerson Scaciota Rebane, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt e Wagner Rubira Assis, que também teriam utilizado de sua influência em outras corretoras. Todas essas pessoas tiveram algumas de suas operações intermediadas pela Exata.
2. A Exata também participou dos negócios de outros comitentes envolvidos no presente processo, dentre os quais estão:
 - i. Luiz Carlos Ventura e sua companheira Nilda Mozer Costa;
 - ii. Izabel Cristina da Silva, José Marcelo da Silva e Santa Clara Corretora de Mercadorias, negócios esses relacionados à atuação de Sergio Carlos de Godoy Hidalgo;
 - iii. Silvana Leonhardt, esposa de Silvio Luiz Laudísio Leonhardt;
 - iv. Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro e Luiz Fernando Bellintani, negócios esses relacionados à atuação de Gerson Scaciota Rebane.
3. A Exata também intermediou negócios da própria Centrus, diretamente ou recebidos da Diferencial.
4. Por tudo isso, embora sem deixar de ressaltar que a carteira própria da Exata teve prejuízo de R\$32.500,00 ao adquirir da Centrus opções que expiraram, a comissão de inquérito concluiu que a participação da Exata no conluio é evidente. Foram acusados ela própria e seu diretor responsável, Antonio Carlos Reissmann.
5. Em sua defesa, ao lado de alegações comuns a outros acusados, sobretudo relativas à prescrição, inépcia da acusação, conflito aparente de normas e atuação como mera intermediária, a Exata ressaltou que:
 - i. nos casos em que recebeu ordens da Diferencial, não tinha sequer como saber quem eram os comitentes responsáveis pelas ordens;
 - ii. o prejuízo que teve na única operação que realizou com a Centrus indica que não houve qualquer combinação prévia de operações.
6. Antonio Carlos Reissman apresentou defesa de teor substancialmente similar, enfatizando que não pode ser responsabilizado objetivamente em razão de seu cargo.

27. Diferencial CTVM S.A. e Pessoas Ligadas

1. A Diferencial intermediou negócios da Centrus, tendo-os repassado para a Exata executar (OE 36, 37, 73, 74, 125, 127, 129, 205, 207, 208 e 227).
2. A comissão de inquérito entende que isso implica participação da Diferencial no conluio, pois viabilizou os negócios das contrapartes da Centrus. A acusação ressalta, ainda, que Wagner Rubira Assis, um dos responsáveis pela implementação do citado conluio, era o contato da Diferencial na Exata.
3. Foram acusados a Diferencial e seu diretor responsável por operações em bolsa, Antonio Carlos Baldi.
4. Assim como as demais corretoras acusadas, a Diferencial defende-se ressaltando seu papel de mera intermediária nos negócios. Ela apenas teria recebido ordens de seus clientes e as teria executado.
5. Antônio Carlos Baldi reitera e ratifica a defesa da Diferencial.

28. Walpires S.A. CCTVM

1. A Walpires executou negócios de contrapartes da Centrus nas OE 10, 26, 47, 65, 129, 168, 207, 208 e 218.
2. Dentre as contrapartes da Centrus que atuaram pela Walpires destacam-se: Luiz Carlos Ventura e sua ex-companheira Nilda Mozer Costa; Aurino Silva Reis; e o Clube de Investimento 9, administrado pela própria Walpires.
3. Para a comissão de inquérito, a participação da Walpires ao executar negócios integrantes do presente inquérito não foi esporádica, ficando comprovada sua participação no conluio.
4. Em sua defesa, a Walpires apresenta argumentos comuns a outros acusados, como a prescrição e a ausência de dolo específico e outros elementos essenciais à caracterização dos tipos que se supõem infringidos.

5. Enfatiza, em especial, que atuou como mera executora de ordens, sem fazer avaliações prévias que não lhe competiam no tocante ao valor e à quantidade dos ativos negociados.

29. Mercobank S.A. CTVM e Pessoas Ligadas

1. A Mercobank recepcionou e executou negócios da Centrus, nas OE 4, 27, 40, 104, 105, 106, 121, 141, 142, 144, 148, 149, 150, 153, 154, 177, 199 e 224, os quais resultaram em operações que causaram prejuízo à fundação.
2. Também intermediou negócios de algumas das contrapartes da Centrus, a saber: Wagner Rubira Assis (OE 37, 73, 74, 134 e 213) e Luiz Carlos Bueno.
3. Por isso, a comissão de inquérito concluiu que a atuação da Mercobank não foi esporádica e, desse modo, ela teria participado do conluio.⁴³ Foram acusados a Mercobank e seu diretor responsável por operações em bolsa à época, José Geraldo Sanábio.
4. Em defesa conjunta, sustentam inicialmente que uma eventual punição só poderia atingir a Mercobank ou seu diretor, mas não ambos, pois o duplo indiciamento pelo mesmo ato é ilegal.
5. Como outras corretoras, também alegam que agiram como meros intermediários, sem estruturar nem opinar sobre as operações de clientes. Isso nem mesmo faria sentido no caso da Centrus, pois ela já dispunha de corpo técnico para tal tarefa.
6. Além disso, a Mercobank atuou em apenas 24 das 238 OE apuradas, pouco para que se pudesse concluir pela sua participação no conluio. Em uma delas, na única em que operou para sua carteira própria, teve prejuízo e não teve a Centrus como contraparte.
7. No mais, os defendentes reiteram argumentos já vistos acima, especialmente no que tange à ausência de elementos que configurem os tipos previstos na Instrução CVM nº 8, de 1979.

30. Pedro José de Mello Machado da Silva e Pedro Vitor Lacombe Scarpa

1. Nas operações questionadas, Pedro José de Mello Machado da Silva auferiu lucro de R\$229.864,00 e Pedro Vitor Lacombe Scarpa auferiu lucro de R\$32.044,00.
2. Ambos operaram pela Ágora, da qual eram diretores estatutários. Em ambos os casos, compraram e venderam opções, tendo a Centrus como contraparte na OE 47. A Centrus atuou pelas corretoras Norsul e Geração Corretora de Valores Ltda. ("Geração").⁴⁴
3. Os comitentes creditaram suas operações a rumores de mercado de que a emissora das ações subjacentes às opções teria recebido uma oferta de compra. Para a acusação, porém, eles participaram do conluio, haja vista que:
 - i. os preços pagos pelas opções eram cerca de 34% dos prêmios justos, segundo o modelo B&S; e
 - ii. suas operações foram próximas às realizadas pela Viscaya, também intermediadas pela Ágora.
4. Em defesa conjunta, ao lado de enumerar as supostas falhas da acusação – prescrição, imprecisão na tipificação das condutas, ausência de demonstração de culpa e insuficiência de provas – os acusados:
 - i. insistem na habituidade com que as operações de financiamento eram e continuam a ser realizadas no mercado; e
 - ii. relativizam a importância atribuída ao modelo de B&S, com base nos argumentos do item 3 deste relatório.
5. Além disso, a própria comissão de inquérito teria extraído conclusões incorretas do modelo. Segundo os acusados, no modelo B&S:
 - i. o delta, uma das variáveis mais importantes, indica quantas opções são necessárias para garantir uma ação subjacente;
 - ii. em operações estruturadas, a relação entre o número de ações adquiridas e o número de opções lançadas é necessariamente diferente de 1:1.
6. Disso os acusados retiram que:
 - i. a Centrus não utilizou o modelo B&S para estruturar as operações; e
 - ii. a comissão de inquérito negligenciou o delta e a análise da quantidade de opções que a Centrus precisava lançar para garantir suas operações.
7. Sobre a escolha da BVRJ para realizar as negociações, afirmam que essa era uma bolsa mais ágil do que a Bovespa na abertura de opções.
8. Finalmente, os acusados requerem que, caso a CVM não concorde com a imprecisão técnica da acusação, indique todos os cálculos dos preços teóricos utilizados pela comissão de inquérito, incluindo as premissas consideradas.

31. Ágora CTVM Ltda. e Pessoas Ligadas

1. A Ágora intermediou negócios com opções da Centrus diretamente (OE 34, 138 e 187) e também negócios repassados pela corretora Exata (OE 29, 31, 134, 212 e 213).
2. A Ágora também intermediou negócios efetuados entre carteiras e fundos administrados pelo Pactual (OE 28, 69, 142,

144, 149, 215 e 216) e negócios de seus diretores Pedro José de Mello Machado da Silva e Pedro Vitor Lacombe Scarpa (OE 49), que atuaram como contrapartes da Centrus.

3. Além disso, recebeu negócios em nome de outras contrapartes da fundação, repassados pela Opportunity DTVM, em nome do Opportunity Strike (OE 227), e pela Exata, em nome de: Realty (OE 65), Viscaya (OE 160 e 161), Nadya Fonseca Rubira (OE 213 e 214), João Francisco Bandecchi Perestrello de Vasconcelos (OE 213) e Luiz Carlos Ventura (OE 212).
4. Segundo a acusação, a Ágora participou do conluio, pois intermediou negócios que o integravam. Foram acusados, a Ágora e seu diretor responsável por operações em bolsa, Roberto Campos Rocha.
5. Em defesa conjunta, os acusados alegaram que a acusação é vaga e imprecisa. Não teria ficado clara a relação entre os fatos descritos no relatório – ou seja, que a Ágora intermediou operações, como faz parte de sua atividade – e as três imputações à Instrução CVM nº 8, de 1979.
6. Como outros intermediários, alegaram também que não decidiram as operações de seus clientes. Nas OE 29, 31, 65, 134, 160, 161, 212, 213, 214 e 227, as ordens foram repassadas por outras corretoras, sem nenhuma identificação sobre os clientes que as emitiram.
7. No mais, os acusados acrescentaram argumentos e outras ponderações sobre o modelo de B&S substancialmente idênticos aos trazidos por outros defendentes.⁴⁵

Quarto Grupo

32. O quarto grupo é formado por comitentes que atuaram por corretoras que repassaram negócios para a Norsul.

33. Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior

1. Nas operações questionadas, Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior auferiu lucro de R\$45.590,00.
2. Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior atendeu clientes na corretora Comercial S.A. CVC ("Comercial"),⁴⁶ de setembro de 1999 a abril de 2002, subordinado a Luís Fernando Monteiro de Gouvêa. Seus negócios, realizados de outubro de 1999 a dezembro de 2000, foram intermediados pela Comercial, que os repassou para a Norsul.
3. Ao comprar e vender opções tendo a Centrus como contraparte, auferiu o seguinte resultado:

Identificação da operação	Resultado R\$	Período
OE 6	51.290,00	29.10 a 11.11.99

Obs: os negócios de ambas as partes foram executados pela Norsul.

4. Nas duas OE abaixo, as opções que adquiriu da Centrus expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE10	02.02.00	(3.200,00)
OE24	02.08.00	(2.500,00)

5. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
6. Em sua defesa, destaca que se fosse parte de um conluio de operações combinadas para auferir ganhos, não teria realizado apenas três OE, nem teria tido prejuízo em duas delas.
7. Na OE 6, em que teve lucro, a Centrus também obteve um resultado positivo, muito superior à variação do CDI; a operação teve início quando as ações subjacentes estavam a R\$17,68 e foi revertida 13 dias depois, quando elas haviam alcançado R\$21,00.
8. De resto, o acusado reitera argumentos que já foram expostos anteriormente, enfatizando a insuficiência de provas do suposto conluio e a ausência de dolo em sua conduta.

34. José Orlando Leite Cavalcanti

1. Nas operações questionadas, José Orlando Leite Cavalcanti auferiu lucro de R\$68.590,00.
2. José Orlando Leite Cavalcanti trabalhou na mesa de operações da Comercial de setembro de 1999 a março de 2002. Ele declarou que comentou suas operações com colegas de trabalho, dentre os quais se incluíam: Caio Tácito Giordan da Silva, Calil Neme Neto, Fernando Concílio César e Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior.
3. Seus negócios foram intermediados pela corretora Comercial, que os repassou para a Norsul executar. Todos tiveram como contraparte a Centrus.
4. Em dois casos, as opções adquiridas foram posteriormente revertidas com lucro:

Identificação da operação	Período	Resultado R\$
OE 6	29.10 a 11.11.99	51.300,00

OE46	12.05 a 11.07.00	43.950,00
------	------------------	-----------

Obs: Nessas operações, a Centrus operou pelas corretoras Novação (OE6), que repassou os negócios para a Norsul executar, e Umuarama (OE46).

5. Em outros casos, as opções adquiridas expiraram sem exercício:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE10	02.02.00	(14.000,00)
OE24	02.08.00	(5.000,00)
OE26	04.11.99	(2.160,00)
OE53	22.12.99	(5.500,00)

6. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.

7. Em sua defesa, o acusado destaca que a imputação formulada é fruto de meras presunções retiradas dos parâmetros dos negócios realizados, principalmente o preço pago pelas opções.

8. No entanto, o preço não seria um parâmetro adequado para isso. Não é papel do investidor calcular os preços justos dos ativos e abster-se de negociá-los se estiverem abaixo de tal valor. Pelo contrário, quanto menor o preço de mercado em comparação ao preço justo, mais os investidores se interessam por tais ativos, o que tende a reduzir a distorção.

9. Portanto, prossegue, para sustentar a acusação que fez, a comissão de inquérito deveria ter de outro modo provado o dolo e o conluio com outros participantes da suposta fraude, o que não foi feito. Pelo contrário: a comissão de inquérito teria desconsiderado, sem base em elementos dos autos, a alegação do acusado de que desconhecia a Centrus ou pessoas ligadas; e que ele próprio decidira a operação.

10. Mesmo analisando apenas os dados objetivos das operações, a comissão de inquérito teria negligenciado dados que sugerem não ter havido participação no conluio:

- suas operações começaram muito depois do início do conluio e terminaram muito antes de seu fim;
- houve prejuízo em quatro das seis OE em que participou; e foram prejuízos expressivos;
- os valores investidos foram modestos e não indicam certeza de lucro;
- sua OE mais rentável foi aquela em que pagou à Centrus o prêmio mais próximo do tido como justo e a OE de maior prejuízo foi aquela em que pagou o valor mais distante do justo; e
- como operador de mercado, realizou não só essas operações, que vieram a ser consideradas irregulares, como inúmeras outras.

11. Além disso, o acusado alega que a tese da comissão de inquérito pressupõe permissividade da Bovespa e da BVRJ, onde os negócios supostamente irregulares ocorreram. Como essas entidades não foram acusadas, o processo seria incompleto, parcial e, portanto, nulo.

12. No mais, reitera argumentos já relatados.

35. Caio Tácito Giordan da Silva

- Nas operações questionadas, Caio Tácito Giordan da Silva auferiu lucro de R\$94.308,25. Caio Tácito Giordan da Silva foi agente autônomo de investimento na Comercial de julho de 1996 a março de 1999 e de setembro de 1999 a setembro de 2001.
- Seus negócios foram intermediados pela própria Comercial, que os repassou para a Norsul executar, e todos tiveram a Centrus como contraparte.
- Em dois casos, adquiriu opções que mais tarde veio a reverter parcialmente e, no remanescente, terminou por exercê-las:

Operação	Período	Resultado com reversão – R\$	Resultado com exercício – R\$
OE 196	11.11.99 a 18.02.00	46.200,00 (*)	43.708,25
OE 197	11.11.99 a 23.11.99	15.400,00	-

(*) Reversão efetuada em 23.11.99

4. Em outros dois casos, as opções adquiridas expiraram sem serem exercidas:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE10	02.02.00	(6.000,00)

OE24	02.08.00	(5.000,00)
------	----------	------------

5. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
6. Em sua defesa, pondera que:
 - i. teve prejuízos em duas das quatro OE, o que não sugere sua participação em um conluio;
 - ii. quando teve lucro, a Centrus também obteve sucesso em sua estratégia de financiamento, alcançando taxas superiores ao CDI;
 - iii. é razoável que a Centrus quisesse reverter os financiamentos realizados quando atingisse taxas que superassem as de mercado e atuarial; e
 - iv. a acusação presumiu que todos os quatro acusados que trabalhavam na Comercial agiram em conjunto, mas apenas na OE 10, que resultou em prejuízo, eles atuaram simultaneamente.
7. De resto, reitera argumentos que já foram expostos anteriormente, enfatizando a insuficiência de provas do suposto conluio e a ausência de dolo em sua conduta.

36. Calil Neme Neto

1. Nas operações questionadas, Calil Neme Neto auferiu lucro de R\$91.600,00. Foi operador e diretor da corretora Comercial.
2. Seus negócios foram intermediados pela Comercial, que os repassou para a Norsul executar. Tiveram a Centrus em contraparte.
3. Em uma OE, comprou e vendeu opções:

Identificação da operação	Período	Resultado R\$
OE 218	26.11.99 a 23.12.99	93.600,00

4. Em outra OE, comprou opções que expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE10	02.02.00	(2.000,00)

5. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
6. O acusado defende-se destacando que realizou apenas duas OE, uma das quais resultou em prejuízo, o que não indica sua participação em qualquer conluio.
7. Na operação que se revelou lucrativa, o acusado informa ter adquirido as opções por ter boas projeções para emissora das ações subjacentes, a Telecomunicações de São Paulo S.A., por conta de uma reestruturação que havia sido divulgada em novembro de 1999.
8. Na OE 10, também teria adquirido opções pelas perspectivas da emissora das ações subjacentes, perspectivas essas decorrentes de informações, publicamente divulgadas na véspera dos negócios, sobre suas demonstrações contábeis. Nada obstante, não teve lucro.
9. Em ambos os casos, portanto, as operações teriam ocorrido por motivações próprias e sem qualquer combinação prévia com contrapartes.
10. No restante, sua defesa reproduz as de Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior e Caio Tácito Giordan da Silva, relatadas acima.

37. Fernando Concílio César

1. Nas operações questionadas, Fernando Concílio Cesar auferiu lucro de R\$75.000,00. Foi operador de mesa na Comercial de 1996 a 2002.
2. Seus negócios foram intermediados pela Comercial, que os repassou para a Norsul executar, e tiveram a Centrus, também operando através da Norsul, como contraparte.
3. Comprou e vendeu opções em duas OE:

Identificação da operação	Período	Resultado R\$
OE 196	11.11.99 a 23.11.99	61.600,00
OE 197	11.11.99 a 23.11.99	15.400,00

4. Em um caso, comprou opções que expiraram sem exercício:

--	--	--

Operação	Data	Resultado - R\$
OE10	02.02.00	(2.000,00)

5. Por conta dessas operações, foi acusado de integrar o conluio.
6. Sua defesa é substancialmente idêntica à defesa dos acusados Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior e Caio Tácito Giordan da Silva, inclusive em relação aos motivos que o teriam levado a participar da OE 10.
7. Com relação às OE 196 e 197, afirma ter decidido cursá-las por acreditar que a emissora das ações subjacentes, a Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A., iria ser especialmente beneficiada em razão da desestatização pela qual passaria.
8. No mais, seus argumentos são idênticos aos dos acusados mencionados acima.

38. Lake Shore Assessoria Empresarial S/C Ltda. e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, a Lake Shore Assessoria Empresarial S/C Ltda. ("Lake Shore") auferiu lucro de R\$75.188,25 e Guilherme Ferreira Menezes auferiu lucro de R\$14.400,00.
2. As operações da Lake Shore foram intermediadas pela Comercial, que as repassou à Norsul para execução. Tiveram a Centrus como contraparte, também atuando pela Norsul.
3. Em duas OE, a Lake Shore obteve resultado positivo, com a reversão ou exercício das opções:

Operação	Período	Resultado com reversão – R\$	Resultado com exercício – R\$
OE 6	29.10 a 11.11.99	18.990,00	-
OE 198	12.11.99 a 18.02.00	15.400,00 (*)	44.958,25

(*) Reversão efetuada em 23.11.99

4. Em outros casos, as opções adquiridas expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE10	02.02.00	(2.000,00)
OE26	04.11.99	(2.160,00)

5. Guilherme Ferreira Menezes identificou-se como o responsável pela sociedade, a qual, segundo ele, operava na corretora Comercial. Os corretores que a atendiam mais frequentemente eram Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior, Caio Tácito, José Orlando Leite Cavalcanti e Calil Neme Neto.
6. Guilherme Ferreira Menezes afirmou ainda que "as operações eram mostradas pelos corretores da Comercial e eu decidia se tinha interesse ou não".
7. Guilherme Ferreira Menezes também realizou operações em nome próprio. Participou da OE 218, comprando e vendendo opções tendo a Centrus como contraparte:

Identificação da operação	Período	Resultado R\$
OE 218	26.11.99 a 23.12.99	14.400,00

8. Lake Shore e Guilherme Ferreira Menezes foram acusados de participar do conluio, em razão dos negócios mencionados acima.
9. Em suas defesas, os acusados sustentam que a Lake Shore não pode ser punida porque foi regularmente dissolvida e extinta, antes da instauração do processo.
10. Além disso, reforçam argumentos comuns a outros acusados.

39. Comercial S.A. CVC e Pessoas Ligadas

1. Como visto, a Comercial repassou para a Norsul negócios de contrapartes freqüentes da Centrus, dentre as quais se destacam: Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Junior, José Orlando Leite Cavalcanti, Caio Tácito Giordan da Silva, Calil Neme Neto e Fernando Concílio César.
2. Esses acusados, em conjunto, participaram de nove OE, o que levou a comissão de inquérito a concluir que não tiveram uma ação esporádica. Participaram ainda de duas operações juntamente com Guilherme Ferreira Menezes e sua empresa Lake Shore, ambos clientes da Comercial.
3. A Comercial intermediou, ainda, negócios da LF Participações Ltda. ("LF Participações"), integrantes da OE 10.
4. O sócio gerente da LF Participações, Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa, também é acionista e diretor da Comercial. Ele informou que atendia pessoalmente a LF Participações na Comercial e que foi o responsável pela decisão de

realizar as operações da sociedade.

5. Com base nesses fatos, a comissão de inquérito concluiu que a Comercial participou do conluio. Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa também foi acusado.
6. Como outras corretoras, a Comercial alega que agiu como mera intermediária. Sobre esse ponto, destaca o seguinte:
 - i. não há vínculo de causalidade entre a conduta da Comercial e os supostos ilícitos, já que tais ilícitos não derivam de forma normal, previsível e provável da mera execução rotineira de ordens que se aparentavam regulares;
 - ii. o conjunto das dez OE que teria intermediado somava volume inferior a R\$500 mil, pouco se comparado aos mais de R\$1,5 bilhão que a Comercial intermediava à época;
 - iii. é improvável que a Comercial pusesse em risco seu nome pelos cerca de R\$500,00 de corretagem que as dez OE lhe proporcionaram;
 - iv. as pessoas que haviam trabalhado na Comercial não agiram no exercício das funções que lhe competiam, mas sim como meros investidores.
7. Em relação a Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa, alegam que a acusação teria sido particularmente falha.
8. Primeiro, porque menciona negócios da LF Participações, uma única operação de R\$4.000,00, mas não deriva nenhuma conclusão desse fato, tanto que termina por não acusá-la. Ou seja, a acusação não teria sequer indicado o suposto ilícito.
9. Segundo, porque pretende atribuir responsabilidade com base apenas no cargo que o acusado ocupava, gerando assim uma espécie de responsabilização objetiva não admitida no direito brasileiro para efeito de aplicação de penalidades.

40. Clube de Investimento Mogno e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, o Clube de Investimento Mogno auferiu lucro de R\$262.919,00.
2. O Clube de Investimento Mogno era administrado pela Título, que também intermediou os negócios do clube e os repassou à Norsul para execução.
3. Nas três OE abaixo, o Clube de Investimento Mogno comprou opções e posteriormente veio a revendê-las ou exercê-las, tudo tendo a Centrus como contraparte, que também operou pela Título:

Operação	Período	Resultado com reversão – R\$	Resultado com exercício – R\$
OE 192	19.10 a 22.11.99	165.840,00	-
OE 193	20.10 a 11.11.99	58.240,00	-
OE 52	15.12.99 a 17.04.00	68.000,00	(27.500,00)

4. Na OE 116, as opções adquiridas da Centrus expiraram sem valor:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 116	13.03.01	(1.661,00)

5. Em razão dessas operações, foram acusados, o Clube de Investimento Mogno e o diretor que se identificou como responsável pelas operações do clube, Carlos Augusto Luz Avian. Sobre ele, pesa ainda a acusação de não ter sido cuidadoso e diligente em relação às operações do clube.
6. Em defesa conjunta, ao lado dos argumentos comuns, os acusados destacam:
 - i. em todas as OE realizadas, o preço pago à Centrus foi de pelo menos 60% do preço justo, segundo calculado pela comissão de inquérito;
 - ii. na OE 192, que propiciou o maior resultado ao Clube de Investimento Mogno, pagou-se à Centrus 75% do preço justo;
 - iii. as operações foram esporádicas, estendendo-se ao longo de aproximadamente cinco meses; e
 - iv. o número de operações realizadas e os ganhos foram irrisórios perto do que a comissão alega ter sido produzido em razão do conluio.
7. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo colegiado, o acusado Carlos Augusto Luz Avian não será julgado. Em razão desse termo de compromisso, a administradora do Clube de Investimento Mogno requer que o próprio clube também seja excluído do processo.⁴⁷

41. Márcio Antônio Peixoto

1. Nas operações questionadas, Márcio Antônio Peixoto auferiu lucro de R\$133.800,00. Márcio Antônio Peixoto foi operador de pregão na Título de 1997 a 2001, subordinado diretamente a Carlos Augusto Luz Avian. Antes disso, havia sido operador de pregão na Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A., onde Gerson Scaciota Rebane exercia a

mesma função.

2. Tanto ele quanto as suas contrapartes operaram pela Título, que repassou ordens para a Norsul. Os negócios concluídos foram os seguintes:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE51	14.12.99 a 17.04.00	65.600,00	Centrus	Centrus
OE60	18.08 a 01.09.99	18.500,00	Centrus	Centrus
OE61	18.08 a 01.09.99	49.700,00	Centrus	Banco Itaú S.A.

3. O padrão de suas operações levou a comissão de inquérito a concluir que ele também participou do conluio.
4. O acusado responde que não foi demonstrada a conexão lógica entre as características de suas operações e o ilícito que lhe é atribuído, o que ofende os princípios:
- da motivação dos atos administrativos; e
 - da ampla defesa, já que o acusado não consegue rebater as razões da acusação.
5. Além disso, argumenta que sua conduta não se enquadra nos conceitos da Instrução CVM nº 8, de 1979, pelas seguintes razões:
- de acordo com o modelo B&S e com as conclusões da acusação, o preço das ações influi no preço das opções, razão pela qual sua atuação apenas no mercado de opções jamais poderia criar condições artificiais de preços de ações;
 - não houve operação fraudulenta porque, como as compras e vendas por preços supostamente menores que o preço justo foram entre si e a própria Centrus, nenhum terceiro, investidor do mercado, foi prejudicado; e
 - não houve prática não equitativa porque todos os elementos para que os investidores aferissem se os preços eram ou não justos estavam disponíveis.
6. No mais, reitera argumentos comuns a outros acusados.

42. Título Corretora de Valores S.A. e Pessoas Ligadas

- A Título intermediou negócios para a Centrus, repassando-os à Norsul para que ela os executasse na BVRJ, nas OE 26, 28, 51, 52, 60, 61, 143, 144, 146, 167, 168, 169, 175, 183, 192 e 193. A Título também atuou para algumas das contrapartes da Centrus nas OE 51, 52, 60, 61, 116, 192 e 193.
- Para a comissão de inquérito, a participação da Título no conluio ficou evidenciada pelo elevado número de negócios intermediados para a Centrus e suas contrapartes, em especial os de Márcio Antônio Peixoto e do Clube de Investimento Mogno, que eram vinculados à Título.
- Foram acusados, a Título e o diretor responsável pelas operações em bolsa, Márcio Martins Cardoso.
- A Título apresentou sua defesa em conjunto com o Clube de Investimento Mogno, valendo-se, portanto, dos mesmos argumentos.
- A defesa de Márcio Martins Cardoso foi substancialmente idêntica à da Título.
- Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão julgados.

43. Fernando Janine Ribeiro

- Nas operações questionadas, Fernando Janine Ribeiro auferiu lucro de R\$38.500,00.
- Fernando Janine Ribeiro é diretor da Agente CTVM Ltda. ("Agente") desde 1992. Por meio dessa corretora, que repassou negócios para execução pela Norsul, comprou e vendeu opções no âmbito da OE 204:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE204	02.12.99 a 07.02.00	38.500,00	Centrus	Banco Pactual S.A.

- Seus negócios ocorreram com as mesmas opções e nas mesmas datas que os de Aluizio Liuzzi e Joacyr Reynaldo, também acusados no presente processo. Sua atuação conjunta com essas pessoas teria demonstrado sua participação no conluio.
- O acusado alega que a inexpressiva quantidade de negociações realizadas e o montante envolvido nessas negociações não teriam o poder de criar condições artificiais no mercado.

44. Aluizio Liuzzi

- Nas operações questionadas, Aluizio Liuzzi auferiu lucro de R\$37.500,00. Também operando pela Agente, Aluizio Liuzzi

realizou negócios similares aos de Fernando Janine Ribeiro e Joacyr Reynaldo:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE204	02.12.99 a 07.02.00	37.500,00	Centrus	Banco Pactual S.A.

Obs: A Centrus operou pela Quality.

2. Aluizio Liuzzi afirmou manter relacionamento social com Carlos Augusto Levorin.
3. Sua atuação conjunta com outras pessoas da Agente levou a comissão de inquérito a concluir que ele participou do conluio, infringindo a Instrução CVM nº 8, de 1979.
4. Ao lado dos argumentos comuns aos demais acusados, Aluizio Liuzzi trouxe as seguintes ponderações sobre a operação em que participou:
 - i. adquiriu opções ao preço unitário de R\$1,10, superior aos R\$0,90 praticados na abertura da série naquele mesmo dia;
 - ii. vendeu as opções a terceiros mais de dois meses depois;
 - iii. as opções foram vendidas a terceiros, que as exerceram; por isso, não é correto correlacionar todo seu ganho com o que a Centrus deixou de lucrar;
 - iv. a Centrus teve um retorno de 8,44% na OE 204, tendo em vista o êxito de sua estratégia de financiamento.

45. Joacyr Reynaldo

1. Nas operações questionadas, Joacyr Reynaldo auferiu lucro de R\$37.300,00. Joacyr Reynaldo afirmou que é diretor e sócio da Agente, junto com Fernando Janine Ribeiro. Informou ainda que já foi sócio de Aluizio Liuzzi e Carlos Augusto Levorin.
2. Também operando pela Agente, Joacyr Reynaldo realizou negócios similares aos de Fernando Janine Ribeiro e Aluizio Liuzzi:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE204	02.12.99 a 07.02.00	37.300,00	Centrus	Banco Pactual S.A.

Obs: A Centrus operou pela Quality.

3. Mais uma vez, a acusação baseou-se em seu vínculo com a Agente e com outras pessoas que operaram por ela para concluir que Joacyr Reynaldo participou do conluio.
4. Apresentou em sua defesa argumentos idênticos aos de Fernando Janine Ribeiro.

46. Carlos Augusto Levorin

1. Nas operações questionadas, Carlos Augusto Levorin auferiu lucro de R\$868.948,40.
2. Na OE 107, operando pela Agente, comprou opções da Centrus que depois foram vendidas em parte e, no remanescente, exercidas:

Operação	Período	Resultado com reversão – R\$	Resultado com exercício – R\$
OE 107	29.11 a 20.12.99	45.970,00	236,40

3. Na OE 108, também operando pela Agente, comprou opções que foram posteriormente exercidas, com prejuízo:

Operação	Período	Resultado com exercício - R\$
OE108	30.11 a 20.12.99	(31.318,00)

4. Na OE 204, operando pela RMC S.A. Sociedade Corretora ("RMC"), ⁴⁸ comprou e vendeu opções em padrão similar a Fernando Janine Ribeiro, Aluizio Liuzzi e Joacyr Reynaldo:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a

OE 204	02.12.99 a 07.02.00	854.060,00	Centrus	Banco Pactual S.A. / CSFB Global Fundo de Renda Fixa
--------	---------------------	------------	---------	--

5. Carlos Augusto Levorin afirmou manter relacionamentos pessoais com Aluizio Liuzzi e profissionais com Fernando Mendes Castello Branco de Oliveira, Joacyr Reynaldo e Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo.
6. Além disso, todas as operações de Carlos Augusto Levorin tiveram a Centrus como contraparte e sempre atuando pela Quality, na qual Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo trabalhava.
7. Para a comissão de inquérito, isso demonstra sua participação no conluio.
8. Em sua defesa, Carlos Augusto Levorin ressalta que:
 - i. na OE 108, em que houve exercício, a Centrus obteve rentabilidade de 3,98% em menos de um mês;
 - ii. na OE 107, em que houve exercício parcial, a Centrus obteve um ganho de 10,53%;
 - iii. na OE 204, em que teve maior lucro, a Centrus também lucrou: obteve um rendimento de 222.950,00, ou 8,71% do valor total investido;
 - iv. em todos esses casos, a Centrus obteve um retorno melhor do que se tivesse apenas operado no mercado à vista.

47. Gilberto Sayão da Silva

1. Como visto, na OE 204, o Pactual adquiriu opções de vários comitentes que seguiram um padrão semelhante, operando principalmente pela Agente. Embora essas opções tenham ao final sido exercidas, tendo a Centrus como contraparte, proporcionaram ao Pactual um prejuízo de R\$507.561,35:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em c.p. a	Exercício em contraparte a
OE 204	07.02 a 17.04.00	(507.561,35)	Carlos Augusto Levorin, Joacyr Reynaldo, Fernando Janine Ribeiro e Aluizio Liuzzi	Centrus

2. Gilberto Sayão da Silva foi identificado como o diretor responsável pelas operações.
3. Segundo a acusação, o acusado não empregou o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios. Entretanto, só lhe foi atribuída a responsabilidade por ter participado do conluio, em infração à Instrução CVM nº 8, de 1979.
4. Sua defesa aponta essa peculiaridade, que considera uma contradição. Ele foi tido como um participante do conluio, apesar de não haver referência alguma nesse sentido, nem mesmo os vínculos superficiais de amizade, parentesco ou conhecimento que a comissão de inquérito teria esboçado em relação a outros acusados.
5. Sobre a OE 204 especificamente, ponderou que:
 - i. embora não lhe caiba manifestar-se sobre preços praticados por terceiros, percebe-se que no lançamento das opções, em operações que envolveram a Centrus e terceiros, o preço praticado foi 73,4% do preço justo, segundo os critérios da comissão de inquérito;
 - ii. o Pactual só veio a adquirir opções desses terceiros mais de dois meses depois, quando as ações subjacentes já haviam se valorizado cerca de 38,2%;
 - iii. adotados os mesmos critérios da comissão de inquérito, o prêmio que o Pactual pagou pelas opções ao adquiri-las de terceiros teria sido de 92% do justo;
 - iv. adotou uma estratégia direcional com opções in-the-money: pretendia lucrar com a valorização das ações e, para que isso acontecesse, bastava que a ação que já havia subido 38,2% em dois meses subisse mais 1,09% em 70 dias;
 - v. no entanto, até o vencimento, a cotação depreciou-se em 20,69%, o que explica o prejuízo obtido;
 - vi. o prejuízo não pode ser qualificado como considerável, como alega a acusação, já que à época a carteira própria do Pactual montava R\$1,3 bilhão;
 - vii. embora não saiba que tipo de valoração a comissão de inquérito quis atribuir à escolha dos intermediários pelo qual o Pactual operou, o fato é que a Link S.A. CCTVM, a quem as ordens foram transmitidas diretamente, foi excluída do processo por ter participado apenas da OE 204;

viii. a OE 204, como operação isolada que foi, não deveria ter ensejado imputação alguma, a exemplo do que a comissão de inquérito fez em relação a outros investigados;

ix. embora fosse diretor do Pactual, isso não indica – e nem há outros indícios nos autos nesse sentido – que tenha decidido e participado da OE 204.

6. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.

48. RMC S.A. Sociedade Corretora e Pessoas Ligadas

1. Para a comissão de inquérito, a participação da RMC no conluio ficou comprovada por ela ter intermediado os negócios de Carlos Augusto Levorin e de suas contrapartes na OE 204.
2. Foram acusados, a própria RMC e seu diretor responsável por operações em bolsas de valores, Henrique Freihofer Molinari.
3. Em defesa conjunta, enfatizam que o relatório de acusação, complexo e confuso, produz mais dúvidas do que esclarecimentos à medida que é lido e não distingue os fatos reais dos fatos apenas supostos.
4. Nesse sentido, a fim de esclarecer as alegadas distorções da acusação, observam resumidamente que:
 - i. para concluir que os preços da BVRJ eram menos eficientes que os da Bovespa, a acusação baseou-se apenas na comparação entre os números de negócios fechados em cada uma delas, sem analisar os números de ofertas apresentadas ao longo do pregão em cada uma;
 - ii. não é verdade que a Centrus teve prejuízo com a desvalorização das ações por estar impossibilitada de vendê-las, em razão do lançamento de opções; bastava que a Centrus substituísse as garantias de suas posições, o que sua posição patrimonial lhe permitia fazer; e
 - iii. as diferenças entre os preços justos calculados pela SPC e pela CVM chegaram a até 50%, para mais ou para menos, o que compromete as conclusões com base nesses números.
5. Sobre a atuação da RMC, os acusados ressaltam seu papel de meros intermediários, e ainda assim em uma só operação, que atingiu 73,4% do preço justo, segundo os cálculos da comissão de inquérito, um dos mais elevados dentre as OE analisadas.
6. Além disso, para que a fraude funcionasse como a acusação afirmou, mesmo se a RMC tivesse estruturado a operação, ela teria que ter acesso aos clientes finais de todas as corretoras.
7. Os acusados acrescentam, ainda, que a RMC atuou em apenas uma OE, o que foi suficiente para demover a comissão de inquérito de sua intenção de acusar outros investigados.
8. No mais, reiteram argumentos comuns a outros defendentes, já vistos anteriormente.

49. Agente CTVM Ltda. e Pessoas Ligadas

1. A Agente foi apontada como participante do conluio porque intermediou negócios de contraparte da Centrus nas OE 107, 108 e, especialmente, 204, em que atuaram seus diretores e pessoas a eles ligadas.
2. Além disso, Carlos Augusto Levorin, um dos clientes da Agente e diretor da Síntese, havia trabalhado e mantinha vínculo com Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, diretor da Quality, corretora por meio da qual a Centrus operou.
3. Foram acusados, a Agente e seu diretor responsável por operações em bolsas de valores, Joacyr Reynaldo. Como já visto, Joacyr Reynaldo também foi acusado por conta da operação que realizou em nome próprio.
4. Em sua defesa, o acusado ponderou que, pelo volume de suas operações, a Centrus jamais poderia ter sido manipulada por ele. Além disso, a acusação teria propositalmente omitido os ganhos da Centrus para respaldar sua tese sobre a existência do conluio.
5. A Agente não apresentou defesa.

50. Novação CTVM S.A. e Pessoas Ligadas

1. A Novação intermediou negócios da Centrus nas OE 01, 06, 70, 101, 102, 103, 104, 105, 158, 159 e 215. Intermediou, também, negócios em nome de Paulo Serra Netto Lerner, contraparte da fundação na OE 148. Todos os negócios foram repassados para que a Norsul os executasse.
2. Por ter repassado essas 12 OE para a Norsul, corretora que seria ativa participante do conluio, a comissão de inquérito entende que a Novação também deve ser responsabilizada por participação nesse conluio. Foi também acusado, seu diretor responsável pelas operações em bolsas de valores, Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro.
3. Em defesa conjunta, os acusados destacam que:
 - i. os negócios foram repassados à Norsul porque a Novação não era membro e, portanto, não podia operar na BVRJ;
 - ii. não tiveram nenhuma participação na estruturação das operações;
 - iii. não tiveram qualquer benefício patrimonial, além da corretagem usual;
 - iv. não há atribuição de ato ilícito a Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro; a acusação parece imputar-lhe

responsabilidade objetiva em razão de seu cargo; e

v. os acusados atuam no mercado há mais de três décadas e sempre tiveram boa reputação.

51. Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda. e Pessoas Ligadas

1. A Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda. ("Dias de Souza") intermediou negócios da Centrus e os repassou para a Norsul executar nas OE 19, 21, 22, 155, 182, 183, 231 e 233.
2. Assim como a Novação, a Dias de Souza foi identificada como participante do conluio, pela acusação, por ter repassado negócios à Norsul. Foi acusada junto com seu diretor responsável por operações em bolsa de valores, Arthur Celso Dias de Souza.
3. Em defesa conjunta, os acusados destacam que:
 - i. repassaram negócios à Norsul por entender que na BVRJ seriam executadas em melhores condições;
 - ii. se a Norsul praticou algum ilícito, a imputação deve limitar-se a ela;
 - iii. nenhuma das pessoas indicadas como beneficiárias do conluio tinha relação com a Dias de Souza;
 - iv. o único benefício da Dias de Souza foi o recebimento usual de corretagem.

Quinto Grupo

52. O quinto grupo é formado por diretores, funcionários, ex-funcionários, prestadores de serviço e outros comitentes que atuaram pela corretora Norsul.

53. David Bensussan

1. Nas operações questionadas, David Bensussan auferiu lucro de R\$233.326,25.
2. David Bensussan era, à época dos fatos, o diretor da Norsul responsável pelas operações em bolsa de valores. Todas as operações em seu nome foram executadas pela Norsul e tiveram a Centrus como contraparte.
3. Ao comprar opções e depois revertê-las ou exercê-las, apurou os seguintes ganhos:

Operação	Período	Resultado com reversão – R\$	Resultado com exercício – R\$
OE 17	09.12.99 a 18.02.00	115.150,00	-
OE 46	12.05 a 11.07.00	65.920,00	-
OE 111	05.01 a 09.02.00	41.200,00	-
OE 103	21.10.99 a 28.01.00	-	43.790,25

Obs: A Centrus atuou pelas corretoras: Norsul (OE 17); Novação (OE103), Umuarama (OE46) e Americainvest (OE111).

4. Nas seguintes OE, as opções expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 11	15.02.00	(2.500,00)
OE 19	28.02.00	(20.234,00)
OE 59	05.07.99	(10.000,00)

5. Com base nessas operações e também por conta do que a comissão de inquérito apurou contra a própria Norsul, conforme se verá adiante, David Bensussan foi tido como mais um participante do conluio.
6. Em relação às suas operações, David Bensussan defendeu-se ressaltando que não estava impedido de realizá-las, embora fosse diretor de uma corretora. Nem haveria nada de suspeito nisso; pelo contrário, como pessoa próxima ao mercado, era natural que tivesse interesse em investir nesse próprio mercado.
7. O acusado afirma ainda que dispunha, ao realizar o negócio, das mesmas informações que o restante do mercado, não estando, portanto, em nenhuma posição particularmente vantajosa.
8. Em relação à parte da acusação que se baseia em sua responsabilidade como diretor da Norsul, o acusado subscreve as razões de defesa da corretora, que serão relatadas adiante.

54. Marcelo José Konte

1. Nas operações questionadas, Marcelo José Konte auferiu lucro de R\$1.764.183,88.
2. Segundo suas próprias declarações, Marcelo José Konte foi operador de pregão da Norsul de 1991 a 1997 e, a partir de então, passou a sentar-se à mesa da corretora, sem vínculo empregatício.
3. Sempre atuou pela Norsul e todas as suas operações tiveram a Centrus como contraparte, exceto na OE 223, cuja

contraparte na compra e na venda foi Francisco Regis Fischer, e na OE 174, abordada abaixo.

4. Vendendo ou exercendo opções que havia adquirido anteriormente, teve o seguinte resultado:

Operação	Período	Resultado com reversão – R\$	Resultado com exercício – R\$
OE 16	07.12.99 a 09.02.00	69.200,00	-
OE 46	12.05.00 a 11.07.00	164.600,00	-
OE 102	20.10 a 07.12.99	261.790,00	-
OE 223	24.03 a 27.03.00	1.450,00	-
OE 103	21.10.99 a 10.02.00	323.950,00	163.754,75
OE 101	20.10.99 a 28.01.00	-	281.162,00
OE 104	22.10.99 a 01.02.00	-	301.617,50
OE 119	07.12.99 a 05.04.00	-	104.076,54
OE 197	11.11.99 a 18.02.00	-	89.795,30
OE 217	26.11.99 a 03.01.00	-	91.350,00
OE 172	17.02 a 19.06.00	-	(12.353,73)

Obs: A Centrus atuou pelas corretoras Norsul (OE 16, 172, 174, 197 e 217); Novação (OE 101, 102, 103, 104), Umuarama (OE46), Mercobank (OE104), Quality (OE119) e Stock (OE237).

5. Mas houve casos em que as opções adquiridas expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 22	24.03.00	(30.000,00)
OE 26	04.11.99	(28.800,00)
OE 53	22.12.99	(55.000,00)
OE 111	05.01.00	(16.250,00)

6. Na OE 174, Marcelo José Konte adquiriu opções tendo a Centrus como contraparte, depois as exerceu parcialmente tendo a Centrus como contraparte e as demais em contraparte a outro comitente. O lucro obtido nessa operação foi de R\$53.841,52.
7. Por conta dessas operações e em razão de sua ligação com a Norsul – uma importante participante do conluio, segundo a acusação – Marcelo José Konte também foi acusado de integrar tal conluio.
8. Em sua defesa, o acusado buscou caracterizar suas operações como plenamente usuais, alternativas lícitas disponíveis em um mercado estreitamente regulado.
9. Nesse sentido, além de reiterar a existência de controles da BVRJ sobre o prêmio das opções e a dinâmica de mercado segundo a qual as contrapartes não se identificam no momento dos negócios, argumentou que:
- é investidor assíduo em opções;
 - não operou no mercado à vista com as ações usadas nas operações de financiamento da Centrus;
 - o que comandou seu lucro ou prejuízo foi a evolução das cotações no mercado.
10. O acusado acrescentou que a acusação excedeu-se ao tratar a mera relação profissional que tinha com a Norsul como uma associação para a prática de atos ilícitos. Em seu entendimento, não há prova de seu conluio com quem quer que fosse.

55. Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo

1. Nas operações questionadas, Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo auferiu lucro de R\$355.213,78. Foi diretor da Norsul, por meio da qual operou tendo a Centrus como contraparte.
2. Ao comprar opções e depois revendê-las ou exercê-las, teve o seguinte resultado:

Operação	Período	Resultado com reversão – R\$	Resultado com exercício – R\$
OE 17	09.12.99 a 18.02.00	115.150,00	-
OE 46	12.05 a 06.06.00	97.400,00	-
OE 102	20.10 a 23.11.99	31.330,00	-

OE 103	21.10 a 23.11.99	29.020,00	-
OE 111	05.01 a 09.02.00	23.150,00	-
OE 23	16.06 a 09.08.00	43.500,00	40.095,78

Obs: A Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE 11 e 17), Dias de Souza (OE19), Novação (OE 102 e 103), Geração Futuro (OE23), Umuarama (OE46), Multistock (OE59), e Americainvest (OE111).

3. Mas houve casos em que opções adquiridas expiraram sem serem exercidas:

Operação	Período	Resultado - R\$
OE 11	15.02.00	(2.500,00)
OE 19	28.02.00	(19.932,00)
OE 59	05.07.99	(2.000,00)

4. Por conta dessas operações e em razão de sua ligação com a Norsul, Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo também foi acusado de integrar o conluio.
5. Como outros acusados ligados a Norsul, Francisco Henrique de Siqueira Carvalho de Araújo também buscou caracterizar suas operações como usuais e regulares.
6. Como as opções negociadas em bolsa não portam o histórico da sua origem, nem informações sobre detalhes motivadores de seu lançamento, só seria possível conhecer e praticar o ilícito se estivesse em conluio com terceiros, o que não foi provado. Os elementos a partir dos quais a acusação tentou esboçar a prova dessa suposta ação conjunta são insuficientes para tal efeito.

56. Newton Leite Magalhães

1. Nas operações questionadas, Newton Leite Magalhães auferiu lucro de R\$44.190,00.
2. Newton Leite Magalhães foi gerente da Norsul até 1998. Segundo Marcelo José Konte, mesmo depois dessa data, ele permaneceu vinculado à corretora, com assento na sua mesa de operações, embora sem vínculo empregatício.
3. Suas operações foram executadas pela Norsul e tiveram a Centrus como contraparte. Limitou-se a comprar e posteriormente revender opções:

Identificação da operação	Período	Lucro R\$
OE46	12.05 a 11.07.00	24.690,00
OE111	05.01 a 27.01.00	19.500,00

Obs: A Centrus autou pelas corretoras Umuarama e Americainvest.

4. Por conta dessas operações e em razão de sua ligação com a Norsul, Newton Leite Magalhães também foi acusado de integrar o conluio.
5. Em sua defesa, o acusado afirmou que:
- i. era mero cliente da Norsul, sem acesso às operações de outros clientes;
 - ii. operava no mercado há bastante tempo, com ganhos e perdas;
 - iii. baseou-se na análise financeira da emissora das ações subjacentes às opções e em sua sensibilidade de mercado;
 - iv. seus negócios nas OE 46 e 111 envolveram ações de reconhecida liquidez.
6. Invocou ainda argumentos comuns a outros acusados, como prescrição e existência de controles por parte da BVRJ.

57. Fábio Deslandes

1. Nas operações questionadas, Fábio Deslandes auferiu lucro de R\$185.170,00.
2. Foi funcionário da Norsul até 1998. Segundo Marcelo José Konte, mesmo depois dessa data, permaneceu vinculado à corretora, com assento na sua mesa de operações, embora sem vínculo empregatício.
3. Todas as operações com opções por ele efetuadas tiveram como contraparte a Centrus e foram executadas pela Norsul. Seu resultado ao comprar e reverter opções foi:

Identificação da operação	Período	Resultado R\$
OE16	07.12.99 a 09.02.00	69.200,00
OE102	20.10 a 23.11.99	64.660,00

OE111	05.01 a 27.01.00	96.250,00
-------	------------------	-----------

Obs: a Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE 16), Americainvest (OE111), Umuarama (OE236) e Novação (OE102), tendo esta última repassado os negócios para a Norsul executar.

4. Nos seguintes casos, as opções expiraram:

Operação	Data	Contraparte	Resultado – R\$
OE 26	04.11.99	Centrus	(5.040,00)
OE 53	22.12.99	Centrus	(16.500,00)
OE 157	05.07.01	Júlio César Branco Sette	(8.900,00)
OE 236	01.03.00	Centrus	(14.500,00)

5. Por conta dessas operações e em razão de sua ligação com a Norsul, Fábio Deslandes também foi acusado de integrar o conluio. A comissão de inquérito ressaltou ainda que Fábio Deslandes securitizava créditos para a factoring de Lúcio Bolonha Funaro.

6. Em sua defesa, Fábio Deslandes destacou resumidamente que:

- i. o relacionamento eventual com Lúcio Bolonha Funaro não induz a nenhuma conclusão quanto à alegada prática de atos ilícitos;
- ii. do mesmo modo, o fato de ter tido assento junto à Norsul não importa que tenha participado de operações irregulares;
- iii. as opções que negociou eram lícitas; e
- iv. não participou da estruturação das operações por parte da Centrus.

58. Silvio Roberto Paixão da Silva

- Nas operações questionadas, Silvio Roberto Paixão da Silva auferiu lucro de R\$233.978,00.
- É irmão de Mauro Sérgio Paixão da Silva, que foi operador da Norsul até novembro de 2000. Segundo informado à CVM, era atendido na Norsul por Fábio Deslandes, que teria sido o responsável pelas operações em seu nome, ficando, inclusive, com o resultado que elas proporcionaram.
- Os negócios foram intermediados pela Norsul e tiveram a Centrus como contraparte. Ao comprar e vender opções, teve o seguinte resultado:

Identificação da operação	Período	Lucro R\$
OE46	12.05 a 01.06.00	121.668,00
OE48	22.05 a 06.06.00	46.360,00
OE49	23.05 a 06.06.00	57.950,00

Obs: a Centrus operou pela Norsul (OE 48 e 49), Umuarama (OE46) e Geração (OE49).

4. Na OE abaixo, as opções adquiridas expiraram sem serem exercidas:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 59	05.07.99	(2.000,00)

- Em razão de suas operações e de sua ligação com a Norsul, Silvio Roberto Paixão da Silva foi acusado de também integrar o conluio. A comissão de inquérito registrou que nada foi provado quanto à participação de Fábio Deslandes nessas operações.
- Em sua defesa, Silvio Roberto Paixão da Silva reiterou que Fábio Deslandes foi o responsável pelas operações.
- O acusado, estando desempregado, confiou-lhe a administração de seus recursos, acreditando poder sobreviver com os rendimentos que fossem gerados. No entanto, em determinado momento, ao perceber que operações não convencionais haviam sido realizadas em seu nome, destituiu Fábio Deslandes da função.
- Tendo sido informado que não era possível anular sua posição, optou por repassar os lucros a Fábio Deslandes, que assumiu em seu depoimento a autoria das operações realizadas.
- Assim, o acusado entende não poder ser responsabilizado por atos que desconhecia, praticados por um terceiro.

59. Alexandre Dias Salles

- Nas operações questionadas, Alexandre Dias Salles auferiu lucro de R\$20.620,00. Alexandre Dias Salles manteve vínculos com várias corretoras: foi auxiliar de operador de mesa na Norsul (1997 e 1998); operador de mesa na Quantia

e na Norsul (1999 e 2000); e operador de mesa na Elite CCVM (2001 em diante).

2. Sempre atuando pela Norsul e tendo a Centrus como contraparte, comprou e vendeu opções com o seguinte resultado:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE48	22.05 a 23.05.00	zero	Centrus	José Maria Bezerra da Silva
OE103	21.10 a 23.11.99	14.510,00	Centrus	Centrus
OE111	05.01 a 27.01.00	9.750,00	Centrus	Centrus

Obs: a Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE48), Novação (OE103) e Americainvest (OE111).

3. Nas OE abaixo, as opções adquiridas expiraram sem valor:

Operação	Data	Resultado – R\$
OE26	04.11.99	(1.440,00)
OE54	23.12.99	(2.200,00)

4. Em razão dessas operações e de suas ligações com a Norsul, Alexandre Dias Salles também foi acusado de compor o conluio.

5. Em sua defesa, o acusado destaca que:

- na OE 48, em que teve resultado zero, se tivesse esperado apenas 15 dias mais para vender as opções, o que faria se hipoteticamente soubesse que ela seria lucrativa, teria auferido resultado positivo;
- atuou pela Norsul por exigência regulamentar, já que era operador dessa corretora;
- a Centrus não se daria ao trabalho de discutir suas operações com um mero auxiliar ou operador de mesa; e
- o que comandou o lucro ou prejuízo de suas operações foi a evolução do mercado.

60. Jane Dantas Faria

- Nas operações questionadas, Jane Dantas Faria auferiu lucro de R\$28.280,00. Jane Dantas Faria foi funcionária da Norsul e, embora estivesse desempregada entre 1997 e 2001, permaneceu como cliente da Norsul, a qual visitava duas ou três vezes por semana.
- Todos os seus negócios com opções analisados neste processo tiveram a Centrus como contraparte e foram executados pela Norsul.
- Com a compra e exercício de opções, teve o seguinte resultado:

Identificação da operação	Período	Lucro R\$
OE 49	23.05 a 12.06.00	14.270,00
OE 103	21.10 a 23.11.99	14.510,00

Obs: A Centrus atuou pela Norsul (OE174), Geração (OE49) e Novação (OE103).

4. Nos casos em que suas opções expiraram, teve os seguintes prejuízos:

Operação	Data	Resultado– R\$
OE 195	08.07.99	(500,00)

- Em razão de suas operações e de seus vínculos com a Norsul, foi acusada de também integrar o conluio.
- Em sua defesa, a acusada nega qualquer participação ou ciência na estruturação das operações pela Centrus. Afirma ter realizado três operações usuais com opções em bolsa de valores, sujeitas às peculiaridades desse ambiente, inclusive o desconhecimento da contraparte.
- A comissão de inquérito não teria trazido provas que indicassem em sentido contrário; o fato de ter sido funcionária da Norsul é insuficiente para respaldar a acusação.

61. Eládio Gonzalez Vazquez

- Nas operações questionadas, Eládio Gonzalez Vazquez auferiu lucro de R\$53.750,00. Eládio Gonzalez Vazquez informou à CVM ser apenas cliente da Norsul, mas, segundo Marcelo José Konte, ele tinha assento à mesa de operações da corretora.

2. Sua participação foi identificada em duas OE, ambas intermediadas pela Norsul e tendo a Centrus como contraparte.
3. Na OE 111, comprou e vendeu opções com o seguinte resultado:

Identificação da operação	Período	Resultado R\$
OE111 -	05.01 a 27.01.00	68.250,00

4. Na OE 236, adquiriu opções que expiraram:

Operação	Data	Resultado – R\$
OE236	01.03.00	(14.500,00)

5. Por conta de tais operações e de sua relação com a Norsul, também foi acusado de participar do conluio.
6. Eládio Gonzalez Vazquez negou a acusação, salientando que:
 - i. a informação de que tinha assento à mesa da Norsul não contradiz sua alegação de que era um mero cliente, como de fato era;
 - ii. não realizou operações no mercado à vista;
 - iii. suas duas operações, uma com lucro outra com prejuízo, não provam sua participação no conluio;
 - iv. investe em opções com frequência;
 - v. adquiriu as opções sem conhecer a contraparte ou sua estratégia;
 - vi. baseou-se em indicadores técnicos e gráficos para operar; e
 - vii. seu relacionamento com outras pessoas da Norsul não implica participação em ato ilícito.

62. José Maria Bezerra da Silva

1. Nas operações questionadas, José Maria Bezerra da Silva auferiu lucro de R\$232.515,00. Prestou serviços a Norsul até 2000.
2. Em compras e vendas de opções intermediadas pela Norsul, teve o seguinte resultado:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 15	07.12.99 a 09.02.00	132.000,00	Centrus	Centrus
OE 46	01.06 a 11.07.00	107.095,00	Centrus	Centrus
OE 48	22.05 a 05.06.00	24.820,00	Alexandre Dias Salles	Centrus
OE 111	05.01 a 09.02.00	20.600,00	Centrus	Centrus

Obs: a Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE 15 e 48), Umurama (OE46), Americainvest (OE111).

3. Nos seguintes casos, teve prejuízos, pois as opções adquiridas expiraram:

Operação	Data	Resultado – R\$
OE 53	22.12.99	(33.000,00)
OE 54	23.12.99	(11.000,00)
OE 195	08.07.99	(8.000,00)

4. Dadas essas operações e sua relação com a Norsul, foi acusado de integrar o conluio.
5. José Maria Bezerra da Silva contestou a imputação, destacando que:
 - i. não operou no mercado à vista;
 - ii. nada há de irregular em ter tido acesso à mesa de operações da Norsul;
 - iii. participou de negócios regulares; e
 - iv. desconhecia a contraparte dos negócios e sua motivação.

63. Empase Empresa Argos de Segurança Ltda.

1. Nas operações questionadas, Empase Empresa Argos de Segurança Ltda. ("Empase") auferiu lucro de R\$457.727,50.

2. De novembro de 1999 a março de 2000, realizou negócios tendo a Centrus como contraparte. Enquanto a Empase operou pela Norsul, a Centrus, em regra, operou pela Quality e Stock.

3. Com a aquisição e reversão de opções, foram auferidos os seguintes resultados:

Operação	Corretora Centrus	Período	Resultado – R\$	Venda em contraparte a
OE120	Quality	09.12.99 a 14.03.00	195.000,00	CSFB Global Fundo RF
OE204	Quality	02.12.99 a 21.01.00	110.000,00	CSFB Global Fundo RF
OE222	Quality	12.01 a 18.01.00	118.000,00	CSFB Global Fundo RF

4. Com aquisição e posterior exercício de opções tendo a Centrus como contraparte, os resultados foram:

Identificação da operação	Período	Lucro R\$
OE07	02.12.99 a 22.03.00	82.465,00
OE189	30.11.99 a 31.03.00	29.262,50

Obs: Nessas operações, a Centrus operou pelas corretoras Norsul (OE7) e Quality (OE 120, 189, 204 e 222).

5. Esses ganhos foram reduzidos pelos prejuízos decorrentes das OE em que opções expiraram:

Operação	Data	Resultado – R\$
OE 08	21.12.99	(44.000,00)
OE 20	03.03.00	(33.000,00)

6. De acordo com a acusação, a Empase participou do conluio, pois:

- participou de sete OE, mas teve prejuízo em apenas duas delas;
- sua atuação nas OE 120, 204 e 222 se deu de modo idêntico à atuação de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt e Carlos Augusto Levorin, também acusados neste processo.

7. Questionada ainda antes da formulação da acusação, Elisabeth Farsetti, sócia da Empase, não reconheceu as operações indicadas pela comissão de inquérito. Após a acusação, a Empase não apresentou defesa.

64. Norsul CCVM S.A. e Pessoas Ligadas

- A Norsul intermediou a maioria dos negócios com opções analisados neste processo. Entre negócios executados diretamente e repassados, da Centrus e de suas contrapartes, foram executadas pela corretora 117 dentre as 217 operações investigadas, o que corresponde a uma participação de 53%.
- A Norsul executou negócios tanto de comitentes que por ela operavam diretamente como negócios repassados por outras corretoras, em especial, Comercial, Título, RMC, Agente, Novação e Dias de Souza:

OE	Corretora Inicial Centrus(*)	Corretora executante Centrus	Corretora Inicial Contrapartes(*)	Corretora executante contrapartes
01	Novação	Norsul	City	City
01	Novação	Norsul	Fator Dória	Fator Dória
01	Novação	Norsul	Norsul	Norsul
03	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
06	Novação	Norsul	Comercial	Norsul
07	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul/
07	Norsul	Norsul	Quality	Multistock
08	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
09	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
10	Norsul	Norsul	Comercial	Norsul

10	Norsul	Norsul	Walpires	Walpires
10	Norsul	Norsul	Estratégia	Estratégia
10	Norsul	Norsul	Novação	Norsul
11	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
11	Norsul	Norsul	Égide	Égide
15	Norsul	Norsul	Novação	Norsul
15	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
16	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
17	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
18	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
19	Dias de Souza	Norsul	Cinco	Quantia
19	Dias de Souza	Norsul	Norsul	Norsul
20	Stock	Stock	Norsul	Norsul
21	Dias de Souza	Norsul	Norsul	Norsul
22	Dias de Souza	Norsul	Norsul	Norsul
23 SP	Geração	210 SP	Norsul	Norsul
24 SP	Norsul	Norsul	Prosper	Prosper
24 SP	Norsul	Norsul	Souza Barros	Souza Barros
24 SP	Norsul	Norsul	Comercial	Comercial
24 SP	Norsul	Norsul	Walpires	Walpires
24 SP	Norsul	Norsul	Exata	Exata
24 SP	Norsul	Norsul	Agenda	Agenda
24 SP	Norsul	Norsul	Estratégia	Estratégia
24 SP	Norsul	Norsul	Planner	Planner
25	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
26	Título	Norsul	Norsul	Norsul
26	Título	Norsul	Walpires	Walpires
26	Título	Norsul	Comercial	Norsul
28	Título	Norsul	City	City
28	Título	Norsul	Umuarama	Umuarama
31	Exata	Ágora	S.Barros	Norsul
31	Exata	Ágora	Norsul	Norsul
32	Norsul	Norsul	City	City
32	Norsul	Norsul	Spinelli	Spinelli
33	Intra	Intra	S.Barros	Norsul
33	Intra	Intra	Norsul	Norsul
36	-	-	Norsul	Norsul
36	-	-	Exata	Exata
37	Diferencial	Exata	Fator Dória	Norsul
39	Exata	Exata	Norsul	Norsul
46 SP	Umuarama	Umuarama	Norsul	Norsul
47 SP	Umuarama	Umuarama	Norsul	Norsul
47 SP	Umuarama	Umuarama	Diferencial	Norsul
48 SP	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
48 SP	Geração	Norsul	Norsul	Norsul

49 SP	Geração	Norsul/	Ágora	Ágora
49 SP	Geração	210 SP	Norsul	Norsul
51	Título	Norsul	Título	Norsul
52	Título	Norsul	Título	Norsul
53	City	City	Comercial	Norsul
53	City	City	Norsul	Norsul
54	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
56	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
59	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
60	Título	Norsul	Título	Norsul
61	Título	Norsul	Título	Norsul
63	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
63	Quality	Multistock	Merrill Lynch	Merrill Lynch
65	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
66	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
67	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
68	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
70	Novação	Norsul	Stock Max	Stock Max
71	Stock	Stock	Norsul	Norsul
72	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
76	Norsul	Norsul	Banco Pactual	Umuarama
97	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
98	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
99	Multiplic	Norsul	Multiplic	Norsul
100	Multiplic	Norsul	Multiplic	Norsul
101	Novação	Norsul	Norsul	Norsul
101	Novação	Norsul	CSFB	Credit Suisse
102	Novação	Norsul	Norsul	Norsul
103	Novação	Norsul	Norsul	Norsul
104	Novação	Norsul	Norsul	Norsul
104	Mercobank	Mercobank	Mercobank	Mercobank
105	Novação	Norsul	Americainvest	Americainvest
107	Quality	Multistock	Agente	Norsul
108	Quality	Multistock	Agente	Norsul
111	Americainvest	Americainvest	Norsul	Norsul
117	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
117	-	-	Agenda	Agenda
118	City	City	RMC	Norsul
119	Quality	Norsul	Norsul	Norsul
120	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
129	Diferencial	Exata	Coinvalores	Norsul
136	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
143	Título	Norsul	Agenda	Agenda
143	Título	Norsul	Merrill Lynch	Merrill Lynch
144	Título	Norsul	Banco Pactual	Umuarama

144	Título	Norsul	Americainvest	Americainvest
144	Título	Norsul	Fator Dória	Fator Dória
144	City	Norsul	Comercial	Norsul
144	Americainvest	Americainvest	Comercial	Norsul
146	Título	Norsul	Americainvest	Americainvest
148	-	-	Novação	Norsul
148	-	-	Agenda	Agenda
148	Mercobank	Mercobank	Novação	Norsul
152	Norsul	Norsul	Agenda	Agenda
152	Norsul	Norsul	Americainvest	Americainvest
155	Dias de Souza	Norsul	Americainvest	Americainvest
162	Norsul	Norsul	Agenda	Agenda
163	Norsul	Norsul	Americainvest	Americainvest
164	Norsul	Norsul	Stock Max	Stock Max
167	Título	Norsul	Agenda	Agenda
168	Título	Norsul	Walpires	Walpires
168	Título	Norsul	Estratégia	Estratégia
169	Título	Norsul	Umuarama	Umuarama
169	Título	Norsul	Agenda	Agenda
172	Norsul	Norsul	Corr. Nacional	Corr. Nacional
172	Norsul	Norsul	N/d	Norsul
172	Norsul	Norsul	Ágora	Ágora
172	Norsul	Norsul	Corr. Nacional	Novinvest
174	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
175	Título	Norsul	Stock Max	Stock Max
176	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
182	Dias de Souza	Norsul	Agenda	Agenda
183	Dias de Souza	Norsul	Banco Pactual	Umuarama
183	Título	Norsul	Agenda	Agenda
188	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
189	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
190	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
190	-	-	Walpires	Walpires
191	Stock	Stock	Norsul	Norsul
192	Título	Norsul	Título	Norsul
193	Título	Norsul	Título	Norsul
195	Multiplic	Multiplic	Norsul	Norsul
196	Norsul	Norsul	Comercial	Norsul
197	Norsul	Norsul	Comercial	Norsul
197	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
198	Norsul	Norsul	Comercial	Norsul
200	Norsul	Norsul	Indusval	Indusval
200	Norsul	Norsul	Stock Max.	Stock Max.
201	Norsul	Norsul	Indusval	Indusval
201	Norsul	Norsul	Stock Max.	Stock Max.

204	Quality	Multistock	Agente	Norsul
204	Quality	Multistock	RMC	Norsul
213	-	-	Ágora	Ágora
215	Novação	Norsul	Umuarama	Umuarama
215	Novação	Norsul	Agenda	Agenda
217	Norsul	Norsul	Estratégia	Estratégia
217	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
218	Norsul	Norsul	Norsul	Norsul
218	Norsul	Norsul	Estratégia	Estratégia
218	Norsul	Norsul	Walpires	Walpires
220	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
222	Quality	Multistock	Norsul	Norsul
222	-	-	Agenda	Agenda
223	-	-	Agenda	Agenda
225	Norsul	Norsul	Agenda	Agenda
231	Dias de Souza	Norsul	Agenda	Agenda
232	Norsul	Norsul	Prosper	Prosper
233	Dias de Souza	Norsul	Prosper	Prosper
236	Umuarama	Umuarama	Norsul	Norsul
237	Stock	Stock	Norsul	Norsul
238	Norsul	Norsul	Stock Max	Stock Máx

(*) Refere-se à corretora pela qual os comitentes estavam operando diretamente. Essa corretora pode ter repassado os negócios para outra corretora executá-los nas bolsas de valores, aqui denominada "corretora executante".

3. Para a comissão de inquérito, o grande número de operações intermediadas pela Norsul – sejam negócios da Centrus ou de suas contrapartes, sejam negócios executados diretamente ou repassados por outras corretoras – indica sua participação no conluio.
4. Além da própria Norsul, foi acusado seu diretor responsável, David Bensussan. Cabe reiterar que David Bensussan também foi acusado pelas operações realizadas em nome próprio, como visto anteriormente.
5. Em sua defesa, a Norsul enfatiza seu papel de mera intermediária das operações, ou seja, mera cumpridora de ordens de seus clientes, esses sim responsáveis por todos os parâmetros dos negócios.
6. A Norsul também ressalta as declarações dos dirigentes da Centrus alegando possuir seu próprio modelo para precificação de opções e seus procedimentos internos para decisão dos negócios.
7. Nos casos em que outras corretoras lhe repassaram ordens, sequer conhecia a identidade final dos comitentes. Esse tipo de relacionamento com outras corretoras era comum, dada a posição destacada ocupada pela Norsul no mercado da BVRJ.
8. Das 127 OE intermediadas pela Norsul, em 27 aparece algum integrante do alegado bloco de acusados a que a corretora pertence. Nunca aparecem todos – na maior parte das vezes, apenas um – e eles nunca são os mesmos. Seus resultados também oscilam.
9. Além disso, prossegue, as opções intermediadas tinham toda a aparência de licitude. Tanto assim que a BVRJ, a despeito dos controles que exercia sobre o mercado, não apontou irregulares.
10. A Norsul também argumenta que o fato de algumas pessoas a ela ligadas terem efetuado operações tendo a Centrus como contraparte não implica que estivessem associados para a prática de atos ilícitos.
11. Finalmente, ressalta que os percentuais de lucros entre a Centrus e os investidores não são comparáveis, porque eles possuem capitais diversos e se satisfazem com rentabilidades diversas.
12. David Bensussan aderiu às razões de defesa da Norsul.

Sexto Grupo

65. O sexto grupo é formado por comitentes que operaram pelas corretoras Americainvest, Prosper e Estratégia Investimentos S.A. CVC ("Estratégia").
66. José Luiz Leão Vieira

1. Nas operações questionadas, José Luiz Leão Vieira auferiu lucro de R\$61.166,09. José Luiz Leão Vieira é cliente da Americainvest e afirmou manter relacionamento social com Sérgio Santos de Andrade Dias, apontado como operador da corretora.
2. Todos os negócios com opções foram executados pela Americainvest e tiveram a Centrus como contraparte, com exceção da OE 13.
3. Seu resultado com exercício ou reversão de opções antes adquiridas foi:

Operação	Período	Resultado com Reversão – R\$	Resultado com Exercício – R\$
OE 110	08.12.99 a 27.01.00	31.500,00	-
OE 13	04.08 a 14.08.00	-	4.460,74
OE 141	04.11.99 a 04.01.00	-	24.674,60
OE 163	14.12.99 a 07.04.00	-	10.430,75

Obs: a Centrus operou pelas corretoras Americainvest (OE 13 e 110), Mercobank (OE141) e Norsul (OE163).

4. Mas, nos casos abaixo, as opções adquiridas da Centrus expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 155	09.02.00	(6.500,00)
OE 165	06.01.00	(2.200,00)
OE 166	11.01.00	(1.200,00)

5. Para a comissão de inquérito, a atuação de José Luiz Leão Vieira não foi esporádica, o que demonstra que ele participou do conluio.
6. Em sua defesa, o acusado salienta que Sérgio Santos de Andrade Dias nunca foi operador da Americainvest. Há declarações dele próprio nesse sentido, que teriam escapado à comissão de inquérito.
7. Além disso, destaca que operava constantemente no mercado de opções, sempre através da Americainvest, o que diminui ainda mais a importância de suas sete OE nas 217 destacadas pela acusação.

67. Ricardo Pinto de Oliveira

1. Nas operações questionadas, Ricardo Pinto de Oliveira auferiu lucro de R\$31.743,58. Ricardo Pinto de Oliveira é sócio de Ricardo Theóphilo Rossi e de Luiz Kleber Hollinger da Silva na Americainvest Administradora de Recursos Ltda.
2. Pessoalmente, realizou poucas operações, sempre pela Americainvest. Na OE 112/113, adquiriu opções de terceiros e as exerceu contra a Centrus com lucro:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exerc em contraparte a
OE 112/113	67.610,83	Jorge Carneiro de Oliveira	Centrus

3. Na OE 114, teve prejuízo com opções adquiridas da Centrus que expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 114	23.01.01	(36.080,00)

4. A comissão de inquérito acredita que Ricardo Pinto de Oliveira participou do conluio, não só por conta de suas operações, mas de operações efetuadas por familiares e sociedades nas quais tinha participação, como será visto em seguida.
5. Em sua defesa, o acusado destaca inicialmente que a Americainvest Administradora de Recursos Ltda., da qual era sócio, era uma sociedade com objeto social e quadro societário diverso da Americainvest Corretora Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
6. Acrescenta, ainda, que realizou apenas cinco negócios com a Centrus, dos quais três resultaram em prejuízo, pois as opções expiraram, o que revelaria a fragilidade dos fatos em que a comissão baseou a acusação.

68. Jorge Carneiro de Oliveira

1. Nas operações questionadas, Jorge Carneiro Oliveira auferiu lucro de R\$36.821,72.
2. Jorge Carneiro de Oliveira é pai de Ricardo Pinto de Oliveira e mantém relacionamento profissional com Carlos Alberto Vicente e Meri Calil Daher,⁴⁹ gerente de aplicações e operadora de mesa da Centrus, respectivamente.

3. Nas operações em que Jorge Carneiro de Oliveira participou, tanto ele quanto a Centrus foram representados pela Americainvest.

4. Ao comprar e reverter opções, auferiu os seguintes resultados:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 112	06.11 a 27.12.00	17.347,00	Centrus	Ricardo Pinto de Oliveira
OE 113	07.11.00	3.120,00	Centrus	Ricardo Pinto de Oliveira
OE 234	23.02 a 24.02.00	17.000,00	Centrus	Colheita Participações

5. Ao comprar opções, revertê-las parcialmente e, no remanescente, exercê-las, obteve os resultados abaixo:

Operação	Período	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com exercício R\$
OE13	22.03 a 21.08.00	Circe Maria Foureux Pinto de Oliveira	(275,00)	5.869,72

6. Em relação às operações acima, cabe destacar que:

- i. Ricardo Pinto de Oliveira é sócio e responsável por Colheita Participações Ltda. ("Colheita"); e
- ii. Circe Maria Foureux Pinto de Oliveira reside no mesmo endereço que Ricardo Pinto de Oliveira.

7. A acusação concluiu que os negócios realizados por Jorge Carneiro de Oliveira assinalam a sua participação no conluio.

8. Especificamente sobre seus negócios, o acusado informou que foram apenas quatro, dentre os diversos investigados no processo, todos realizados em leilão e, portanto, abertos à interferência de terceiros.

9. No mais, alegou uma série de deficiências da acusação, em linha com os argumentos comuns a outros acusados, sobretudo no tocante à prescrição, insuficiência de provas e ausência de tipicidade e dolo.

69. Colheita Participações Ltda.

1. Nas operações questionadas, a Colheita Participações Ltda. auferiu lucro de R\$349.422,60. A Colheita realizou diversas operações, sempre por intermédio da Americainvest. Ricardo Pinto de Oliveira foi identificado como o responsável por tais operações.

2. Nas OE abaixo, as opções adquiridas foram exercidas:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE 141	04.11.99 a 09.02.00	218.659,00	Centrus	Centrus
OE 146	11.11.99 a 09.02.00	64.663,60	Centrus	Centrus

3. Nas OE abaixo, as opções adquiridas foram revertidas:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 109	21.12.99 a 27.01.00	60.600,00	Centrus	Centrus
OE 110	06.01 a 27.01.00	(500,00)	José Vasco Teixeira da Costa	Centrus
OE 152	21.12.99 a 17.02.00	51.000,00	Centrus	Divisa Factoring, Ricardo Bubman e Banco Itaú S.A.
OE 155	09.02 a 17.03.00	(4.000,00)	Centrus	Banco Itaú S.A.

4. Nas OE abaixo, opções adquiridas da Centrus em parte foram revertidas e em parte expiraram:

Operação	Período	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com não exercício R\$
OE163	14.12.99 a 06.01.00	Maturity FIF	34.000,00	(3.500,00)

5. Nas OE abaixo, todas as opções adquiridas expiraram:

Operação	Data	Contraparte	Resultado - R\$
OE 165	06.01.00	Centrus	(5.500,00)
OE 166	11.01.00	Centrus	(6.000,00)
OE 111	06.01.00	José Antonio Coelho da Costa	(28.000,00)
OE 234	24.02.00	Jorge Carneiro de Oliveira	(32.000,00)

Obs: a Centrus operou pelas corretoras Americainvest (OE 109, 110, 111, 146, 165 e 166), Mercobank (OE 141 e 146), Norsul (OE 152 e 163) e Dias de Souza (OE 155), sendo que esta última repassou os negócios para a Norsul executar.

- Dadas as características das operações e o fato de terem sido decididas por Ricardo Pinto de Oliveira, a comissão de inquérito responsabilizou a Colheita por ter participado do conluio. Em relação ao próprio Ricardo Pinto de Oliveira, tais operações foram apontadas como fundamentos adicionais à acusação que já pesa contra ele por conta dos negócios que cursou em nome próprio.
- Em sua defesa, a Colheita pondera que realizou apenas 11 OE tendo a Centrus como contraparte – das quais quatro resultaram em prejuízo – número que não poderia levar a crer que tenha participado em conluio.
- De resto, subscreve os argumentos de Ricardo Pinto de Oliveira e Jorge Carneiro de Oliveira sobre as alegadas deficiências da acusação, em linha com os argumentos comuns a outros acusados, sobretudo no tocante a prescrição, insuficiência de provas e ausência de tipicidade e dolo.

70. Divisa Factoring Ltda. e Pessoas Ligadas

- Nas operações questionadas, Divisa Factoring Ltda auferiu lucro de R\$142.329,33.
- Operando pela Americainvest, a Divisa Factoring Ltda. ("Divisa"),⁵⁰ realizou os negócios abaixo, tendo a Centrus como contraparte nas maior parte das vezes.
- Nos seguintes negócios, as opções adquiridas foram exercidas:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exerc em contraparte a
OE 13	29.06 a 14.08.00	5.325,93	Ricardo Bubman	Centrus
OE 146	11.11.99 a 09.02.00	64.663,60	Centrus	Centrus
OE 152	27.12.99 a 31.03.00	39.039,80	Colheita Participação	Centrus

- Nos seguintes negócios, as opções adquiridas foram revertidas:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE155	09.02 a 17.03.00	(1.500,00)	Centrus	Banco Itaú S.A.

- Nos seguintes negócios, as opções adquiridas foram parcialmente revertidas e, no restante, expiraram:

Operação	Período	Contraparte na reversão	Resultado com reversão R\$	Resultado com não exercício R\$
OE 110	08.12.99 a 27.01.00	Centrus	62.800,00	(19.000,00)
OE 163	14.12.99 a 06.01.00	Maturity FIF	34.000,00	(3.500,00)

- Nos seguintes negócios, todas as opções expiraram:

Contraparte	Data	Operação	Resultado - R\$
Centrus	06.01.00	OE 165	(5.500,00)
Centrus	11.01.00	OE 166	(6.000,00)
José Antonio Coelho da Costa	06.01.00	OE 111	(28.000,00)

Obs: a Centrus operou pelas corretoras Americainvest (OE 13, 110, 111 e 146), Mercobank (OE 146), Norsul (OE 152 e 163) e Dias de Souza (OE 155).

7. Ricardo Theóphilo Rossi apresentou-se como o diretor responsável pelas operações da Divisa. A comissão de inquérito apurou que ele é filho de Rosamaria Rodrigues Teóphilo, ex-sócio de Ricardo Pinto de Oliveira e sócio de GSF Administração e Participações Ltda. ("GSF"). Todas essas pessoas participaram de operações investigadas.
8. Hélio David Chreem, cliente da Americainvest, declarou que era atendido na corretora por Ricardo Theóphilo Rossi, pondo em dúvida a declaração desse último de que era apenas cliente da corretora, sem outras relações profissionais com ela.
9. Para a comissão de inquérito, isso demonstra a participação da Divisa e de Ricardo Theóphilo Rossi no conluio.
10. Em defesa conjunta, destacam que são partes ilegítimas no processo, pois a dinâmica das operações em bolsa de valores sequer lhes permitiria saber quem são as contrapartes de seus negócios.
11. Segundo os acusados, a Divisa atuava no mercado com habitualidade: de outubro de 1999 a setembro de 2000, período em que era investigada pela CVM, realizou 562 operações em bolsa de valores.
12. No caso das 217 OE analisadas, sua atuação se restringiu a nove, das quais quatro resultaram em prejuízos. Além disso, por mais de uma vez, as opções foram mantidas em carteira durante mais de 30 dias, prazo excessivo para quem busca se aproveitar de informações privilegiadas ou deformações temporárias nos preços dos ativos.
13. Sobre a informação prestada por Hélio David Chreem, Ricardo Theóphilo Rossi esclareceu que, de fato, ocasionalmente, freqüentava a Americainvest. Lá, teria trocado opiniões sobre o mercado com alguns amigos, inclusive o próprio Hélio David Chreem. No entanto, isso não significa que tivesse qualquer outra relação com a Americainvest, além de mero cliente.

71. José Vasco Teixeira da Costa

1. Nas operações questionadas, José Vasco Teixeira da Costa auferiu lucro de R\$85.700,00. Sempre operando pela Americainvest, José Vasco Teixeira da Costa participou das OE listadas abaixo.
2. Nos seguintes negócios, as opções foram revertidas:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 13	22.03 a 09.08.00	3.600,00	Centrus	Julio Florindo, Americainvest e Circe Maria Foureux Pinto de Oliveira
OE 110	08.12.99 a 27.01.00	94.100,00	Centrus	Divisa Factoring, Colheita Participação, Alexandre de Athayde Francisco e Centrus

3. Nos seguintes negócios, as opções expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 166	11.01.00	(12.000,00)

4. Para a acusação, a participação de José Vasco Teixeira da Costa no conluio ficou demonstrada tendo em vista que nas três OE acima ele pagou à Centrus menos de 50% dos prêmios justos calculados pelo modelo B&S.
5. Em sua defesa, o acusado insurge-se contra o fato de as imputações estarem baseadas apenas em parâmetros objetivos de suas três operações, o que considera uma gratuita presunção de responsabilidade. Por não ter se esforçado em indicar o conhecimento e participação do acusado no suposto conluio, a acusação seria inepta ao ponto de criar embaraços à defesa.
6. O acusado acrescenta que opera quase diariamente nos mercados de ações, opções e futuros desde 1969. No ano de 2000, especificamente, obteve prejuízos de cerca de R\$154.000,00.

72. Ricardo Bubman

1. Nas operações questionadas, Ricardo Bubman auferiu lucro de R\$31.743,58. Atuando pela Americainvest, participou de quatro OE.
2. Na OE 13, as opções adquiridas foram revertidas:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE13	4.350,00	Centrus	Americainvest e Divisa Factoring

3. Em dois casos, as opções foram exercidas:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE146	20.692,98	Centrus	Centrus

OE152	13.000,60	Colheita Participação	Centrus
-------	-----------	-----------------------	---------

4. Na OE 110, as opções adquiridas expiraram:

Operação	Resultado - R\$
OE110	(6.300,00)

Obs: a Centrus atuou pelas corretoras Americainvest (OE 13, 110 e 146), Título (OE146) e Norsul (OE152).

5. A comissão de inquérito identificou Ricardo Bubman como participante do conluio, por considerar que ele não atuou esporadicamente e pagou à Centrus prêmios em torno de 50% preço justo, calculado pelo modelo B&S.
6. O acusado não apresentou defesa.

73. Eduardo Henrique Andrade Graça

1. Nas operações questionadas, Eduardo Henrique Andrade Graça auferiu lucro de R\$52.121,60. Eduardo Henrique Andrade Graça efetuou negócios, executados pela Americainvest, tendo a Centrus como contraparte, que também operou pela Americainvest.
2. Seu resultado ao reverter ou exercer opções foi:

Identificação da operação	Resultado R\$
OE 110 (reversão)	32.300,00
OE146 (exercício)	25.821,60

3. Seu prejuízo com opções não exercidas foi:

Operação	Resultado - R\$
OE165	(3.300,00)
OE166	(1.200,00)
OE234	(1.500,00)

4. Para a comissão de inquérito, a participação de Eduardo Henrique Andrade Graça no conluio restou evidenciada porque:
- na maioria de suas operações pagou a Centrus prêmios inferiores a 40% do preço justo, segundo modelo B&S; e
 - em todos os seus negócios, a Centrus também atuou pela Americainvest.
5. O acusado não apresentou defesa.

74. Ivete Fernandes Pereira Figueiredo

1. Nas operações questionadas, Ivete Fernandes Pereira Figueiredo auferiu lucro de R\$52.121,60. Operando pela Americainvest, Ivete Fernandes Pereira Figueiredo esteve envolvida em três OE, sempre tendo a Centrus como contraparte.
2. Duas delas resultaram em exercício de opções previamente adquiridas:

Operação	Período	Resultado R\$
OE 13	22.03 a 14.08.00	13.551,86
OE 146	11.11.99 a 21.02.00	41.385,97

3. Porém, em um caso, as opções expiraram:

Operação	Data	Resultado - R\$
OE 166	11.01.00	(7.200,00)

4. Ivete Fernandes Pereira Figueiredo informou que trabalha na gerência de produtos e área comercial da BB DTVM S.A. desde 1986, e que, nessa instituição, manteve contato com a Centrus. Esse contato teria se iniciado em 2002, com a abertura de um fundo de investimento exclusivo de renda fixa.
5. Segundo a comissão de inquérito, Ivete Fernandes Pereira Figueiredo participou do conluio, pois atuou de forma não pontual, em três das operações investigadas, pagando pelas opções valores em torno de 50% do preço justo, calculados pelo modelo de B&S. Além disso, ela e a Centrus atuaram pela Americainvest em todos os negócios.
6. Em sua defesa, a acusada insurge-se contra o fato de as imputações estarem baseadas apenas em parâmetros

objetivos de suas três operações, o que considera uma gratuita presunção de responsabilidade. Por não ter se esforçado em provar o conhecimento e participação da acusada no suposto conluio, a acusação seria inepta.

7. A acusada acrescenta que os negócios investigados pela comissão de inquérito são compatíveis com seu padrão habitual de investimento.

75. Americainvest CCTVM Ltda. e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, Americainvest auferiu lucro de R\$832.553,42.
2. A Americainvest executou operações com opções em nome da Centrus, de suas contrapartes e também de comitentes que participaram de cadeia iniciada com o lançamento de opções pela fundação. Executou, também, negócios repassados pela Novinvest por conta de outros acusados deste processo.
3. A carteira própria da Americainvest também atuou como contraparte da Centrus ou de comitentes que haviam negociado opções junto a essa fundação. Em algumas dessas operações a Centrus atuou pela própria Americainvest.
4. As operações da carteira própria da Americainvest estão discriminadas a seguir:

Opções Exercidas				
Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a	Resultado com não exercício R\$
OE 105	285.898,66	Centrus	Centrus	-
OE 106	156.947,10	Centrus	Centrus	-
OE 112	2.027,94	Centrus	Centrus	-
OE 155	Zero	Banco Itaú S.A.	Centrus	(990,00)*

* Perda com opções não exercidas nem revertidas.

Opções Revertidas					
Operação	Compra em contraparte a	Reversão em contraparte a	Resultado com reversão R\$	Exercício em contraparte a	Resultado com exercício R\$
OE144 A	Banco Prosper	Banco Prosper	32.000,00	-	-
OE144B	Centrus	-	-	Centrus	365.859,60*
OE13	Centrus/Ricardo Bubman	Jorge Carneiro de Oliveira	1.133,33	Centrus	66.136,70*
OE109	Centrus	Centrus	29.500,00	-	(15.000,00)**
OE 163 A	Centrus	Banco Prosper	58.000,00	-	-

* Lucro com exercício de opções não revertidas

** Perda com opções não exercidas nem revertidas

Opções que expiraram	
Operação	Resultado - R\$
OE 110	(25.200,00)
OE 114	(9.020,00)
OE 115	(39.240,00)
OE163 B	(60.500,00)
OE 234	(15.000,00)

5. Luiz Kleber Hollinger da Silva se identificou como o diretor responsável por todas as operações da Americainvest. Ressaltou, no entanto, que a corretora nunca orientou ou estruturou qualquer operação da Centrus.
6. A acusação ainda salienta que Luiz Kleber Hollinger teria omitido a informação de que Ricardo Theóphilo Rossi atendia clientes na Americainvest.
7. Para a comissão de inquérito, a Americainvest participou do conluio recepcionando negócios da Centrus e fazendo com que sua carteira própria e clientes atuassem como contraparte da fundação. A acusação também foi estendida a Luiz Kleber Hollinger, como responsável por tais operações.
8. Em defesa conjunta, os acusados negaram as acusações, enfatizando que apenas intermediaram operações regulares. Eles contestam inclusive os lucros que a Americainvest teria auferido, qualificando-os de exagerados, embora sem especificar o valor que entendem correto.

1. Nas operações questionadas, Alexandre de Athayde Francisco auferiu lucro de R\$177.450,00.
2. Alexandre de Athayde Francisco participou de diversas OE abaixo discriminadas, atuando pelas corretoras Americainvest, Prosper e Estratégia, da qual era operador.
3. Nos casos a seguir, as opções adquiridas foram vendidas:

Operação	Corretora pela qual operou	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE168	Estratégia	19.000,00	Centrus	Clemente Maurício Magalhães da Silveira e Álvaro José Galliez Novis
OE218	Estratégia	3.600,00	Centrus	Centrus
OE110	Americainvest/ Prosper	9.500,00	José Vasco T. da Costa	Clube de Investimento Destak
OE111	Americainvest	Zero	José Antônio Coelho da Costa	Banco Prosper
OE227	Prosper	55.000,00	Votoserv	Security DTVM
OE233	Prosper	246.100,00	Centrus	Celso Pires Martins, Security DTVM, Plana Assessoria e Adm., Mercatto Portfolio Fundo, Marco Aurélio Virzi e GSF.

4. Em um caso, houve exercício de opções:

Operação	Corretora	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Exercício em contraparte a
OE 217	Estratégia	91.350,00	Centrus	Centrus

5. Finalmente, nos casos abaixo, as opções expiraram:

Operação	Contraparte	Corretora	Resultado - R\$
OE10	Centrus	Estratégia	(8.000,00)
OE24	Centrus	Prosper	(25.000,00)
OE 55	João Francisco B. Perestrello Vasconcellos	Prosper	(40.000,00)

Obs: Atuando pela Prosper, na OE 232, Alexandre de Athayde Francisco comprou opções tendo a Centrus como contraparte e Banco Prosper, reverteu-as parcialmente em contraparte a Marco Aurélio Virzi, auferindo lucro de R\$ 28.900,00, e não exerceu o restante, perdendo R\$ 203.000,00.

Obs: a Centrus atuou pelas corretoras Norsul (OE 10, 24 e 232), Americainvest (OE111), Título (OE168), Dias de Souza (OE233) e Multistock (OE237).

6. De acordo com a acusação, as características das operações efetuadas por Alexandre de Athayde Francisco demonstram que ele participava do conluio.
7. A acusação destaca ainda que, a exemplo das OE 168 e 233, o acusado transferia as opções para outros comitentes – Clemente Maurício Magalhães da Silveira, Celso Pires Martins, Marco Aurélio Virzi e GSF, dentre outros – quando percebia que expirariam.
8. Em sua defesa, Alexandre de Athayde Francisco pondera que a acusação não poderia se sustentar exclusivamente nas características de suas operações. Mesmo porque, segundo ele, essas operações não sinalizam nada de irregular.
9. Em primeiro lugar, analisando o número de negócios de que o acusado participou dentro de cada bloco que a acusação desginou como uma OE, seria possível concluir que sua atuação foi relativamente modesta:

Operação	Nº de negócios com participação do acusado / Nº de negócios total da OE
OE 10	1/28
OE 24	1/17
OE 55	1/6

OE 110	2/27
OE 111	2/32
OE 168	3/8
OE 217	2/25
OE 218	2/27
OE 227	2/25
OE 232	4/7
OE 233	10/16

10. Em segundo lugar, prossegue o acusado, na maioria dessas OE, a Centrus teve lucro. Frequentemente, esse lucro se contrapôs a um prejuízo do acusado.
11. Em terceiro lugar, esses negócios seriam irrelevantes no universo de milhares de negócios realizados pelo acusado, que era investidor habitual no mercado de opções e nas ações subjacentes a essas opções.
12. Para o acusado, ainda que todos esses fatores pudessem ser desconsiderados, a acusação deveria ter provado ainda seu elo com os responsáveis ativos pelo conluio e seu dolo em integrar tal conluio, o que entende não ter sido feito, em linha com o que também sustentam outros acusados.

77. Banco Prosper S.A. e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, o Banco Prosper auferiu lucro de R\$113.610,00.
2. O Banco Prosper S.A. ("Banco Prosper") participou das seguintes OE:

Operação	Resultado R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a	Perda com opções não exercidas nem revertidas R\$
111	(27.990,00)	Alexandre de A. Francisco	Ágora CTVM	-
144/145/147	32.000,00	Americainvest CCTVM	Americainvest CCTVM	-
163	(4.500,00)	Americainvest CCTVM	Americainvest CCTVM	-
232	156.100,00	Centrus	Alexandre de Athayde Francisco	(42.000,00) *

Obs: a Centrus atuou pela corretora Norsul.

3. Larry Pereira Martins foi apontado como o responsável pelas operações do Banco Prosper. Segundo ele, as operações foram decididas internamente e pessoas a ele ligadas não tinham qualquer relação com a Centrus.
4. Para a comissão de inquérito, os negócios realizados pelo Banco Prosper evidenciam sua participação no conluio. Além do Banco Prosper, Larry Pereira Martins também foi acusado.
5. Em defesa conjunta, os acusados salientaram que a comissão de inquérito não provou que eles agiram com dolo nem que eles se articularam com os responsáveis pelo conluio.
6. Em vez disso, a acusação teria se escorado apenas em parâmetros objetivos de suas operações. Porém, mesmo esses parâmetros não se prestariam a atender as conclusões da acusação.
7. Primeiro, porque, analisando o número de negócios de que o Banco Prosper participou dentro de cada bloco que a acusação designou como uma OE, seria possível concluir que sua atuação foi relativamente modesta:

Operação	Nº de negócios com participação do acusado / Nº de negócios total da OE
OE 111	1/32
OE 144/145/147	2/109
OE 163	2/21
OE 232	1/7

8. Segundo, prosseguem os acusados, porque em todas essas OE, a Centrus teve lucro. Frequentemente, esse lucro se contrapôs a um prejuízo do Banco Prosper.
9. Terceiro, porque esses negócios seriam irrelevantes no universo de negócios realizados pelo Banco Prosper, que era investidor habitual no mercado de opções e nas ações subjacentes a essas opções.
10. Especificamente quanto a Larry Pereira Martins, os acusados reiteram a impossibilidade de sua apenação

exclusivamente em razão de seu cargo, por responsabilidade objetiva.

78. Prosper S.A. CVC e Pessoas Ligadas

1. A Prosper intermediou operações do Banco Prosper, que lucrou R\$133.610,00, de Alexandre de Athayde Francisco, que lucrou R\$233.100,00, bem como de outros comitentes. Também executou negócios em nome do Clube de Investimento Destak, por ela administrado, na OE 110, nos quais o Clube auferiu prejuízo de R\$47.500,00.
2. Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa confirmou ter sido o diretor da Prosper responsável pelas operações em bolsas de valores em 2000. Segundo ele, a Prosper apenas executou ordens que lhe foram transmitidas e não tinha qualquer relação com a Centrus, nem mesmo como cliente.
3. Entretanto, a comissão de inquérito chegou à conclusão de que a Prosper participou do conluio, sobretudo por ter intermediado negócios de Alexandre de Athayde Francisco e do Banco Prosper.
4. O principal argumento de defesa dos acusados foi o de que a Prosper agiu como mera intermediária das operações de seus clientes, logo era incapaz de influenciar o resultado das operações.
5. Os defendentes trazem ainda algumas ponderações conexas e subsidiárias a esse argumento principal, em linha com o que foi alegado por outros acusados, resumidamente descritas a seguir:
 - i. não foi demonstrado o dolo específico, essencial à caracterização dos ilícitos previstos na Instrução CVM nº 8, de 1979;
 - ii. não há nexo de causalidade entre a intermediação das operações e as supostas infrações;
 - iii. não foi caracterizada a associação da Prosper com as pessoas que a comissão de inquérito qualificou como responsáveis pelas infrações; e
 - iv. o número de operações intermediadas pela Prosper foi relativamente pequeno e, no geral, a Centrus teve lucro em tais operações.
6. Especificamente quanto a Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa, os acusados reiteram a impossibilidade de sua apenação exclusivamente em razão de seu cargo, por responsabilidade objetiva.

79. Estratégia Investimentos S.A. CVC e Pessoas Ligadas

1. Nas operações questionadas, a Estratégia Investimentos S.A. C.V.C sofreu prejuízo de R\$2.000,00.
2. A Estratégia não recepcionou nem executou negócios da Centrus. Porém, executou negócios de comitentes que atuaram como contraparte dessa fundação, em especial Alexandre de Athayde Francisco, apontado como seu operador, que auferiu lucro de R\$105.950,00, tendo a Centrus como contraparte (OE 10, 168, 217 e 218).
3. No único negócio em nome da carteira própria da Estratégia efetuado tendo a Centrus como contraparte, foram comprados R\$ 2.000,00 em opções que não foram revertidas nem exercidas (OE10), gerando prejuízo.
4. Alexandre Marcel informou ter sido diretor responsável por operações em bolsa, de 1997 a 2001, junto com Rafael Abad Sobrinho. Mas como o cadastro da Estratégia na CVM não indicava Rafael Abad Sobrinho como responsável pelo mercado de ações, apenas Alexandre Marcel foi identificado como responsável.
5. Para a comissão de inquérito, como Alexandre de Athayde teve negócios intermediados pela Estratégia e utilizou suas dependências para realizar operações investigadas neste processo, a própria Estratégia também participou do conluio.
6. Em defesa conjunta, os acusados enfatizam o papel de mera intermediária da Estratégia, incapaz, portanto, de interferir nas operações da maneira imaginada pela comissão de inquérito. E destacam ainda uma série de ponderações conexas a esse argumento principal:
 - i. a Estratégia não recepcionou nem executou negócios da Centrus;
 - ii. Alexandre de Athayde Francisco era apenas um cliente da Estratégia;
 - iii. a única operação da carteira própria da Estratégia tendo a Centrus como contraparte envolveu um valor irrelevante e resultou em prejuízo; e
 - iv. por não ser membro da Bovespa, a Estratégia não tinha sequer acesso ao pregão.

Sétimo Grupo

80. O sétimo grupo é formado por comitentes que operaram por outras corretoras.

81. José Duclerc Moretti Santana

1. Nas operações questionadas, José Duclerc Moretti Santana auferiu lucro de R\$23.932,23.
2. José Duclerc Moretti Santana informou que foi sócio-gerente da City CCVM até 2003 e sócio-gerente da City DTVM Ltda. ("City DTVM") de 1980 a 2001. Afirmou ter mantido contatos com a Centrus, enquanto cliente da City DTVM e City CCVM.
3. José Duclerc Moretti Santana participou de algumas OE, atuando pela City CCVM.
4. Ao comprar opções e depois revendê-las teve o seguinte resultado:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE30	(2.820,00)	Centrus	Crimério Machado Neto
OE45	9.000,00	City DTVM	Antonio Carlos Borges Camanho
OE203	127.500,00	Centrus	José C de Carvalho Dias, Gilberto da Silva Zalfa, Carlos Renato Mamede Noval, Agenda FIA, Luiz Antonio Sales de Mello e Luiz Carlos Pires de Araújo.
OE 173 *	(1.147,07)	Centrus	Centrus *

* Obs.: Na OE 173, José Duclerc comprou opções e exerceu a Centrus. Nas demais operações, comprou opções e as reverteu. A Centrus operou pela corretora City nessas operações.

5. Todavia, teve prejuízo ao adquirir opções que expiraram:

Contraparte	Operação	Resultado - R\$
City CCVM	OE 02	(10.000,00)
City CCVM	OE185	(98.600,00)

6. Pelo fato de ser diretor da City CCVM e ter tido lucro tendo a Centrus como contraparte, a comissão de inquérito entendeu que ele também compunha o conluio.

7. Em sua defesa, José Duclerc Moretti Santana explorou argumentos já apresentados por outros acusados..

82. City CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas

1. A City CCVM Ltda. recepcionou e executou negócios da Centrus nas OE 30, 45, 53, 69, 118, 144, 146, 173, 185, 194, 203 e 216. Em regra, quando a Centrus operava pela City CCVM, suas contrapartes operavam pela Norsul, embora nas OE 30, 45, 173, 194 e 203 tenham operado pela própria City CCVM.
2. A City CCVM também realizou negócios com sua carteira própria, tendo auferido prejuízo de R\$ 900,00 nas seguintes operações de compra e venda de opções:

Operação	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 1	3.000,00	Centrus	Roberto Guttman, Isaac Michaan e Moise Candi Ajami
OE 2	Zero	Centrus	Isaac Michaan e Moise Candi Ajami
OE45	20.500,00	Antonio Carlos Borges Camanho	City DTVM
OE194	(24.400,00)	Centrus	City DTVM

3. Houve, ainda, negócios de comitentes que trabalhavam na City CCVM que integraram as operações investigadas neste processo. Os referidos comitentes são: Crimério Machado Neto, Fernando Buarque, Paulo Antonio Fontenelle Reis e Inácio Fradique Moretti Santana. Todos seus negócios foram intermediados pela City CCVM. Eles auferiram os resultados a seguir:

Comitente	Operações	Declarações – fls.	Resultado – R\$
City CCVM – carteira própria	OE 01, 02, 45, 194		(900,00)
Crimério Machado Neto	OE 30	7093/7101	(200,00)
Fernando Buarque	OE 30, 173	7266/7276	(10.910,83)
Inácio Fradique Moretti Santana	OE 30, 173	8343/8352	(2.087,07)
Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda.	OE 30	8504/8512	(4.700,00)
Paulo Antonio Fontenelle Reis	OE 30, 173	7941/7949 e 13080/13088	(1.618,17)
City DTVM	OE 30, 45, 194	9846/9848	1.120,00

4. Paulo Antonio Fontenelle Reis foi identificado como o diretor da corretora responsável pelas operações e Crimério Machado Neto como o assessor da Centrus na City CCVM.

5. Segundo a acusação, a participação da City CCVM e do diretor Paulo Antônio Fontenelle Reis no conluio ficou evidenciada:
 - i. pelas 12 OE em que a corretora intermediou negócios, propiciando lucros às contrapartes da Centrus; e
 - ii. pelas cinco OE em que a carteira própria da City CCVM e pessoas ligadas efetuaram negócios tendo a Centrus como contraparte.
6. As defesas apresentadas pelos acusados têm teor substancialmente idêntico entre si e também em relação à defesa de José Duclerc Moretti Santana, vista acima. Os acusados aduziram argumentos já apresentados anteriormente neste relatório.
7. Sobre suas operações, ressaltam a existência de prejuízos e observam que o valor que teriam ganho – R\$900,00 num conluio de R\$40.000.000,00 – justificaria a aplicação do princípio da bagatela.

83. Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero

1. Nas operações questionadas, Álvaro Luiz Alves de Lima Álvares Otero auferiu lucro de R\$56.888,26. Esse resultado foi obtido pela participação em duas OE. Nessas operações, sempre atuou pela Pebb CV Ltda. ("Pebb"), da qual foi diretor.
2. Na OE 237, Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero adquiriu da Centrus opções que posteriormente veio a exercer, resultando em lucro de R\$96.888,26.
3. Porém, na OE 235, sofreu prejuízo de R\$40.000,00 ao adquirir da Centrus opções que expiraram.
4. Tais operações, segundo ele próprio alega, teriam sido sugeridas Vinícius Lima Fernandes, outro diretor do mesmo grupo, já falecido.
5. A comissão de inquérito também registrou que:
 - i. Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero trabalhou nos anos 70 com Alexandre de Athayde Francisco e Antonio Carlos Borges de Camanho;
 - ii. Vinícius Lima Fernandes era amigo de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo.
6. Para a acusação, as características de seus negócios deixam clara a participação no conluio. Como se verá adiante, a acusação contra Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero também tem por fundamento o fato de ter sido diretor responsável por operações em bolsa da Pebb.
7. Em sua defesa, o acusado esclareceu, sobre suas operações, que:
 - i. participou de apenas duas OE, assim como outros comitentes que a comissão de inquérito deixou de acusar sob o argumento de atuação esporádica;
 - ii. as duas OE em que participou, uma das quais com prejuízo, envolveram opções de compra sobre ações emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce, ações essas na qual sua família tinha interesse, tanto que o Banco Pebb S.A.⁵¹ as mantinha em carteira;
 - iii. as opções não foram precificadas pelos acusados a partir do modelo B&S, mas sim por suas expectativas em relação ao ativo subjacente;
 - iv. a acusação não pode ter por fundamento a aquisição de um ativo a preço favorável porque é exatamente isso que todos os investidores buscam;
 - v. pela comparação entre as suas operações e as de seus irmãos, percebe-se que elas tiveram uma orientação comum, corroborando a informação de que seus investimentos eram geridos discricionariamente por alguns diretores da Pebb, notadamente Vinícius Lima Fernandes.
8. Sobre as relações pessoais registradas pela comissão de inquérito, afirmou que:
 - i. é natural que conheça Antonio Carlos Borges Camanho e Alexandre de Athayde Francisco, pois todos trabalham no mercado financeiro há décadas;
 - ii. tampouco há qualquer indício de que Vinícius Lima Fernandes foi influenciado por Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo a adquirir opções;
9. Os demais argumentos do acusado são comuns a outros defendentes e já foram vistos em outras passagens desse relatório.
10. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.

84. Sonia Regina de Álvares Otero Fernandes

1. Nas operações questionadas, Sonia Regina de Álvares Otero auferiu lucro de R\$96.888,26.
2. O resultado provém da OE 237, em que adquiriu opções da Centrus, posteriormente revertidas. Nessa operação, atuou pela Pebb, da qual informou ser cotista em razão de herança.
3. Sonia Regina Álvares Otero Fernandes alegou que não desempenhava atividade no mercado financeiro e que seu patrimônio era gerido de forma discricionária pelos diretores da Pebb, Vinícius Lima Fernandes (seu marido), Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero (seu irmão) e Paulo César de Azevedo Ritto.

4. A comissão de inquérito acredita que as características de seus negócios deixam clara a participação no conluio.
5. Sua defesa foi apresentada em conjunto com a de Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero e, portanto, se aproveita de todos os seus argumentos. A defesa é particularizada apenas por enfatizar ainda mais a atuação pontual da acusada, que participou de apenas uma operação, assim como outras pessoas que por esse mesmo motivo teriam sido poupadas da acusação.
6. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.

85. Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero Júnior

1. Nas operações questionadas, Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero Júnior auferiu lucro de R\$88.888,26.
2. Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero Júnior é irmão de Sonia Regina Álvares Otero Fernandes e Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero.
3. Assim como sua irmã, informou que é sócio da Pebb em razão de herança e que seus investimentos eram geridos por outros diretores da corretora.
4. Participou da OE 237, comprando e depois vendendo opções, com resultado de R\$96.888,26. Participou ainda da OE 235, em que teve prejuízo de R\$8.000,00 com opções que expiraram.
5. Todos os seus negócios com opções pertinentes a este processo foram intermediados pela Pebb e tiveram a Centrus como contraparte, que operou pela Multistock.
6. A comissão de inquérito acredita que as características dessas operações evidenciam sua participação no conluio.
7. Sua defesa foi apresentada em conjunto com a de Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero e, portanto, se aproveita de todos os seus argumentos, já vistos acima.
8. Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, o acusado não será julgado.

86. Pebb Corretora de Valores Ltda.

1. A Pebb não recepcionou nem executou negócios da Centrus. Todavia, executou negócios das pessoas que detinham participação no capital social, tendo a Centrus como contraparte, nas OE 235 e 237.
2. Álvaro Luiz de Lima de Álvares Otero confirmou ter sido o diretor da Pebb responsável por operações em bolsa. Como já visto, em linha com as declarações dos demais comitentes que operaram pela Pebb, ele afirmou que a estratégia de investimento era definida por Vinicius Lima Fernandes.
3. Segundo a acusação, está claro que todos esses negócios faziam parte do conluio, tendo proporcionado lucros significativos aos respectivos comitentes.
4. A defesa da Pebb também se aproveita dos argumentos já vistos acima, apresentados por Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero. Contudo, os acusados trazem algumas ponderações adicionais, por conta de peculiaridades envolvendo a Pebb:
 - i. a Pebb mudou seu objeto social e não exerce mais atividades no mercado de valores mobiliários, razão pela qual uma eventual aplicação de penalidade não teria qualquer utilidade;
 - ii. a Pebb agiu como mera intermediária das operações; e
 - iii. mesmo como intermediária, a Pebb teve uma atuação pontual, à semelhança de outras instituições que, por essa mesma razão, foram poupadas da acusação.

4.9.7.5 Por ter apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, a acusada não será julgada.

87. Joaquim Francisco dos Santos Junior

88. Nas operações questionadas, Joaquim Francisco dos Santos Junior auferiu lucro de R\$143.000,00.

1. Joaquim Francisco dos Santos Junior foi sócio da Geração entre outubro de 1994 e dezembro de 2001, com 20,78% de participação no capital social, embora, segundo a acusação, tenha omitido tal fato em seu depoimento.
2. Suas operações foram intermediadas pela Planner CV S.A. ("Planner"), mas a Centrus, sua contraparte, operou pela Geração.
3. Ao comprar e vender opções, teve o seguinte resultado:

Operação	Período	Resultado – R\$	Compra em contraparte a	Venda em contraparte a
OE 50	25.05 a 07.08.00	168.000,00	Centrus	Centrus

4. Mas teve também prejuízo com opções que expiraram sem serem exercidas:

Operação	Data	Resultado - R\$

OE 24	02.08.00	(25.000,00)
-------	----------	-------------

5. Na OE 50, Joaquim Francisco dos Santos Junior pagou à Centrus prêmio inferior a 30% do prêmio justo calculado pelo modelo de B&S. Nessa operação, a Centrus operou pela corretora da qual ele era sócio. Portanto, a comissão de inquérito concluiu que Joaquim Francisco dos Santos participou do conluio.
6. Em sua defesa, o acusado inicialmente nega que tenha omitido da comissão de inquérito sua condição de sócio da Geração. Na realidade, teria acontecido o seguinte: foi-lhe perguntado sobre o exercício de atividades no mercado de valores mobiliários; como o acusado, apesar de sócio na Geração, nunca exerceu quaisquer atividades na instituição, simplesmente considerou-se desobrigado de prestar tal informação.
7. Em seguida, sobre suas operações, acrescenta:
 - i. nos dois dias que antecederam seus negócios, a Centrus já vinha atuando pela Geração;
 - ii. nesses dias, já havia realizado negócios que a comissão de inquérito agrupou como OE 48 e 49;
 - iii. investiu em opções de compra por confiar nas perspectivas das ações subjacentes; o lucro que obteve derivou da evolução dessas ações e seu conseqüente impacto sobre o prêmio das opções;
 - iv. só veio a participar de outra OE após três meses da primeira e obteve prejuízo.
8. O acusado esclarece, ainda, que, na época das operações, já não se relacionava pessoalmente com os demais sócios da Geração, em razão de desavenças havidas. Se mesmo antes disso nunca participou do dia a dia da corretora, certamente não seria depois que seus ex-sócios viriam a oferecer-lhe negócios ilícitos de lucros substanciais.
9. Por fim, reitera argumentos comuns a outros acusados, sobretudo a insuficiência de provas de sua participação no conluio.

89. Geração Corretora de Valores Ltda. e Pessoas Ligadas

1. Para a acusação, a participação da corretora Geração não foi esporádica.
2. Ela intermediou negócios da Centrus em cinco OE. Em quatro delas, OE 23, 48, 49, 157, as contrapartes da fundação atuaram pela Norsul, tendo adquirido, na Bovespa, opções a preços inferiores ao preço justo calculado pelo modelo de B&S. Na outra, OE 50, a contraparte da Centrus foi um dos sócios da corretora.
3. Isso evidenciaria sua participação no conluio.
4. No período que compreende as operações referidas acima, a Geração teve dois diretores responsáveis pelas operações em bolsa de valores: Edmundo Valadão Cardoso e Afonso Arno Arnhold. Ambos foram acusados, além da própria Geração.
5. A Geração defendeu-se, observando, em primeiro lugar, que sua participação teria sido exagerada pela comissão de inquérito. Isso porque a comissão de inquérito considerou como participação em três OEs distintas a execução de ordens relativas a um mesmo ativo, por preços similares e para um mesmo comitente, nos dias 22, 23 e 25 de maio de 2000.
6. Em seguida, rebateu também a afirmativa de que um dos comitentes que operou por ela pertencia a seu quadro societário. Como o próprio Joaquim Francisco dos Santos Junior afirmou, ele à época já não freqüentava a Geração, nem se relacionava pessoalmente com seus profissionais, embora ainda constasse formalmente junto à Receita Federal como seu sócio.
7. De resto, a geração recorreu a argumentos comuns a outros acusados e já relatados anteriormente. Em especial, enfatizou seu papel de mera intermediária, a quem não competia definir ou fazer juízo de valor sobre os preços a que seus clientes se propunham a realizar negócios em bolsa de valores.
8. Edmundo Valadão Cardoso e Afonso Arno Arnhold subscreveram integralmente a defesa da Geração.

90. Intra S.A. CCV e Pessoas Ligadas

1. A Intra S.A. CCV ("Intra") recepcionou e executou negócios da Centrus nas OE 12, 33, 62, 156, 186 e 202. Com exceção das OE 12 e 62, em todas as operações foi comprovada, de acordo com a acusação, a participação das contrapartes da Centrus no conluio ora investigado, em especial, Majesty e Fábio Souza da Silva.
2. João Augusto Pereira de Queiroz informou ter sido o diretor da Intra responsável pelas operações em bolsas de valores de 1997 a 2001. Ele e a Intra foram acusados.
3. Em sua defesa, a Intra observa inicialmente que o presente processo deriva de um outro, no qual foram realizados e aproveitados atos de apuração sobre os mesmos fatos que ensejaram a acusação. No entanto, por não ter sido intimada no âmbito desse outro processo, sua ampla defesa teria sido desde lá violada, comprometendo também a validade do presente processo.
4. A Intra alega que só veio a ser questionada sobre os fatos no segundo semestre de 2006, no curso do processo ora sob análise. Ainda assim, esses questionamentos teriam sido padronizados e genéricos, sem que ela pudesse supor que já estaria prestando esclarecimentos sobre atos que mais tarde seriam a ela imputados.
5. A Intra reforçou argumentos dos demais defendentes no tocante a pontos como prescrição, eliminação dos documentos sobre as operações pelo decurso de tempo, existência de procedimentos de controles por parte da BVRJ e ausência de

provas de sua consciência e vontade de participar dos alegados ilícitos.

6. Em especial, enfatizou que foi mera intermediária das operações e, portanto:

- i. não tinha acesso às informações que a CVM utilizou para apurar qualquer irregularidade no momento em que as operações eram executadas;
- ii. não teve qualquer vantagem pessoal no suposto ilícito.

7. De todo modo, observou que, nas OE 33 e 186, os comitentes obtiveram prejuízos.

8. José Augusto Pereira de Queiroz apresentou defesa substancialmente similar à da Intra, acrescentando que não pode ser responsabilizado apenas em razão do cargo que ocupa.

Administradores da Centrus

91. Alguns administradores da Centrus, apontados como responsáveis pelas operações investigadas, também foram acusados neste processo.

92. De acordo com o regimento interno e declarações prestadas por representantes e funcionários da Centrus, a responsabilidade pela decisão das operações competia ao diretor de aplicações.

93. Também existiam procedimentos previstos para os casos de ausências do diretor de aplicações. Esses procedimentos foram alterados ao longo do tempo. Por isso, é importante dividi-los em dois períodos distintos:

- i. de janeiro de 1997 a abril de 1999, o diretor de aplicações era substituído em suas ausências pelo gerente de aplicações;
- ii. de maio de 1999 a dezembro de 2001, o diretor de aplicações era substituído em suas ausências pelo diretor presidente e, caso necessário, pelo diretor de administração e controle.

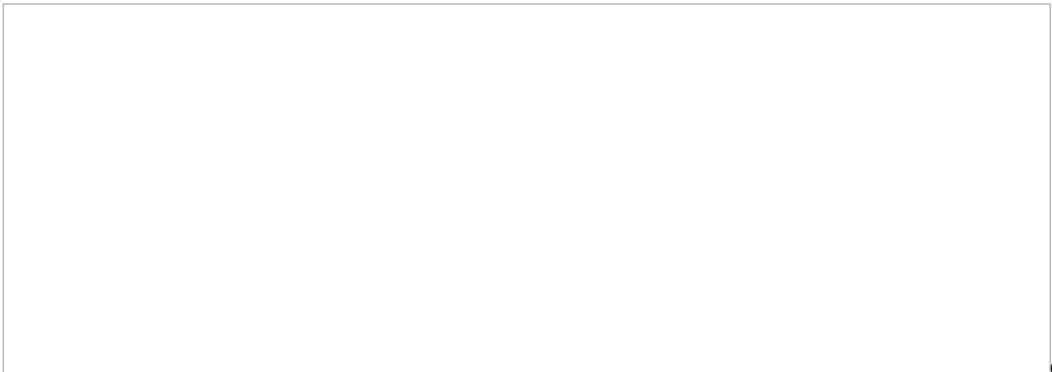
94. Durante os anos em que as OE foram realizadas, a Centrus passou por dois períodos de gestão, que também se compreendem (i) entre janeiro de 1997 e abril de 1999; e (ii) entre maio de 1999 e dezembro de 2001.

95. No primeiro período:

- i. Sílvia Rodrigues Alves exerceu o cargo de diretor-presidente de 13 de janeiro de 1992 a 18 de abril de 1999;
- ii. Flávio Roberto de Carvalho exerceu o cargo de diretor de aplicações de 1º de junho de 1990 a 18 de abril de 1999;
- iii. José Francisco Israel (falecido) exerceu o cargo de gerente de aplicações de 21 de fevereiro de 1997 a 6 de setembro de 1998;
- iv. Paulo Vicente Galvão exerceu o cargo de gerente de aplicações de 7 de junho de 1998 a 2 de maio de 1999.

96. No segundo período, no qual, segundo a acusação, as infrações se intensificaram:

- i. Pedro Alvim Junior exerceu o cargo de diretor-presidente de 19 de abril de 1999 a 23 de agosto de 2006
- ii. Ricardo Monteiro de Castro Melo exerceu o cargo de diretor de aplicações de 30 de abril de 1999 a 23 de agosto de 2006
- iii. Carlos Alberto Vicente exerceu o cargo de gerente de aplicações de 3 de maio de 1999 a 23 de setembro de 2004

97.  O quadro a seguir, extraído do relatório da comissão de inquérito, relaciona as 217 OE com os períodos de gestão na Centrus:

98. Diversas pessoas ligadas à Centrus foram questionadas sobre as operações. Seus principais esclarecimentos são relatados abaixo.

99. Arilson Matos Gonçalves, gerente de auditoria interna:

- i. "a Centrus não utiliza em suas operações financeiras nenhum consultor ou assessor externo. Todas as operações listadas foram efetuadas na Mesa de Operações da Dirap – Diretoria de Aplicações e sem interferências (consultoria, assessoria, etc.) de terceiros"

100. Silvio Rodrigues Alves, diretor presidente:

- i. "A Centrus elaborava anualmente um plano de aplicações, que era submetido à aprovação da Diretoria e do Conselho de Curadores. As operações de rotina no mercado à vista e de opções eram decididas na mesa de aplicações pelo Diretor da área [de aplicações]";
- ii. "na minha época, não se conheciam esses modelos [modelo de Black & Scholes, modelo Binomial ou outros]. O preço era determinado mediante verificação da taxa de juros embutida na operação, comparada com as taxas de aplicação em RDB";

101. Flávio Roberto de Carvalho, diretor de aplicações:

- i. "Como Diretor de Aplicações, era responsável por todas as operações da Fundação, exceto aquelas realizadas nos períodos de ausência, por férias ou qualquer outro motivo";
- ii. "como princípio de atuação na administração de seus recursos, a CENTRUS não aceitava sugestões de aplicações no mercado de opções, ou qualquer outro tipo de operação, em que a decisão sobre as condições de participação não fosse determinada e definida, exclusivamente, pelos órgãos que dirigiam a Fundação";
- iii. "a CENTRUS utilizava um modelo próprio [para precificação de opções]. A análise da operação não se limitava única e exclusivamente ao valor do prêmio da opção, mas a probabilidade de sucesso ou insucesso em cumprir o objetivo final da operação em conjunto, que era o exercício antecipado ou não da operação. Isto significa, portanto, que a CENTRUS não aceitava qualquer prêmio";
- iv. "no modelo adotado [para precificação de opções], o embasamento teórico consistia na rentabilidade da operação (que deveria ser superior àquela praticada no mercado de renda fixa), ponderada pelo risco, dado que a formação do preço do prêmio era determinada pelas forças do próprio mercado. O modelo era formado por: (a) preço de exercício (definido pelo lançador da opção); (b) preço de mercado (fixado na tela); (c) taxa de juros (obtida no mercado de renda fixa); (d) número de dias úteis até o vencimento da opção; (e) corretagem, e, (f) volatilidade implícita a partir do prêmio negociado";
- v. já manteve contato com Antonio Carlos Borges Camanho, Iris Henrique Meinberg, José Duclerc Moretti Santana e Mário Poppe de Miranda Pacheco, embora seu contato com operadores de mercado não fosse freqüente.

102. Paulo Vicente Galvão, gerente de aplicações entre 7 de junho de 1998 e 2 de maio de 1999, que integrou a mesa de operações da Centrus em substituição à gerente da área de investimentos em operações mobiliárias, que se licenciara por motivos de saúde:

- i. "Diariamente, o Diretor de Aplicações reunia sua equipe, inclusive os analistas, para subsidiar e orientar as ordens da mesa. No caso em questão, a Centrus participava de venda de opções de compra com lotes da própria carteira ou aquisição de lote para o fim específico. O prêmio da opção era sempre superior ao da rentabilidade de renda fixa, imaginando-se a possibilidade do tomador exercer ou não exercer a compra";

103. Lara Nárcia Leite da Silveira, operadora de mesa:

- i. não tem conhecimento de pessoas ligadas a corretoras que sugerissem operações à Centrus;
- ii. a Centrus tinha seu próprio modelo de precificação de opções.

104. Pedro Alvim Junior, diretor presidente:

- i. a Centrus confiava no prêmio de opções formado a partir das negociações em bolsa de valores, dada a transparência e os procedimentos de controle desse mercado; nada obstante, tinha seu modelo próprio de precificação;
- ii. "um dos pontos principais deste modelo é o cálculo da volatilidade implícita, realizada com base na curva de juros futura (e não em dados históricos da ação objeto) e na expectativa de custo atuarial estimado pela Fundação";
- iii. "o modelo é composto por cinco variáveis conhecidas (preço de exercício, preço de mercado da ação, preço de mercado da opção, curva de juros futura, prazo da operação e ponto de equilíbrio da operação) e duas variáveis calculadas (volatilidade anual implícita na operação e custo atuarial anual estimado). Com este conjunto de variáveis, o modelo determina a outra variável que é rentabilidade esperada, ponderada pelo risco e expressa em % do custo atuarial";
- iv. "do ponto de vista operacional e, à época das operações, um financiamento de opções só era efetivado se a rentabilidade implícita da operação fosse, no mínimo 200% da taxa Selic, o que na prática, atendia as premissas do referido modelo";
- v. "em todos os casos de reversão, a Centrus adotou a regra de reverter a operação pelo pagamento de um prêmio que resguardasse e elevasse, de forma expressiva, a taxa de retorno originalmente pretendida, se beneficiando, assim também, da valorização do papel";
- vi. "não tenho conhecimento de que tenha sido oferecida qualquer sugestão de operações por parte de profissionais ligados à citada corretora"
- vii. "a Centrus sempre considerou, indistintamente, as referidas Bolsas de Valores [BVRJ e Bovespa] como

mercados, regulamentados e bem fiscalizados, no qual as operações eram realizadas de forma transparente, submetidas a interferências e a leilão".

105. Ricardo Monteiro de Castro Melo, diretor de aplicações:

- i. "para a CENTRUS era indiferente realizar as operações na BVRJ ou na Bovespa. Os riscos das operações eram considerados pelo critério de precificação e, adicionalmente, os preços à vista das ações objeto das opções deveriam guardar, quando realizadas na BVRJ, estreita relação com as cotações da Bovespa. A definição do mercado, BVRJ ou Bovespa, era feita pelas corretoras que ofertavam a operação".

106. Carlos Alberto Vicente, gerente de aplicações:

- i. manteve relacionamento profissional de mercado com Crimério Machado Neto, Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, Jorge Carneiro de Oliveira, José Carlos Batista, José Duclerc Moretti Santana, Júlio Manoel Vilarico de Moura, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Wagner Rubira Assis; e
- ii. manteve relacionamento não-profissional com Adônix Assumpção Pereira Junior, Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, Lúcio Bolonha Funaro e Ricardo Luiz Peixoto Leal.

107. Além das declarações destacadas acima, as pessoas questionadas em linhas gerais reforçaram os esclarecimentos umas das outras, com afirmações de teor substancialmente similar.

108. A única possível exceção foi Meri Calil Daher, que afirmou que as corretoras "apresentavam as operações estruturadas ao Gerente de Aplicações, que selecionava as viáveis e submetia-as ao Diretor de Aplicações, cabendo-lhes aprová-los ou não". As operações viáveis seriam aquelas com taxa de renda fixa superior a duas vezes a Selic do dia.

109. O modelo de precificação utilizado pela Centrus foi encaminhado à comissão de inquérito. Testes por ela realizados permitiram-lhe concluir que o modelo aceitava prêmios substancialmente inferiores ao modelo B&S. Segundo a comissão de inquérito, a opção por esse modelo próprio, em detrimento do B&S, seria um artifício para justificar a transferência de resultados líquidos e certos da fundação para suas contrapartes.

110. Assim, a comissão de inquérito acusou os administradores da Centrus que teriam sido responsáveis pela realização das operações, identificados a partir dos respectivos cargos e períodos em que os ocuparam:

- i. Flávio Roberto de Carvalho e Paulo Vicente Galvão, respectivamente diretor de aplicações e gerente de aplicações;
- ii. Ricardo Monteiro de Castro Melo e Carlos Alberto Vicente, respectivamente diretor de aplicações e gerente de aplicações;
- iii. Pedro Alvim Júnior, diretor presidente e freqüente substituto de Ricardo Monteiro de Castro Melo, como diretor de aplicações.

111. Os defendentes Ricardo Monteiro de Castro Melo, Carlos Alberto Vicente e Pedro Alvim Júnior apresentaram defesa conjunta.

112. Em comum com outros acusados, eles trouxeram argumentos relativos à prescrição, ausência dos elementos integrantes dos tipos supostamente infringidos, falta de competência da CVM para puni-los, impossibilidade de condenação baseada apenas em indícios e ausência de materialidade e individualização de condutas.

113. Sobre sua situação especificamente, apresentaram os argumentos resumidos a seguir.

114. Segundo os defendentes, por ser apenas gerente de aplicações, Carlos Alberto Vicente jamais teve poderes para tomar decisões em nome da Centrus. Essa função competia ao diretor de aplicações.

115. No passado, antes que Carlos Alberto Vicente assumisse suas funções, o regimento interno previa que o diretor de aplicações seria substituído em suas ausências por um gerente da área. Quando Carlos Alberto Vicente veio a ocupar o cargo de gerente, em abril de 1999, o regimento foi alterado de modo que o diretor de aplicações passasse a ser substituído pelo diretor presidente e pelo diretor de administração e controle.

116. Os acusados reiteraram que tinham critérios preestabelecidos para realização de operações. Nesses critérios, o prêmio não era o parâmetro mais importante no lançamento de opções. Ele seria consequência da formação de preços inerente a um mercado bem fiscalizado. Mais importante era a probabilidade de êxito da operação.

117. Nem por isso a Centrus aceitava qualquer prêmio, complementam os acusados. Os prêmios eram analisados em conjunto com outros parâmetros do modelo de precificação utilizado pela Centrus, para que ao final se pudesse concluir se a taxa de rentabilidade da operação era satisfatória. A rentabilidade era considerada adequada se, ponderada pelo risco, fosse superior a 100% do custo atuarial.

118. Além disso, conforme documentos intitulados Regulamentos de Aplicações de 1999, 2000 e 2001, as operações da Centrus deveriam atender aos seguintes critérios:

- i. as operações deveriam indicar rentabilidade superior a duas vezes a Selic para o período considerado;
- ii. a reversão das operações ocorreria em condições que resguardassem e elevassem significativamente a taxa de retorno originalmente pretendida;
- iii. as ações sobre as quais as opções eram lançadas deveriam (a) ser preferencialmente as já acompanhadas por sua gerência técnica e (b) estar sendo negociadas a preços próximos na BVRJ e na Bovespa;
- iv. as ordens eram distribuídas entre várias corretoras⁵²; tanto assim que a própria CVM constatou que os negócios

da Centrus foram intermediados por mais de 20 corretoras.

119. Os acusados argumentam que esses procedimentos eram diariamente implementados e monitorados por várias divisões internas da Centrus. Seria, portanto, inviável, a existência de um conluio.
120. Em relação às operações da Centrus, os acusados afirmam que a CVM e a SPC manipularam os números para justificar as conclusões a que chegaram. Essa afirmação está baseada no seguinte:
 - i. a SPC identificou 323 investimentos em opções, porém 124 casos foram excluídos de sua análise por, dentre outras razões, impossibilidade de acesso ao banco de dados da Bovespa e da BVRJ e por a Centrus ter operado com ativos líquidos;
 - ii. dos 199 restantes, 196 estariam em desacordo com o modelo B&S e por isso a SPC afirmou ter apurado irregularidades em 98,5% das operações; contudo, se fosse tomado por base o conjunto maior de negócios, esse percentual se reduziria a 60,7%;
 - iii. a CVM, por seu turno, menciona ter analisado 238 OE;
 - iv. em alguns casos, a SPC e a CVM aglutinaram em uma mesma OE a venda de opções em datas diferentes e por preços diferentes, de modo que, por exemplo, uma operação parcialmente revertida e parcialmente exercida foi considerada como totalmente exercida para efeitos de mensuração de rentabilidade da Centrus;
 - v. a CVM indica um prejuízo à Centrus de R\$29 milhões, por desvalorização das ações até o vencimento das opções de compra sobre tais ações; no entanto, tais ações permaneceram na carteira da Centrus e, pela valorização posterior, em setembro de 2004, haviam propiciado um ganho líquido de R\$91 milhões;
 - vi. por consequência, tampouco houve o prejuízo nominal de R\$5 milhões à Centrus e, ainda que tivesse existido, isso corresponderia a apenas 0,9% do valor investido, compatível com o risco do mercado acionário.
121. A acusação também teria feito uma leitura enviesada dos fatos ao segregar as operações com opções em três períodos para em seguida concluir que elas foram interrompidas no terceiro período devido à impossibilidade de continuar a fraude, dado o encerramento das atividades da BVRJ.
122. Segundo os acusados, as operações acompanharam o contexto histórico em que foram realizadas. Elas aumentaram a partir de janeiro de 1999, acompanhando a valorização do Ibovespa, aproximadamente de 8.000 a 18.000 pontos, na sequência da maxidesvalorização cambial.
123. Inversamente, as operações diminuíram a partir de abril de 2000, não porque a BVRJ tenha encerrado suas atividades, mas porque naquele exato mês ocorreu a crise das empresas de "internet". Naquele momento, o Ibovespa recuou mais de 15% e os prêmios exigidos pela Centrus raramente eram aceitos pelo mercado.
124. Adicionalmente, para os acusados, a comissão de inquérito teria sido incoerente ao ter dado tratamento diverso daquele dado a outros dois diretores da Centrus, contra os quais entendeu não haver provas suficientes. Todos os diretores teriam aprovado investimentos com as mesmas características e, portanto, a comissão foi incoerente ao acusar uns e não outros.
125. Finalmente, alegam que, como participantes da Centrus, não teriam interesse em participar de qualquer fraude contra a instituição. A comissão de inquérito não apurou qualquer benefício particular que eles teriam tido. Segundo eles, a Centrus teria se beneficiado em sua gestão, revertendo um déficit de R\$192 milhões para um superávit de R\$2,9 bilhões.
126. Paulo Vicente Galvão e Flávio Roberto de Carvalho apresentaram defesas de teor substancialmente similar no tocante a diversos argumentos já resumidos anteriormente, como prescrição, incompetência da CVM para puni-los, ausência de dolo específico e de benefício pessoal.
127. Os dois acusados também ressaltaram que, das 39 operações investigadas em sua gestão, apenas oito foram consideradas irregulares, no caso de Paulo Vicente Galvão; e dezoito, no caso de Flávio Roberto de Carvalho.
128. As demais, apesar de investigadas, foram consideradas regulares. Isso, somado ao fato de que a Centrus realizava quase uma centena de negócios diariamente, dimensiona adequadamente a baixa probabilidade de que tenham participado de algum conluio.
129. Paulo Vicente Galvão enfatizou que ocupava o cargo de gerente de negócios imobiliários. Substituiu ocasionalmente o gerente da área de aplicações por motivo de saúde, em ocasiões nas quais se dedicava a operações de renda fixa e ainda assim subordinado ao diretor de aplicações.
130. Flávio Roberto de Carvalho, por seu turno, observou que foi depois de sua saída que as operações irregulares cresceram substancialmente (199 operações foram realizadas), o que indica que, se houve conluio, o acusado não foi um de seus integrantes.
131. O acusado ressaltou ainda que seu cargo de diretor de aplicações não lhe permitia desconsiderar o modelo de precificação adotado pela Centrus.

4. Operações no Mercado Futuro

1. A acusação também encontrou irregularidades em negócios realizados pela Centrus, na BM&F, com contratos futuros de índice Bovespa - Ibovespa. Esses negócios geraram ajustes diários que acarretaram um prejuízo total de R\$5.967.930,00 para a Centrus.
2. Os negócios da Centrus foram intermediados por duas corretoras: Novação e Finabank CCTVM Ltda. ("Finabank"):

--

Corretora	Período das operações	Total dos ajustes diários gerados pelas operações
Novação	13.10.99 a 15.12.99 e 16.02.01 a 19.02.01	(R\$4.600.380,00)
Finabank	03.11.99 a 15.12.99	(R\$1.367.550,00)

3. O prejuízo experimentado pela Centrus foi resultado do somatório dos ajustes diários pagos a título de:

- i. venda de 560 contratos com vencimento em dezembro de 1999 (série IND-Dez9), realizada durante os dias 13, 20, 21, 22, 26 e 28 de outubro de 1999, intermediados pela Novação, os quais foram mantidos em aberto até o vencimento;
- ii. venda de 390 contratos com vencimento em abril de 2001 (série IND-Abr1), realizada em 16 de fevereiro de 2001, os quais foram mantidos em aberto até 19 de fevereiro de 2001, também com a intermediação da Novação; e
- iii. venda de 240 contratos com vencimento em dezembro de 1999, realizada durante os dias 3 e 5 de novembro de 1999, os quais foram mantidos em aberto até o vencimento, com a intermediação da Finabank.

4. O detalhamento das operações de venda de contratos e o carregamento desses contratos em aberto pela Centrus, com a intermediação da Novação e da Finabank, pode ser visualizado nas tabelas que seguem.

5. Negócios intermediados pela Novação :

Data	Série	Saldo início pregão	compras	Vendas	Saldo em aberto/ fim do pregão	Ajuste de abertura de posição (A)	Ajuste de posição em aberto/ carregamento (B)	Ajuste do Dia (A+B)	Ajuste Acumulado
13/10/1999	IND-DEZ9	0		100	-100	(9.900,00)	0	(9.900,00)	(9.900,00)
14/10/1999	IND-DEZ9	-100			-100		(3.000,00)	(3.000,00)	(12.900,00)
15/10/1999	IND-DEZ9	-100			-100		71.100,00	71.100,00	58.200,00
18/10/1999	IND-DEZ9	-100			-100		40.800,00	40.800,00	99.000,00
19/10/1999	IND-DEZ9	-100			-100		(39.600,00)	(39.600,00)	59.400,00
20/10/1999	IND-DEZ9	-100		120	-220	(26.580,00)	(45.000,00)	(71.580,00)	(12.180,00)
21/10/1999	IND-DEZ9	-220		100	-320	(9.600,00)	12.540,00	2.940,00	(9.240,00)
22/10/1999	IND-DEZ9	-320		120	-440	(24.240,00)	(187.200,00)	(211.440,00)	(220.680,00)
25/10/1999	IND-DEZ9	-440			-440		63.360,00	63.360,00	(157.320,00)
26/10/1999	IND-DEZ9	-440		60	-500	(7.500,00)	(117.480,00)	(124.980,00)	(282.300,00)
27/10/1999	IND-DEZ9	-500			-500		1.500,00	1.500,00	(280.800,00)
28/10/1999	IND-DEZ9	-500		60	-560	(10.020,00)	(315.000,00)	(325.020,00)	(605.820,00)
29/10/1999	IND-DEZ9	-560			-560		21.840,00	21.840,00	(583.980,00)
1/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		6.720,00	6.720,00	(577.260,00)
3/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(920.640,00)	(920.640,00)	(1.497.900,00)
4/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(122.640,00)	(122.640,00)	(1.620.540,00)
5/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(465.360,00)	(465.360,00)	(2.085.900,00)
8/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(458.640,00)	(458.640,00)	(2.544.540,00)
9/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		183.120,00	183.120,00	(2.361.420,00)
10/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(440.160,00)	(440.160,00)	(2.801.580,00)
11/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(78.960,00)	(78.960,00)	(2.880.540,00)
12/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		117.600,00	117.600,00	(2.762.940,00)
16/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(13.440,00)	(13.440,00)	(2.776.380,00)
17/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		651.840,00	651.840,00	(2.124.540,00)
18/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(509.040,00)	(509.040,00)	(2.633.580,00)
19/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(729.120,00)	(729.120,00)	(3.362.700,00)
22/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		92.400,00	92.400,00	(3.270.300,00)
23/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(235.200,00)	(235.200,00)	(3.505.500,00)
24/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		367.920,00	367.920,00	(3.137.580,00)
25/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(248.640,00)	(248.640,00)	(3.386.220,00)
26/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(458.640,00)	(458.640,00)	(3.844.860,00)
29/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		16.800,00	16.800,00	(3.828.060,00)

30/11/1999	IND-DEZ9	-560			-560		136.080,00	136.080,00	(3.691.980,00)
1/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(230.160,00)	(230.160,00)	(3.922.140,00)
2/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(643.440,00)	(643.440,00)	(4.565.580,00)
3/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(236.880,00)	(236.880,00)	(4.802.460,00)
6/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		104.160,00	104.160,00	(4.698.300,00)
7/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		105.840,00	105.840,00	(4.592.460,00)
8/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(40.320,00)	(40.320,00)	(4.632.780,00)
9/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(354.480,00)	(354.480,00)	(4.987.260,00)
10/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(248.640,00)	(248.640,00)	(5.235.900,00)
13/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		(50.400,00)	(50.400,00)	(5.286.300,00)
14/12/1999	IND-DEZ9	-560			-560		268.800,00	268.800,00	(5.017.500,00)
15/12/1999	IND-DEZ9	-560	560*		0	0	468.720,00	468.720,00	(4.548.780,00)
16/2/2001	IND-ABR1	0		390	-390	(106.890,00)	0,00	(106.890,00)	(106.890,00)
19/2/2001	IND-ABR1	-390	390		0	(73.410,00)	128.700,00	55.290,00	(51.600,00)
TOTAL						(268.140,00) (a)	(4.332.240,00)	(4.600.380,00)	(4.600.380,00)

(*) Reversão da posição automaticamente em razão do vencimento

6. Negócios intermediados pela Finabank:

Data	Série	Saldo início pregão	compras	Vendas	Saldo em aberto/ fim do pregão	Ajuste de abertura de posição (A)	Ajuste de posição em aberto/ carregamento (B)	Ajuste do Dia (A+B)	Ajuste Acumulado
3/11/99	IND-DEZ9	0		130	-130	(112.800,00)	0	(112.800,00)	(112.800,00)
4/11/99	IND-DEZ9	-130			-130	0	(28.470,00)	(28.470,00)	(141.270,00)
5/11/99	IND-DEZ9	-130		110	-240	(62.550,00)	(108.030,00)	(170.580,00)	(311.850,00)
8/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(196.560,00)	(196.560,00)	(508.410,00)
9/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		78.480,00	78.480,00	(429.930,00)
10/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(188.640,00)	(188.640,00)	(618.570,00)
11/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(33.840,00)	(33.840,00)	(652.410,00)
12/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		50.400,00	50.400,00	(602.010,00)
16/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(5.760,00)	(5.760,00)	(607.770,00)
17/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		279.360,00	279.360,00	(328.410,00)
18/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(218.160,00)	(218.160,00)	(546.570,00)
19/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(312.480,00)	(312.480,00)	(859.050,00)
22/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		39.600,00	39.600,00	(819.450,00)
23/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(100.800,00)	(100.800,00)	(920.250,00)
24/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		157.680,00	157.680,00	(762.570,00)
25/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(106.560,00)	(106.560,00)	(869.130,00)
26/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		(196.560,00)	(196.560,00)	(1.065.690,00)
29/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		7.200,00	7.200,00	(1.058.490,00)
30/11/99	IND-DEZ9	-240			-240		58.320,00	58.320,00	(1.000.170,00)
1/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		(98.640,00)	(98.640,00)	(1.098.810,00)
2/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		(275.760,00)	(275.760,00)	(1.374.570,00)
3/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		(101.520,00)	(101.520,00)	(1.476.090,00)
6/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		44.640,00	44.640,00	(1.431.630,00)
7/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		45.360,00	45.360,00	(1.386.270,00)
8/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		(17.280,00)	(17.280,00)	(1.403.550,00)
9/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		(151.920,00)	(151.920,00)	(1.555.470,00)
10/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		(106.560,00)	(106.560,00)	(1.662.030,00)
13/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		(21.600,00)	(21.600,00)	(1.683.630,00)
14/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		115.200,00	115.200,00	(1.568.430,00)
15/12/99	IND-DEZ9	-240			-240		200.880,00	200.880,00	(1.367.550,00)
TOTAL						(175.350,00) (b)	(1.192.200,00)	(1.367.550,00)	(1.367.550,00)

7. Como se sabe, o ajuste diário pago em negociações com contratos futuros é composto pela soma dos ajustes:

- i. das operações realizadas no dia, ou seja, o ajuste referente à abertura das posições; e
 - ii. das posições abertas em dias anteriores, ou seja, o ajuste referente ao carregamento das posições abertas anteriormente.
8. Como os ajustes referentes ao carregamento de posições são calculados a partir de um valor fixado pela BM&F e idêntico para todos os contratos, as corretoras não têm como manipulá-los para gerar perdas e ganhos entre determinados comitentes. Por isso, a comissão de inquérito não considerou os prejuízos sofridos pela Centrus – R\$5.524.440,00 – nessa espécie de ajuste.
9. A acusação considerou somente os ajustes decorrentes da abertura de posições, nos quais a Centrus, ao longo de nove pregões distintos, sofreu prejuízo de R\$443.490,00.

Operações Intermediadas pela Novação

1. A Centrus vendeu contratos das séries IND-Dez9 e IND-Abr1 por meio da Novação. No total, foram realizados 150 negócios, dos quais a Centrus obteve prejuízos com ajustes diários em:
 - i. 71 de 72, ou 99%, dos negócios com contratos da série IND-Dez9; e
 - ii. 65 de 78, ou 84%, dos negócios com contratos da série IND-Abr1.
2. Isso levou a comissão de inquérito a analisar as operações dos demais clientes da Novação nos pregões compreendidos entre os dias 13 e 28 de outubro de 1999 e entre os dias 16 e 19 de fevereiro de 2001.⁵³
3. Nessa análise, o comitente José Roberto Funaro destacou-se como o mais relevante, tendo negociado, com lucro, grandes volumes de contratos da série IND-Dez9. Nenhum outro cliente da Novação negociou grandes volumes das referidas séries ou obteve resultados expressivos. O diretor da corretora responsável pelas operações foi Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro.
4. Os quadros a seguir demonstram a realização dos negócios da Centrus e de José Roberto Funaro.
5. Negócios realizados pela Centrus:

Data	No. neg.	Hora neg.	Contrato	C/V	Qde. contratos	Cotação	Pr. médio	Pr. ajuste	VL. ajuste
13/10/99	46440	15:39	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.660	11.698	11.714	(1.620,00)
	47730	15:44	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.670	11.698	11.714	(1.320,00)
	48027	15:44	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.650	11.698	11.714	(1.920,00)
	48140	15:45	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.650	11.698	11.714	(960,00)
	48183	15:45	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.660	11.698	11.714	(1.620,00)
	48191	15:45	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.650	11.698	11.714	(960,00)
	52091	16:06	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.670	11.698	11.714	(1.320,00)
	53900	16:12	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.700	11.698	11.714	(420,00)
	54744	16:19	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.700	11.698	11.714	(420,00)
	54965	16:19	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.700	11.698	11.714	(420,00)
	61201	16:50	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.750	11.698	11.714	1.080,00
					100				(9.900,00)
20/10/99	12555	11:18	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.530	11.579	11.633	(1.545,00)
	13888	11:24	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.530	11.579	11.633	(1.545,00)
	13896	11:24	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.530	11.579	11.633	(3.090,00)
	13900	11:24	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.540	11.579	11.633	(1.395,00)
	14175	11:27	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.540	11.579	11.633	(1.395,00)
	15139	11:29	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.540	11.579	11.633	(2.790,00)
	17590	11:43	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.540	11.579	11.633	(1.395,00)
	17735	11:43	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.550	11.579	11.633	(2.490,00)
	18782	11:48	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.570	11.579	11.633	(1.890,00)
	18812	11:48	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.540	11.579	11.633	(1.395,00)
	22950	12:03	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.570	11.579	11.633	(1.890,00)
	23689	12:06	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.570	11.579	11.633	(1.890,00)
	46506	15:44	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.560	11.579	11.633	(2.190,00)
	55238	16:20	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.600	11.579	11.633	(990,00)
	58237	16:36	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.610	11.579	11.633	(690,00)
					120				(26.580,00)
21/10/99	22716	11:58	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.570	11.578	11.614	(1.320,00)
	24514	12:05	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.570	11.578	11.614	(1.320,00)
	25634	12:07	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.580	11.578	11.614	(510,00)
	29214	12:23	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.580	11.578	11.614	(510,00)

	30158	12:32	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.580	11.578	11.614	(1.020,00)
	30166	12:32	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.580	11.578	11.614	(1.020,00)
	31650	12:40	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.580	11.578	11.614	(1.020,00)
	34498	13:03	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.590	11.578	11.614	(720,00)
	42989	15:13	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.590	11.578	11.614	(360,00)
	45368	15:24	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.590	11.578	11.614	(360,00)
	52445	16:01	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.580	11.578	11.614	(1.020,00)
	64753	17:19	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.600	11.578	11.614	(210,00)
	65318	17:29	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.600	11.578	11.614	(210,00)
					100				(9.600,00)
22/10/99	12153	11:13	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.700	11.792	11.809	(3.270,00)
	12196	11:13	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.730	11.792	11.809	(1.185,00)
	12404	11:14	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.710	11.792	11.809	(2.970,00)
	13478	11:16	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.730	11.792	11.809	(1.185,00)
	13656	11:17	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.700	11.792	11.809	(3.270,00)
	13788	11:17	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.720	11.792	11.809	(1.335,00)
	13940	11:17	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.730	11.792	11.809	(1.185,00)
	14504	11:20	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.730	11.792	11.809	(1.185,00)
	14512	11:20	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.720	11.792	11.809	(1.335,00)
	20318	11:45	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.730	11.792	11.809	(1.185,00)
	25360	12:03	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.730	11.792	11.809	(1.185,00)
	29242	12:21	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.760	11.792	11.809	(1.470,00)
	29277	12:21	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.750	11.792	11.809	(1.770,00)
	31999	12:35	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.790	11.792	11.809	(570,00)
	32391	12:36	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.780	11.792	11.809	(870,00)
	37350	13:25	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.800	11.792	11.809	(135,00)
	37415	13:26	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.800	11.792	11.809	(135,00)
					120				(24.240,00)
26/10/99	8967	11:10	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.790	11.853	11.850	(900,00)
	8983	11:10	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.790	11.853	11.850	(1.800,00)
	10104	11:12	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.800	11.853	11.850	(750,00)
	11437	11:17	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.820	11.853	11.850	(900,00)
	13057	11:20	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.820	11.853	11.850	(450,00)
	17451	11:38	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.800	11.853	11.850	(750,00)
	20649	11:49	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.830	11.853	11.850	(600,00)
	24962	12:07	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.820	11.853	11.850	(450,00)
	25314	12:10	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.790	11.853	11.850	(900,00)
					60				(7.500,00)
28/10/99	11508	11:13	IND/FUT./DEZ9	V	10	12.000	12.037	12.059	(1.770,00)
	12172	11:16	IND/FUT./DEZ9	V	10	12.000	12.037	12.059	(1.770,00)
	13985	11:23	IND/FUT./DEZ9	V	5	12.010	12.037	12.059	(735,00)
	14655	11:27	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.990	12.037	12.059	(2.070,00)
	14930	11:29	IND/FUT./DEZ9	V	5	12.010	12.037	12.059	(735,00)
	14949	11:29	IND/FUT./DEZ9	V	10	12.000	12.037	12.059	(1.770,00)
	19983	11:51	IND/FUT./DEZ9	V	10	12.020	12.037	12.059	(1.170,00)
					60				(10.020,00)
16/02/01	78421	17:17	IND/FUT./ABR1	V	10	16.520	16.762	16.542	(660,00)
	78430	17:17	IND/FUT./ABR1	V	10	16.550	16.762	16.542	240,00
	78863	17:20	IND/FUT./ABR1	V	50	16.400	16.762	16.542	(21.300,00)
	79797	17:25	IND/FUT./ABR1	V	20	16.400	16.762	16.542	(8.520,00)
	80280	17:27	IND/FUT./ABR1	V	10	16.400	16.762	16.542	(4.260,00)
	80469	17:28	IND/FUT./ABR1	V	10	16.420	16.762	16.542	(3.660,00)

	80485	17:28	IND/FUT./ABR1	V	10	16.400	16.762	16.542	(4.260,00)
	81341	17:36	IND/FUT./ABR1	V	5	16.450	16.762	16.542	(1.380,00)
	82160	17:42	IND/FUT./ABR1	V	5	16.450	16.762	16.542	(1.380,00)
	82208	17:43	IND/FUT./ABR1	V	10	16.460	16.762	16.542	(2.460,00)
	82615	17:44	IND/FUT./ABR1	V	10	16.400	16.762	16.542	(4.260,00)
	83557	17:51	IND/FUT./ABR1	V	10	16.410	16.762	16.542	(3.960,00)
	83581	17:51	IND/FUT./ABR1	V	15	16.430	16.762	16.542	(5.040,00)
	83921	17:52	IND/FUT./ABR1	V	10	16.440	16.762	16.542	(3.060,00)
	83964	17:53	IND/FUT./ABR1	V	10	16.410	16.762	16.542	(3.960,00)
	84073	17:53	IND/FUT./ABR1	V	100	16.420	16.762	16.542	(36.600,00)
	84391	17:54	IND/FUT./ABR1	V	10	16.520	16.762	16.542	(660,00)
	84413	17:54	IND/FUT./ABR1	V	10	16.560	16.762	16.542	540,00
	84600	17:56	IND/FUT./ABR1	V	5	16.510	16.762	16.542	(480,00)
	85002	18:00	IND/FUT./ABR1	V	5	16.530	16.762	16.542	(180,00)
	85010	18:01	IND/FUT./ABR1	V	5	16.430	16.762	16.542	(1.680,00)
	85029	18:01	IND/FUT./ABR1	V	5	16.530	16.762	16.542	(180,00)
	85134	18:01	IND/FUT./ABR1	V	20	16.560	16.762	16.542	1.080,00
	85320	18:04	IND/FUT./ABR1	V	15	16.500	16.762	16.542	(1.890,00)
	86890	18:18	IND/FUT./ABR1	V	20	16.560	16.762	16.542	1.080,00
					390				(106.890,00)
19/02/01	15265	11:23	IND/FUT./ABR1	C	5	16.560	16.475	16.432	(1.920,00)
	15273	11:23	IND/FUT./ABR1	C	5	16.580	16.475	16.432	(2.220,00)
	15451	11:24	IND/FUT./ABR1	C	15	16.560	16.475	16.432	(5.760,00)
	15842	11:25	IND/FUT./ABR1	C	5	16.580	16.475	16.432	(2.220,00)
	15940	11:25	IND/FUT./ABR1	C	5	16.540	16.475	16.432	(1.620,00)
	15974	11:25	IND/FUT./ABR1	C	5	16.580	16.475	16.432	(2.220,00)
	16032	11:26	IND/FUT./ABR1	C	10	16.630	16.475	16.432	(5.940,00)
	16083	11:26	IND/FUT./ABR1	C	20	16.580	16.475	16.432	(8.880,00)
	16202	11:27	IND/FUT./ABR1	C	10	16.630	16.475	16.432	(5.940,00)
	16962	11:31	IND/FUT./ABR1	C	5	16.540	16.475	16.432	(1.620,00)
	17861	11:35	IND/FUT./ABR1	C	5	16.520	16.475	16.432	(1.320,00)
	18035	11:36	IND/FUT./ABR1	C	5	16.580	16.475	16.432	(2.220,00)
	18205	11:36	IND/FUT./ABR1	C	5	16.520	16.475	16.432	(1.320,00)
	18213	11:36	IND/FUT./ABR1	C	5	16.540	16.475	16.432	(1.620,00)
	20390	11:50	IND/FUT./ABR1	C	5	16.580	16.475	16.432	(2.220,00)
	20536	11:50	IND/FUT./ABR1	C	5	16.580	16.475	16.432	(2.220,00)
	20544	11:50	IND/FUT./ABR1	C	5	16.590	16.475	16.432	(2.370,00)
	20919	11:51	IND/FUT./ABR1	C	5	16.590	16.475	16.432	(2.370,00)
	21028	11:52	IND/FUT./ABR1	C	5	16.590	16.475	16.432	(2.370,00)
	21060	11:52	IND/FUT./ABR1	C	5	16.590	16.475	16.432	(2.370,00)
	23691	12:11	IND/FUT./ABR1	C	5	16.600	16.475	16.432	(2.520,00)
	24442	12:13	IND/FUT./ABR1	C	5	16.600	16.475	16.432	(2.520,00)
	24671	12:14	IND/FUT./ABR1	C	10	16.610	16.475	16.432	(5.340,00)
	24680	12:14	IND/FUT./ABR1	C	5	16.540	16.475	16.432	(1.620,00)
	32119	12:49	IND/FUT./ABR1	C	10	16.470	16.475	16.432	(1.140,00)
	32739	12:50	IND/FUT./ABR1	C	20	16.450	16.475	16.432	(1.080,00)
	35002	13:01	IND/FUT./ABR1	C	10	16.470	16.475	16.432	(1.140,00)
	36289	13:05	IND/FUT./ABR1	C	10	16.440	16.475	16.432	(240,00)
	36491	13:06	IND/FUT./ABR1	C	15	16.440	16.475	16.432	(360,00)
	36793	13:08	IND/FUT./ABR1	C	5	16.440	16.475	16.432	(120,00)
	37978	13:15	IND/FUT./ABR1	C	5	16.450	16.475	16.432	(270,00)
	37986	13:15	IND/FUT./ABR1	C	10	16.460	16.475	16.432	(840,00)
	38222	13:20	IND/FUT./ABR1	C	5	16.450	16.475	16.432	(270,00)
	38338	13:20	IND/FUT./ABR1	C	5	16.450	16.475	16.432	(270,00)
	38583	13:29	IND/FUT./ABR1	C	5	16.450	16.475	16.432	(270,00)
	38630	13:30	IND/FUT./ABR1	C	10	16.470	16.475	16.432	(1.140,00)

	38648	13:30	IND/FUT./ABR1	C	10	16.470	16.475	16.432	(1.140,00)
	38656	13:30	IND/FUT./ABR1	C	5	16.470	16.475	16.432	(570,00)
	38680	13:30	IND/FUT./ABR1	C	5	16.470	16.475	16.432	(570,00)
	38710	13:30	IND/FUT./ABR1	C	10	16.470	16.475	16.432	(1.140,00)
	38770	13:30	IND/FUT./ABR1	C	5	16.450	16.475	16.432	(270,00)
	38907	13:32	IND/FUT./ABR1	C	10	16.450	16.475	16.432	(540,00)
	38931	13:32	IND/FUT./ABR1	C	10	16.460	16.475	16.432	(840,00)
	39083	13:34	IND/FUT./ABR1	C	5	16.460	16.475	16.432	(420,00)
	43463	15:05	IND/FUT./ABR1	C	15	16.380	16.475	16.432	2.340,00
	43617	15:05	IND/FUT./ABR1	C	5	16.380	16.475	16.432	780,00
	43722	15:06	IND/FUT./ABR1	C	5	16.380	16.475	16.432	780,00
	44214	15:09	IND/FUT./ABR1	C	5	16.360	16.475	16.432	1.080,00
	44230	15:09	IND/FUT./ABR1	C	5	16.360	16.475	16.432	1.080,00
	44346	15:09	IND/FUT./ABR1	C	5	16.380	16.475	16.432	780,00
	44362	15:09	IND/FUT./ABR1	C	5	16.380	16.475	16.432	780,00
	46560	15:19	IND/FUT./ABR1	C	10	16.380	16.475	16.432	1.560,00
	46764	15:20	IND/FUT./ABR1	C	5	16.380	16.475	16.432	780,00
					390				(73.410,00)
Total dos ajustes referentes à abertura de posições									(268.140,00)

6. Negócios realizados por José Roberto Funaro nos dias em que a Centrus também operou:⁵⁴

Data	No. neg.	Hora neg.	Contrato	C/V	Qde. contratos	Cotação	Pr. médio	Pr. Ajuste	Vi. ajuste
20/10/99	33773	12:51	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.530	11.579	11.633	3.090,00
	33900	12:52	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.530	11.579	11.633	1.545,00
	34338	12:53	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.530	11.579	11.633	1.545,00
	65713	17:33	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.640	11.579	11.633	105,00
	66019	17:38	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.640	11.579	11.633	105,00
	66523	17:48	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.640	11.579	11.633	210,00
					0				,00
21/10/99	33254	12:51	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.560	11.578	11.614	1.620,00
	33599	12:52	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.560	11.578	11.614	1.620,00
	43519	15:16	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.600	11.578	11.614	(420,00)
	44612	15:21	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.600	11.578	11.614	(420,00)
	56378	16:24	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.570	11.578	11.614	660,00
	58435	16:33	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.570	11.578	11.614	660,00
	59911	16:40	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.570	11.578	11.614	1.320,00
	61266	16:45	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.530	11.578	11.614	2.520,00
	64974	17:23	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.610	11.578	11.614	(120,00)
	66454	17:42	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.620	11.578	11.614	180,00
	66934	17:51	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.610	11.578	11.614	(120,00)
					0				7.500,00
22/10/99	22590	11:55	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.720	11.792	11.809	2.670,00
	30569	12:26	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.740	11.792	11.809	1.035,00
	31956	12:35	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.740	11.792	11.809	1.035,00
	37768	13:31	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.820	11.792	11.809	330,00
	38195	13:33	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.820	11.792	11.809	330,00
	43881	15:19	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.870	11.792	11.809	915,00
	45710	15:27	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.850	11.792	11.809	1.230,00
	46155	15:30	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.870	11.792	11.809	915,00
	51310	16:02	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.850	11.792	11.809	(615,00)
	54972	16:22	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.850	11.792	11.809	(615,00)
	58099	16:47	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.860	11.792	11.809	1.530,00
	64129	17:59	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.800	11.792	11.809	135,00
	64331	18:01	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.800	11.792	11.809	270,00
	64552	18:03	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.800	11.792	11.809	135,00

					0				9.300,00
26/10/99	24733	12:05	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.810	11.853	11.850	600,00
	24946	12:06	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.810	11.853	11.850	600,00
	29190	12:35	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.800	11.853	11.850	1.500,00
	35298	13:36	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.890	11.853	11.850	1.200,00
	41883	15:20	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.900	11.853	11.850	750,00
	45617	15:31	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.900	11.853	11.850	1.500,00
	53067	16:08	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.860	11.853	11.850	(300,00)
	60101	16:45	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.890	11.853	11.850	1.200,00
	63577	17:06	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.880	11.853	11.850	900,00
	64034	17:08	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.890	11.853	11.850	1.200,00
	65197	17:18	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.870	11.853	11.850	(600,00)
	65820	17:28	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.880	11.853	11.850	900,00
	67351	18:02	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.850	11.853	11.850	0,00
	67556	18:04	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.840	11.853	11.850	300,00
	67564	18:04	IND/FUT./DEZ9	C	10	11.840	11.853	11.850	300,00
	67726	18:05	IND/FUT./DEZ9	C	5	11.840	11.853	11.850	150,00
	68080	18:44	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.900	11.853	11.850	750,00
					0				10.950,00
28/10/99	35857	12:56	IND/FUT./DEZ9	V	5	12.050	12.037	12.059	(135,00)
	40133	14:56	IND/FUT./DEZ9	V	10	12.050	12.037	12.059	(270,00)
	46905	15:37	IND/FUT./DEZ9	C	10	12.010	12.037	12.059	1.470,00
	47014	15:37	IND/FUT./DEZ9	C	5	12.020	12.037	12.059	585,00
	47359	15:39	IND/FUT./DEZ9	C	5	12.020	12.037	12.059	585,00
	66973	17:07	IND/FUT./DEZ9	V	5	12.050	12.037	12.059	(135,00)
					0				2.100,00

7. Da comparação dos negócios representados nas tabelas acima, a comissão de inquérito chegou a algumas conclusões.
8. Em primeiro lugar, a maior parte das vendas da Centrus foi executada a preços inferiores à cotação média do dia. Inversamente, a maior parte das vendas de José Roberto Funaro foi executada a preços superiores à cotação média do dia.
9. Além disso, foi identificado um padrão nas operações de José Roberto Funaro. Nos dias em que operou concomitantemente à Centrus, ele:
 - i. realizou apenas day-trades; e
 - ii. iniciou suas operações comprando quantidades que já haviam sido vendidas pela Centrus no pregão em curso, a preços superiores aos das compras que estavam sendo executadas em seu nome.
10. Como, à época, as corretoras podiam especificar os comitentes apenas depois do encerramento do pregão, isso indicaria que a Novação estaria sistematicamente privilegiando José Roberto Funaro em detrimento da Centrus.
11. José Roberto Funaro estaria sendo beneficiado pela manobra conhecida como seguro, ou seja, realizava negócios apenas se a especificação de comitentes ao final do dia pudesse lhe assegurar lucro.
12. Para melhor visualização de como ocorria a suposta manobra, utilizarei como exemplo uma análise das operações da Centrus e de José Roberto Funaro no pregão do dia 20 de outubro de 1999. Segundo a acusação, esse padrão de operações se repetiu nos pregões dos dias 21, 22, 26 e 28, ou seja, sempre que ambos operaram concomitantemente.⁵⁵

Data	Comitente	No.neg	Hora neg.	contrato	C/V	Qtde.	Cotação	Pr. Médio	Pr. ajuste	VI. Ajuste
20/10/99	Centrus	12555	11:18	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.530	11.579	11.633	(1.545,00)
	Centrus	13888	11:24	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.530	11.579	11.633	(1.545,00)
	Centrus	13896	11:24	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.530	11.579	11.633	(3.090,00)
	Centrus	13900	11:24	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.540	11.579	11.633	(1.395,00)
	Centrus	14175	11:27	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.540	11.579	11.633	(1.395,00)
	Centrus	15139	11:29	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.540	11.579	11.633	(2.790,00)
	Centrus	17590	11:43	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.540	11.579	11.633	(1.395,00)
	Centrus	17735	11:43	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.550	11.579	11.633	(2.490,00)
	Centrus	18782	11:48	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.570	11.579	11.633	(1.890,00)

	Centrus	18812	11:48	IND/FUT./DEZ9	V	5	11.540	11.579	11.633	(1.395,00)
	Centrus	22950	12:03	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.570	11.579	11.633	(1.890,00)
	Centrus	23689	12:06	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.570	11.579	11.633	(1.890,00)
	José R. Funaro	33773	12:51	IND/FUT./DEZ9	C	10 (1)	11.530	11.579	11.633	3.090,00
	José R. Funaro	33900	12:52	IND/FUT./DEZ9	C	5 (1)	11.530	11.579	11.633	1.545,00
	José R. Funaro	34338	12:53	IND/FUT./DEZ9	C	5 (1)	11.530	11.579	11.633	1.545,00
	Centrus	46506	15:44	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.560	11.579	11.633	(2.190,00)
	Centrus	55238	16:20	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.600	11.579	11.633	(990,00)
	Centrus	58237	16:36	IND/FUT./DEZ9	V	10	11.610	11.579	11.633	(690,00)
	José R. Funaro	65713	17:33	IND/FUT./DEZ9	V	5 (2)	11.640 (3)	11.579	11.633	105,00
	José R. Funaro	66019	17:38	IND/FUT./DEZ9	V	5 (2)	11.640 (3)	11.579	11.633	105,00
	José R. Funaro	66523	17:48	IND/FUT./DEZ9	V	10 (2)	11.640 (3)	11.579	11.633	210,00

13. Entre 11h18min e 12h06min, foram executadas vendas entre 11.530 e 11.570 pontos, distribuídas à Centrus. Entre 12h51min e 12h53min, quando as cotações estavam em 11.530 pontos, José Roberto Funaro comprou quantidades de contratos inferiores às vendas da Centrus. A partir desse momento, seu lucro já estaria garantido.
14. Se o mercado não subisse mais, as vendas entre 11.530 e 11.570 pontos seriam atribuídas a José Roberto Funaro. Seriam distribuídas à Centrus vendas posteriores, a preços menores.
15. Contudo, como o mercado voltou a subir a partir das 15h44min, as vendas realizadas pela manhã puderam ser distribuídas à Centrus. José Roberto Funaro ficou com as vendas da tarde, a 11.640 pontos, o que aumentou seu lucro.
16. A comissão de inquérito estendeu a análise dos negócios de José Roberto Funaro a todo o período compreendido entre 1º de julho de 1999 e 30 de junho de 2001. Constatou-se que a maior concentração de seus negócios e seu melhor desempenho foi justamente em outubro de 1999, quando negociou concomitantemente à Centrus.
17. Questionado sobre seus negócios, José Roberto Funaro afirmou que tomava por base a relação entre o mercado à vista e o mercado futuro e que os analisava também em conjunto com as taxas de juros.
18. Compelida a se pronunciar sobre os fatos, a Novação afirmou essencialmente que as cotações de cada negócio eram as vigentes nos instantes de execução das ordens e que a confirmação dessa execução era comunicada imediatamente aos clientes por telefone e ratificada ao fim do dia por fac-símile.
19. Sem se convencer por tais alegações, a comissão de inquérito acusou, pela prática operações fraudulentas:
 - i. José Roberto Funaro;
 - ii. Novação; e
 - iii. Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro.
20. Em sua defesa, todos os acusados argüíram a prescrição da pretensão punitiva da CVM.
21. José Roberto Funaro argumentou ainda que:
 - i. a Centrus atuou como hedger, de forma que suas perdas no mercado futuro foram compensadas pela valorização das ações no mercado à vista;
 - ii. ele próprio atuou como especulador, com um horizonte de investimento curto, sendo, portanto, inadequado comparar os seus resultados com os da Centrus;
 - iii. o índice de acerto obtido é compatível com o de um investidor especializado que aposta em tendências observadas no curtíssimo prazo; seriam necessárias outras evidências estatísticas para demonstrar que seu nível de acerto era superior aos obtidos por investidores com esse perfil;
 - iv. seriam necessários também outros dados para aferir que o nível global de êxito de suas operações era aquele indicado pela comissão de inquérito;
 - v. muitos de seus negócios ocorreram de 10 minutos a 1 hora e 5 minutos depois dos negócios da Centrus, o que seria suficiente para explicar as diferenças de preços entre suas operações e as da Centrus;
 - vi. o fato de terem sido negociadas quantidades similares não pode ser tomado como indício de irregularidade, pois era comum que os negócios com futuros de índice envolvessem lotes de cinco ou dez contratos;
 - vii. suas operações tinham início quase sempre no horário do almoço, ao passo que a Centrus as iniciava pela manhã, ou seja, cada investidor tinha um padrão próprio de atuação;

- viii. no dia 26 de outubro de 1999, comprou contratos a preços maiores que o das vendas da Centrus, inviabilizando o seguro;
- ix. no dia 28 de outubro de 1999, vendeu contratos pela manhã, a preços melhores que os da Centrus, novamente inviabilizando uma posterior especificação ilícita de ordens caso o mercado não caísse.
22. Novação e seu diretor Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro apresentaram defesa em conjunto.
23. Inicialmente, observam que o manual da BM&F à época apenas traçava regras gerais sobre procedimentos de especificação de comitentes. A Novação teria não só cumprido essas regras como ido além em seus procedimentos internos.
24. Nesse sentido, uma das medidas adotadas pela corretora era confirmar a seus clientes, por fac-símile, a abertura de posições no mercado futuro. Assim, não haveria meios de prejudicar a Centrus sem que ela percebesse.
25. Os acusados ressaltam também que não receberam qualquer benefício pessoal em razão do suposto ilícito. A Novação limitou-se a receber as taxas usuais de corretagem, que não justificariam o risco a sua reputação, mesmo porque 70% desses valores eram repassados a outra corretora.
26. Para os acusados, a acusação não apresentou provas do ilícito. Apenas listou uma série de negócios, seguidos de parágrafos que interpretam, ao seu modo, tais negócios.
27. Finalmente, reiteram que Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro não pode ser responsabilizado apenas em razão de seu cargo, pois isso ofenderia o princípio da motivação e criaria uma espécie de responsabilidade objetiva inadmissível no direito sancionador.

Operações Intermediadas pela Finabank

28. A Centrus realizou 26 negócios de venda de contratos da série IND-Dez9 através da Finabank nos pregões dos dias 3 e 5 de novembro de 1999. Os ajustes de abertura de posição geraram prejuízo para a Centrus em todos os negócios.
29. A comissão de inquérito analisou todas as operações realizadas nesses pregões buscando identificar os comitentes que também negociaram com contratos da série IND-Dez9. Destacaram-se: Wagner Marcelo Monteiro Borges, Luis Filipe Malhão e Souza, José Augusto de Lima e BIC Fomento Comercial e Cobranças Ltda. ("BIC").
30. As apurações, que consideraram todos os negócios destes comitentes intermediados pela Finabank em um período de amostra,⁵⁶ revelaram que Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima, ambos diretores da Finabank, obtiveram os melhores resultados. A maioria de suas compras foi executada a cotações inferiores à média; a maioria das vendas, com cotações acima da média, proporcionando-lhes ajustes médios por contrato mais vantajosos.
31. Por outro lado, Luis Filipe Malhão e Souza e BIC obtiveram resultados financeiros, respectivamente, praticamente nulos e negativos. Para a comissão de inquéritos, há indícios de que a BIC, assim como a Centrus, foi prejudicada pela distribuição das operações.
32. Nos pregões de 3 e 5 de novembro de 1999, os quatro comitentes mencionados operaram concomitantemente à Centrus.⁵⁷ Considerando o ajuste médio de abertura das posições obtido por cada comitente, chegou-se ao seguinte panorama:

Pregão de 3 de novembro de 1999				
DATA	CLIENTE	COMPRA		
		QTDE	AJUSTE	AJUSTE MÉDIO
3/11/1999	1º. JOSÉ AUGUSTO DE LIMA	30	33.300,00	1.110,00
3/11/1999	2º. WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES	210	158.700,00	755,71
3/11/1999	3º. BIC - FOMENTO COMERCIAL E COBRANCA LTDA	430	265.500,00	617,44
3/11/1999	4º. LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA	660	400.200,00	606,36
3/11/1999	5º. ANDRE LAMBERTI	60	24.000,00	400,00
	AJUSTE MÉDIO POR CONTRATO DE COMPRA	1.390	881.700,00	634,32
DATA	CLIENTE	VENDA		
		QTDE	AJUSTE	AJUSTE MÉDIO
3/11/1999	1º. WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES	210	-97.200,00	-462,86
3/11/1999	2º. ANDRE LAMBERTI	60	-33.900,00	-565,00
3/11/1999	3º. LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA	660	-418.200,00	-633,64
3/11/1999	4º. BIC - FOMENTO COMERCIAL E COBRANCA LTDA	645	-436.050,00	-676,05
3/11/1999	5º. LEONARDO KESTELMAN	10	-7.950,00	-795,00
3/11/1999	6º. FUNDACAO BCO CENTRAL DE PREV PRIV CENTRUS	130	-112.800,00	-867,69
3/11/1999	7º. JOSÉ AUGUSTO DE LIMA	30	-27.900,00	-930,00
	AJUSTE MÉDIO POR CONTRATO DE VENDA	1.745	-1.134.000,00	-649,86

33. Nesse dia, apenas Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima obtiveram resultados positivos, tendo lucrado R\$61.500,00 e R\$5.400,00, respectivamente. Centrus, BIC e Luis Filipe Malhão e Sousa auferiram os respectivos prejuízos de R\$112.800,00, R\$18.000,00 e R\$170.550,00.
34. A comissão de inquérito destacou que José Augusto de Lima e Wagner Marcelo Monteiro Borges ficaram com os melhores valores médios de ajuste por contrato na ponta compradora em relação aos demais clientes da Finabank.
35. Wagner Marcelo Monteiro Borges também obteve o melhor valor médio de ajuste por contrato na ponta vendedora. José Augusto de Lima, que teve o pior valor médio de ajuste obtido na ponta vendedora, foi compensado pelo recebimento do melhor valor médio na ponta compradora.

Pregão de 5 de novembro de 1999				
DATA	CLIENTE	COMPRA		
		QTDE	AJUSTE	AJUSTE MÉDIO
5/11/1999	1º. WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES	50	38.400,00	768,00
5/11/1999	2º. SERGIO MARCELINO GUIMARAES	10	4.800,00	480,00
5/11/1999	3º. BIC – FOMENTO COMERCIAL E COBRANCA LTDA	620	202.800,00	327,10
5/11/1999	4º. LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA	100	18.000,00	180,00
	AJUSTE MÉDIO POR CONTRATO DE COMPRA DA FINABANK	780	264.000,00	338,46
DATA	CLIENTE	VENDA		
		QTDE	AJUSTE	AJUSTE MÉDIO
5/11/1999	1º. SERGIO MARCELINO GUIMARAES	20	-1.500,00	-75,00
5/11/1999	2º. LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA	100	-9.000,00	-90,00
5/11/1999	3º. WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES	50	-5.100,00	-102,00
5/11/1999	4º. FUNDACAO BCO CENTRAL DE PREV PRIV CENTRUS	110	-62.550,00	-568,64
5/11/1999	5º. BIC – FOMENTO COMERCIAL E COBRANCA LTDA	890	-531.600,00	-597,30
	AJUSTE MÉDIO POR CONTRATO DE VENDA DA FINABANK	1.170	-609.750,00	-521,15

36. Novamente, Wagner Marcelo Monteiro Borges ficou com o melhor valor de ajuste médio por contrato na ponta compradora e obteve o melhor resultado: lucro de R\$33.300,00. Centrus e BIC mais uma vez auferiram prejuízos, de R\$62.550,00 e R\$328.800,00, respectivamente. Luis Filipe Malhão e Sousa lucrou R\$9.000,00 e José Augusto de Lima não operou nesse dia.
37. Foram investigadas ainda as operações que propiciaram maior retorno a Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima em outros pregões compreendidos no período de amostra, dos quais a Centrus não participou.⁵⁸ Mesmo nessas datas verificou-se que frequentemente os negócios em nome dos dois diretores tiveram preços mais vantajosos, que lhes proporcionaram lucros em praticamente todos os seus day-trades.
38. Para a comissão de inquérito, tudo isso indica que a Finabank executou e distribuiu os negócios de forma a favorecê-los em detrimento da Centrus e dos demais clientes da corretora que operaram quantidades significativas. O diretor da corretora responsável pelas operações, segundo a acusação, foi Edison Roberto Marcelino.
39. O quadro a seguir compara os valores médios de ajuste de cada comitente com o valor médio de ajuste da totalidade dos negócios intermediados pela Finabank:

	Wagner Marcelo		José Augusto		Luis Filipe		BIC		CENTRUS	
Data	Compra	Venda	Compra	Venda	Compra	Venda	Compra	Venda	Compra	Venda
18/10/1999	-	-	Melhor	Melhor	Pior	Pior	-	-	-	-
25/10/1999	-	-	Melhor	Único	-	-	Pior	-	-	-
27/10/1999	-	-	Melhor	Melhor	Pior	Pior	Melhor	Pior	-	-
29/10/1999	Melhor	Melhor	-	-	Pior	Melhor	Melhor	Pior	-	-
03/11/1999	Melhor	Melhor	Melhor	Pior	Pior	Melhor	Pior	Pior	-	Pior
05/11/1999	Melhor	Melhor	-	-	Pior	Melhor	Pior	Pior	-	Pior
08/11/1999	-	-	Melhor	Melhor	Melhor	Melhor	Pior	Pior	-	-
10/11/1999	-	-	Melhor	Melhor	-	-	Pior	Pior	-	-
24/11/1999	Melhor	Melhor	-	-	-	-	Melhor	Pior	-	-
29/11/1999	-	-	Melhor	Melhor	-	-	Melhor	Pior	-	-
03/12/1999	-	-	Melhor	Melhor	Melhor	Melhor	Pior	Pior	-	-
08/12/1999	Melhor	Melhor	-	-	-	-	Pior	Pior	-	-

09/12/1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/12/1999	-	-	Melhor	Melhor	-	-	Pior	Melhor	-	-
13/12/1999	Melhor	Melhor	Melhor	Melhor	-	-	Melhor	Pior	-	-
Total pregões	06	06	10	10	07	07	13	12	00	02
									-	-
Frequência:										
Melhor	06	06	10	08	02	05	05	01	-	-
Pior	-	-	-	01	05	02	08	11	-	02
Único negócio	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
Total frequência	06	06	10	10	07	07	13	12	00	02

Obs: Melhor = melhor que a média obtida pela corretora nos negócios por ela intermediados. Pior = pior que a média obtida pela corretora nos negócios por ela intermediados.

40. Sobre esses fatos, a Finabank e José Augusto de Lima afirmaram que as ordens foram executadas respeitando a ordem em que chegavam à corretora, conforme seus procedimentos internos.
41. Wagner Marcelo Monteiro Borges observou ainda que a execução de seus negócios a preços mais favorecidos em relação à média ocorreu na maioria dos casos, mas não na totalidade.
42. Porém, para a comissão de inquérito, ficou comprovada a prática de operação fraudulenta, pela qual foram responsabilizados:
 - i. Wagner Marcelo Monteiro Borges;
 - ii. José Augusto de Lima;
 - iii. Finabank; e
 - iv. Edison Roberto Marcelino.
43. Em defesa conjunta, os acusados alegaram principalmente que:
 - i. Edison Roberto Marcelino só assumiu a condição de diretor responsável pelas operações em bolsa em 2001, como já havia sido informado à CVM antes da acusação;
 - ii. houve prescrição da pretensão punitiva da CVM;
 - iii. durante a investigação, a comissão de inquérito solicitou boletos das operações investigadas; a Finabank não os apresentou porque já não mais dispunha deles, visto que o prazo de sua guarda fora excedido, mas disso não se pode supor que tenha havido manipulação de preços;
 - iv. é praxe no mercado que os clientes sejam comunicados sobre a execução de suas ordens, para que possam se posicionar com relação a margem, ajuste de carteira e liquidação; não havia razão para que outro tratamento fosse dispensado a investidores institucionais importantes, como Centrus e BIC;
 - v. o prejuízo da Centrus com ajustes diários nos dias 3 e 5 de novembro de 1999 – dias em que a acusação considerou ter havido irregularidades – foi de R\$175.350,00; o restante do prejuízo, que totaliza R\$1.192.200,00, decorreu da decisão da Centrus de manter os contratos em aberto até o vencimento;
 - vi. Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima tiveram lucros menores que os prejuízos da Centrus e da BIC e nunca foram contrapartes dessas entidades;
 - vii. como a própria comissão de inquérito notou, Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima também tiveram lucros em dias nos quais nem a Centrus nem a BIC operaram, a demonstrar que inexistia qualquer correlação entre os fatos; e
 - viii. a Centrus e a BIC jamais contestaram as operações, em qualquer instância.

É o relatório.

Marcos Barbosa Pinto

Relator

Redação em vigor à época dos fatos.

2 Em relação aos fatos anteriores à edição da Instrução CVM nº 306, de 1999, a acusação foi de violação à Instrução CVM nº 82, de 19 de setembro de 1988.

3 Antes de comunicar os fatos à CVM, a SPC realizou sua própria análise dos prêmios recebidos pela Centrus. Os preços teóricos apurados pela SPC foram diferentes dos calculados pela comissão de inquérito. Porém, posteriormente a SPC informou que os cálculos da comissão de inquérito estavam corretos, o que fez com que esses valores fossem utilizados como referência no processo.

4 Daí porque a comissão de inquérito considerou que a própria diminuição e interrupção do lançamento de opções nesse momento, quando tudo parecia relativamente melhor para a Centrus, era um indicativo da existência do conluio.

5 Dependendo do que efetivamente se considere um marco interruptivo para prescrição, a pretensão punitiva da CVM pode ser obtida em relação a uns acusados e não a outros. Isso, evidentemente, caso o prazo prescricional seja computado individualmente a partir dos negócios que cada acusado realizou. A alternativa a isso – computar todos os prazos prescricionais a partir de maio de 2001, por conta de um suposto caráter continuado do conluio – foi combatida por vários acusados, em razão da sucessão de comitentes ao longo do conluio, vários tendo realizados apenas uma ou duas operações.

6 Até 410%, segundo os dados de um dos delinquentes.

7 Sobre esse ponto, os acusados apresentaram alegações especialmente para o registro dispositivo.

An. 2º, I.

Parágrafo 1º. A Boleia calculada, para cada ordem submetida à negociação, valores de prêmio teórico que correspondem a limites inferior e superior para registro de ofertas e registros.

Parágrafo 2º. As ofertas poderão ser registradas dentro do intervalo de limites superior e inferior e os registros deverão registrar os limites e o melhor preço de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

8 A figura acusada afirma que nem mesmo executou os ordens, mas apenas os registrou para execução por outros comitentes.

9 O prazo de validade da ordem de 30 dias decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

10 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

11 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

12 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

13 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

14 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

15 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

16 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

17 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

18 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

19 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

20 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

21 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

22 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

23 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

24 O prazo que a ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão decorre da natureza da ordem de compra e venda porcentagem existente para a ordem em questão.

Assunto: Operações fraudulentas, práticas não eqüitativas e criação de condições artificiais de preço, demanda e oferta no mercado de valores mobiliários.

Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto

Razões de Voto

5. Questões Preliminares

1. Não analisarei todas as questões preliminares levantadas pelos acusados, pois me parece claro que os acusados devem ser absolvidos no mérito. Enfrentarei apenas uma questão preliminar, levantada pela Título em nome do Clube de Investimento Mogno, pois o acusado seria teoricamente beneficiado pelo acolhimento da preliminar mesmo sendo absolvido no mérito.
2. Como visto no relatório, o Clube de Investimento Mogno era administrado pela Título e parte das operações pelas quais ela foi acusada foram, na verdade, cursadas pelo clube. Como a Título e seus diretores firmaram termo de compromisso com a CVM, a corretora entende que o Clube de Investimento Mogno também deveria ser excluído do processo, o que afastaria até mesmo o recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
3. Discordo desse argumento. O termo de compromisso abrange apenas as partes que o firmaram; ele não afasta o poder-dever da CVM de julgar outras pessoas que tenham se associado aos compromitentes para praticar as mesmas condutas. Se a Título queria prevenir a apuração de responsabilidades por parte do Clube de Investimento Mogno, deveria tê-lo incluído em sua proposta de termo de compromisso. Desse modo, voto por não excluir o Clube de Investimento Mogno da lista de acusados.

6. Mercado de Opções

1. A acusação afirma que a Centrus foi vítima da seguinte fraude:
 1. cerca de 175 pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e corretoras teriam se associado para praticar operações irregulares;
 2. foram realizadas 217 OE, cada uma delas composta por dezenas de negócios isolados de compra e venda, os quais, embora cursados em bolsas de valores, tinham seus preços e contrapartes previamente definidos pelos participantes do conluio;
 3. entre as pessoas que decidiram que a Centrus lançaria opções por prêmios propositalmente baixos estavam alguns de seus diretores e funcionários, as mais de 94 contrapartes beneficiadas pelos negócios e membros de cerca de 20 corretoras distintas que executaram ordens da instituição;
 4. dentre os beneficiados, havia um amplo espectro de investidores: de pessoas físicas até instituições financeiras;
 5. algumas dessas pessoas teriam auferido resultados da ordem de R\$17,5 milhões; outras, de R\$980,00;
 6. não havia uma única pessoa dentre esses participantes que conhecesse todas as demais, ou pelo menos um número substancial delas, de modo a coordenar o conluio;
 7. as operações irregulares teriam se desenvolvido por cerca de 4 anos e 2 meses, mas a maioria dos supostos envolvidos teria realizado operações esparsas ao longo desse tempo.
2. As características desse suposto conluio falam por si só quanto à sua inverossimilhança. A comprovação de que um arranjo tão improvável ocorreu de fato exige provas robustas. E, a meu ver, as provas no processo passam longe disso.
3. A comissão de inquérito demonstrou vínculos apenas entre alguns dos supostos participantes do conluio e mesmo nesses casos os vínculos eram muitas vezes superficiais.
4. Faltou demonstrar especialmente a ligação entre diretores e funcionários da Centrus e qualquer dos demais acusados, supostos beneficiados pelas operações.¹ Sem uma evidência contundente nesse sentido, é difícil sustentar a principal premissa da acusação, de que os negócios foram pré-arranjados por tais pessoas.
5. Mesmo analisando apenas o subconjunto das contrapartes da Centrus, os elementos que teoricamente os uniam uns aos outros são frágeis em muitos casos. Com frequência, a acusação presumiu uma atuação em conjunto entre várias pessoas apenas porque elas haviam trabalhado juntas em uma determinada instituição no passado.
6. Esse tipo de ligação entre os envolvidos tem pouco valor probatório. Na medida em que a investigação se estende a centenas de pessoas, muitas das quais desempenharam atividades profissionais semelhantes em um mercado à época muito menor do que hoje, é quase inevitável que algumas delas se conheçam ou tenham trabalhado juntas em algum momento de suas vidas.
7. E ainda assim houve muitos outros casos em que não se conseguiu demonstrar sequer uma ligação tênue entre os supostos participantes do conluio. Nesses casos, o que justificou a extensão da acusação a essas pessoas foi um suposto padrão de operação.
8. Porém, é difícil até mesmo identificar qual seria esse padrão. Se as condutas das contrapartes da Centrus podem ser reduzidas a elementos comuns entre si, tais elementos provavelmente se resumem à aquisição de opções lançadas pela instituição e à posterior revenda ou exercício com lucro.
9. Pelo critério da acusação, portanto, acabaríamos por punir muitas pessoas simplesmente porque obtiveram lucros em operações nas quais tiveram a Centrus como contraparte, o que me parece absurdo, ainda mais quando é a própria acusação que afirma que as opções lançadas pela Centrus estavam abaixo de seu preço teórico e, portanto, tendiam a gerar lucros para quem as adquirisse.

10. A constatação de um padrão de operações entre os acusados também foi dificultada pela forma em que essas operações foram analisadas. Sempre preocupada com a Centrus, a comissão de inquérito deteve-se nas operações que envolveram diretamente a fundação ou que fizeram parte da cadeia de negócios que a incluía.
11. Por consequência disso, o que se sabe das operações dos acusados são dados apenas parciais, capturados por via reflexa em uma análise cujo foco esteve sempre na Centrus. Não há informações sobre, por exemplo:
 1. volume e frequência com que os acusados operavam;
 2. outras posições dos acusados nos mercados à vista e de opções que pudessem fazer incidir novas interpretações sobre os negócios realizados; e
 3. se o prêmio pago pelos acusados em seus outros negócios com opções situava-se próximo do valor teórico.
12. Sem essas informações nos autos, e diante das alegações de inúmeros acusados de que apenas uma fração de seus negócios foi levada em consideração, não vejo como identificar um padrão de operações, muito menos basear nele uma condenação.
13. Outro fator que, a meu juízo, também retira plausibilidade da tese de pré-combinação das operações é a compatibilidade entre os negócios da Centrus e seu modelo precificação de opções, que pressupunha parâmetros mínimos de rentabilidade almejada.
14. A comissão de inquérito realizou testes em algumas operações para verificar se os prêmios recebidos estavam consistentes com tais parâmetros. Embora tenha concluído que a metodologia da Centrus permitia prêmios inferiores aos calculados pelo modelo B&S, não foram detectadas incompatibilidades entre os valores teóricos resultantes desses modelos e os efetivamente recebidos.
15. Tendo em vista a insuficiência de provas sobre os fatos em que se baseia a acusação, deixo de me manifestar sobre questões eminentemente jurídicas trazidas pelos acusados. As razões que expus acima já me bastam para concluir pela absolvição de todos os acusados de violar a Instrução CVM nº 8, de 1979, por conta de operações no mercado de opções.
16. Em relação aos que foram acusados de violar as Instruções CVM nº 14 e 306, também concluo pela absolvição, já que essas imputações foram extraídas da suposta participação no referido conluio; conluio cuja existência, ao final, não foi provada,.

7. Mercado Futuro

1. As operações da Centrus no mercado futuro, intermediadas pela Novação, são um tanto suspeitas. É improvável que um investidor realize 72 operações no mercado futuro em dias e horários distintos e venha a sofrer prejuízo em 71 dos ajustes de abertura de posição. Porém, a acusação formulada pela comissão de inquérito com base nesse fato é bastante duvidosa.
2. Segundo a comissão de inquérito, o prejuízo reiterado da Centrus decorreu de manipulação na especificação dos comitentes das ordens recebidas pela Novação, de modo a beneficiar José Roberto Funaro.
3. Uma suposta evidência disso é que José Roberto Funaro atuou com mais intensidade e obteve seus melhores resultados no mês de outubro de 1999, quando atuou concomitantemente à Centrus. Porém, olhando os dados com mais detalhe, notamos que a correlação entre os dois fatos é mais frágil do que aparenta.
4. No mês de outubro de 1999, a Centrus e José Roberto Funaro atuaram concomitantemente apenas nos dias 20, 21, 22, 26 e 28. Mas José Roberto Funaro já havia atuado isoladamente em 14, 15, 18 e 19 do mesmo mês e foi justamente nesses dias que obteve seus melhores resultados. Na verdade, portanto, a primeira evidência destacada na acusação é contrária às suas conclusões.
5. A segunda evidência citada pela comissão de inquérito é a comparação entre as ordens de José Roberto Funaro e da Centrus nos dias em que ambos operaram. A comissão de inquérito não sustenta apenas que as melhores ordens foram alocadas para José Roberto Funaro; a tese é que a alocação foi feita de forma que José Roberto Funaro tivesse sempre um seguro, isto é, só operasse se seu lucro já pudesse ser garantido de antemão.
6. Para que uma fraude como essa seja viável, é necessário, no mínimo, que:
 1. o investidor prejudicado negocie os ativos antes do outro investidor;
 2. o mercado se movimente favoravelmente ao investidor prejudicado;
 3. o investidor beneficiado negocie em sentido inverso ao do investidor prejudicado, ou seja, caso o investidor prejudicado tenha realizado uma venda, o investidor beneficiado deve realizar uma compra; e
 4. os negócios do investidor beneficiado sejam em quantidade igual ou inferior aos do investidor prejudicado.
7. Apenas depois desses passos, o investidor com a prerrogativa de influir na especificação de ordens estará livre de riscos. Nesse momento, se o mercado evoluir favoravelmente à posição aberta em seu nome, ele não precisará interferir na especificação. Mas se o mercado continuar a mostrar-se mais favorável à posição do outro investidor, ele arrogará para si mesmo essa posição e atribuirá ao investidor prejudicado uma nova ordem, a preços menos vantajosos.
8. Somente nos pregões dos dias 20, 21, 22 e parte do dia 26 de outubro de 1999, o encadeamento de negócios da Centrus e de José Roberto Funaro revelou-se teoricamente compatível com esse tipo de fraude.
9. No dia 26 de outubro de 1999, houve uma compra de José Roberto Funaro, às 18h05min, a 11.840 pontos, cotação superior à da maior venda realizada pela Centrus, 11.830 pontos. Nesse caso, o máximo que José Roberto Funaro poderia alcançar apropriando-se das vendas da Centrus era reduzir seu eventual prejuízo.
10. No dia 28 de outubro de 1999, José Roberto Funaro realizou vendas sem que a Centrus tivesse efetuado compras anteriores. Para a comissão de inquérito, isso não descaracteriza a fraude, pois, se necessário, tais vendas seriam atribuídas à Centrus e José Roberto Funaro não ficaria com negócio algum em seu nome.

11. Contudo, se isso fosse feito, a Centrus terminaria o dia com uma quantidade de contratos vendidos maior do que pretendia. Isso denunciaria a execução indevida de suas ordens, a menos, é claro, que se supusesse que a Centrus não tinha controle sequer sobre a quantidade que pretendia vender ao longo do dia.
12. Portanto, o que resta da segunda e principal evidência produzida pela acusação é que, em três ou quatro pregões, a irregularidade apontada seria teoricamente possível. Essa evidência é inconclusiva pelas seguintes razões:
 1. três ou quatro pregões é um número pequeno de observações;
 2. os principais resultados de José Roberto Funaro não foram produzidos nesses dias; e
 3. houve outros pregões nos quais os negócios de José Roberto Funaro e da Centrus não foram compatíveis com a suposta irregularidade
13. Finalmente – e esse fato é muito importante – não se demonstrou nenhuma relação extraordinária entre a Novação e José Roberto Funaro, nem se explicou por que a corretora tenderia a favorecê-lo em prejuízo à Centrus.
14. As provas da acusação ficaram limitadas a dados objetivos dos negócios da Centrus e de José Roberto Funaro. Dados dessa natureza podem demonstrar a plausibilidade teórica da acusação, mas não a provam.
15. Por isso, sinto-me obrigado a absolver os acusados José Roberto Funaro, Novação e Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro.
16. Também não estou convencido das irregularidades na especificação de ordens transmitidas à Finabank. A acusação busca nos convencer chamando atenção para duas circunstâncias:
 1. os beneficiários seriam dois diretores da própria Finabank; e
 2. eles sistematicamente obtiveram ajustes de abertura de posição melhores que os clientes da corretora que operavam quantidades significativas.
17. Embora a primeira afirmação realmente seja bastante significativa, a segunda afirmação está baseada em um número insuficiente de observações, selecionado de maneira enviesada.
18. A comissão de inquérito se propôs a analisar os negócios dos diretores, abarcando um período de amostra de dois meses. Para isso, primeiro identificou os dias em que os dois diretores obtiveram seus melhores resultados financeiros; depois comparou os ajustes que eles obtiveram nesses dias com os ajustes médios dos demais clientes da Finabank.
19. Evidentemente, o primeiro passo distorceu as conclusões do segundo. Tomando-se os dias de melhores resultados dos diretores como ponto de partida, havia uma clara propensão de que nesses pregões seus preços de ajuste superassem a média dos demais clientes.
20. Pelo seu método, a comissão de inquérito enumerou seis pregões em que Wagner Marcelo Monteiro Borges operou. Em todos, ele teve ajustes de abertura de posição, tanto na compra quanto na venda, melhores que a média dos demais clientes da corretora.
21. Se tivessem sido considerados todos os pregões em que ele operou, independentemente do resultado obtido, chegaríamos ao resultado de 27 pregões. Nas compras, seu ajuste de abertura de posição teria sido melhor que a média dos demais clientes em 18 casos; nas vendas, em apenas 12 casos.
22. Em relação a José Augusto de Lima, a comissão de inquérito contabilizou dez pregões. Em todos eles, seus ajustes de abertura de posição nas compras foram melhores que o da média de seus clientes; nas vendas, isso ocorreu em 8 de 10 casos.
23. Novamente, se levássemos em conta todos os pregões do período da amostra, veríamos que José Augusto de Lima atuou em 19 pregões. Nas compras, seus ajustes de abertura de posição foram melhores que a média em 13 casos; nas vendas, em 14 casos.
24. Sob essa perspectiva, que me parece mais neutra e adequada, a evidência dos autos não me basta para alcançar a conclusão sustentada na acusação. Portanto, proponho absolver também os acusados Finabank, Edison Roberto Marcelino, Wagner Marcelo Monteiro Borges e José Augusto de Lima.

8. Conclusão

1. Diante do exposto, proponho absolvição de todos os acusados das imputações que lhes foram formuladas.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2010.

Marcos Barbosa Pinto

Diretor Relator

Só foram indicadas relações profissionais entre essas pessoas, que se inseriam no âmbito da prestação de serviços das corretoras à Centrus.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 16/05 realizada no dia 10 de agosto de 2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Alexsandro Broedel Lopes

DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 16/05 realizada no dia 10 de agosto de 2010.

Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.

Eli Loria

DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 16/05 realizada no dia 10 de agosto de 2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Otavio Yazbek

DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 16/05 realizada no dia 10 de agosto de 2010.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver todos os acusados de todas as imputações que lhes foram formuladas.

Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

PRESIDENTE